

İÇİNDEKİLER

HÜKÜMLER

S a y ı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU	2
İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK	14
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ	27
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK	59
KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK	65
YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ	78
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK	152
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ	157
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK	164
SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ	172
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ	188
ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK	192
ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK	199
TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ	206
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK	214
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK	216
İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK	218
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK	219
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK	223
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK	230
KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK	243
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK	253
GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTlarına DAİR YÖNETMELİK	282
ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ	301
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK	304
ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK	310
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK	320
SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMI YEDİ BUÇUK SAAT veya DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK	322
KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK	327
GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK	330
İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK	333
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK	334
BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK	361
4857 Sayılı İŞ KANUNU	384
6735 Sayılı ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU	390

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İşverenin genel yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 4/1.a)

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 4/1.b)

İş güvenliği uzmanının görevlendirilmemesi.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. **(Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.)** Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 6/1.a)

İşyeri hekimi görevlendirilmemesi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. **(Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.)** Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 6/1.a)

Diğer Sağlık Personeli görevlendirilmemesi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. **(Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.)** Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 6/1.a)

(Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.)

b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 6/1.b)

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 6/1.c)

ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 6/1.ç)

d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 6/1.d)

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları (hak-yetki-görevleri)

MADDE 8 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 8/1)

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Kurma Yükümlülüğü

(6) Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 8/6)

Risk deęerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

MADDE 10 – (1) İşveren, iş saęlığı ve güvenlięi yönünden risk deęerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk deęerlendirmesi yapılırken ařaęıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seęimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

ç) Genç, yaşı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

(6331 sayılı İş Saęlığı ve Güvenlięi Kanunu madde 10/1)

(4) İşveren, iş saęlığı ve güvenlięi yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve arařtırmaların yapılmasını saęlar.

(6331 sayılı İş Saęlığı ve Güvenlięi Kanunu madde 10/4)

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

MADDE 11 – (1) İşveren;

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden deęerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

(6331 sayılı İş Saęlığı ve Güvenlięi Kanunu madde 11/1.a)

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve deęerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

(6331 sayılı İş Saęlığı ve Güvenlięi Kanunu madde 11/1.b)

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüęü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin nitelięi, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan dięer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanımına sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri saęlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını saęlar.

(6331 sayılı İş Saęlığı ve Güvenlięi Kanunu madde 11/1.c)

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı saęlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

(6331 sayılı İş Saęlığı ve Güvenlięi Kanunu madde 11/1.ç)

Tahliye

MADDE 12 – (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren;

a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.

(6331 sayılı İş Saęlığı ve Güvenlięi Kanunu madde 12/1.a)

b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanımına sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 12/1.b)

(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 12/2)

İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

MADDE 14 – (1) İşveren;

a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14/1.a)

b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14/1.b)

(2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14/2.a)

(SGK tarafından, 5510 Sayılı Kanun'un 102'nci maddesine göre işlem yapılır. Teftişlerde bildirimin yapılmadığının tespit edilmesi halinde, ilgili raporda SGK'ya duruma ilişkin bildirimde bulunulacaktır.)

b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14/2.b)

(SGK tarafından, 5510 Sayılı Kanun'un 102'nci maddesine göre işlem yapılır. Teftişlerde bildirimin yapılmadığının tespit edilmesi halinde, ilgili raporda SGK'ya duruma ilişkin bildirimde bulunulacaktır.)

(4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 14/4)

(SGK tarafından, 5510 Sayılı Kanun'un 102'nci maddesine göre işlem yapılır. Teftişlerde bildirimin yapılmadığının tespit edilmesi halinde, ilgili raporda SGK'ya duruma ilişkin bildirimde bulunulacaktır.)

(Sağlık Hizmeti Sunucuları veya Yetkilendirilen Sağlık Hizmeti Sunucuları İçin)

Sağlık gözetimi

MADDE 15 – (1) İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 15/1 - 15/2)

(İlgili hüküm doğrultusunda, 26/(3) maddesi dikkate alınmaksızın, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise ÇASMER'lerden, aile hekimlerinden veya diğer kamu sağlık hizmeti sunucularından da alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.)

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 16 – (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir:

a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.

b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.

c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler.

(2) İşveren;

a) 12 nci maddede belirtilen ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir.

b) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların birinci fıkrada belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri verir.

c) Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 16/1 - 16/2)

(İlgili hüküm doğrultusunda, 26/(3) maddesi dikkate alınmaksızın, bilgilendirilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

Çalışanların eğitimi

MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 17/1)

(İlgili hüküm doğrultusunda, 26/(3) maddesi dikkate alınmaksızın, eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 17/2)

(İlgili hüküm doğrultusunda, 26/(3) maddesi dikkate alınmaksızın, eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 17/3)

(İlgili hüküm doğrultusunda, 26/(3) maddesi dikkate alınmaksızın, eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(Kanuni düzenlemenin uygulanabilir olması ilkesine aykırı olarak fiili imkansızlık halinin mevcut olduğu durumlar için İç Genelge eki İş Teftişi Usul ve Esası'nın ilgili hükmü dikkate alınacaktır...)

(Başkanlığımızın ilgide kayıtlı İç Emir'inde "Mesleki Yeterlilik Kurumu'nca yayımlanan ve yürürlüğe giren mesleklere ilişkin düzenlenen mesleki yeterlilik belgeleri yerine Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylı kurslar sonucu düzenlenmiş **operatör belgelerinin** geçerli kabul edilmemesi gerekmektedir." ifadeleri yer almaktadır... Bu bağlamda; Başkanlığımızca gerçekleştirilen denetimlerde Milli Eğitim Bakanlığınca söz konusu Kanun kapsamında belirlenen programlarda yer alan meslekler için **01.01.2022** tarihine kadar 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında belge almış kişilerin 01.01.2022 tarihinden sonra kazanılmış haklarının saklı olacağı yönündeki Mesleki Yeterlilik Kurumunun nihai görüşü çerçevesinde değerlendirme yapılması gerekmektedir.)

(Operatörlük belgeleri MEB onaylı kuruluşlarca verilmemişse kuruluş hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.)

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 17/4)

(İlgili hüküm doğrultusunda, 26/(3) maddesi dikkate alınmaksızın, eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge alınmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 17/5)

(İlgili hüküm doğrultusunda, 26/(3) maddesi dikkate alınmaksızın, eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 17/6)

(İlgili hüküm doğrultusunda, 26/(3) maddesi dikkate alınmaksızın, eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 17/7)

(İlgili hüküm doğrultusunda, 26/(3) maddesi dikkate alınmaksızın, söz konusu aykırılığın tespit edildiği her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 18 – (1) İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları sağlar:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 18/1.a)

b) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 18/1.b)

(2) İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin aşağıdaki konularda önceden görüşlerinin alınmasını sağlar:

a) İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 18/2.a)

b) Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 18/2.b)

c) Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 18/2.c)

ç) Çalışanların bilgilendirilmesi.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 18/2.ç)

d) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 18/2.d)

(3) Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 18/3)

Çalışan temsilcisi

MADDE 20 – (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:

- a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
- b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
- c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.
- ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.
- d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.
- e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 20/1)

(3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 20/3)

(4) Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 20/4)

İş sağlığı ve güvenliği kurulu

MADDE 22 – (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 22/1)

(1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 22/1)

(2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;

a) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 22/2.a)

(Asıl İşveren İçin)

b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 22/2.b)
(Alt İşveren İçin)

c) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 22/2.c)
(Asıl İşveren İçin)

ç) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 22/2.ç)
(Asıl İşveren ve/veya Alt İşveren İçin)

(3) Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 22/3)
(Bilgilendirme Yapmayan Her Bir İşveren İçin)

İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

MADDE 23 – (2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 23/2)
(Yönetim İçin)

Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu

MADDE 24 – (1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında yapılacak teftiş ve incelemelerde, 4857 sayılı Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri uygulanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 24/1)

(***Teftiş, denetleme ve incelemeler sırasında işverenlerin, işçilerin ve bu işle ilgili görülen başka kişilerin; izleme, denetleme ve teftişle görevli iş müfettişleri tarafından çağrıldıkları zaman gelmemesi, ifade ve bilgi vermemesi, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemesi ve vermemesi, iş müfettişlerinin 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 92'nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemesi, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemesi halinde 4857 Sayılı Kanun'un 92/(2) maddesi doğrultusunda tespit yapılır ve mezkur Kanun'un 107/(1)-a maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

(1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında yapılacak teftiş ve incelemelerde, 4857 sayılı Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri uygulanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 24/1)

(***İş denetimi ve teftişine yetkili iş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvuru alan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısıyla telkinlerde bulunmaları, işçileri gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye sevk veya herhangi bir suretle zorlamaları veyahut işçilerin ilgili makamlara başvurmaları, haber ve ifade vermeleri üzerine, bunlara karşı kötü davranışlarda bulunmaları halinde 4857 Sayılı Kanun'un 96'ncı maddesi doğrultusunda tespit yapılır ve mezkur Kanun'un 107/(1)-b maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

(1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında yapılacak teftiş ve incelemelerde, 4857 sayılı Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri uygulanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 24/1)

(***İş müfettişlerinin bu Kanundan veya diğer kanunlardan doğan her çeşit teftiş, denetleme yetki ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, görevlerini yapmaya ve sonuçlandırmaya engel olunması (*Fiil suç oluşturmadığı takdirde idarî para cezası verilir.*) halinde 4857 Sayılı Kanun'un 107/(2) maddesi doğrultusunda tespit yapılır ve mezkur Kanun'un aynı maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

(2) (Mülga: 25/1/2024-7495/8 md.)
(Yerine 24/A maddesi gelmiştir.)

Bakanlığın inceleme, kontrol, denetim yetki ve sorumluluğu

MADDE 24/A- (Ek: 25/1/2024-7495/9 md.)

(1) Bakanlık bu Kanun kapsamındaki eğitim kurumları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, ekipman muayene kuruluşları, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarlarında inceleme, yetkilendirme, kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık adına inceleme, kontrol ve denetim İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde görevli çalışma uzmanı ve çalışma uzman yardımcısı, mühendis, fizikçi, kimyager, biyolog ve tabip unvanlı personel tarafından yerine getirilir. Bu madde kapsamında görevlendirilen personel inceleme, kontrol ve denetim esnasında mümkün olduğu kadar işi aksatmamak, işverenin ve işyerinin meslek sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlüdür. Görevlendirilen personele işveren veya çalışanlar tarafından gereken kolaylık sağlanır. Bu fıkra ile ilişkili usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.

(2) Bu madde kapsamında görev yapan Bakanlık personeli kolluk kuvvetlerinin yardımına ihtiyaç duydukları takdirde, askeri işyerleri hariç olmak üzere, durumu ilgili mülki idare amirine iletirler. Mülki idare amiri 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde yapacağı değerlendirme sonucunda bu talebi uygun bulursa yeteri kadar kolluk kuvveti görevlendirir.

(3) Bu madde kapsamında inceleme, kontrol ve denetim için görevlendirilenler hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır.

(İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olunması halinde Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

(3) Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi konusu ve sonuçlarına ait işlemler, Millî Savunma Bakanlığı ve Bakanlıkça birlikte hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür.

İşin durdurulması

MADDE 25 – (6) İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 25/6)

(İlgili hüküm doğrultusunda, 26/(3) maddesi dikkate alınmaksızın, söz konusu aykırılığın tespit edildiği her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

Büyük kaza önleme politika belgesinin hazırlanmaması

MADDE 29 – (1) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi işveren tarafından hazırlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 29)

Güvenlik raporunun hazırlanarak Bakanlığın değerlendirmesine sunulmadan işyerinin faaliyete geçirilmesi

(1) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır.

(2) Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 29)

İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerinin açılması veya durdurulan işyerinde faaliyete devam edilmesi

MADDE 29 – (1) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır.

(2) Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 29)

Kişisel Koruyucu Donanım Standartı

Çalışanlar için temin edilen kişisel koruyucu donanımların, standartlara uygun olmalı ve CE işaretinin bulunması gerekir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 26/1.o)

(İlgili hüküm doğrultusunda, 26/(3) maddesi dikkate alınmaksızın, çalışan başına idari para cezası uygulanır. Ayrıca, ilgili kişisel koruyucu donanımın üreticisi hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.)

Maden Giriş - Çıkış Takibi

Yer altı maden işletmelerinde, çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sisteminin kurulması zorunludur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 26/1.ö)

(İlgili hüküm doğrultusunda, 26/(3) maddesi dikkate alınmaksızın, çalışan başına idari para cezası uygulanır.)

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

İşverenlerin Yükümlülükleri

Genel Şartlar

MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için;

b) Acil çıkış yolları ve kapılarını her zaman kullanılabilir durumda tutar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.b)

c) İşyeri bina ve eklentileri ile işyerinde bulunan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımlarını yapar, çalışanların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek aksaklıkları en kısa zamanda giderir ve gerekli kayıtları tutar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.c)

ç) İşyeri bina ve eklentileri ile ekipmanlarının, araç ve gereçlerinin, özellikle havalandırma sistemlerinin uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde düzenli olarak temizliğini yapar ve gerekli kayıtları tutar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.ç)

d) Risklerden kaynaklanan zararları önlemek veya ortadan kaldırmak amacıyla güvenlikle ilgili kullanılan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapar ve ilgili kayıtları tutar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.d)

e) İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.e)

f) İşyerinin düzenini, sağlık ve güvenlik risklerine yol açmayacak ve çalışanların işlerini rahatça yapacakları şekilde sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.f)

g) Acil durumları ve yangını önleyici ve bunların olumsuz sonuçlarını sınırlandırıcı gerekli tedbirleri alır, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapar, gerekli kayıtlarını tutar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.g)

ğ) Çalışanların barınma ihtiyacını karşılaması durumunda, barınma şartlarını çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruyacak şekilde düzenler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.ğ)

Çalışanların bilgilendirilmesi - İşyeri Bina Eklentileri

MADDE 6 – (1) İşveren, Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydı ile çalışanları ve çalışan temsilcilerini, bu Yönetmelikte belirtilen konularda, işyerinde bulunan sağlık ve güvenlikle ilgili riskler ve alınan tedbirler hakkında bilgilendirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 6/1)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu fıkra da belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama

MADDE 8 – (2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hususlarda açıklayıcı bir hüküm bulunmaması halinde sırasıyla;

- a) İlgili Türk standartları,
 - b) Avrupa standartları,
 - c) Uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar,
- dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 8/2)

(Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hususlarda açıklayıcı bir hüküm bulunmaması halinde sırasıyla; ilgili Türk standartları, Avrupa standartları ve uluslararası geçerliliği kabul edilen standartların dikkate alınması gerekir.)

EK-1 - İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları

Binaların yapısı ve dayanıklılığı

3 - İşyeri binaları ile bunlara yapılacak her çeşit ek ve değişiklikler, yapılan işin özelliğine uygun nitelik ve yeterli sağlamlıkta inşa edilir. Binaların dayanımına ilişkin değerlendirmelerde 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikten ve TS 500 standardından yararlanılabilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 3)

Elektrik tesisatı

4 - Elektrik tesisatı, yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 4)

4 - Elektrik tesisatı, çalışanları doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 4)

5 - Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 5)

6 - Elektrik tesisinin kurulmasında 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 6)

8 - İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı) tesis edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 8)

9 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı yerlerde, yüksek bina ve bacalar ile direk veya sivri çıkıntılar gibi yüksek yerler bulunan binalarda, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tedbirler alınır ve tesisler kurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 9)

Acil çıkış yolları ve kapıları

10 - İşyerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının;

a) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.

b) Herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerini mümkün kılacak şekilde tesisi sağlanır. Gerekli durumlarda bu konuyla ilgili planlar hazırlanarak düzenli tatbikatlar yapılır.

c) Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne, kullanım şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenir. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır.

ç) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz.

d) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır.

f) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 10/a, b, c, ç, d, f)

Yangınla mücadele

11 - İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunan ekipmanlara, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve işyerinde bulunabilecek azami kişi sayısına göre, işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın detektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 11)

12 - Yangın söndürme ekipmanları her zaman kullanıma hazır bulundurulur. Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılır nitelikte olur, görünür ve kolay erişilir yerlere konulur ve bu ekipmanların önlerinde engel bulundurulmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 12)

14 - İşyerlerinde bağımsız kaçış, çıkış ve merdivenler ile yangınla ilgili bütün özel düzenlemelerin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması esastır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 14)

(Bu madde yazılırsa Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte yer alan ekipmanla ilgili maddeyi de sadece raporun “Alınması Gerekli Tedbirler” kısmında madde 14 açıklamasının altına eklenmesi isteniyor. Raporun İPC tablosunda ise sadece madde 14 olacak.)

Kapalı işyerlerinin havalandırılması

15 - Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır. Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 15)

16 - Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 16)

17 - Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır. Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 17)

18 - Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 18)

Ortam sıcaklığı

19 - İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır. Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. İşyerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 27243 standardından yararlanılabilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 19)

20 - Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 20)

21 - İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının, güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 21)

Aydınlatma

22 - İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanır. İşyerlerinin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013; TS EN 12464-1:2011: 2012; standartları esas alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 22)

23 - Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olur ve uygun şekilde yerleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 23)

24 - Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 24)

İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı

25 - İşyeri, çalışanların fiziksel faaliyetleri, yapılan işlerin niteliği ve termal konfor şartları dikkate alınarak uygun bölümlere ayrılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 25)

26 - İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamalarının sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz, kaymaz ve seviye farkı bulunmayacak bir şekilde olması sağlanır, buralarda tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulundurulmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 26)

26 - Patlayıcı ve tehlikeli maddelerin imal edildiği, işlendiği ve depolandığı işyeri binalarında taban, tavan, duvar ve çatıların Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 26)

27 - Taban ve asma kat döşemeleri, üzerine konulacak makine, araç-gereç ve benzeri malzeme ile buralarda bulunabilecek çalışanların ağırlığına dayanabilecek şekilde yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 27)

28 - İşyerlerinde taban döşeme ve kaplamaları, tavan ve duvarlar uygun hijyenik şartları sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli ve sağlık ve güvenlik yönünden uygun malzemeden yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 28)

29 - İşyerlerinde bina, avlu, geçit ve ulaşım yollarında ve bunların civarında bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler, açık bir şekilde işaretlenir, ayrıca güvenli malzemedan yapılr veya çarpma ve kırılmaya karşı korunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 29)

30 - İşyeri tavanının, yeterli hava hacmini ve havalandırmayı sağlayacak ve sağlık yönünden sakınca meydana getirmeyecek yükseklikte olması esastır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 30)

31 - İşyerlerinin çatıları dayanıklı malzemedan inşa edilir, mevsim şartları dikkate alınarak çalışanları dış etkilerden tamamen koruyacak ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk oluşturmayacak şekilde yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 31)

32 - Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, güvenli çalışmayı temin edecek ekipman sağlanmadan izin verilmez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 32)

Pencereler

33 - İşyerlerinde pencerelerin ve tavan pencerelerinin, güvenli bir şekilde açılır, kapanır ve ayarlanabilir olması sağlanır. Pencereler açık olduklarında çalışanlar için herhangi bir tehlike oluşturmayacak şekilde yerleştirilir. Çalışanları, pencere ve menfezlerden gelen güneş ışığının, ısısının ve hava akımlarının olumsuz etkilerinden koruyacak gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 33)

34 - Pencerelerin güvenli bir şekilde temizlenebilir özellikte olması sağlanır. Ayrıca pencerelerin, temizlik ekipmanlarının kullanılmasına uygun olması sağlanır veya temizliğini yapanlar ile temizlik sırasında bina içinde ve dışında bulunanlar için tehlike oluşturmayacak araç-gereçler seçilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 34)

Kapılar ve girişler

35 - Kapı ve girişlerde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a) Kapı ve girişlerin yerlerinin, sayılarının, boyutlarının ve yapıldıkları malzemelerin, bulundukları oda ve alanların yapısı ile kullanım amacına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 35/a)

b) Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı tarafın görünmesini sağlayan saydam kısımlar bulunur.

c) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike oluşturmeyen güvenli malzemeden yapılır veya kırılmalara karşı korunur. Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 35/b - 35/c)

ç) Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 35/ç)

d) Yukarı doğru açılan kapılarda aşağı düşmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 35/d)

e) Kaçış yollarında bulunan kapılar yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 35/e)

f) Araçların kullanıldığı geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş kapıları bulunur. Bu kapılar açıkça işaretlenir ve bu kapıların önlerinde hiçbir engel bulunmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 35/f)

g) Mekanik kapıların çalışanlar için kaza riski taşımayacak şekilde çalışması sağlanır. Bu kapılarda kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir acil durdurma cihazları bulunması ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılır olmaması durumunda kapıların el ile de açılabilmesi sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 35/g)

Ulaşım yolları - tehlikeli alanlar

36 - Merdiven, koridor, geçiş yolu, yükleme yeri ve rampa dâhil bütün yolların, yaya ve araçların güvenli hareketlerini sağlayacak ve yakınlarında çalışanlara tehlike oluşturmayacak şekil ve boyutlarda olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 36)

36 - İşyeri içerisindeki erişim yollarının engebeli, çukur, kaygan olmaması sağlanır ve bakımları yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 36)

37 - İşyerinde yayalar tarafından veya malzeme taşımada kullanılan yolların, bulunabilecek azami kullanıcı sayısına ve yapılan işin niteliğine uygun boyutlarda olması sağlanır. Malzeme taşınan yollarda yayalar için yeterli güvenlik mesafesi bırakılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 37)

38 - Araç geçiş yolları ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe bulunması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 38)

39 - Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya çalışanların düşme riski bulunan tehlikeli alanlara, görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 39)

39 - Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için uygun tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 39)

40 - Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının serbest bulunan bütün tarafları ile çalışanların yüksekten düşme riskinin bulunduğu yerlere, düşmelere karşı uygun korkuluklar yapılır. Bu korkuluk ve ara elemanlarının yükseklikleri, dayanımı ve açıklıkları çalışma alanının güvenliğini sağlayacak ve buralardan düşme riskini ortadan kaldıracak nitelikte olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 40)

Merdivenler

41 - Merdivenlerin; işyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunabilecek azami kişi sayısına göre, ateşe dayanıklı yanmaz malzemeden, sağlam, yeterli genişlik ve eğimde, etrafi düşmelere karşı uygun korkuluklarla çevrili olması sağlanır. Merdivenler, ilgili mevzuatın öngördüğü hükümler esas alınarak sağlık ve güvenlik yönünden risk oluşturmayacak şekilde yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 41)

Yürüyen merdivenler ve bantlar için özel tedbirler

42 - Yürüyen merdiven ve bantların güvenli bir şekilde çalışması ve gerekli güvenlik donanımlarının bulunması sağlanır. Bunlarda kolay fark edilir ve kolay ulaşılır acil durdurma tertibatı bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 42)

Yükleme yerleri ve rampalar

43 - Yüklemeye yerleri ve rampalarının, taşınacak yükün boyutlarına uygun olması, çalışanların düşmesini önleyecek şekilde güvenli olması, bu yerlerde en az bir çıkış yeri bulunması, belirli bir genişliğin üzerinde olan yüklemeye yerlerinde teknik olarak mümkünse her iki uçta da çıkış yeri bulunması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 43)

Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi

44 - Çalışma yerinin taban alanının, yüksekliğinin ve hava hacminin, çalışanların sağlık ve güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri, rahat çalışmalarını için, yeterli olması sağlanır. İşyerlerinin hava hacminin hesabı, makine, malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler de dâhil edilerek yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 44)

Çalışma yerinde hareket serbestliği

45 - Çalışanın işini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi için yeterli serbest alan bulunur. İşin özelliği nedeniyle bu mümkün değilse çalışma yerinin yanında serbest hareket edeceği alan olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 45)

Dinlenme yerleri

46 - Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanır. İş aralarında uygun dinlenme imkânı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz. İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa gerekli şartların sağlanması şartıyla, yemek yeme yerleri dinlenme yeri olarak kullanılabilir.

47 - Çalışma süresi, işin gereği olarak sık ve düzenli aralıklarla kesiliyorsa ve ayrı bir dinlenme yeri yoksa çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde, bu aralarda çalışanların dinlenebileceği uygun yerler sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 46 - 47)

Yemek yeme yeri

48 - Yemeklerini işyerinde yemek durumunda olan çalışanlar için, rahat yemek yenebilecek nitelik ve genişlikte, uygun termal konfor ve hijyen şartlarını haiz yeteri kadar ekipman ve araç-gereç ile donatılmış yemek yeme yeri sağlanır. İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa gerekli şartların sağlanması şartıyla, dinlenme yerleri yemek yeme yeri olarak kullanılabilir. İşveren, çalışanlarına belirtilen şartları taşımak kaydıyla işyeri dışında yemek imkânı sağlayabilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 48)

Soyunma yeri

50 - İş elbisesi giyme zorunluluğu olan çalışanlar için, yeterli büyüklükte, uygun aydınlatma, havalandırma, termal konfor ve hijyen şartlarını haiz, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı soyunma yerleri sağlanır. Çalışanların soyunma yerleri dışındaki yerlerde giysilerini değiştirmelerine izin verilmez. Soyunma yerlerinin kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olması ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunması sağlanır.

Elbise dolabı

51 - Soyunma odalarında her çalışan için çalışma saatleri içinde giysilerini koyabilecekleri yeterli büyüklükte kilitli dolaplar bulundurulur. Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde ve benzeri işlerde iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için yan yana iki bölmeli veya iki ayrı elbise dolabı sağlanır. Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer ayrılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 50 - 51)

Duşlar ve lavabolar

52 - Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde veya çalışanların yıkanmalarının temizlenmelerinin gerektiği her durumda, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı sıcak ve soğuk akarsuyu bulunan uygun yıkanma yerleri ve duşlar tesis edilir. Duşlar, çalışanların rahatça yıkanabilecekleri genişlikte, dışarıdan içerisi görünmeyecek, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanacak şekilde yapılır.

53 - Duşlar ve lavaboların her zaman çalışanların kullanımına hazır halde olması sağlanır, buralarda gerekli temizlik malzemeleri bulundurulur.

54 - Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerekiyorsa akar sıcak suyu da olan, lavabolar bulunur. Lavabolar erkek ve kadın çalışanlar için ayrı ayrı yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 52 - 53 - 54)

53 - Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay bağlantı sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 53)

Tuvalet ve lavabolar

55 - Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerlerine yakın yerlerde, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı olmak üzere, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanacak nitelikte yeterli sayıda tuvalet, lavabolar tesis edilir. Tuvalet ve lavabolarda gerekli temizlik malzemeleri bulundurulur.

56 - Tuvalet ve lavabolar, insan ve çevre sağlığı yönünden risk oluşturmayacak şekilde su depolarına, su geçen yerlere, gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği yerlere uzak şekilde yerleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 55 - 56)

Atık sulara drenaj kanalı

57 - İşyerlerinde atık ve birikinti suların aktığı ve toplandığı yerler, özel veya genel bir kanalizasyona veya fosseptiğe bağlanır ve uygun bir kapak ile örtülür, bu yerlerin çalışılan mahalden yeteri kadar uzakta bulunması sağlanır. Atık su kanalizasyon kotunun kurtarmadığı durumlarda ise cebri olarak drenaj yapılarak taşmanın önlenmesi sağlanmalıdır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 57)

İlkyardım odaları

58 - İşyerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre, işyerinde bir ya da daha fazla ilk yardım ve acil müdahale odası bulunması sağlanır.

59 - İlkyardım odaları yeterli ilk yardım malzemesi ve ekipmanı ile teçhiz edilir ve buralarda sedyeler kullanıma hazır halde bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 58 - 59)

60 - Çalışma şartlarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanları kolay erişilebilir yerlerde bulundurulur. Acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 60)

Engelli çalışanlar

61 - Engelli çalışanların bulunduğu işyerlerinde bu çalışanların durumları dikkate alınarak gerekli düzenleme TS 9111- TS 12460 standartları göz önünde bulundurularak yapılır. Bu düzenleme özellikle engelli çalışanların doğrudan çalıştığı yerlerde ve kullandıkları kapı, geçiş yeri, merdiven, servis araçları, duş, lavabo ve tuvaletlerde yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 61)

Açık alanlardaki çalışmalarda özel önlemler

62 - İşyerindeki açık çalışma yerleri, yollar ve çalışanların kullandığı diğer açık alanlar, yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. İşyeri sahasındaki ana yollar, tamir, bakım, gözetim ve denetim için kullanılan diğer yollar ile yükleme ve boşaltma yerlerinde, kapılar ve girişler, ulaşım yolları - tehlikeli alanlar, merdivenler, yürüyen merdivenler ve bantlar için özel tedbirler başlıkları altında belirtilen hususlar uygulanır. Ulaşım yolları - tehlikeli alanlar başlığı altında belirtilen hususlar aynı zamanda açık alanlardaki çalışma yerlerinde de uygulanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 62)

63 - Açık çalışma alanları gün ışığının yeterli olmadığı hallerde uygun şekilde aydınlatılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 63)

64 - Açık alanda yapılan çalışmalarda riskler değerlendirilerek çalışanlar özellikle;
a) Olumsuz hava şartlarına ve gerekli hallerde cisim düşmelerine,
b) Zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilere,
c) Düşme ve kaymalara,
karşı korunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 64)

65- Açık alanda yapılan çalışmalarda çalışanların, herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk etmeleri veya kısa sürede yardım alabilmeleri sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 65)

Barınma yerleri

66 - Barınma, dinlenme ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilir. Barınma amacıyla çadır ve branda kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 66)

66 - Barınma yerlerinin ısıtılmasında, duman, gaz ve yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınır, mangal, maltız, açık ateş vb. kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 66)

66 - Barınma, dinlenme ve sosyal amaçlı kullanılan tesislerde uygun ve yeterli hijyenik şartlar, aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartları sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 66)

66 - Barınma yerlerinde yeterli sayıda tuvalet, lavabo, duş yerleri bulunur. Bu yerlerde temizlik malzemeleri ile üst baş temizliği için gerekli araç-gereç ve makineler sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 66)

Çalışan konutları

67 - Çalışan konutları, sağlık gereklerine ve teknik şartlara uygun bir şekilde inşa edilir ve bu konutlarda bir konutta bulunması gereken tesisat kurulur ve tertibat bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 67)

67 - Çalışan konutlarının, aileleri ile birlikte oturan çalışanlar için ayrı ev veya apartman şeklinde olması sağlanır. Bekâr çalışanlara özgü binalarda, kadınlar ve 18 yaşından küçük çocukların, erkeklerin bulunduğu kısım ile bağlantısı olmayan ve birbirinden ayrı özel kısımlarda yatırımları sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1.a, EK-1, 67)

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

İş Ekipmanları İle İlgili İşverenlerin Genel Yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 5/1)

(2) İşveren:

a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat eder.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 5/2.a)

b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 5/2.b)

İş ekipmanının periyodik kontrolünün yapılması şartı

MADDE 7 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-18/2/2022-31754)

(2) (Değişik:RG-23/12/2025-33116) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının periyodik kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur:

a) İş ekipmanının periyodik kontrolleri;

1) Güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce,

2) Önemli bakım ve onarım faaliyetlerinden sonra,

3) Seyyar olmaması halinde her yer değişikliğinde,

4) İskele, sütunlu çalışma platformu veya kule kren ve benzeri olması halinde ilk kurulumundan sonra; yükseltilebilir veya değişikliğe uğratılabilir olması halinde bunların yükseltilmesi veya değişikliğe uğratılması sonrasında yapılan değişiklikleri içerecek şekilde, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/2.a)

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;
1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,
2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli periyodik kontrollerin yapılması, sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/2.b)

c) İşverence, periyodik kontrol sonuçları ıslak imzalı şekilde kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar da geçerlidir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/2.c)

(3) (Değişik:RG-23/12/2025-33116) Kurulum ve montaj şartlarına tabi olmayan seyyar iş ekipmanları işletme dışında kullanıldığında, yapılan son periyodik kontrol ile ilgili rapor da ekipmanla birlikte bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3)

(4) İşveren; periyodik kontrolü yapmaya yetkili kişiler tarafından belirtilen, iş ekipmanının periyodik kontrolleri ile ilgili ön hazırlıkları yapar veya yaptırır. Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi tarafından talep edilmesi halinde, ekipmanın yetkili servisinin periyodik kontrol faaliyetlerine nezaret etmesini sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/4)

Özel risk taşıyan iş ekipmanı

MADDE 8 – (1) Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında aşağıdaki önlemler alınır.

a) İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen kişilerce kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 8/1.a)

b) Bu ekipmanların tamiri, tadili, kontrolü, bakımı ve hizmete alınması bu işleri yapmakla özel olarak görevlendirilen kişilerce yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 8/1.b)

İş Ekipmanlarında İş Sağlığı ve Ergonomi

MADDE 9 – (1) Asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında, çalışanların iş ekipmanı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomi prensipleri işverence tam olarak dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 9/1)

İş Ekipmanları Hakkında Çalışanların Bilgilendirilmesi

MADDE 10 – (1) İşveren, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak çalışanların bilgilendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür.

a) Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanının kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilir. Bu talimat, imalatçı tarafından iş ekipmanı ile birlikte verilen (Türkçe kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır. Talimatlar iş ekipmanı ile beraber bulundurulur. Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.

1) İş ekipmanının kullanım koşulları.

2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar ve önlemler.

3) Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar.

(3) Bu bilgiler ve yazılı talimatların, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde olması gerekir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 10/1 - 10/3)

İş Ekipmanları İle İlgili Çalışanların Eğitiminin Bu Fıkradaki Hususları İçermemesi

MADDE 11 – (Değişik:RG-18/2/2022-31754)

(1) İşveren tarafından iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, iş ekipmanını kullanmadan önce bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim verilir. Ayrıca 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen çalışanlara, işveren tarafından yeterli özel eğitim verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 11/1)

Genel kurallar, denetim ve idari yaptırımlar

MADDE 14/A – (Ek:RG-18/2/2022-31754)

(1) Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler ile (Değişik ibare:RG-23/12/2025-33116) ekipman muayene kuruluşları;

a) (Değişik:RG-23/12/2025-33116) Bakanlık tarafından yayımlanmış iş ekipmanına özgü periyodik kontrol rapor ve kriterleri dokümanlarında belirtilen kriterlere ve bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun gerçekleştirir.

c) (Değişik:RG-23/12/2025-33116) Bakanlık tarafından periyodik kontrol rapor ve kriterleri dokümanı yayımlanmamış iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini Yönetmelik EK-III'te belirtilen kriterlere ve bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun gerçekleştirir.

ç) İş ekipmanına uygulanması gereken muayene ve/veya test işlemlerini fiilen gerçekleştirdiğini kayıt altına alarak raporu tanzim eder.

d) Periyodik kontrol esnasında yapılan muayene ve/veya testte tespit edilen her bir kusuru raporda ayrı ayrı belirtir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 14/A.1.a, c, ç, d)

(1) Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler ile (Değişik ibare:RG-23/12/2025-33116) ekipman muayene kuruluşları;

b) Periyodik kontrol raporunu gerçeğe uygun düzenler

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 14/A.1.b)

(2) İş ekipmanının bakımını yapan kişiler, bakımını yaptığı ekipmanın periyodik kontrolünü gerçekleştiremez.

(3) (Değişik:RG-4/2/2024-32450) 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş olan ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile bu birimlerde çalışan kişiler periyodik kontrol hizmeti veremez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 14/A.2 - 14/A.3)

(5) Yetkili olmayan kişilerce yapılmış periyodik kontroller geçersizdir. Bu kişiler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişilerin yetki başvuruları on yıl süreyle askıya alınır. Bu kişiler hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 14/A.5)

(8) (Ek:RG-4/2/2024-32450) (Değişik:RG-23/12/2025-33116) 7 nci maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla İSG-KATİP üzerinden sözleşme olmaksızın periyodik kontrol raporu düzenlenemez. Sözleşme olmaksızın düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersizdir. Bu hükme aykırı davranan periyodik kontrol yapmaya yetkili kişinin yetkisi bir ay süreyle askıya alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 14/A.8)

(İşveren ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi arasında periyodik kontrol hizmeti gerçekleştirilmeden en geç 1 gün önce İSG-KATİP sistemindeki örneğine uygun sözleşme düzenlenmemesi ve karşılıklı olarak onaylanmalıdır. (EK-III’te yer almaması nedeniyle periyodik kontrol yapılması zorunlu olmayan iş ekipmanlarına yönelik periyodik kontrol yapılması halinde düzenlenen raporlarda şekil ve sözleşme şartı aranmaz.))

Akreditasyon zorunluluğu başlayan iş ekipmanları

EK MADDE 2 – (Ek:RG-18/2/2022-31754)⁽⁵⁾

(1) Aşağıda belirtilen iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, ilgili ekipman veya ekipman grubu için akredite olmuş akredite muayene kuruluşlarında çalışan periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılır:

a) Kule krenler.

b) LPG tank ve tesisatları (yer altı ve yer üstü).

c) Yürüyen merdivenler.

ç) Asılı erişim donanımları.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek Madde 2/1)

EK - I

İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER

2. İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler

2.1. İş ekipmanında kumanda cihazları için asgari gerekler;

2.1.1. İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olur. Gerekğinde uygun şekilde işaretlenir.

2.1.2. Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilir ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmaz. Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir.

2.1.5. Kumanda sistemleri güvenli ve planlanan kullanım şartlarında meydana gelebilecek arıza, bozulma veya herhangi bir zorlanma göz önüne alınarak uygun nitelikte seçilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a, Ek-I, 2.1.1 - 2.1.2 - 2.1.5)

2.1. İş ekipmanında kumanda cihazları için asgari gerekler;

2.1.3. Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin olması gerekir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunur.

2.1.4. İş ekipmanının çalıştırılması veya durdurulması sebebiyle doğabilecek tehlikelere maruz kalan çalışanlar yeterli zaman ve imkân sağlayan tedbirlerle bu tehlikelerden korunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a, Ek-I, 2.1.3 - 2.1.4)

İş ekipmanı kumanda cihazlarının bilerek kullanılması

2.2. İş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için yapılmış kumandaların ancak bilerek ve isteyerek kullanılması ile sağlanır.

2.2.1. Bu kural, çalışanlar için tehlike oluşturmadağı sürece;

a) Herhangi bir sebeple iş ekipmanının durmasından sonra tekrar çalıştırılmasında,

b) Hız, basınç gibi çalışma şartlarında önemli değişiklikler yapılırken de, uygulanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a, Ek-I, 2.2 - 2.2.1)

İş Ekipmanının Güvenli Şekilde Durdurulması

2.3. Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem bulunur. Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, iş ekipmanının tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve bu ekipmanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi bulunur. İş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli olması gerekir. İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji de kesilecek özelliğe sahip olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.3)

Acil durdurma sistemi

2.4. İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil durdurma sistemi bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.4)

Parça fırlaması

2.5. Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldırmaya uygun güvenlik tertibatı ile donatılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.5)

İş Ekipmanından Gaz Buhar Sıvı Toz Çıkması

2.5.1. Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak veya çekecek uygun sistemlerle donatılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.5.1)

İş Ekipmanı ve Parçalarının Sabitlenmesi

2.6. (Değişik ibare:RG-18/2/2022-31754) İş sağlığı ve güvenliği açısından (Değişik ibare:RG-18/2/2022-31754) gerekli hallerde, iş ekipmanı ve parçaları uygun yöntemlerle sabitlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.6)

İş Ekipmanlarının Parçalarının Kırılması Kopması Dağılması

2.7. Çalışanların sağlık ve güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturabilecek, iş ekipmanının parçalarının kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun koruma önlemleri alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.7)

İş Ekipmanın Hareketli Kısımları İle Temas Riski

2.8. İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılır.

2.8.1. İş Ekipmanı koruyucuları ve koruma donanımı özellikleri;

- a) Sağlam yapıda olur,
- b) İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur,
- c) Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olur,
- ç) Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur,
- d) Ekipmanın görülmesi gereken operasyon noktalarına engel olmayacak özellikte olur,
- e) Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek kalmadan parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.8 - 2.8.1)

İş ekipmanı operasyon noktası aydınlatılması

2.9. İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan bölge ve operasyon noktaları, yapılacak işleme uygun şekilde aydınlatılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.9)

İş Ekipmanının Yüksek ve Düşük Sıcaklıktaki Parçaları

2.10. İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçalarına çalışanların yaklaşmasını veya temasını engelleyecek tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.10)

İş Ekipmanı İkaz ve Donanımlarının Kolay Farkedilmesi

2.11. İş ekipmanına ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.11)

İş Ekipmanı Kullanım Amacına Uygunluk

2.12. İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.12)

İş Ekipmanının Bakımının Yapılması ve Bakım Defteri

2.13. İş ekipmanının bakım işleri, ancak iş ekipmanı kapalı (Ek ibare:RG-18/2/2022-31754), enerji bağlantısı kesik, tüm hareketleri durmuş vaziyette ve çalışmıyor iken yapılabilir. Bunun mümkün olmadığı hallerde, bakım işleri yürütülürken gerekli önlemler alınır veya bu işlerin tehlike bölgesi dışında yapılması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.13)

İş Ekipmanının Enerji Kaynaklarının Kesilmesi

2.14. İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir ve tanınabilir özellikte olur. Ekipmanın enerji kaynaklarına yeniden bağlanması çalışanlar için tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.14)

İş Ekipmanında Gerekli İkaz ve İşaretlerin Bulunması

2.15. İş ekipmanlarında, çalışanların güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.15)

Bakım Onarım Yerine Güvenli Ulaşım ve Çalışılması

2.16. Çalışanların üretim, bakım ve ayar işlemleri yapacakları yerlere güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri ve orada güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun şartlar sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.16)

İş Ekipmanlarında Aşırı Isınma Yanma ve Gaz Sıvı Toz vb Maddelerin Yayılması

2.17. Bütün iş ekipmanları, ekipmanın aşırı ısınması veya yanmasına veya ekipmandan gaz, toz, sıvı, buhar veya üretilen, kullanılan veya depolanan diğer maddelerin yayılması riskine karşı çalışanların korunmasına uygun olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.17)

İş Ekipmanlarında Patlama Riskinin Önlenmesi

2.18. Bütün iş ekipmanları, ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan maddelerin veya ekipmanın patlama riskini önleyecek özellikte olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.18)

İş Ekipmanlarında elektrik riskine karşı korunma

2.19. Bütün iş ekipmanları, çalışanların doğrudan veya dolaylı olarak elektrik ile temas riskinden korunmasına uygun olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 2.19)

3. Özel tipteki iş ekipmanında bulunacak asgari ek gerekler

3.1. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanları için asgari gerekler;

3.1.1. Üzerinde çalışan bulunan iş ekipmanı, ekipmanın bir yerden bir yere götürülmesi sırasında tekerleklerle veya paletlere takılma veya temas etme riski de dahil çalışanlar için oluşabilecek bütün riskleri azaltabilecek uygun sistemlerle donatılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.1.1)

3.1.2. İş ekipmanının çekicisi ile çekilen ekipman veya aksesuarları ya da yedekte çekilen herhangi bir nesnenin, birbirine çarpma veya sıkışma riskinin bulunduğu durumlarda, bu ekipmanlar çarpma ve sıkışmayı önleyecek koruyucularla donatılır.

3.1.2.1. Çarpma veya sıkışma riski önlenemiyorsa, çalışanların olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.1.2 - 3.1.2.1)

3.1.3. İş ekipmanının hareketli kısımları arasında enerji aktarımını sağlayan kısımların yere teması nedeniyle hasar görmesi veya kirlenmesine karşı önlem alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.1.3)

İş Ekipmanının Devrilmesi

3.1.4. Üzerinde çalışan bulunan hareketli iş ekipmanı, normal çalışma koşullarında devrilme riskine karşı;

- a) Cihaz bir çeyrekten (90 derecelik açı) fazla dönmeyecek şekilde yapılmış olur veya
- b) Bir çeyrekten fazla dönüyorsa, üzerinde bulunan çalışanın etrafında yeterli açıklık bulunur veya
- c) Aynı etkiyi sağlayacak başka koruyucu yapı veya sistem bulunur.

3.1.4.3. İş ekipmanında; devrilmesi halinde, üzerinde bulunan çalışanın ekipman ile yer arasında sıkışarak ezilmesini önleyici koruyucu yapı veya sistem bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.1.4 - 3.1.4.3)

3.1.5. Üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için;

- a) Sürücü için kabin bulunur veya
- b) Forklift devrilmeyecek yapıda olur veya
- c) Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan çalışanlar için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda veya
- ç) Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.1.5)

3.1.6. Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa aşağıdaki şartları sağlar:

- a) Yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.1.6.a)

- b) Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanında bu elemanların çarpışmasının etkilerini en aza indirecek önlemler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.1.6.b)

- c) İş ekipmanında frenleme ve durdurma donanımı bulunur. Güvenlik şartları gerektiriyorsa, ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.1.6.c)

- ç) Sürücünün görüş alanının kısıtlandığı durumlarda, güvenliğin sağlanması için görüş alanını iyileştirecek uygun yardımcı araçlar kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.1.6.ç)

d) Gece veya karanlık yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış iş ekipmanında, yapılan işi yürütmeye uygun ve çalışanların güvenliğini sağlayacak aydınlatma sistemi bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.1.6.d)

e) Çalışanları etkileyebilecek yangın çıkma tehlikesi olan iş ekipmanının kendisinin veya yedekte taşıdığı ekipmanın kullanıldığı yerin hemen yakınında yangın söndürme cihazları bulunmuyorsa, bu ekipmanlarda yeterli yangın söndürme cihazları bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.1.6.e)

f) Uzaktan kumandalı iş ekipmanının, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olması gerekir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.1.6.f)

g) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, normal şartlarda çarpma ve ezilme tehlikelerine karşı korunaklı olur, bunun sağlanamadığı hallerde diğer uygun araçlarla çarpma riski kontrol altına alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.1.6.g)

İş Ekipmanı Kör Noktası

3.1.7. (Ek:RG-18/2/2022-31754) İş ekipmanı hareket halindeyken ekipmanın kör noktalarına herhangi bir kişinin yaklaşması engellenir. Bunun sağlanamadığı durumlarda nesne algılayıcı sistemler veya uyarı sistemleri kullanılır. Bu da sağlanamıyorsa işaretçi kullanılır, etrafta bulunan kişilerle koordinasyon sağlanır veya çalışma alanına kimsenin girmesine müsaade edilmez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.1.7)

3.2. Yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için asgari gerekler;

3.2.1. Yük kaldırma ekipmanı kalıcı olarak kurulduğunda, özellikle kaldırılan yük ve montaj veya bağlantı noktalarındaki gerilmeler dikkate alınarak ekipmanın mukavemet ve kararlılığı sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.2.1)

3.2.2. Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinelerde, kaldırılacak maksimum yük açıkça görünecek şekilde işaretlenir, makinenin değişik şekillerde kullanımında da maksimum yükü gösteren levhalar veya işaretler bulunur.

3.2.2.1. Kaldırma için kullanılan aksesuarlar da güvenli kullanım için gereken özelliklerini gösterecek şekilde işaretlenir.

3.2.2.2. İnsan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmamış iş ekipmanları, amacı dışında kullanımını önlemek için uygun bir şekilde ve açıkça işaretlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.2.2. - 3.2.2.1 - 3.2.2.2)

3.2.3. Sabit olarak kurulacak iş ekipmanı, yükün;

- a) Çalışanlara çarpması,
 - b) Tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi,
 - c) İstem dışı kurtulması,
- riskini azaltacak şekilde tesis edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I - 3.2.3)

Çalışanların Kaldırılması ve Taşınması

3.2.4. Çalışanları kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında;

- a) Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenir,

3.2.4.1. Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilip, her çalışma günü kontrol edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I – 3.2.4.a - 3.2.4.1)

3.2.4. Çalışanları kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında;

- b) Kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenir,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I – 3.2.4.b)

3.2.4. Çalışanları kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında;

- c) Özellikle cisimlerle istenmeyen temas sonucu, kullanıcının çarpma, sıkışma veya ezilme riski önlenir,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I – 3.2.4.c)

3.2.4. Çalışanları kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında;

- ç) Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan çalışanların tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/1.a - Ek I – 3.2.4.ç)

EK – II

İŞ EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Bu ekte belirtilen hususlar, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak ve söz konusu ekipmanda bunlara karşılık gelen riskin bulunduğu durumlarda uygulanır.

1. Tüm iş ekipmanları için genel hükümler

İş Ekipmanının Yerleştirilmesi, Kurulması

1.1. İş ekipmanları, bunları kullananlara ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilir, kurulur ve kullanılır. Bu amaçla, iş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli kısımlar arasında yeterli mesafe bulundurulur. Ayrıca iş ekipmanında kullanılan ya da üretilen enerjinin veya maddelerin güvenli bir şekilde temini ve uzaklaştırılması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 1.1)

İş Ekipmanının Kurulması ve Sökülmesi Talimatlarına Uyma

1.2. İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi, özellikle imalatçı tarafından verilen kullanma talimatı doğrultusunda güvenli koşullar altında yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 1.2)

İş Ekipmanına Yıldırım Düşmesi

1.3. Kullanımı sırasında yıldırım düşmesi ihtimali bulunan iş ekipmanı yıldırımın etkilerine karşı uygun araçlarla korunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 1.3)

2. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili hükümler

2.1. Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 2.1)

2.2. İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa, uygun trafik kuralları ile hız sınırları konulur ve uygulanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 2.2)

2.3.1. Kendinden hareketli iş ekipmanının çalışma alanında, görevli olmayan çalışanların bulunmasını önleyecek gerekli düzenleme yapılır.

2.3.2. İşin gereği olarak bu alanda çalışan bulunması zorunlu ise, bu çalışanların iş ekipmanı nedeniyle zarar görmesini önleyecek uygun tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 2.3.1 - 2.3.2)

2.4. (Değişik:RG-18/2/2022-31754) Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar iş ekipmanlarında, iş ekipmanının üretim standardında veya kullanım kılavuzunda insan kaldırılabileceği açıkça belirtilmedikçe ve güvenliğin tam olarak sağlanamadığı durumlarda bu iş ekipmanı ile insan taşınmasına izin verilmez. Taşıma sırasında iş yapılması gerekiyorsa ekipmanın hızı gerektiği gibi ayarlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 2.4)

2.5. Çalışma yerlerinde, çalışanlar için güvenlik ve sağlık riski yaratmayacak yeterli hava sağlanması şartıyla içten yanmalı motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 2.5)

3. Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili hükümler

3.1. Genel hususlar

3.1.1. Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp-takılabilir iş ekipmanlarının zemin özellikleri de dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 3.1.1)

3.1.2. İnsanların kaldırılmasında sadece bu amaç için sağlanan iş ekipmanı ve aksesuarları kullanılır.

3.1.2.1. (Değişik:RG-18/2/2022-31754) İnsan kaldırmak amacıyla üretilmemiş iş ekipmanı, sadece olağanüstü veya acil istisnai durumlarda, gerekli önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların kaldırılmasında kullanılabilir.

3.1.2.2. Çalışanlar yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunur. Kaldırma ekipmanındaki kişilerin güvenilir haberleşme imkânlarıyla herhangi bir tehlike halinde tahliye için güvenilir araçları bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 3.1.2 - 3.1.2.1 - 3.1.2.2)

3.1.3. Teknik zorunluluk olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunmaması için gerekli tedbir alınır. Çalışanların bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmez. Bunun mümkün olmadığı hallerde uygun çalışma yöntemleri belirlenir ve uygulanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 3.1.3)

3.1.4. Kaldırma aksesuarları, sapanın şekli ve yapısı dikkate alınarak, kaldırılacak yüke, kavrama noktalarına, bağlantı elemanlarına ve atmosfer şartlarına uygun seçilir. Kaldırmada kullanılan bağlantı elemanları kullanımdan sonra sökülüyorsa, bunların özellikleri hakkında kullanıcıların bilgi sahibi olması için belirgin bir şekilde işaretlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 3.1.4)

3.1.5. Kaldırma aksesuarları bozulmayacak veya hasar görmeyecek şekilde muhafaza edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 3.1.5)

3.2. Kılavuzsuz (askıda iken serbest olan) yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanı

3.2.1. Çalışma alanları kesişen iki veya daha fazla kaldırma aracı ile kılavuzsuz yüklerin kaldırıldığı bir alanda, yüklerin ve kaldırma araçlarının elemanlarının çarpışmaması için gerekli önlemler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 3.2.1)

3.2.2. Kılavuzsuz yüklerin seyyar iş ekipmanı ile kaldırılmasında ekipmanın eğilmemesi, devrilmemesi ve eğer gerekiyorsa kaymaması veya yerinden oynamaması için gerekli tedbirler alınır. Bu önlemlerin tam olarak uygulanmasını sağlayacak kontroller yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 3.2.2)

3.2.3. Kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanının operatörü doğrudan veya gerekli bilgileri sağlayan yardımcı cihazlar vasıtasıyla yük yolunun tamamını göremiyorsa, operatöre yol gösterecek bu konuda eğitilmiş ve deneyimli bir kişi görevlendirilir. Çalışanları, yüklerin birbiriyle çarpışmasından kaynaklanan tehlikelerden korumak için gerekli organizasyonel önlemler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 3.2.3)

3.2.4. Yükün elle bağlanması veya çözülmesinin güvenli yapılabilmesi için özellikle iş ekipmanının kontrolü doğrudan ya da dolaylı olarak çalışmada bulunacak şekilde gerekli düzenleme yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 3.2.4)

3.2.5. Bütün yük kaldırma işleri çalışanların güvenliğini korumak için uygun şekilde planlanır ve gözetim altında yürütülür. Özellikle bir yük, kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iki veya daha fazla iş ekipmanı ile aynı anda kaldırılacaksa operatörler arasında eşgüdümü sağlayacak düzenleme yapılır ve uygulanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 3.2.5)

3.2.6. Kılavuzsuz yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı, kendisini besleyen güç kaynağı tamamen veya kısmen kesildiğinde yükü askıda tutamıyorsa, ortaya çıkabilecek risklerden çalışanları korumak için uygun önlemler alınır. Tehlikeli bölgeye giriş engellenmedikçe veya yükün güvenli bir şekilde askıda kalması sağlanmadıkça askıdaki yük gözetimsiz bırakılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 3.2.6)

3.2.7. Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve çalışanları tehlikeye maruz bırakacak şekilde bozulması halinde, kılavuzsuz yüklerin kaldırılması için tasarlanmış iş ekipmanlarının açık havada kullanılması durdurulur. Çalışanları riske atmamak için özellikle iş ekipmanının devrilmesini önleyecek tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 3.2.7)

4. Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hükümler

4.1. Genel hususlar

4.1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak, yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek en uygun iş ekipmanı seçilir. Toplu koruma önlemlerine kişisel koruma önlemlerine göre öncelik verilir. İş ekipmanının boyutları, yapılacak işin doğasına ve öngörülen yüke uygun, geçişlerin tehlikesiz şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde olması gerekir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.1.1)

4.1.1.1. Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşmak için en uygun yol ve araçlar, geçişlerin sıklığı, söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne alınarak belirlenir. Seçilen bu araçlar, yakın bir tehlike durumunda çalışanların tahliyesini de mümkün kılacak şekilde olur. Ulaşımda kullanılan yol, araç ve platformlar ile katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde düşme riski ortadan kaldırılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.1.1.1)

El Merdiveni Kullanımı

4.1.2. El merdivenleri ancak düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında, EK-II madde 4.1.1'de belirtilen şartlara uymak kaydıyla yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.1.2)

Halat Kullanımı

4.1.3. Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak risk değerlendirmesi sonucuna göre işin güvenli yapılabileceği ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durumlarda yapılabilir.

4.1.3.1. Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.1.3 - 4.1.3.1)

Yüksekte Çalışmada Koruyucu Kullanımı

4.1.4. Seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak iş ekipmanının yapısında bulunan riskleri minimuma indirmek için uygun önlemler belirlenir. Eğer gerekiyorsa yüksekte düşmeyi önleyecek ve çalışanların yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta koruyucular yapılır. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir.

Yüksekte Çalışmalarda Toplu Korunma Yöntemleri

4.1.5. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınır. Bu önlemler alınıncaya kadar çalışma yapılmaz. Bu özel iş geçici veya kesin olarak tamamlandıktan sonra koruyucular tekrar yerine konulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.1.4 - 4.1.5)

Yüksekte Yapılan İşlerde Hava Koşulları

4.1.6. Yüksekte yapılan geçici işler, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak uygun hava koşullarında sürdürülür. (Ek cümle:RG-18/2/2022-31754) Uygun hava koşulları değerlendirilirken öncelikle ekipmanın kullanım kılavuzu ve üretim standardı dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.1.6)

4.2. El merdivenlerinin kullanımı ile ilgili özel hükümler

4.2.1. El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilir. Portatif el merdivenleri, basamakları yatay konumda olacak şekilde düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit pabuçlar üzerinde durmalıdır. Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulur, ip merdivenler hariç, yerlerinden çıkarılması ve sallanması önlenir.

4.2.2. Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer tedbirlerle, ayaklarının kayması önlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.2.1 - 4.2.2)

Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesini yeteri kadar aşacak uzunlukta tesis edilir. Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenerek şekilde kullanılır. Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulur ve sabitlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.2.2)

4.2.3. El merdivenlerinde her zaman çalışanların elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunur. Özellikle, bir el merdiveni üzerinde elle yük taşıyorsa bu durum elle tutacak yer bulunması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.2.3)

4.3. İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler

4.3.1. Seçilen iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesabı mevcut değilse veya var olan hesaplar seçilen iskele tipinde tasarlanan yapısal değişikliklere uygun değilse veya iskelenin genel olarak alışılmış standart konfigürasyonlara uygun yapıda imal edilmemiş olduğu durumlarda bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılır. Bu hesaplar yapılmadan iskeleler kullanılamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.3.1)

4.3.2. (Değişik:RG-18/2/2022-31754) Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; yapı işlerinde inşaat mühendisi tarafından yapılır. Gemi inşası ve sökümü işlerinde ise gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi, makine mühendisi veya inşaat mühendisi tarafından yapılır. Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.3.2)

4.3.3. İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; yeterli sağlamlıktaki taşıyıcı zemine sabitlenerek, kaymaz araçlar kullanarak veya aynı etkiye sahip diğer yöntemlerle önlenir. İskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanır. Yüksekte çalışma sırasında tekerlekli iskelelerin kazara hareket etmesini önleyecek uygun araçlar kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.3.3)

4.3.4. İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılan işin özelliklerine ve taşınan yüke uygun ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecek şekilde olması gerekir. İskele platformları normal kullanımda, elemanları hareket etmeyecek şekilde kurulur. Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmaması gerekir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.3.4)

4.3.5. (Değişik:RG-18/2/2022-31754) Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır olmayan kısımlarında tehlikeli bölgeye girişler fiziki olarak engellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.3.5)

4.3.6. (Değişik:RG-18/2/2022-31754) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, görevli inşaat mühendisi gözetimi altında yapılır. Tersanelerde ise gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi, makine mühendisi veya inşaat mühendisi gözetimi altında yapılır. Bu maddede sayılan işler, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca, özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış çalışanlar tarafından yapılır.

- a) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması,
- b) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik,
- c) Çalışanların veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler,
- ç) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik önlemleri,
- d) İskelelerin taşıyabileceği yükler,
- e) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek diğer riskler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.3.6)

4.3.6.1. Gözetim yapan kişi ve ilgili çalışanlara gerekli talimatları da içeren EK-II madde 4.3.2.'de belirtilen kurma ve sökme planları verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.3.6.1)

4.4. (Değişik:RG-18/2/2022-31754) İple erişim donanımı kullanılarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler

4.4.1 (Değişik:RG-18/2/2022-31754) İple erişim donanımı kullanılarak yapılan çalışmalarda aşağıdaki şartlara uyulur.

- a) Sistemde biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma ipi, diğeri ise güvenlik ipi olacak şekilde ayrı kancalı en az iki ip bulunur.
- b) Çalışanlara, verilen emniyet kemerinin ayrıca güvenlik ipi ile bağlantısı sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.4.1.a - 4.4.1.b)

- c) Çalışma ipi, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilir ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olması gerekir. Güvenlik ipinde de, çalışan ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.4.1.c)

- ç) Çalışan tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar tam vücut tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.4.1.ç)

- d) Acil bir durumda çalışanın derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanır ve gözetim sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 6/2 - Ek II - 4.4.1.d)

EK-III

(Değişik:RG-18/2/2022-31754) ⁽⁶⁾

BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. Genel hususlar

1.1. İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III - 1.1)

İş Ekipmanı Bakım Periyodu

1.2. İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.

İş Ekipmanın Operatör Tarafından Kontrolü

1.3. İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır.

1.3.1. Test ve tahribatsız muayeneler dışında iş ekipmanı günlük muayeneden geçirilir. Kullanım sırasında ekipman, çatlak, gevşemiş bağlantılar, parçalardaki deformasyon, aşınma, korozyon ve benzeri belirtiler bakımından gözle muayene edilir ve fonksiyonları denetlenir.

1.3.2. Gözle muayene ve fonksiyonların denenmesi operatör veya iş ekipmanını ve işlevlerini bilen personel tarafından yapılarak kayıt altına alınır. Çatlak, aşırı aşınma ve benzeri tespit edilen herhangi bir iş ekipmanı kullanım dışı bırakılır ve derhal periyodik kontrole tabi tutulur.

1.3.3. İş ekipmanı, ilgili standartların ve ekipmanın imalatçısının belirlediği kriter ve aralıklara uygun olarak bakıma tabi tutulur.

1.3.4. İş ekipmanında gerçekleştirilen tüm bakım ve onarımlar kayıt altına alınır ve iş ekipmanının kullanım ömrü boyunca muhafaza edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III - 1.2 - 1.3 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4)

İş Ekipmanının Periyodik Kontrol Aralığı

1.4. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri, bu bölümde yer alan tablolarda belirtilmemiş veya standartlar ile belirlenmemişse iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenir. Periyodik kontrol sıklığı, ulusal veya uluslararası standartlarda süre belirtilmemişse, bu Yönetmelikte yer verilen tablolardaki azami süreleri aşamaz.

İş Ekipmanının Periyodik Kontrol Standartları

1.4.1. İş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin imalat yılında yürürlükte bulunan standartlara göre gerçekleştirilmesi esastır. Ancak iş ekipmanının imalat tarihinden sonra yürürlüğe giren standarda uyumlaştırılabilmesi halinde yeni standart da göz önünde bulundurularak periyodik kontrol gerçekleştirilir. İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri gerçekleştirilirken ekipmanın imal edildiği tarih itibarıyla mevcut bir standart bulunmaması halinde ekipmanla ilgili yayımlanmış ilk standart dikkate alınarak periyodik kontrol işlemleri gerçekleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III - 1.4 - 1.4.1)

Çok Fonksiyonlu İş Ekipmanı Periyodik Kontrolü

1.5. Birden fazla iş yapmak amacıyla imal edilen iş ekipmanları yaptıkları işler göz önünde bulundurularak ayrı ayrı periyodik kontrole tabi tutulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III - 1.5)

Periyodik Kontrol Raporu Düzenlenmesi

1.6. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılacak kontroller sonucunda periyodik kontrol raporu düzenlenir. Düzenlenen belgeler, iş ekipmanının kullanıldığı sürece saklanır.

Periyodik Kontrol Raporu Özellikleri

1.7. İş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda aşağıdaki bölümler bulunur:

1.7.1. Genel Bilgiler: Bu bölümde işyerinin adı, adresi, iletişim bilgileri (telefon, elektronik posta adresi ve benzeri), periyodik kontrol tarihi, işe başlama ve bitiş saati, normal şartlarda yapılması gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi, periyodik kontrol metodu ve gerekli görülen diğer bilgilere yer verilir.

1.7.1.1. Periyodik kontrol metodu: Bu bölümde ilgili standart numarası ve adı, yoksa üreticinin tavsiye ettiği metotlar, bu bilgiler mevcut değilse risk değerlendirmesi sonucunda karar alındığı belirtilir.

1.7.2. Ekipman Bilgileri: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulacak iş ekipmanı için gerekli görülen teknik özellikler ve diğer bilgilere yer verilir.

1.7.2.1. Ekipman Etiket Bilgileri: Bu bölümde periyodik kontrole tabi tutulacak iş ekipmanının bilgi etiketinde yer alan adı, markası, modeli, imal yılı, seri numarası ve benzeri bilgiler ile ekipmanın izlenebilirliğini sağlayan teknik özelliklere yer verilir.

1.7.2.2. Tespit Edilen Bilgiler: Periyodik kontrol yapılırken ekipman ve bileşenlerinin anlık durumunu tarif etmek ve periyodik kontrol sonrası yapılacak olası değişiklikleri belirleyebilmek için periyodik kontrolü yapmaya yetkili kişi tarafından gerçekleştirilen ölçüm ve/veya tespit edilen değerler ile ekipmanının kullanım yeri ve amacı belirtilir.

1.7.3. Test Değerleri: Periyodik kontrol yapılırken uygulanan testler ile ilgili gerekli bilgiler belirtilir.

1.7.4. Ölçüm Aletleri Bilgileri: EK-III 1.7.2.2 maddesinde belirtilen değerleri ölçmek için periyodik kontrol esnasında kullanılan ölçüm aletlerinin adı, seri numaraları, kalibrasyon bilgileri ve benzeri belirleyici özellikleri belirtilir.

1.7.5. Muayene Kriterleri ve Testler: Raporun bu bölümünde EK-III 1.7.1.1 maddesinde belirtilen metoda göre oluşturulmuş muayene kriterleri ve EK-III 1.7.2.2 maddesinde tespit edilen değerlerin, EK-III 1.7.2.1 maddesinde yer verilen iş ekipmanının teknik özelliklerini karşılayıp karşılamadığı hususu ile ilgili standart ve teknik literatürde yer alan sınır değerlere uygun olup olmadığı kıyaslanarak değerlendirilir.

1.7.6. Kusur Açıklamaları: Yapılan periyodik kontrol sonucunda ekipmanla ilgili kontrol kriterlerine göre iş sağlığı ve güvenliği yönünden belirlenen uygunsuzluklar belirtilir.

1.7.7. Notlar: Periyodik kontrol sürecine ait detaylar varsa bu bölümde belirtilir. Uygunsuzluk veya raporun diğer bölümlerine ait herhangi bir ifade bu bölümde belirtilemez.

1.7.8. Sonuç ve Kanaat: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulan iş ekipmanında periyodik kontrol kapsamı içerisinde yer alan testler ve/veya muayenelere ilişkin sonuçlar ve bu sonuçlara göre periyodik kontrol yapmaya yetkili kişinin kanaati belirtilir. Bu bölümde aynı zamanda, kontroller sırasında güvenli kullanıma yönelik sakınca oluşturacak bir kusur tespit edilmesi durumunda iş ekipmanının uygunsuzluk giderilene kadar kullanılamayacağı, güvenli kullanıma yönelik herhangi bir kusur tespit edilmemesi durumunda ise kullanılabileceği açıkça belirtilir.

1.7.9. Periyodik Kontrolü Yapmaya Yetkili Kişi Bilgileri ve Onay: Bu bölümde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin adı soyadı, mesleği, EKİPNET kayıt numarası ile raporun kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek imza altına alınır. Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişinin imzasının bulunmadığı raporlar geçersizdir.

Periyodik Kontrol Raporlarının Ortaklaşa İmzalanması

1.8. İş ekipmanının özelliği gereği birden fazla branştaki periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi tarafından periyodik kontrolün yapılması gerekmesi halinde, tüm kontrol kriterlerinin ortak raporda sunulması durumunda rapor müştereken imza altına alınır. Her bir branştan yetkili kişi kendi konusu ile ilgili kısmın raporunu ayrı olarak düzenleyip imza altına da alabilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III - 1.6 - 1.7 - 1.8)

Periyodik Kontrol Raporundaki Uygunsuzluklar

1.9. Periyodik kontrol raporunda iş ekipmanında uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının uygun olmadığının belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; ekipmanın kullanılabileceği ibaresinin yer aldığı ikinci bir rapor düzenlenir.

Periyodik Kontrol Raporundaki Hafif ve Ağır Kusurlar

1.9.1. Ağır kusur tespit edilen ekipmanlar ise tespit edilen kusurlar giderilmeden çalıştırılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III - 1.9.1)

Periyodik Kontrol Raporundaki Uygunsuzluklar

1.9. İşveren, periyodik kontrolde uygunsuz rapor alan iş ekipmanının kullanılamayacağına dair rahatlıkla görünebilecek şekilde uyarı işaretlemesi yapar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III - 1.9)

Periyodik Kontrol Raporundaki Hafif ve Ağır Kusurlar

1.9.1. Bakanlıkça yayımlanan periyodik kontrol rapor formatı ve kriterleri kapsamında tespit edilen kusurlar, hafif ve ağır kusur olarak derecelendirilir. Hafif kusurlar bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilir. Bir sonraki periyodik kontrol tarihinde düzeltilmemiş hafif kusurlar ağır kusur olarak değerlendirilir. Bakanlıkça periyodik kontrol rapor ve kriter dokümanları yayımlanmamış veya periyodik kontrol rapor ve kriterler dokümanlarında hafif ve ağır kusurlara yönelik belirleme yapılmamış iş ekipmanları için hafif ve ağır kusur uygulaması yapılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III - 1.9.1)

İş Ekipmanı Tahribatsız Muayene Şartları

1.12. İş ekipmanına yapılacak tahribatsız muayeneler; TS EN ISO 9712 standardına uygun olarak en az seviye 2 personel belgelendirmesine sahip kişiler tarafından uygulanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III - 1.12)

2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları

2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar

2.1.1. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri Tablo-1'e göre yapılır. Standartlarda aksi belirtilmedikçe her periyodik kontrolde muayene gerçekleştirilir ve testler ise aşağıdaki koşullara göre uygulanır:

a) Azami yılda bir kere olmak üzere; işletme basıncı belirlenen iş ekipmanları için işletme basıncı değeriyle, işletme basıncı belirlenmemiş iş ekipmanlarında ise azami basınç değeriyle her periyodik kontrolde hidrostatik test gerçekleştirilir.

b) Azami üç yılda bir kere veya her önemli bakım ve onarım faaliyetinden sonra; iş ekipmanının üretim standardında belirtilen hidrostatik test basıncı değeriyle, üretim standardında bu değer yoksa azami basınç değerinin 1,5 katı değeriyle hidrostatik test gerçekleştirilir.

2.1.1.1. İşletme basıncı belirlenen basınçlı ekipmanlarda emniyet valfi ve benzeri güvenlik donanımları belirlenen işletme basıncı değerine, işletme basıncı belirlenmeyen ekipmanlarda ise ekipmanın etiketinde yer alan azami basınç değerine uygun olur.

2.1.2. Hidrostatik test, su ile yapılabileceği gibi ürünün standardında belirtilen veya üreticisi tarafından kullanım kılavuzunda uygun görülen sıvılarla da yapılabilir.

2.1.3. İş ekipmanının özelliği ve prosesten kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda ve tesisatlarda hidrostatik test yerine ekipmanın standardında alternatif olarak belirtilen, ekipmanın standardı olmaması halinde ise üreticinin kullanım kılavuzu/talimatında da hidrostatik test için alternatif olarak belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. İş ekipmanının veya prosesin durdurulamaması gerekçe olamaz. Tahribatsız muayenelere ait raporlar periyodik kontrol raporunun ekinde saklanır. İş ekipmanında tahribatsız muayene ile periyodik kontrol gerçekleştirilse dahi azami sürelerle riayet edilir.

2.1.5. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri; 3/11/2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB), 3/3/2018 tarihli ve 30349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

2.1.6. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, metalürji ve malzeme mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Tablo-1: Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri

EKİPMAN ADI	KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu)	PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)
Buhar ve kızgın su kazanları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 12952 serisi, TS EN 12953 ve TS 497 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak
Isıtma (Kalorifer, sıcak su ve benzeri) kazanları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 303 serisi, TS 497, TS 430, TS EN 14394+A1 ve TS EN 12828+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kızgın yağ kazanları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	DIN 4754-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl (yalnızca muayene) (10 yılın sonunda yeniden değerlendirme veya periyodik kontrol)	TS EN 13445-5, TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı) (1)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl (yalnızca muayene) (10 yılın sonunda yeniden değerlendirme)	TS EN 13445-5, TS 1446, TS EN 12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Basınçlı hava ve gaz tankları (2)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS 1203 EN 286-1, TS EN 13445-5, TS EN 764-7 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak
Kapalı genleşme tankları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS 10576, TS 1911, TS 11490, TS EN 13831, TS EN 764-7 standartlarında belirtilen kriterlere
Boyler ve akümülayon tankları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS 736, TS EN 12897+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Boyama makinaları (kazanları)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN ISO 11111-1, TS EN ISO 11111-7, TS EN 764-7 standartlarında belirtilen kriterlere

Kriyojenik tanklar	TS EN ISO 21009-2 ve TS EN 14197-3 standartlarında belirtilen sürelerde	TS EN ISO 21009-2 ve TS EN 14197-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Buharlı pişirme kazanları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS 11673 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Otoklav	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 285+A1 ve TS EN 13060+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Atmosferik, bombeli yatay veya dikey silindirik, prizmatik, çelik veya termoplastik, açık veya kapalı tehlikeli sıvı	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 12285-2, TS 8991, TS 712, TS EN 12573-1, TS EN 12573-2, TS EN 12573-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Atmosferik, dik, silindirik, yer üstü, çelik kaynaklı birleştirmeli, açık ya da kapalı tavanlı tehlikeli sıvı depolama tankları ⁽³⁾	Standartlarda süre belirtilmemişse 10 Yıl	API 620, API 650, API 653 ve API 2610 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
(1) LPG tankları, buhar kazanları, kızgın su kazanları, kriyojenik tanklar gibi standartlarında emniyet valf testleri bulunan ekipmanlar için emniyet valfleri, standartlarda belirtilen azami süreler içerisinde teste tabi tutulur. (2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı. (3) Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.		

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III - 2.1)

2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar (İşletme Basıncı)

2.1.4. Üretici etiketinde belirtilen azami basıncın altında kullanılan basınçlı kap ve tesisatlarda işletme basıncı görünecek şekilde işaretlenir. İşletme basıncının üstünde bir basıncın uygulanması söz konusu olduğu durumlarda basınçlı kap ve tesisat, uygulanacak basınç miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III - 2.1.4)

2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları

2.2.1. Kaldırma ve iletme ekipmanları ile kaldırma aksesuarlarının periyodik kontrolleri Tablo-2'ye göre yapılır. Standartlarda aksi belirtilmedikçe, her periyodik kontrolde muayene gerçekleştirilir ve testler aşağıdaki koşullara göre uygulanır:

a) Azami yılda bir kere olmak üzere; işletme kapasitesi belirlenen iş ekipmanları için işletme kapasitesi değeri ile işletme kapasitesi belirlenmemiş iş ekipmanlarında ise kaldırma kapasitesi değeriyle her periyodik kontrolde yük testi gerçekleştirilir.

b) Azami üç yılda bir kere veya her önemli bakım ve onarım faaliyetinden sonra; kaldırma kapasitesi değeri ile 2.2.1.1'de belirtilen katsayılar göz önünde bulundurularak yük testi gerçekleştirilir.

2.2.1.1. Yapısal bütünlüğün doğrulanması için yük testi değerine ilişkin Bakanlık tarafından yayımlanmış iş ekipmanına özgü periyodik kontrol dokümanı olmadığı durumlarda periyodik

kontrolü yapmaya yetkili kiři ilgili standartları ve iş ekipmanının çalışma prensibini (karşı ağırlıklı denge prensibi ve/veya kaldırma kapasitesinin yük kolundaki konuma göre değişmesi ve benzeri) değerlendirerek kaldırma kapasitesine göre test yükünü belirler. Genel bir kural olarak statik test katsayısı elle işletilen kaldırma iletme ekipmanları ve kaldırma aksesuarları için 1,5, diğer kaldırma iletme ekipmanları ve kaldırma aksesuarları için 1,25, dinamik test kat sayısı ise 1,1'dir.

2.2.1.2. Karşı ağırlıklı denge prensibi ve/veya kaldırma kapasitesinin yük kolundaki konuma göre değişen ve taşıyıcı alanı (kabin, platform ve benzeri) kişilerin kaldırılması için tasarlanan iş ekipmanlarında işletme kapasitesi belirlenemez.

2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının iskeleler hariç periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. İskelelerin periyodik kontrolleri ise yetkili olan; inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da inşaat tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından, gemi inşası ile gemi bakım ve onarım işlerinde gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisleri ve gemi teknikerleri tarafından yapılır.

2.2.3. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerinde muayene ve testlere ek olarak tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Tahribatsız muayenelere ait raporlar, periyodik kontrol raporunun ekinde saklanır.

2.2.4. 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asansör Yönetmeliği kapsamında yer alan asansörlerin periyodik kontrolleri 4/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre yapılır.

Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri

EKİPMAN ADI	KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)	PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)
Kablolu taşıma tesisatları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 1709 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Krenler (köprülü, portal, mobil, yükleyici, kule, kıyı ötesi, döner kollu ve benzeri)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 15011, TS EN 14985, TS EN 13852-1, TS EN 13852-2, TS EN 13000+A1, TS EN 12999, TS EN 14439+A2, TS EN 13001 serisi, TS ISO 9927-1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Vinçler ve kaldırma teçhizatları (monoray, traksiyonel, çekirme, gerdirme ve benzeri)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 14492-1+A1, TS EN 13157+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Endüstriyel araçlar (forklift, transpalet, yük ve personel taşıyıcı, değişken erişimli araç, sipariş toplayıcı ve benzeri)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN ISO 3691 serisi, FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Araç kaldırma liftleri	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 1493 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kaldırma tablaları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 1570-1+A1, TS EN 1570-2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Sütunlu çalışma platformları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 1495+A2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Asılı erişim donanımları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 1808 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yükseltilebilen seyyar iş platformları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 280+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
İnşaat asansörleri	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 12159, TS EN 12158-1, TS EN 16719 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Eğimli yük taşıma tertibatları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 12158-2+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 81-40, TS EN 81-41 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Servis asansörleri	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 81-3+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kren asansörleri	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 81-43 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yük asansörleri ⁽¹⁾	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 81-31 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Manipülatörler	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 14238+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Uçak yer destek donanımları ⁽²⁾	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 12312-1, TS EN 12312-3+A1, TS EN 12312-4, TS EN 12312-6, TS EN 12312-8, TS EN 12312-9, TS EN 12312-10+A1, TS EN 12312-11, TS EN 12312-15, TS EN 12312-19+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 115-1 ve TS EN 115-2 standartlarında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.
Yapı iskeleleri ⁽³⁾	Standartlarda süre belirtilmemişse 6 Ay	TS EN 12810-1, TS EN 12810-2 TS EN 12811-1 ve TS 13662 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK-II'nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

Mobil erişim ve çalışma kuleleri (seyyar iskeleler)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 1004-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Sürekli taşıma donanımları (konveyörler)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 618+A1, TS EN 619+A1, TS EN 620 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kaldırma aksesuarları ve taşıyıcılar (sapanlar, kışkaçlar, vakum kaldırıcı, manyetik kaldırıcı ve benzeri)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 14502-1, TS EN 13414-2+A2, TS EN 1492 serisi, TS EN 818-6+A1, TS EN 13155 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
(1) Yükleme amaçlı erişilebilen, taşıyıcı (kabin veya platform) içinde insan seyri bulunmayan, sadece yüklerin taşındığı asansörlerdir. (2) Kapsamı, sadece donanımların kaldırma iletme ekipmanları ve aksesuarlarıdır. (3) İskeleler, taşıyabilecekleri azami yük görünecek şekilde işaretlenir.		

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III - 2.2)

2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları (Kaldırma Kapasitesi)

2.2.5. Üretici etiketinde belirtilen kaldırma kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında işletme kapasitesi görünecek şekilde işaretlenir. İşletme kapasitesinin üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı, kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III - 2.2.5)

2.3. Tesisatlar

2.3.1. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.

2.3.2. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, yıldırımdan korunma tesisatı, akümülatör, transformatör, jeneratör, katodik koruma tesisatı ile benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri yetkili olan; elektrik mühendisleri, elektrik-elektronik mühendisleri ve elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. 1 kV ve daha düşük gerilime sahip tesisatlar ile yangın algılama ve uyarı sistemleri için yukarıda sayılan unvanların yanı sıra yetkili olan elektronik mühendisleri de periyodik kontrol gerçekleştirebilir.

2.3.3. Madde 2.3.2’de yer verilenlerin dışında kalan ve Tablo-3’te belirtilen tüm tesisatların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

2.3.4 Madde 2.3.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo-3’te belirtilmiştir.

2.3.5. Yangın mekanik tesisatı, yangın algılama ve uyarı sistemleri tesisatları için periyodik kontrol esnasında tesisat projesi aranır. İşveren, projesi olmayan tesisatların 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe ve ilgili standartlara uygun projelendirmesini yaptırmak zorundadır. Yangın mekanik tesisatı, yangın algılama ve uyarı sistemleri tesisatlarının periyodik kontrollerinde tesisatın projesine uygunluğu ve projenin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe ve ilgili standartlara uygunluğu değerlendirilir.

2.3.6. Havalandırma ve klima tesisatları için periyodik kontrolde tesisat projesi aranır. İşveren, projesi olmayan tesisatların 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı

Alanlar İmar Yönetmeliği ve ilgili standartlara uygun olarak projelendirilmesini yaptırmak zorundadır. Havalandırma ve klima tesisatı periyodik kontrol raporu, projesine uygunluğu ve tesisata ait cihazların periyodik kontrol bilgilerini içerir. Havalandırma ve klima tesisatlarının periyodik kontrollerinde tesisatın projesine uygunluğu ve projenin ilgili standartlara ve/veya fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak uygunluğu değerlendirilir.

2.3.7. Elektrik, topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatları için periyodik kontrolde tesisat projesi aranır. İşveren, projesi olmayan tesisatların 3/12/2003 tarihli ve 25305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği, diğer ilgili yönetmelikler ve ilgili standartlara uygun olarak projelendirilmesini yaptırmak zorundadır.

Tablo-3: Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri

EKİPMAN ADI	KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)	PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)
Elektrik tesisatı ve topraklama tesisatı	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 serisi, TS HD 60364-4 serisi, TS HD 60364-5 Serisi, TS HD 60364-6 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.
Yıldırımdan korunma tesisatı (kafes sistemi, hava sonlandırma çubuğu, doğal hava sonlandırma bileşenleri, paratoner ve benzeri)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 62305 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Akümülatör	1 Yıl	İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.
Transformatör	1 Yıl	İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.
Jeneratör	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS ISO 8528 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Katodik koruma tesisatı	Standartlarda süre belirtilmemişse 6 Ay	TS EN 13509, TS EN 12954, TS EN 13636, TS EN ISO 13174 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yangın söndürme sistemleri, otomatik yağmurlama sistemleri, otomatik gazlı söndürme sistemleri, mutfak davlumbaz söndürme sistemleri (yangın su deposu, yangın pompa dairesi ve yangın pompaları performans testleri, sabit boru tesisatı, sprinkler sistemi, yangın dolapları, hidrant sistemi ve benzeri)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	Projede belirtilen kriterlere ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleştirilir.
Portatif yangın söndürücüler (yangın söndürme cihazları)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleştirilir. (TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.)
Kaçış yolu basınçlandırma sistemleri ve duman tahliye sistemleri	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe Uygun Şekilde Gerçekleştirilir.
Yangın algılama ve uyarı sistemleri	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	Projede belirtilen kriterlere ve TSE CEN/TS 54-14 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Havalandırma ve klima tesisatı	1 Yıl	Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III - 2.3)

2.4. Tezgâhlar

2.4.1. Tezgâhların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Bir kısım tezgâhların periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo-4'te belirtilmiştir.

Tablo-4: Tezgâhların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri

EKİPMAN ADI	KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)	PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)
Mekanik presler	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN ISO 16092-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Hidrolik presler	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN ISO 16092-3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hidrolik abkant presler	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 12622+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Pnömatik presler	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 16092-1, TS EN 16092-4 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Torna tezgahları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN ISO 23125 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Ağaç işleme tezgahları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 847-3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Freze tezgahları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 16090-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Soğuk metal testereleri	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN ISO 16093 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Hareketsiz taşlama makineleri	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN ISO 16089 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Şerit testere (ağaç işleme makinaları)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 1807-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
İşleme merkezleri	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 16090-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Şerit testere (gıda işleme makineleri)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 12268 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Delme makinaları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 12717+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Giyotin makaslar	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 13985+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Transfer tipi ve özel amaçlı tezgâhlar	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 16090-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III - 2.4)

2.5. Endüstriyel raf ve kapılar

2.5.1. Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, inşaat mühendisleri, inşaat, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, inşaat veya makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

2.5.2. Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrollerinde tahribatsız muayene yöntemleri kullanılabilir. Tahribatsız muayenelere ait raporlar, periyodik kontrol raporunun ekinde saklanır.

2.5.3. Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo-5'te belirtilmiştir.

Tablo-5: Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri

EKİPMAN ADI	KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)	PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)
Endüstriyel raflar	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 15635 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Endüstriyel kapılar	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 13241+A2, TS EN 12453, TS EN 12604+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III – 2.5)

2.6. İş makineleri

2.6.1. İş makinelerinin periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

2.6.2. İş makinalarının periyodik kontrollerinde muayene ve testlere ek olarak tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Tahribatsız muayenelere ait raporlar, periyodik kontrol raporunun ekinde saklanır.

2.6.3. Bir kısım iş makinelerinin periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo-6'da belirtilmiştir.

Tablo-6: İş makinelerinin periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri

EKİPMAN ADI	KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)	PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)
Sondaj makinaları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 16228 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Çekici dozerler	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 474-2+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yükleyiciler	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 474-3+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kazıcı yükleyiciler	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 474-4+A2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Hidrolik kazıcılar	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 474-5+A3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Damperli kamyonlar	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 474-6+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Skreyperler	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 474-7+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Greyderler	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 474-8+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Boru döşeyiciler	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 474-9+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Trençerler	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 474-10+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Toprak ve çöp sıkıştırıcılar	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 474-11+ A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Halatlı kazıcılar	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 474-12+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yol düzeltme makinaları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 500-2+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Zemin stabilize makinaları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 500-3+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Zemin sıkıştırma makinaları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 500-4 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Asfaltlama makinaları	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 500-6+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Beton ve harç için taşıma - püskürtme ve yerleştirme makineleri (beton pompası)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS EN 12001 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde 7/3 - Ek III – 2.6)

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin Yükümlülükleri

Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma

MADDE 5 – (1) İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;

- a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
- b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
- c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 5/1)

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 5/2)

(2) Alınan tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 5/2)

Patlama riskinin değerlendirilmesi hususlarını içermemesi

MADDE 6 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alır:

- a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
- b) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
- c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
- ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.

(2) Patlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 6/1 - 6/2)

(Risk değerlendirmesinin yapıldığının, ancak ilgili risk değerlendirmesinin bu fıkralarda belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

İşyerinin güvenli hale getirilmesi

MADDE 7 – (1) Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilkelerine ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için işveren:

a) Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar.

b) Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik önlemleri alarak, bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 7/1)

Koordinasyon görevi

MADDE 8 – (1) Bir işyerinde birden fazla işverene ait çalışan bulunması durumunda, her işveren kendi kontrol alanına giren tüm hususlardan sorumlu olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 8/1)

(İlgili İşveren İçin)

(2) Asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde işverenlerin Kanunda ve diğer kanunlarda belirtilen sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile asıl işveren, çalışanların sağlık ve güvenliklerine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını koordine eder ve 10 uncu maddede belirtilen Patlamadan Korunma Dokümanında bu koordinasyonun amacı ve uygulanması için gerekli usul ve tedbirleri belirtir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 8/2)

(Asıl İşveren İçin)

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinin bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili koordinasyon yönetim tarafından sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 8/3)

(Yönetim İçin)

(3) Yönetim, işyerlerinde patlayıcı ortamlarla ilgili diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 8/3)

(Yönetim İçin)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 23/(2) maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-j maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması

MADDE 9 – (1) İşveren;

a) Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri Ek-1’de belirtildiği şekilde sınıflandırır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.a)

c) Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin girişine Ek-4’te verilen işaretleri yerleştirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.c)

Patlamadan korunma dokümanı

MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.

(2) Patlamadan Korunma Dokümanında;

a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,

b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,

c) İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler,

ç) Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,

d) Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,

e) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu, yazılı olarak yer alır.

(3) Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 10/1 - 10/2 - 10/3)

İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gerekler

MADDE 11 – (1) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, işverenler aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde **26/12/2003** tarihinden önce kullanılmak üzere üretilen veya işyerinde kullanılan iş ekipmanları Ek-2’de belirtilen asgari gerekleri karşılamak zorundadır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 11/1.a)

(Bu yönetmeliğin Ek-2 hükümleri doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

b) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerleri bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak kurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 11/1.b)

c) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerlerinde herhangi bir değişiklik, eklenti veya tadilat yapıldığı hallerde, işveren bu Yönetmelik hükümlerine uyumun devam etmesini sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 11/1.c)

EK – 2 Çalışanların Sağlık Ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risklerinden Korunması İçin Asgari Gerekler

(***Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden önce kullanılmak üzere üretilen veya işyerinde kullanılan iş ekipmanları için “11/1.a” maddesi dayanak olarak gösterilir. İş ekipmanı daha yeni ise “9/1.b” maddesi kullanılır.)

1. Organizasyon önlemleri

1.1. Çalışanların eğitimi

İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b veya 11/1.a, EK-2, 1/1)

(Çalışanlara 6331 Sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda eğitim verildiğinin, ancak verilen eğitimin bu maddede belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

1.2. Yazılı talimatlar ve çalışma izni

Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi halinde;

a) Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işveren tarafından düzenlenen yazılı talimatlara uygun yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b veya 11/1.a, EK-2, 1/2.a)

b) Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye neden olabilecek diğer işlerin yapılmasında, çalışma izin sistemi uygulanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b veya 11/1.a, EK-2, 1/2.b)

2. Patlamadan Korunma Önlemleri

2.1. Patlama tehlikesine neden olabilecek yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tutuşabilir tozların isteyerek veya istemeyerek ortaya çıkması halinde, bunların güvenli bir yere uygun şekilde yönlendirilmesi veya uzaklaştırılması sağlanır, bunun yapılması pratik olarak mümkün değilse yayılmalarını önleyecek başka uygun önlemler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b veya 11/1.a, EK-2, 2/1)

2.2. Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit patlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b veya 11/1.a, EK-2, 2/2)

2.3. Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının statik elektrik taşıyıcısı veya üreticisi olabileceği durumlarda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen tutuşturma tehlikesinin önlenmesinde, statik elektrik boşalmaları da dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b veya 11/1.a, EK-2, 2/3)

2.4. Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir. Bu kural 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete'nin 4 üncü mükerrerinde yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) göre ekipman veya koruyucu sistem sayılmayan ancak tesiste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir tutuşturma tehlikesi oluşturan iş ekipmanları ve bağlantı elemanları için de geçerlidir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b veya 11/1.a, EK-2, 2/4)

2.4. Bağlantı elemanlarında herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için gerekli önlem alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b veya 11/1.a, EK-2, 2/4)

2.5. Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına almak, işyerine ve iş ekipmanlarına yayılmasını en aza indirebilmek için; işyerleri, iş ekipmanları ve bunlarla bağlantılı tüm cihazların tasarımı, inşası, montajı ve yerleştirilmesi, bakım, onarım ve işletilmesinde gerekli tüm önlemler alınır. Her bakım ve onarım sonrasında tesisin, ekipmanların veya koruyucu sistemlerin Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) uygunluğunun devam edip etmediği, bağlantılarının ve montajlarının durumu kontrol edilir. İşyerlerinde patlamanın fiziksel tesirlerinden çalışanların etkilenme riskini en aza indirmek için uygun önlemler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b veya 11/1.a, EK-2, 2/5)

2.6. Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/veya görsel işaretlerle uyarılması ve ortamdan uzaklaşması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b veya 11/1.a, EK-2, 2/6)

2.7. Patlamadan Korunma Dokümanında belirtildiği takdirde; bir tehlike durumunda çalışanların tehlikeli bölgeden anında ve güvenli bir şekilde uzaklaşabilmeleri için tahliye sistemi kurulur ve her an işler durumunda bulunması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b veya 11/1.a, EK-2, 2/7)

2.8. Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır. Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşullar yerine getirilir. Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b veya 11/1.a, EK-2, 2/8)

2.9. Yapılan risk değerlendirmesinin gerektirmesi halinde;

a) Her hangi bir güç kesilmesinin ilave risklere neden olabileceği durumlarda, bu durumda kullanılacak ekipmanın ve güvenlik sistemlerinin, tesisin diğer kısımlarından bağımsız olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sürdürmesi mümkün olmalıdır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b veya 11/1.a, EK-2, 2/9.a)

b) Otomatik proseslerde amaçlanan çalışma koşullarından her hangi bir sapma meydana geldiğinde, otomatik sistemle bağlantılı ekipmana ve koruyucu sistemlere güvenli tehlikeye atmamak şartıyla el ile müdahale yapılabilir. Bu müdahale sadece bu işte yetkili çalışanlar tarafından yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b veya 11/1.a, EK-2, 2/9.b)

c) Sistemin acil durdurulması halinde, biriken enerji mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenli bir şekilde boşaltılır veya tehlike oluşturmayacak şekilde izole edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b veya 11/1.a, EK-2, 2/9.c)

EK-3 Ekipmanların Ve Koruyucu Sistemlerin Seçiminde Uyulacak Kriterler

Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi belirtilmemesi halinde patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) belirtilen kategorilere göre seçilir.

Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki ekipman kullanılır.

Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman,

Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman,

Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.

Not:

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden sonra üretilen veya işyerinde kullanılan iş ekipmanları Ek-2’de belirtilen asgari gerekleri ve bu ekte belirtilen kriterleri karşılamak zorundadır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b, EK-3)

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin Yükümlülükleri

Genel yükümlülük

MADDE 5 – (1) İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/1)

Kimyasal risk değerlendirmesi hususlarının içeriğinin uygun olmaması durumu

MADDE 6 – (1) İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

(2) Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır:

- a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.
- b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.
- c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.
- ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.
- d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri.
- e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.
- f) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
- g) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri.

(3) İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli olan ek bilgileri edinir. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de içerir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 6/1, 2, 3)

(Risk değerlendirmesinin yapıldığının, ancak ilgili risk değerlendirmesinin bu fıkralarda belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

(***Bu çalışmanın en son sayfasında kimyasal madde mesleki maruziyet sınır değerleri (Ek-1) ve biyolojik sınır değerleri (Ek-2) ayrıca yer almaktadır.)

(4) Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 6/4)

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler

MADDE 7 – (1) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden riskler aşağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılır veya en az düzeye indirilir:

a) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.a)

b) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda çalışan ile yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.b)

c) Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az düzeyde olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.c)

ç) İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.ç)

d) İşyeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.d)

e) Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.e)

f) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.f)

(İlgili hükme ilişkin tek bir idari para cezası uygulaması öngörülmesine rağmen, yürütülen teftişte, mevzuata aykırılığın niteliği itibari ile değişik yükümlülük içerdiğinin ve farklı bir tedbir gerektirdiğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili raporda gerekçesinin belirtilmesi kaydıyla ‘işlenmesi’, ‘kullanılması’, ‘taşınması’ veya ‘depolanması’ hususları için ayrı ayrı idari para cezası uygulanabilecektir.)

g) İkame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılır. Yapılan işin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk değerlendirmesi sonucuna göre ve öncelik sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır:

1) Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek bakım onarım işleri de dahil tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda ve teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilir ve uygun makine, malzeme ve ekipman kullanılır.

2) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanır.

3) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.g)

ğ) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.ğ)

h) İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünün ve analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.h)

(Ölçümlerin yaptırılmadığının veya gereken durumlarda tekrarlanmadığının tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 10/(4) maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-ç maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

(Gerekli ölçümlerin yaptırıldığının, ancak ölçümlerin bu Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

ı) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda, sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmak veya en az düzeye indirmek amacıyla, Mesleki maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, işveren bu durumun en kısa sürede giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.ı)

i) 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla işveren, risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, çalışanları kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak için, bu maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin birbirleriyle temasının önlenmesi de dâhil olmak üzere, yapılan işin özelliğine uygun olarak aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alır ve idari düzenlemeleri yapar:

1) İşyerinde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenir. Bu mümkün değilse,

2) İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün değilse,

3) Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.i)

j) İş ekipmanı ve çalışanların korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı, imali ve temini, sağlık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılır. İşveren, patlayıcı ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT) hükümlerine uygun olmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.j)

k) Patlama basıncının etkisini azaltacak düzenlemeler yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.k)

l) Tesis, makine ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.l)

m) İşyerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerleştirilmesinde Ek-4'te belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulur.

EK – 4

Sıvı Oksijen, Sıvı Argon Ve Sıvı Azot Depolama Tankları İle İlgili Güvenlik Mesafeleri

a) Sıvı Oksijen tankları için:

Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar.

Tank kapasitesi (m³)	Uzaklık (m)
0-10	1
11-50	2
51-100	3
101-200	4
201-10000	5

Tablo 2: Araç park yerleri, işyerinin sınırları, açık alev ve sigara içmeye izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları, yüksek ve orta gerilimdeki elektrik transformatörleri, yanıcı malzeme depoları (ahşap bina ve yapılar), her türlü makine ve ekipman, maden ocakları, kanal ve logarlar, kuyu ve benzeri yapılar, yanıcı gaz ve sıvı boru hatlarındaki vanalar, flanşlar ve ek yerleri ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar.

Tank kapasitesi (m³)	Uzaklık (m)
0-100	3
101-200	4
201-400	5
401-1000	6
1001-2000	10
2001-3000	13
3001-10000	15

Tablo 3: Ofis, kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, kompresör, vantilatör, hava çekiş yerleri, yüksek miktarda parlayıcı gaz ve LPG'nin ulusal kanunlara uygun olarak depolandığı yerler ile oksijen tankı arasındaki uzaklıklar.

Tank kapasitesi (m³)	Uzaklık (m)
0-400	5
401-1000	6
1001-2000	10
2001-3000	13
3001-4000	14
4001-10000	15

b) Sıvı Argon ve Sıvı Azot tankları için:

Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı arasındaki uzaklıklar.

Tank kapasitesi (m ³)	Uzaklık (m)
0-100	1
101-600	2
601-1000	3
1001-3000	4
3001-10000	5

Tablo 2: Araç park yerleri, açık alev ve sigara içilmesine izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları, kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, sabit parlayıcı gaz depoları, parlayıcı sıvı ve LPG depoları, yanıcı, parlayıcı, gaz ve sıvı boru hatlarındaki vana ve flanş gibi ek yerleri ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı arasındaki uzaklıklar.

Tank kapasitesi (m ³)	Uzaklık (m)
0-100	3
101-200	4
201-400	5
401-600	6
601-900	7
901-1000	8
1001-2000	10
2001-3000	12
3001-4000	14
4001-10000	15

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.m)

Kimyasal acil durumlar

MADDE 8 – (1) İşveren, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak acil durumlarda özellikle aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Acil durumların olumsuz etkilerini azaltacak önleyici tedbirler derhal alınır ve çalışanlar durumdan haberdar edilir. Acil durumun en kısa sürede normale dönmesi için gerekli çalışmalar yapılır ve etkilenmiş alana sadece bakım, onarım ve zorunlu işlerin yapılması için acil durumlarda görevlendirilen çalışanlar ile işyeri dışından olay yerine intikal eden ekiplerin girmesine izin verilir.

b) Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı verilir ve acil durum devam ettiği sürece kullanmaları sağlanır. Uygun kişisel koruyucu donanımı ve özel güvenlik ekipmanı bulunmayan kişilerin etkilenmiş alana girmesine izin verilmez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 8/1.a, b)

c) Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum müdahale ve tahliye prosedürleri kullanıma hazır bulundurulur. İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri dışındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren kuruluşların bu bilgilere ve prosedürlere kolayca ulaşabilmeleri sağlanır. Bu bilgiler;

1) İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri dışındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren kuruluşların önceden hazır olabilmeleri ve uygun müdahaleyi yapabilmeleri için, yapılan işteki tehlikeleri, alınacak önlemleri ve yapılacak işleri,

2) Acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve yapılacak işler hakkındaki bilgileri, içerir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 8/1.c)

Çalışanların eğitimi (Kimyasal Maddeler)

MADDE 9 – (1) İşveren, 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve temsilcilerin eğitimini sağlar. Bu eğitimler özellikle aşağıdaki hususları içerir:

- a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri.
- b) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgileri.
- c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve yapılması gerekenleri.
- ç) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları hakkındaki bilgileri.
- d) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 9/1)

(Çalışanlara 6331 Sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda eğitim verildiğinin, ancak verilen eğitimin bu fıkra da belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Çalışanların bilgilendirilmesi (Kimyasal Maddeler)

MADDE 9 – (1) İşveren, 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve temsilcilerin bilgilendirilmelerini sağlar. Bu bilgilendirilmeler özellikle aşağıdaki hususları içerir:

- a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri.
- b) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgileri.
- c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve yapılması gerekenleri.
- ç) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları hakkındaki bilgileri.
- d) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 9/1)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu fıkra da belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesinde sözlü talimat ve yazılı bilgilendirme

MADDE 9 – (2) Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek eğitim ve bilgiler, yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olur. Bu bilgiler değişen şartlara göre güncellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 9/2)

Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi (Kimyasal Madde) - Bakanlığa Bildirim yapma

MADDE 9 – (3) Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi halinde, risk değerlendirmesi için gerekli olan, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan hususlar ile ilgili tüm bilgileri vermek zorundadır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 9/3)

(İlgili Bakanlığa / Bakanlıklara bildirimde bulunulur sadece)

Yasaklar

MADDE 11 – (1) Ek-3'te liste halinde belirtilen kimyasal maddelerle yapılacak çalışmalarda aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

a) Çalışanların, Ek-3'te belirtilen kimyasal maddelerden veya bu maddelerin kullanıldığı işlemlerden kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelerin belirtilen oranlardan fazla bulunması halinde bu maddelerin üretilmesi, kullanılması ve işlemlerin yapılması yasaktır.

(EK – 3

Kullanımı Yasak Olan Kimyasal Maddeler İle Yapılması Yasaklanan İşler;

Aşağıda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden aşağıda belirtilen işlerin yapılması yasaktır. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki konsantrasyonu, aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz.

a) Kimyasal Maddeler:

EINECS No (¹)	CAS No (²)	Madde Adı	Yasak Uygulanmayacak Limit Değer
202-080-4	91-59-8	2-naftilamin ve tuzları	% 0,1 (ağırlıkça)
202-177-1	92-67-1	4-aminodifenil ve tuzları	% 0,1 (ağırlıkça)
202-199-1	92-87-5	Benzidin ve tuzları	% 0,1 (ağırlıkça)
202-204-7	92-93-3	4-nitrodifenil	% 0,1 (ağırlıkça)

(¹) EINECS : Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.

(²) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

b) Yapılan işler : -)

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 11/1.a)

b) Ancak, tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve çalışanların bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak Ek-3'te belirtilen maddelerle sadece aşağıdaki hallerde çalışma yapılır;

- 1) Bilimsel araştırma ve deneylerde,
- 2) Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde,
- 3) Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde.

c) (b) bendinde belirtilen çalışmalar için izin isteyenler;

- 1) İzin isteme nedeni,
- 2) Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları,
- 3) Bu maddelerde çalışacakların sayısı,
- 4) Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler,
- 5) Çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler,

hakkındaki bilgileri Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

(EK – 3;

a) Kimyasal Maddeler:

EINECS No (¹)	CAS No (²)	Madde Adı	Yasak Uygulanmayacak Limit Değer
202-080-4	91-59-8	2-naftilamin ve tuzları	% 0,1 (ağırlıkça)
202-177-1	92-67-1	4-aminodifenil ve tuzları	% 0,1 (ağırlıkça)
202-199-1	92-87-5	Benzidin ve tuzları	% 0,1 (ağırlıkça)
202-204-7	92-93-3	4-nitrodifenil	% 0,1 (ağırlıkça)

(¹) EINECS : Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.

(²) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

b) Yapılan işler : -)

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 11/1.b)

Sağlık gözetimi (Kimyasal Maddeler)

MADDE 12 – (1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca;

a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan çalışanlar uygun sağlık gözetimine tabi tutulur.

b) İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınır ve bu gözetimler özellikle;

1) Belirli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu,

2) Çalışanların özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının bulunduğu,

3) Çalışanlar üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu, durumlarda yapılır.

c) Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulunduğu durumlarda yapılır.

ç) Ek-2’de belirtilen biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda, aynı ek’teki prosedüre uygun sağlık gözetimi yapılır. Çalışanlar bu işe başlamadan önce bu durumdan haberdar edilir.

d) Sağlık gözetimine tabi tutulan her çalışan için kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları tutulur ve güncellenir.

e) Kişisel sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, yapılan sağlık gözetimi ve kişinin maruziyet düzeyi izleme sonuçlarının bir özetini içerir. Sağlık gözetiminde biyolojik izleme ve gerekli incelemeler yer alır.

(EK – 2 ;

Biyolojik Sınır Değerler Ve Sağlık Gözetimi Önlemleri

1. Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri

1.1. Biyolojik izleme, absorpsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metod kullanılarak, kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsar.

Bağlayıcı biyolojik sınır değeri: 70 µg Pb/100 ml kan.

1.2. Aşağıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılır:

1.2.1. Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m³ ten fazla ise,

1.2.2. Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 µg Pb/100 ml kandan fazla ise.)

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1.a, b, c, ç, d, e)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık gözetimlerinin yapılmadığının veya sağlık gözetimlerinin yapıldığını gösterir işe giriş / periyodik muayene formlarının uygun aralıklarla yenilenmediğinin tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-f maddesi gereği sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık gözetimlerinin yapıldığının, ancak sağlık gözetimlerinin bu bentlerde belirtilen hususlara uygun şekilde yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Sağlık gözetimi Sonuçlarının Dikkate Alınmaması (Kimyasal Maddeler)

MADDE 12 – (1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca;

b) İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınır ve bu gözetimler özellikle;

1) Belirli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu,

2) Çalışanların özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının bulunduğu,

3) Çalışanlar üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu, durumlar da yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1.b)

Sağlık gözetimi öncesi çalışanların bilgilendirmesi hususlarına uyulmaması (Kimyasal)

ç) Ek-2’de belirtilen biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu işe başlamadan önce biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerden ve bu maddelere ilişkin sağlık gözetimlerinden haberdar edilir.

(EK – 2 ;

Biyolojik Sınır Değerler Ve Sağlık Gözetimi Önlemleri

1. Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri

1.1. Biyolojik izleme, absorpsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metod kullanılarak, kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsar.

Bağlayıcı biyolojik sınır değeri: 70 µg Pb/100 ml kan.

1.2. Aşağıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılır:

1.2.1. Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m³ ten fazla ise,

1.2.2. Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 µg Pb/100 ml kandan fazla ise.)

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1.ç)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu bentte belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

f) İleriki bir tarihte değerlendirilmesi açısından, sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, gizliliği de dikkate alarak, uygun bir şekilde tutulur ve muhafaza edilir.

g) Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Bakanlığa verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1.f, g)

ğ) Çalışanlar, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri görme hakkına sahiptir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1.ğ)

h) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde, işveren sağlık ve maruziyet kayıtlarını Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne teslim eder.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1.h)

Kimyasal sağlık gözetimi sonuçları hakkında çalışanların bilgilendirmemesi

1) Sağlık gözetimi sonucunda; işyerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan çalışanda, bu maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık etkisi görülmesi veya biyolojik sınır değerini aştığının tespit edilmesi halinde, çalışan durumdan haberdar edilir ve kendisine yapılması gerekli sağlık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1.ı)

(Sağlık gözetimi sonucunda; işyerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan çalışanda, bu maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık etkisi görülmesi veya biyolojik sınır değerini aştığının tespit edilmesi halinde, çalışanın durumdan haberdar edilmemesi ve kendisine yapılması gerekli sağlık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyelerin verilmemesi halinde Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 16/(1)-a maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-g maddesi gereği bilgilendirilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

1) Sağlık gözetimi sonucunda; işyerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan çalışanda, bu maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık etkisi görülmesi veya biyolojik sınır değerini aştığının tespit edilmesi halinde;

1) Yapılan risk değerlendirmesi gözden geçirilir ve gerek görülmesi halinde yenilenir.

2) 7 nci maddeye göre riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik mevcut önlemler gözden geçirilir ve gereken önlemler alınır.

3) Çalışanın yaptığı işten alınarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin olmadığı başka bir işte çalıştırılması da dahil riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmasında, işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının, diğer uzman kişilerin veya Bakanlık yetkililerinin önerileri dikkate alınır.

4) Tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalan başka çalışanlar da varsa sağlık durumları kontrol edilir ve bu çalışanlar sürekli sağlık gözetimi altında tutulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

İşverenlerin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, yapı işlerinde, Kanunun 4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerinin yanında özellikle aşağıdaki hususları sağlar;

a) Yapı alanının düzenli tutulmasını ve yeterli temizlikte olmasını,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/1.a)

b) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağını ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesini,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/1.b)

c) Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesini,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/1.c)

d) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları ayrılmasını ve bu alanların sınırlarının belirlenmesini,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/1.d)

e) Tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesini,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/1.e)

f) Atık ve artıkların **(Ek ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)** uygun yöntem ve ekipmanlarla depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılmasını,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/1.f)

g) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesini,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/1.g)

ğ) Alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar arasında işbirliğini,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/1.ğ)

h)Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınmasını,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/1.h)

Dikkate Alma

(2) Yapı alanında uygun sağlık ve güvenlik şartlarının devamının sağlanması için, işveren ve alt işverenler;

b) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı, tespit ve talimatlarını dikkate alırlar.

(3) İnşaatta yapılan çalışmalara bizzat katılmaları halinde işveren ve alt işverenler, yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için, sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin sağlık ve güvenlikle ilgili konularda görüş ve önerilerini dikkate alır. İşveren ve alt işverenler;

a) Kanunun 19 uncu maddesine,

b) 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile aynı Yönetmeliğin eklerinde belirtilen ilgili hükümlere,

c) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (ğ) bentleri ile 7 nci maddesine, uygun olarak hareket etmek zorundadır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.b - 5/3)

Diğer kişilerin yükümlülükleri ile ilgili işveren sorumluluğu

MADDE 7 – (2) Birinci fıkra kapsamında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin izlenmesinden ve denetlenmesinden işveren sorumludur.

((1) Yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için kendi nam ve hesabına çalışanlar, sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı ve talimatlarını dikkate alır. Kendi nam ve hesabına çalışanlar;

a) Kanunun 19 uncu maddesi ve 23 üncü maddesinin birinci fıkrası ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve Ek-4’e,

b) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile aynı Yönetmeliğin eklerinde belirtilen ilgili hükümlere,

c) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (ğ) bentleri ile 7 nci maddesine, uygun olarak hareket etmek zorundadır.)

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 7/2)

Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin görevlendirilmesi, sağlık ve güvenlik planı ve bildirim

MADDE 8 – (1) Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması durumunda, işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 8/1)

(2) İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 8/2)

(4) İşveren veya proje sorumlusu;

1) Yapı işinin 30 iş gününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20'den fazla çalışan istihdam edileceği,

2) İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği,

durumlarda yapı işine başlamadan önce Ek-3'te belirtilen bilgileri içeren bildirim, Bakanlığın ilgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 8/4)

(5) Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir yerine konulur. Gerektiğinde bu bilgiler güncellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 8/5)

Proje hazırlık aşamasında genel prensipler

MADDE 9 – (1) İşveren veya proje sorumlusu, projenin tasarımının yapılması ve hazırlanmasının çeşitli aşamalarında, özellikle de aşağıda belirtilen durumlarda,

Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen risklerden korunma ilkelerini göz önünde bulundurur:

a) Yapı işinin, aynı anda veya birbiri ardına gerçekleşen farklı unsur ve aşamalarını planlamak amacıyla mimari, teknik ve organizasyonel konulara ilişkin karar alırken,

b) İşin ya da iş aşamalarının tamamlanması için ilgili meslek disiplindeki kriterler de dikkate alınarak gereken süreyi hesaplarken.

(2) Birinci fıkranın (b) bendine göre süre hesaplanırken, gerekli hallerde sağlık ve güvenlik planları ile sağlık ve güvenlik dosyaları da dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 9/1, 2)

Yapı İşlerinde çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 12 – (1) Yapı işlerinde;

a) Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen hususlarla birlikte çalışanlar veya çalışan temsilcileri, yapı alanında sağlık ve güvenlik ile ilgili alınan tedbirler hakkında bilgilendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 12/1.a)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-g maddesi gereği bilgilendirilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

Yapı İşlerinde çalışanların bilgilendirilmesi hükümlerine uyulmaması

MADDE 12 – (1) Yapı işlerinde;

a) Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen hususlarla birlikte çalışanlar veya çalışan temsilcileri, yapı alanında sağlık ve güvenlik ile ilgili alınan tedbirler hakkında bilgilendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 12/1.a)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu bentte belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

b) Verilen bilgilerin kolay ve anlaşılır olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 12/1.b)

Kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemleri

MADDE 14 – (1) İşveren, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemlerinin ilgili teknik mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden kabul görmüş, uyumlaştırılmış ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 14/1)

(2) İşveren, mekanik ve elektrikli ekipmanın seçimi, kurulması, uygun yerlere yerleştirilmesi, hizmete alınması, işletilmesi ve bakımında, çalışanların sağlık ve güvenliği için, bu Yönetmelik hükümleri ile 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) hükümlerini dikkate alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 14/2)

EK – 1 YAPI İŞLERİ LİSTESİ

1– Kazı, yarma ve doldurma işleri

2– Hafriyat

3– İnşa

a) Bina b) Set, baraj c) Yol, demiryolu, havai hat

ç) Tünel d) Metro e) Köprü

f) Çelik yapı g) İskele, liman, dalga kıran, gemi

ğ) Kanalizasyon, lağım

h) Kuyu

ı) Kanal

i) Duvar

j) Sıva, badana, boya işleri

k) Elektrik tesisatı

l) Sıhhi tesisat

m) Kalorifer tesisatı

n) Dülgerlik

o) Marangozluk

4– Prefabrike elemanların inşası ve sökümü

5– Montaj işleri

6– Değiştirme ve donatma

7– Tadilatlar

8– Yenileme

9– Tamir

10– Söküm

11– Yıkım

12– Restorasyon

13– Bakım, boyama ve temizleme

14– Drenaj

15– Bu ekte belirtilen işlerde kullanılan sabit ve hareketli makine ve tesisleri kullanma.

EK- 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİ İÇEREN ÇALIŞMALARIN LİSTESİ

1- Özellikle, yapılan işin ve işlemlerin niteliği veya işyeri alanının çevresel özelliklerinden dolayı, çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma veya yüksekten düşme gibi risklerin fazla olduğu işler.

2- Çalışanın işin yürütümü dolayısıyla maruz kaldığı özel tehlikelere yönelik sağlık gözetimi gerektiren veya kimyasal ve biyolojik özelliklerinden dolayı çalışanların sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan maddelerle yapılan işler.

3- 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği uyarınca, denetimli ve gözetimli alanların belirlenmesini gerektiren iyonlaştırıcı radyasyonla çalışılan işler.

4- Yüksek gerilim hatları yakınındaki işler.

5- Boğulma riski bulunan işler.

6- Kuyu, yer altı kazıları ve tünel işleri.

7- Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işler.

8- Basınçlı hava sağlanarak keson içinde yapılan işler.

9- Patlayıcı madde kullanımını gerektiren işler.

10- Fiziksel özelliklerine bağlı olarak yüksek ses, titreşim, basınç farkı, toz oluşması gibi risklerin fazla olduğu işler.

11- Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işleri.

EK – 3 YAPI İŞİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

1- Bildirim tarihi,

2- İnşaatin açık adresi (mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları),

3- İşverenin ad ve adresi(mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları),

4- Proje tipi (*),

5- Görevlendirilmesi halinde proje sorumlusunun adı ve adresi,

6- Proje hazırlık safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi,

7- Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi,

8- İşin planlanan başlama tarihi,

9- Planlanan çalışma süresi (inşaatin muhtemel bitiş tarihi),

10- Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı,

11- Yapı alanında bulunması muhtemel yüklenicilerin(**) sayısı,

12- Belirlenmiş olan yükleniciler(**) hakkında bilgi.

(*)Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır. (köprü, bina, yol gibi)

(**)Alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile mal veya hizmet tedarik edenler belirtilmelidir.

EK – 4 YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

Bu ekte yer alan yükümlölükler, yapı alanının özelliğinin, yapılan iş ile tehlikelerinin ve çalışma şartlarının gerektirdiğı durumlarda uygulanır.

A) Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar

Yüksekte çalışma

1– Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceğı her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.

2– Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğı Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğı Yönetmeliğı madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 2/a)

b) Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekte düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğı Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğı Yönetmeliğı madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 2/b)

c) Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlarla sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğı Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğı Yönetmeliğı madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 2/c)

ç) Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliğı öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağıları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğı Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğı Yönetmeliğı madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 2/ç)

d) Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı, uygulanmasının mümkün olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan işlerin özelliğine uygun **(Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)** ankraj noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır. Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları; gerekli hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji sönmüleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat tutucular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 2/d)

e) Yapı işleri sırasında ve yapı işleri bitirilip yapı kullanıma geçtikten sonra yüksekte yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere oluşturulacak yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan **(Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)** ankraj noktaları ve yapısal düzenlemeler, projenin hazırlık aşamasında belirlenerek sağlık ve güvenlik planı ve sağlık ve güvenlik dosyasında yer alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 2/e)

f) Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 2/f)

f) Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sonucu uygun olmayan donanımların kullanılması engellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 2/f)

(Yüksekte güvenli çalışma donanımlarından uygun olmayan donanımların kullanılmasının engellenmemesi.)

g) **(Değişik:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)** Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlikeler, riskler, kontrol tedbirleri ve güvenli çalışma yöntemleri konularında eğitim verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 2/g)

(Çalışanlara 6331 Sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda eğitim verilmediğinin, eğitimlerin uygun aralıklarla tekrarlanmadığının veya değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenmediğinin / güncellenmediğinin tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17'nci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

g) **(Değişik:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)** Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlikeler, riskler, kontrol tedbirleri ve güvenli çalışma yöntemleri konularında eğitim verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 2/g)

(Çalışanlara 6331 Sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda eğitim verildiğinin, ancak verilen eğitimin bu maddede belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

ğ) Yüksekte yapılan çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin gözetim ve kontrolü altında gerçekleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 2/ğ)

Geçitlerde güvenlik

7– Çalışma platformları ve geçitler kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılır, boyutlandırılır, kullanılır ve muhafaza edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 7)

Düşen cisimler

8– Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin düşmelerini engelleyecek tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 8)

9– Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur.

10– Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenir veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 9 ve Madde 10)

12– Yapı alanında, malzemelerin hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan yere atılmaması, dengeli ve güvenli bir şekilde indirilerek uygun bir yere istif edilmesi sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 12)

Enerji dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışma

13– Enerji dağıtım tesisleri, yangın veya patlama riski oluşturmayacak şekilde tasarlanarak kurulur ve işletilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 13)

13– Kişilerin, doğrudan veya dolaylı teması sonucu elektrik çarpması riskine karşı korunması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 13)

14– Elektrikle ilgili bütün ekipman ve bağlantıların kurulması, sökülmesi, tamirat ve tadilat işleri sadece ilgili mevzuatın öngördüğü yetkili elektrikçiler tarafından yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 14)

15– Elektrikli tesisatın bütün parçalarının, güç gereksinimleri için yeterli kapasite ve kalitede ve yapı işlerindeki çalışma koşullarına dayanıklı olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 15)

16– Yapı alanı içerisindeki ana pano ve tali elektrik panolarında uygun kaçak akım rölesi kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 16)

17– Yapı alanında veya çalışanların erişebileceği yerlerde bulunan elektrik panoları, tevzi tabloları ile kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulur. Bakım, onarım ve yenileme nedeniyle gerilim altındaki tesisatın tecritlerinin çıkarılması gerektiğinde uyarı ve koruma amacıyla gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 17)

18– Yapı alanında elektrik bağlantıları için uygun bağlantı elemanları kullanılır, açık uçlu kablolarla bağlantı yapılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 18)

19– Yapı alanında kullanılan sabit ve seyyar iletkenler ile teçhizatların dış etkenlerden korunması sağlanır, eskimiş veya yıpranmış olanlar kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 19)

20– Ekipman ve koruyucu cihazların tasarımı, yapımı ve seçiminde, dağıtılan enerjinin tipi ve gücü, dış şartlar ile çalışma alanının çeşitli bölümlerine girmeye yetkili kişilerin eğitim ve deneyimleri göz önünde bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 20)

21– Elektrik teçhizatı, iletim hatları ve elektrikli aletlerin üzerlerinde voltajları belirtilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 21)

22– Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 22)

23– Her türlü elektrik kullanımı ve elektrik tesisatının işletilmesiyle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri yanında ilgili diğer mevzuat hükümleri de uygulanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 23)

Düzen, temizlik, istif ve depolama

24– Sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve atıklar düzenli periyotlarla çalışma alanlarından uzaklaştırılır. Yapı alanından uzaklaştırılması mümkün olmayan sivri veya keskin kenarları bulunan malzemelerin saplanma riskine karşı gerekli koruyucu malzemeler ile korunması/kaplanması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 24)

25– Buz, kar, yağmur, kullanılan malzemeler ve diğer etkenlerle kaygan hale gelen çalışma yerleri ve geçitler temizlenerek kaymayı önleyici tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 25)

26– Yapı alanında malzemelerin, yıkılma ve devrilmeleri önlenir, kazaya sebep olmayacak şekilde istif edilmeleri sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 26)

27– Yapı alanında, iş ekipmanları ve koruyucu sistemlerin kullanımında 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT) hükümlerine uygun çalışılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 27)

Sağlamlık ve dayanıklılık

28– Beklenmeyen herhangi bir hareketi nedeniyle çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek her türlü malzeme, ekipman ile bunların parçaları güvenli ve uygun bir şekilde sabitlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 28)

29– İşin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak uygun ekipman ve çalışma şartları sağlanmadıkça, yeterli dayanıklılıkta olmayan yüzeylerde çalışılmasına ve bu yerlere girilmesine izin verilmez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 29)

30– Kurulmakta, sökülmekte, bakımda, tamirde ya da yıkılmakta olan yapılarda çalışanları yapının dayanıksızlığından ve kırılganlığından kaynaklanan risklerden korumak için yeterli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 30)

Acil çıkış yolları ve kapıları

31– Acil çıkış yolları ve kapıları ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.

b) Acil çıkış yolları ve kapıları herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerine imkan sağlar.

c) Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı ile yerleşimi ve boyutlarının, yapı alanının ve çalışan barakalarının kullanım şekline ve boyutlarına, içinde bulunan ekipmana, bulunabilecek azami çalışan sayısına ve 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır.

d) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmaz.

e) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 31/a, b, c, d, e)

Yangın algılama ve yangınla mücadele

32– Yapı alanının özelliklerine, çalışan barakalarının ve diğer tesislerin boyutlarına ve kullanım şekline, alandaki ekipmana, alanda bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine, bulunabilecek azami kişi sayısına bağlı olarak uygun nitelikte ve yeterli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci ile gerekli yerlerde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 32)

34– Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanı görünür ve kolayca erişilebilir yerlere konulur ve önlerinde engel bulundurulmaz. Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılabilir nitelikte olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 34)

Havalandırma

35– Çalışanların harcadıkları fiziksel güç ve çalışma şekli dikkate alınarak yeterli temiz hava sağlanır. Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında, sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır ve bu sistem çalışanların sağlığına zarar verebilecek hava akımlarına neden olmayacak şekilde tesis edilir. Çalışanların sağlığı yönünden gerekli hallerde havalandırma sistemindeki herhangi bir arızayı bildiren sistem bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 35)

35– Çalışanların harcadıkları fiziksel güç ve çalışma şekli dikkate alınarak yeterli temiz hava sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 35)

35– Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında, sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır. Çalışanların sağlığı yönünden gerekli hallerde havalandırma sistemindeki herhangi bir arızayı bildiren sistem bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 35)

35– Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında, bu sistem çalışanların sağlığına zarar verebilecek hava akımlarına neden olmayacak şekilde tesis edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 35)

37– Zehirli veya zararlı madde bulunması muhtemel veya oksijen düzeyi yetersiz veya parlayıcı olabilecek bir ortama girmek zorunda kalan çalışanların, herhangi bir tehlikeye maruz kalmalarını önlemek üzere kapalı ortam havası kontrol edilir ve gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 37)

38– Çalışanlar, sınırlı hava hacmine sahip yüksek riskli ortamlarda çalıştırılmazlar. Zorunlu hallerde, her türlü tedbir alındıktan sonra çalıştırılabilirler. Bu durumlarda çalışanlar dışarıdan sürekli izlenir ve gerektiğinde derhal yardım yapılması için bütün tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 38)

Sıcaklık

39– Ortam sıcaklığının, çalışma süresince, çalışanların yaptıkları işe ve harcadıkları fiziksel güce uygun düzeyde olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 39)

39– Yapılan işin niteliği sebebiyle ortam sıcaklığının değiştirilemeyeceği hallerde çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyacak tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 39)

Çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılması

40– Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:

Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır, çalışma yerleri, barakalar ve yollar mümkün olduğu ölçüde doğal olarak aydınlatılır. Gece çalışılmasının gerekli veya zorunlu olduğu çalışmalarda veya gün ışığının yetersiz olduğu durumlarda uygun ve yeterli suni aydınlatma sağlanır, gerekli hallerde darbeye karşı korumalı taşınabilir aydınlatma araçları kullanılır. Suni ışığın rengi, sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellemeyecek şekilde seçilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 40)

40– Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:

Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak özellikte olur ve uygun şekilde yerleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 40)

40– Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:

Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 40)

Kapılar ve geçitler

41– Kapı ve geçitlerde aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

a) Raylı kapılarda, raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik tertibatı bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 41.a)

b) Yukarı doğru açılan kapılarda, aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik tertibatı bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 41.b)

c) Kaçış yollarında bulunan kapılar yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 41.c)

ç) Araçların geçtiği kapı ve geçitler yayaların geçişi için güvenli değilse, bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş kapısı bulundurulur. Bu kapılar açıkça işaretlenir ve önlerinde hiçbir engel bulundurulmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 41.ç)

d) Mekanik kapılar ve geçitler, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak şekilde yapılır. Bu kapılarda, kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir, acil durdurma sistemleri bulundurulması ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılmıyorsa, el ile de açılabilir özellikte olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 41.d)

Trafik yolları ve tehlikeli alanlar

42– Merdivenler, sabitlenmiş geçici merdivenler, yükleme yerleri ve rampalar da dahil olmak üzere trafik yolları; kolay ve güvenli geçişi sağlayacak, bu yerlerin yakınında çalışanlar için tehlike oluşturmayacak şekilde tasarlanarak yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 42)

43– Yayaların kullandığı ve yükleme boşaltma için kullanılanlar da dahil, araçlarla malzeme taşımada kullanılan yolların, potansiyel kullanıcı sayısına ve işyerinde yapılan işin özelliğine uygun boyutlarda olması sağlanır. Trafik yolları üzerinde taşıma işi yapılması durumunda, bu yolu kullanan diğer kişiler için yol kenarında yeterli güvenlik mesafesi bırakılır veya uygun koruyucu tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 43)

43– Yayaların kullandığı ve yükleme boşaltma için kullanılanlar da dahil, araçlarla malzeme taşımada kullanılan yollar düzenli olarak kontrolü yapılarak her zaman bakımlı olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 43)

44– Araç trafiği olan yollar ile kapılar, geçitler, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 44)

45– Yapı alanlarındaki girilmesi yasak bölgelere yetkisiz kişilerin girişi uygun araç ve gereç kullanılarak engellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 45)

(Tehlikeli bölgelerin açıkça işaretlenmemesi, buralara görünür şekilde uyarı levhalarının konulmaması.)

(Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

45– Yapı alanlarındaki girilmesi yasak bölgelere girme izni verilen çalışanları korumak için gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 45)

(Tehlikeli bölgelere girme izni verilen çalışanları korumak için gerekli tedbirlerin alınmaması.)

46– Trafik yolları güzergahında bulunan havai hatlar ve benzeri engeller ile alakalı gerekli işaretlemeler ve önlemler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 46)

Yükleme yerleri ve rampaları

47– Yükleme yerleri ve rampaların; taşınacak yükün boyutlarına uygun olarak tasarlanması, çalışanların düşmesini önleyecek şekilde güvenli olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 47)

47– Yükleme yerleri ve rampaların; en az bir çıkış yerine sahip olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 47)

Çalışma yerinde hareket serbestliği

48– Çalışılan yerlerin, gerekli her türlü ekipman ve araçlar dikkate alınarak, çalışanların işlerini yaparken rahatça hareket edebilecekleri genişlikte olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 48)

İlk yardım

49– İşyerinde, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun sayıda, ilkyardım yapabilen eğitilmiş çalışanların her an hazır bulundurulması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 49)

49– İşyerinde kaza geçiren veya aniden rahatsızlanan çalışanların, tıbbi müdahale yapılan yerlere en kısa zamanda ulaşmalarını sağlayacak gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 49)

50– Yapı alanının büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre, gerektiğinde işyerinde bir ya da daha fazla ilk yardım ve acil müdahale odası bulunması 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 10 ve 11 inci madde hükümlerine göre sağlanır.

51– İlk yardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilir ve sedyeler kullanıma hazır halde bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 50 - 51)

52– Çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanları kolay erişilebilir yerlerde bulundurulur. Acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 52)

Soyunma yeri ve elbise dolabı

53– İş elbisesi giymek zorunda olan çalışanların, etik olarak veya sağlık nedenleriyle, uygun olmayan bir yerde soyunmalarına izin verilmez. Bu durumda çalışanlar için uygun soyunma yerleri sağlanır. Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer tahsis edilir.

54– Soyunma yerlerinin aşağıda belirtilen hususlara sahip olması sağlanır;

a) Kolay ulaşılabilir yerde olması,

b) Yeterli kapasitede olması,

c) Yeterli sayıda oturma yerleri bulunması,

ç) Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri olması,

d) Her çalışan için çalışma saatleri içinde giysilerini koyabilecekleri yeterli büyüklükte kilitli dolaplar bulunması,

e) Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde ve benzeri işlerde iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde muhafaza edilmesi için, her çalışan için yeterli nitelikte iki bölmeli dolap veya iki ayrı elbise dolabı bulunması.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 53 - 54)

Duşlar ve lavabolar

55– Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde, çalışanların yıkanmalarının, temizlenmelerinin gerektiği her durumda, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı olmak üzere sıcak ve soğuk su imkânı bulunan uygun yıkanma yerleri ve duşlar tesis edilir. Duşlar, çalışanların rahatça yıkanabilecekleri genişlikte, dışarıdan içerisi görünmeyecek, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanacak şekilde yapılır.

56– Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerektiğinde sıcak suyu da olan, lavabolar bulunur. Lavabolar erkek ve kadın çalışanlar için ayrı yapılır.

57– Duşlar ve lavaboların her zaman çalışanların kullanımına hazır halde olması sağlanır, buralarda gerekli temizlik malzemeleri bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 55 - 56 - 57)

57– Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay geçiş yolları sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 57)

Tuvaletler ve lavabolar

58– Çalışma, dinlenme, yıkanma ve soyunma yerlerine yakın yerlerde, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı olmak üzere, yeterli sayıda tuvalet ve lavabolar tesis edilir. Tuvalet ve lavabolarda, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanır ve gerekli temizlik malzemeleri bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 58)

Dinlenme ve barınma yerleri

59– Özellikle, çalışan sayısının fazla olması, işin niteliği veya çalışma yerinin uzak olması ve benzeri nedenlerin sağlık ve güvenlik yönünden gerektirmesi halinde, çalışanlara, kolay ulaşılabilen dinlenme veya barınma yerleri sağlanır. Bu tür imkânlar yoksa iş aralarında çalışanların dinlenebileceği uygun yerler sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 59)

60– Dinlenme ve barınma yerleri, sağlık şartları ve dış etkilere korunma bakımından yeterli nitelikte, mahfuz bir yere, zemini düzeltilerek kurulur ve drenaj için gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 60)

61– Dinlenme, barınma ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilir. Barınma amacıyla çadır ve branda kullanılmaz. Meskûn mahal dışında, yol, demiryolu, köprü inşaatı gibi açık havada yapılan çalışmalarda, barınma ve benzeri ihtiyaçları gidermek amacıyla, sadece yanmaz malzemelerden yapılmış çadırlar kullanılabilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 61)

62– Barınma yerlerinde kullanılan ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, elektrik tesisatları ile aydınlatmalar için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yeterli ve uygun araçlar sağlanır, yangına neden olmayacak şekilde tesis edilip, kullanıma alınır. Isıtma sistemlerinde yangın riski oluşturacak mangal, maltız ve benzeri açık ateş kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 62)

63– Barınma yerlerinde, çalışanların kullanmaları için yeterli sayıda karyola, ranza, yatak, battaniye ve benzerleri işveren tarafından sağlanır. Yatak, battaniye ve benzerleri temiz bir halde bulundurulur, gerektiğinde dezenfekte edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 64)

64– Dinlenme ve barınma yerlerinin yeterli genişlikte olması sağlanır ve bu yerlerde çalışanlar için yeterli sayıda masa ve arkalıklı sandalye buldurulur. Dinlenme ve barınma yerlerinde sigara içmeyenlerin sigara dumanından korunmaları için gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 64)

65– Sabit barınma tesislerinde; bir dinlenme odası, bir boş vakit değerlendirme odası, yeterli duş, tuvalet, lavabo ve temizlik malzemesi bulundurulur. Çalışan sayısı göz önünde bulundurularak bu yerlerde yatak, dolap, masa ve arkalıklı sandalyeler bulundurulur ve bunlar, kadın ve erkek çalışanların varlığı dikkate alınarak yerleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 65)

Engelli çalışanlar

67– Engelli çalışanların çalıştığı işyerlerinde, engel durumları dikkate alınarak gerekli olan her türlü düzenlemeler yapılır. Bu düzenlemeler engelli çalışanların özellikle çalışma yerleri ile kullandıkları kapılar, geçiş yerleri, merdivenler, duşlar, lavabolar ve tuvaletlerde yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 67)

Yapı alanı çevresi – Yetkisiz kişi girişi

68– Yapı alanının çevresi ve çalışma alanının etrafı kolayca görülebilecek, fark edilebilecek ve yetkisiz kişilerin girişine engel olacak şekilde çevrilerek işaretlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 68)

İçme Suyu

69– Çalışılan yerlerde ve barakalarda, çalışanlar için yeterli miktarda içme suyu ve mümkünse başka bir alkolsüz içecek bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 69)

Yemek yeme yeri

70– Çalışanlara uygun koşullarda, yemeklerini yiyebilecekleri ve gerektiğinde yemeklerini hazırlayabilecekleri imkânlar sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği madde 5/2.a Ek-4 A/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar Madde 70)

B) Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar
BÖLÜM – I
Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri

Sağlamlık ve dayanıklılık

1– Tesislerin ve müstemilatının kullanım amacına uygun sağlamlık ve dayanıklılıkta olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm I/Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 1)

Acil çıkış kapıları

2– Acil çıkış kapılarında aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

a) Acil çıkış kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.

b) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması sağlanır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz.

c) Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı bulundurulmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm I/Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 2/a, b, c)

Havalandırma

3– Cebri havalandırma sistemi veya klima tesisatının, çalışanları rahatsız edecek hava akımlarına neden olmayacak şekilde yapılması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm I/Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 3)

3– Havayı kirleterek çalışanların sağlığı yönünden ani tehlike oluşturabilecek herhangi bir artık veya kirlilik derhal ortamdan uzaklaştırılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm I/Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 3)

Sıcaklık

4– Çalışma odaları, dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar, kantinler ve ilk yardım odaları gibi yerlerdeki sıcaklığın, işyerinin özel kullanım amaçlarına uygun olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm I/Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 4)

4– İşyerinin pencereleri, çatı aydınlatmaları ile camlı kısımları, yapılan işin özelliğine ve odaların kullanım şekline göre, güneş ışığının aşırı etkisini engelleyecek şekilde yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm I/Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 4)

Doğal ve suni aydınlatma

5– İşyerleri, mümkün olduğunca doğal olarak aydınlatılır. Doğal aydınlatmanın yeterli olmadığı durumlarda çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması amacına uygun şekilde yeterli suni aydınlatma yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm I/Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 5)

Çalışma yerlerinin taban, duvar ve tavanları

6– Çalışma yerlerinin tabanlarının sabit, sağlam, kaymaz bir şekilde olması ve bu yerlerde tehlikeli olabilecek engellerin, çukurların veya eğimlerin bulunmaması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm I/Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 6)

7– Çalışma yerlerinin taban, duvar ve tavan yüzeylerinin hijyen şartlarına uygun olarak, kolay temizlenebilir malzemeden veya gerektiğinde yenilenebilir özellikte olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm I/Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 7)

8– Çalışma yerlerinde ve trafik yollarının yakınında bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle bütün camlı bölmeler; güvenli malzemeden yapıp, açık bir şekilde işaretlenir, çarpma ve kırılmaya karşı uygun şekilde korunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm I/Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 8)

Pencereler ve çatı pencereleri

9– Pencerelerin, çatı pencerelerinin ve havalandırma sistemlerinin, çalışanlar tarafından kolay ve güvenli bir şekilde açılmasının, kapatılmasının, ayarlanmasının ve güvenlik altına alınmasının mümkün olması ve açık durumdayken çalışanlar için herhangi bir tehlike oluşturmayacak nitelikte olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm I/Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 9)

9– Pencereler ve çatı pencereleri, bunların temizliğini yapan çalışanlar ve civarda bulunan kişiler için risk oluşturmayacak şekilde tasarlanır veya gerekli ekipmanla donatılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm I/Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 9)

Kapılar

10– Kapı ve girişlerde aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

a) Kapıların ve girişlerin yerlerinin, sayılarının, boyutlarının ve yapıldıkları malzemelerin, kullanıldıkları odalara, alanlara, kullanım amaçlarına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm I/Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 10/a)

b) Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya kapıların karşı tarafının görülmesini sağlayan saydam kısımları bulunur. Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenir.

c) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike oluşturmeyen güvenli malzemeden yapılır ve çarpma sonucu çalışanların yaralanmalarına neden olabilecek yüzeyler kırılmalara karşı korunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm I/Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 10/b, c)

Yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için özel önlemler

12– Yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlarda aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

a) Güvenli şekilde çalışır durumda olması sağlanır.

b) Gerekli güvenlik araçları ile teçhiz edilir.

c) Kolayca görülebilecek ve ulaşılabilir acil durdurma sistemleri bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm I/Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 12)

Oda boyutları ve hava hacmi

13– Çalışma yerlerinin taban alanı ve yüksekliği ile hava hacminin çalışanların sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturmayacak özellikte ve rahat çalışmalarını sağlayacak yeterli boyutlarda olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm I/Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 13)

BÖLÜM – II

Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri

Hareketli ve sabit çalışma yerlerinde sağlamlık ve dayanıklılık

14– Alçak veya yüksek seviyede olan hareketli veya sabit çalışma yerlerinin, çalışan sayısı, üzerlerinde bulunabilecek azami ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı ile maruz kalabileceği dış etkiler göz önünde bulundurularak yeterli sağlamlık ve dayanıklılıkta olması sağlanır. Bu çalışma yerlerinin tamamının veya bir kısmının, zamansız veya kendiliğinden hareketini önlemek için uygun ve güvenilir sabitleme metotları kullanılır. Çalışma yerlerinin sağlamlık ve dayanıklılığı özellikle de çalışma yerinin yükseklik veya derinliğinde değişiklik olduğunda kontrol edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 14)

Enerji dağıtım tesisleri

15– Enerji dağıtım tesislerinde aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Yapı işlerine başlamadan önce alanda mevcut olan tesisat belirlenir, kontrol edilir ve açıkça işaretlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 15/a)

b) Yapı alanının yakınından enerji nakil hatları geçmesi durumunda, yeterli güvenlik mesafesi bırakılıp gerekli güvenlik tedbirleri alınarak çalışılır. Güvenlik mesafesi belirlenirken nakil hattı tellerinin rüzgârda salınımı da hesaba katılır. Enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılmıyorsa enerji nakil hattının güzergâhı değiştirilerek yapı alanından uzaklaştırılması için veya hattın akımının kesilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan onay ve izinler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 15/b)

c) Elektrik nakil hatlarının bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, bariyerler veya ikaz levhalarıyla araçların ve tesislerin elektrik hattından uzak tutulması sağlanır. Ayrıca araçların hat altından geçmesinin zorunlu olduğu durumlarda uygun tedbirler alınır ve gerekli ikazlar yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 15/c)

Hava koşulları

16– Çalışanların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek hava koşullarından korunması sağlanır, kuvvetli rüzgâr alan işyerlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan çalışma yapılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 16)

İskelelerde genel tedbirler

36– (Değişik:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Seyyar erişim ve çalışma kuleleri, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket ettirilmez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 36)

36– (Değişik:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Seyyar erişim ve çalışma kulelerinin dik ve platformun düz olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 36)

36– (Değişik:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Seyyar erişim ve çalışma kulelerinin ayaklarında ekipmanın kendiliğinden hareket etmesini engelleyecek fren kolu ve benzeri uygun tertibatlar bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 36)

Asılı erişim donanımlarında (asma iskeleler) özel tedbirler

37– İskele taşıyıcı sistemi için kullanılacak halatlar, hareketi sağlayan mekanik tesisat ve motor tertibatı, fren sistemleri, çalışma platformu ve diğer güvenlik teçhizatları her gün işe başlamadan önce kontrol edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 37)

38– İskelelerin hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin, kullanılmaya başlanmadan önce, montajını gerçekleştiren yetkili teknik elemanlarca kullanıma elverişli olduklarına dair belgeler hazırlanarak, bu belgeler işyerinde bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 38)

39– İskelelerin, çalışma sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı kalması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 39)

40– İskelelerin taşıyabileceği azami yük miktarı belirtilerek, bu miktardan fazla yükleme yapılmaz. Asma iskelelerde merdiven kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 40)

41– İskeleler, çalışma konumunda devreye sokulabilecek durdurma fren sistemleriyle donatılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 41)

41– İskelelerde düşmeyi önleyici teçhizat ve ikincil fren sistemleri bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 41)

41– Halatlı kaldırma tertibatlarında çalışma konumunda güç kaynağının kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye giren ayrı bir tutma freni bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 41)

41– İskelelerde düşmeyi önleyici teçhizat, tutma frenleri ve ikincil fren sistemi gibi güvenlik tedbirlerinin çalışma esnasında sistemi durdurma amaçlı kullanılmaması için gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 41)

42– Güç tahrikli halatlı asma iskele sistemlerinde, aşırı yük algılama sistemleri bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 42)

42– Güç tahrikli halatlı asma iskele sistemlerinde otomatik hız algılayıcı sistemler bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 42)

42– Güç tahrikli halatlı asma iskele sistemlerinde en düşük ve en yüksek çalışma seviyelerinde devreye girecek halat sonu sınır anahtarları bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 42)

42– Güç tahrikli halatlı asma iskele sistemlerinde yapıdan kaynaklanan tehlikeli durum varsa çarpışmayı önleyici düzenekler bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 42)

42– Güç tahrikli halatlı asma iskele sistemlerinde iskele platformunun yatay düzlemde kalmasını sağlayan eğim algılayıcılar gibi güvenlik sistemleri bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 42)

43– İskele sistemlerinde çalışan sayısı kadar dikey yaşam hattı oluşturulur. Dikey yaşam hatlarının üst uçları uygun bir **(Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer)** ankraj noktasına sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 43)

44– Halatlı sistemlerde halatların sarıldığı ve geçtiği mekanik teçhizatlardan kurtulmalarını, hareket sırasında çekme sisteminde halatların kaymasını önleyen tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 44)

45– İskelelerin, iniş ve çıkış yollarında herhangi bir engel bulunmaması için gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 45)

46– İskele platformunu taşıyan, tutan sistem ve bu sistemin bağlantı ve sabitleme noktalarının en olumsuz yükleme koşullarında oluşan statik ve dinamik kuvvetleri karşılayacak nitelikte olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 46)

El merdivenleri

47– Yapılan işe ve bulunması halinde ulusal standartlara uygun olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 47)

(Bu yönetmeliğin 14/(1) maddesi doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

47– Yapılan işe ve bulunması halinde basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılır. Basamakları, kolları veya bağlantı yerleri kırılmış, çatlamış, yıpranmış, hasar görmüş ekipmanlar kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 47)

47– El merdivenleri düzenli olarak kontrol edilerek kusurlu merdivenlerin kullanılmaması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 47)

Tesis, makine, ekipman

49– Mekanik el aletleri, kaldırma araçları, kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçlar da dahil olmak üzere herhangi bir güçle çalışan tesis, makine ve ekipmanlarda aşağıda belirtilen hususlara uyulur;

a) Mümkün olduğu kadar ergonomi prensipleri dikkate alınarak uygun şekilde ve yeterli sağlamlıkta tasarlanmış ve imal edilmiş olması,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 49/a)

b) Her zaman iyi çalışabilir durumda olması,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 49/b)

c) Doğru şekilde kurulması,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 49/c)

ç) Sadece tasarlandıkları işler için, uygun eğitim almış kişilerce doğru şekilde kullanılması.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 49/ç)

(***mesleki eğitim almamış kişilerce kullanıldığı tespit edilirse İSG Kanunu madde 17 den İPC uygulanır, ancak mesleki eğitim zorunluluğu yoksa madde 17 kapsamında verilen İSG eğitiminin uygun olmaması halinde yine İSG Kanunu madde 17 den İPC uygulanır, ancak alınan içeriğinin bu maddedeki hususları kapsamıyorsa bu maddenin kendisinden İPC uygulanır.)

51– Her türlü iş ekipmanı için üzerinde kurulu olduğu veya hareket halinde olduğu zeminin sağlamlığı kontrol edilir. Zeminin sağlamlığından emin olunmadan ve gerekli hallerde dengeleme ve sabitleme yapılmadan çalışılmaya başlanmaz. Hendek kenarları ve dik eğimli yerlerde zemin kaymasını ve makinenin kaymasını önleyici tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 51)

52– İş ekipmanlarında, operatörün görüş alanının kısıtlı olduğu durumlarda, operatöre rehberlik edecek, konuyla ilgili eğitim almış bir işaretçi görevlendirilir.

54– Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların bütün manevraları bir gözetici tarafından yönetilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 52 - 54)

53– Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların manevra ve park yerleri ile hareket alanları belirlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 53)

54– Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların geri manevraları esnasında sesli ve ışıklı uyarıların çalışır durumda olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 52 - 54)

55– Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların kazı çukuruna veya suya düşmemesi için gerekli koruyucu tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 55)

56– Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçlarda sürücünün bulunduğu kısım, aracın devrilmesi durumunda sürücünün ezilmemesi ve düşen cisimlerden korunması için uygun şekilde yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 56)

57– Tüm araçlar, taşıtlar ve iş makinelerinde operatör kabinlerinde sadece operatörün bulunmasına izin verilir. Ancak kamyon ve benzeri araçların sürücü mahallinde yardımcı sürücü (muavin) bulunmasına müsaade edilebilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 58)

58– Kaldırma araçlarında kaldırılacak yükün çeşidi, boyutu, şekli ve diğer fiziksel özelliklerine uygun kaldırma aparatları kullanılarak uygun çalışma yöntemi tercih edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 58)

61– Kaldırma ekipmanlarında, belirtilen alt ve üst güvenlik sınır noktaları veya ekipmanın hareketini sınırlayan alan aşıldığında, kapasitesinin üzerinde kullanım durumlarında devreye girerek elektrik akımını otomatik olarak kesen ve tamburun hareketini frenleyen güvenlik tertibatları bulunması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 61)

Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri, tünel ve kanal işleri

62– Kazı işine başlanmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

a) Kazının bitişik yapıları etkileyip etkilemeyeceği araştırılır ve etkileme ihtimali mevcut ise kazı başlamadan önce gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 62/a)

b) Yer altı kabloları, gaz boruları, su, kanalizasyon ve diğer dağıtım sistemlerinin yerleri belirlenir ve bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri asgariye indirmek için gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 62/b)

c) Meskûn mahallerde, yapı alanının çevresi yeterli yükseklik ve sağlamlıkta uygun malzemeden yapılmış perde ile çevrilerek ikaz ve uyarı için gerekli düzenlemeler yapılır, bunlar yapının bitimine kadar bu şekilde korunur.

ç) Meskûn mahallerin dışında yapılan kazıların kenarlarına uyarı şeritleri çekilerek ikaz levhaları asılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 62/c, ç)

63– Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri ile tünel ve kanal çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

a) Çalışmalar, işveren tarafından görevlendirilen ehil kişi gözetiminde yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 63/a)

b) Çalışma alanına giriş ve çıkış için güvenli yollar sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 63/b)

c) Kazılarda zemin yapısı, iklim koşulları, kazı alanı yakınlarında meydana gelebilecek sarsıntılar, çevredeki su kaynakları ve fazla yük kuvvetleri göz önüne alınarak uygun şev açıları belirlenir ve/veya statik hesabı yapılmış uygun destek ve setler kullanılır. Kazı yüzeyleri, şevlerin eğimi ve yüksekliği zeminin yapısına, sağlamlığına ve çalışma yöntemlerine uygun seçilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 63/c)

ç) Malzeme veya cisim düşmesine, su baskını tehlikesine ve insanların düşmesine karşı uygun tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 63/ç)

d) Tehlikeli veya zararlı olmayan özellikte solunabilir hava sağlamak için bütün çalışma yerlerinde gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 63/d)

e) Yangın, parlama, patlama, su baskını veya göçük gibi durumlarda çalışanların güvenli bir yere ulaşmaları sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 63/e)

64– Kazı (yan) yüzlerinde aşağıda belirtilen durumlarda genel kontrol yapılır, kontrol sonucunda çalışma ortamının güvenli olduğu belirtilmeden çalışmaya başlanılmaz;

- a) Her vardiyadan önce,
- b) Patlatma yapılıyorsa her patlatmadan sonra,
- c) Beklenmedik parça düşmelerinden sonra,
- ç) Desteklerdeki önemli bir zarardan sonra,
- d) Şiddetli yağış, don ve kardan sonra.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 64)

65– Çalışma sırasında ortaya çıkan tozların çalışanların sağlığına zarar vermemesi için gerekli tedbirler alınır. Çalışma alanında zararlı kimyasalların, zehirli ve boğucu gazların ya da serbest silis tozları gibi tehlikeli maddelerin bulunduğu anlaşıldığında, çalışanlar derhal oradan uzaklaştırılarak gerekli tedbirler alınır ve güvenli çalışma ortamı sağlanmadan tekrar çalışmaya başlanmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 66)

66– Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış asgari 80 santimetre eninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır, geçit korkuluklarının bu Yönetmeliğin **(Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Ek-5 (B) Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar bölümünde** tanımlanan özelliklere uygun olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 66)

(Ek-5 (B) Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar bölümü hükümleri doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

67– Açıkta yapılan 150 santimetreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altlarının şerit gibi kazılarak yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması engellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 67)

67– Açıkta yapılan 150 santimetreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında; kanallarda yan duvarların göçmemesi için gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 67)

68– Kazı alanından çıkartılan hafriyat ile kazı kenarı arasında yeterli mesafe bulundurulur ve hafriyatın kazı alanına akma riski bulunuyorsa uygun bariyerler kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 68)

68– Kazı mahallinde bulunan hareketli araçlar ve kazı stabilitesini etkileyebilecek diğer araçlar ile kazı kenarı arasında gerekli güvenlik mesafesi bırakılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 68)

69– Kazı işlerinde yağış sırasında çalışma yapılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 69)

70– Kazı işlerinde çalışanların çalışma alanına ulaşmaları için uygun ve güvenli yöntemler kullanılır, destek ve setlerin iniş ve çıkış için kullanılması engellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 70)

71– Makinelerle yapılan kazı işlerinde, bu makinelerin hareket alanına çalışanların girmelerine izin verilmez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 71)

72– Yeraltı çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

a) Havalandırma sisteminin arızalanması durumunda, yer altı çalışmaları durdurulur ve bütün çalışanlar tahliye edilir, uygun havalandırma sağlanıncaya kadar kimsenin içeri girmesine izin verilmez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 72/a)

b) Uygun bir haberleşme sistemi oluşturulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 72/b)

c) Tüneller ve galerilerde göçük tehlikesine karşı uygun tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 72/c)

73– Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde, yangın ve patlama riskinin bulunabileceği yerlerde, açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmaz, sigara içilmez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 73)

73– Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde, yangın ve patlama riskinin bulunabileceği yerlerde, ilgili mevzuata uygun malzeme ve ekipmanlar kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 73)

(Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

74– Patlayıcı kullanılarak çalışılan kazı, tünel ve galeri gibi yer altı kazı işlerinde aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Patlayıcı maddeler üretici tarafından belirtilen koşullarda saklanır ve depolanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 74/a)

b) Yapılan işin niteliğine uygun patlayıcı maddeler ve kapsüller kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 74/b)

b) Patlayıcı maddeleri yeterli belgesine sahip çalışanlardan başkasının almasına ve ateşlemesine izin verilmez.

c) Patlayıcı maddelerin ve kapsüllerin depolanması, taşınması ve kullanılması, sadece bu konuda yetkili ve uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işler, çalışanlar için risk oluşturmayacak şekilde organize edilir ve yürütülür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 74/b, c)

ç) Patlayıcı maddeler özel sandıklar içinde taşınır ve bu sandıkların içine başka bir madde konulamaz. Kapsüllerle diğer patlayıcı maddeler, aynı kap içinde bir arada bulundurulamaz ve taşınmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 74/ç)

d) Patlatma yapılacak alanın etrafında uygun güvenlik tedbirleri alınmadan patlatma yapılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 74/d)

Yıkım işleri

75– Yıkım işlerinde aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Yıkımdan önce yapının içindeki ve etrafındaki havagazı, su ve elektrik bağlantıları kesilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 75/a)

a) Yıkılacak kısmın etrafında, güvenlik alanı bırakılarak gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 75/a)

b) Yıkım işleri, ilgili standartlar ve konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 75/b)

c) Çalışmalarda uygun çalışma yöntemleri ve ekipmanlar kullanılır, gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 75/c)

ç) Çalışmalar, işveren tarafından görevlendirilen ehil kişinin gözetimi altında planlanır ve yürütülür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 75/ç)

d) Yıkım esnasında toz kalkmaması ve yıkılan kısma ait malzeme ve molozların çalışma ortamından güvenli bir şekilde uzaklaştırılması için gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 75/d)

Asbestle Çalışma

76– Asbest içermesi muhtemel yapıların sökülme, yıkım, tamir ve bakım işlerinde aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Çalışmaya başlamadan önce, asbest içerebilecek malzemeleri belirlemek için bina veya tesis sahibinden de bilgi alınarak gerekli araştırma yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 76/a)

Batardolar (koferdamlar) ve kesonlar

77– Bütün batardolar ve kesonların aşağıdaki hususlara uygun olması sağlanır;

a) Yeterli dayanıklılıkta, sağlam ve uygun malzemeden yapılmış, iyi kurulmuş olması,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 77/a)

b) Su, sıvı beton ve benzeri malzeme baskını halinde çalışanların sığınabileceği şekilde uygun ekipmanla donatılmış olması.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 77/b)

78– Batardolar ve kesonların yapımı, kurulması, değiştirilmesi veya sökülme, işveren tarafından görevlendirilen ehil kişinin gözetimi altında yapılır ve bu yapılar düzenli aralıklarla kontrol edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 78)

Çatı işleri

79– Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan çalışmalarda; çalışanların, aletlerin, diğer nesne ve malzemelerin düşmesini veya benzeri diğer riskleri önlemek amacıyla güvenli kenar koruma sistemleri, çatı merdivenleri, güvenlik ağları, çalışma platformları, korkuluklu iskeleler, kayarak düşmeyi önleme sistemleri veya dikey ve yatay yaşam hatları gibi (**Mülga ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer**) (...) tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 79)

80– Çalışanların çatı üzerinde veya kenarında veya kırılğan malzemedan yapılmış herhangi bir yüzey üzerinde çalışmak zorunda olduğu hallerde; sağlam olmayan ve kırılğan maddeden yapılmış yüzeylerde dalgınlıkla yürümelerini veya düşmelerini önleyecek gerekli tüm tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 80)

Beton döküm işleri

81– Beton dökümünde aşağıdaki hususlara uyulması sağlanır;

a) Beton pompasının beton dökülecek yere uygun durumda konumlandırılması,

b) Beton pompasının destek pabuçlarının zemine uygun şekilde sabitlenmesi,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 81/a, b)

c) Beton pompası bom ve hortumların birleşim yerlerinde hava basıncından dolayı oluşabilecek açmaların önlenebilmesi için gerekli kontroller yapılması,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 81/c)

ç) Pompa kollarının açılmasında ve toplanmasında çevredeki bina, elektrik iletim hatları gibi tesislerin oluşturduğu risklerin ortadan kaldırılması,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 81/ç)

d) Enerji nakil hatlarının altlarında pompa çalıştırılmaması veya zorunlu olduğu durumlarda enerji nakil hatlarıyla temasının olmaması için gerekli tedbirlerin alınması,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 81/d)

- e) Beton pompası bomunun ucundaki bom hortumunun güvenli yöntemlerle idare edilmesi,
ğ) Beton dökülen ağızda hortumun savrulmaması,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 81/e, ğ)

- f) Beton yığılmasının tehlike oluşturacağı döşeme betonu dökümü gibi işlerde betonun uygun şekilde yayılarak dökülmesi,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 81/f)

- g) Beton dökülen kısmın hemen altında çalışma yapılmaması,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 81/g)

- h) Beton pompası operatörünün betonun döküldüğü yeri görmemesi durumunda uygun haberleşme imkânı sağlanması,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 81/h)

- ı) Beton dökümü bitinceye kadar kalıpların sürekli kontrol edilmesi,

- i) Kalıp açılması ve patlamasının gerekli tedbirler alınarak önlenmesi.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 81/ı, i)

Betonarme kalıp işleri

- 82–** Kalıp işleri işveren tarafından görevlendirilen ehil kişi gözetiminde yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 82)

- 82–** Kalıp işleri konu ile ilgili tecrübe sahibi çalışanlarca yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 82)

- 83–** Kalıp panolarının, geçici destek ve payandaların üzerlerine binen yüke ve gerilime dayanacak şekilde planlanması, tasarlanması, kurulması ve korunması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 83)

84– Çalışanları, kalıp sisteminin geçici dayanıksızlık veya kırılganlığından kaynaklanan risklerden korumak için yeterli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 84)

85– Betonarme kalıplarının yeterliliği her beton dökümünden önce kontrol edilir. Özellikle kayar kalıp, tünel kalıp ve masa kalıplardaki bağlantı yerleri, sabitleme elemanları, tijler, hidrolik hortumları, taşıma yerleri, pano krikoları, teker sistemleri, fiş krikoları, yayların aksları ve hareketli parçalar, sapma pimler, ağ sistemleri ve benzeri kalıp parça ve unsurları düzenli olarak ve her kullanımdan önce kontrol edilerek deformasyona uğramış ve güvenliği tehlikeye atabilecek durumda olanların kullanılmasına müsaade edilmez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 85)

86– Kalıp sökme işi için izlenecek çalışma yöntemi, parçaların hangi sırayla sökülmesi gerektiği, çalışanların çalışma yerlerine güvenli ulaşımı, sökülen kalıp malzemelerinin çalışma ortamından güvenli şekilde uzaklaştırılması ve istifi, kalıp malzemelerinin dengeli olarak yere indirilmesi veya yukarıya çıkarılması gibi konularda gerekli düzenlemeler yapılır, araç ve gereçler eksiksiz olarak temin edilir. Söküm sırasında, söküm alanında görevli çalışanlar hariç kimse bulundurulmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 86)

Metal ve beton karkas ve prefabrik elemanlar, çelik yapı işleri

87– Metal veya beton karkaslar ve bunların parçalarının, geçici destekler ve payandaların, prefabrik yapı elemanlarının üzerlerine binen yük ve gerilime dayanacak şekilde planlanması, tasarlanması, kurulması ve korunması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 87)

88– Çelik yapılarda kullanılacak bütün ana taşıyıcı, tali taşıyıcı ve bağlantı malzemelerinin dayanıklılığının ve diğer özelliklerinin taşıyacakları yüklere göre standartlara uygun olması, korozyona uğramış ve deforme olmuş malzemelerin gerekli tedbirler alınmadıkça bu tür yapılarda kullanılmaması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 88)

89– Metal veya beton karkasların ve bunların parçalarının, geçici destekler ve payandaların, prefabrik yapı elemanlarının ve çelik yapı elemanlarının kaldırılması, yüklenmesi, taşınması, montajı ve sökümü, projesine uygun olarak işveren tarafından görevlendirilen ehil kişi gözetiminde gerçekleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 89)

89– Metal veya beton karkasların ve bunların parçalarının, geçici destekler ve payandaların, prefabrik yapı elemanlarının ve çelik yapı elemanlarının kaldırılması, yüklenmesi, taşınması, montajı ve sökümü, projesine uygun olarak konu ile ilgili tecrübe sahibi çalışanlarca gerçekleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 89)

90– Montaj yapılacak mahallin etrafı emniyet şeridiyle işaretlenir. Bu alanın etrafına montaj yapıldığını gösterir levhalar asılır ve görevliler haricinde montaj sahasına giriş çıkışlar engellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 90)

90– Montaj çalışması yapılan mahallin altında çalışan bulundurulmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 90)

91– Çalışanları, yapının geçici dayanıksızlık veya kırılma risklerinden kaynaklanan risklerden korumak için yeterli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2.a Ek-4 B/Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Özel Asgari Şartlar/Bölüm II/Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri Madde 91)

EK – 5 YAPI İŞLERİNDE KULLANILAN İŞ EKİPMANLARININ ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

A)Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar

Genel Esaslar

1- Yapı işlerinde TS EN 12810-1 standardına uygunluk belgesi olan ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri kullanılır ve yapılan işe uygun özellikte (yük sınıfı, boyut vb.) cephe iskelesi seçilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 1)

2- Kullanılacak ahşap cephe iskelelerinin TS 13662 standardına uygun olması sağlanır. İskele yüksekliğinin 13,5 metreyi aştığı durumlarda ahşap iskeleler kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 2)

3- Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinin standarda uygunluk belgesinin üretici onaylı sureti ve üretici tarafından sağlanan talimat el kitabı yapı alanında bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 3)

4- TS EN 12810 ve TS EN 12811 standartlarında belirtilen koşullara uygun olmayan, kullanım amacı dışındaki herhangi bir malzeme veya bileşen cephe iskelelerinde kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 4)

5- Kullanılacak cephe iskelesinin kurulum ve kullanım şekline göre sağlamlık ve dayanıklılık hesapları üreticiden temin edilir, mevcut değilse yapılır veya yaptırılır. Bu hesaplar yapılmadan veya yapılan hesaplar sonucunda güvenli olduğu tespit edilmeyen iskeleler kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 5)

6- Cephe iskeleleri ile yapılan çalışmalarda, 25/4/2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-II madde 4.3.2.'de belirtilen kurma, kullanma ve sökme planı dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 6)

7- Kurma, kullanma ve sökme planının asgari olarak aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde hazırlanması sağlanır:

a) İskele sistemi ile ilgili yük sınıfı, yükseklik ve genişlik sınıflarının yer aldığı detay bilgileri.

b) İskele ankraj düzeni, ankraj elemanları ve bu elemanların yapıya uygun şekilde yerleştirilmesine dair bilgiler.

c) İskelenin kurulacağı zemin koşulları, yaya ve araç trafiği, kazılar ile mevcut enerji hatlarına mesafesi gibi çalışma alanına dair bilgiler.

ç) Talimat el kitabı ile risk değerlendirmesi dikkate alınarak belirlenen, iskelenin kurulum ve söküm işlemlerinin sırasına dair bilgiler.

d) Kurulum ve söküm sırasında oluşabilecek tehlike ve riskler ile kontrol tedbirlerine dair bilgiler.

e) İskelede yürütülen çalışmalar sırasında oluşabilecek tehlike ve riskler ile kontrol tedbirlerine dair bilgiler.

f) Çalışma boyunca ilgili yapı malzemeleri ve iş ekipmanlarının güvenli bir şekilde taşınmasına dair bilgiler.

g) İskelede kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin yerlerine dair bilgiler.

ğ) Acil durum kurtarma prosedürleri ile müdahale ekiplerine ve ekipmanlarına dair bilgiler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 7)

8- Cephe iskeleleri ile ilgili asgari olarak aşağıdaki hususlara uyulması sağlanır:

a) Kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilizesi bozulmayacak ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve kurulmuş olması.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 8/a)

b) Güvenli bir şekilde desteklenmesi, yatay ve düşey kuvvetlere karşı uygun şekilde sabitlenmesi.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 8/b)

c) Korozyona karşı uygun malzeme kullanılması.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 8/c)

ç) Çatlak, kırık, deforme olmuş, korozyona veya kesit kaybına uğramış ve benzeri kusurlar içeren iskele bileşenleri ve bağlantı elemanlarının kullanılmaması.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 8/ç)

d) Tespit edilen kusurların derhal giderilmesi.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 8/d)

9- Çalışanların işlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla iskele platformunun asgari olarak aşağıda belirtilen özellikleri taşıması sağlanır:

a) Yapılan işin özellikleri dikkate alınarak üzerine gelebilecek muhtemel yükleri taşıyabilecek kapasitede olması.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 9/a)

b) Gerekli her türlü ekipman ve malzeme dikkate alınarak çalışanların işlerini yaparken rahatça hareket edebilecekleri genişlikte olması.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 9/b)

c) Platformda ve platform birimleri ile iskele düşey elemanları arasında boşluk bulunmaması.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 9/c)

ç) Hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine sabitlenmiş ve çalışanların güvenli geçişine izin verecek şekilde yerleştirilmiş olması.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 9/ç)

d) Güvenli çalışmayı sağlayacak şekilde kaymaz olması.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 9/d)

10- İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutulur. Hazırlanan kontrol raporu sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır;

a) Kullanılmaya başlanmadan önce,

b) Haftada en az bir kez,

c) Üzerinde değişiklik yapıldığında,

ç) Belli bir süre kullanılmadığında,

d) Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 10)

11- İskeleler yük sınıfına uygun olarak kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 11)

11- İskeleler taşıyabilecekleri azami ağırlıkları gösteren levhalar iskele üzerine uygun ve görülebilir şekilde yerleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 11)

12- Cephe iskelesinin file, branda, levha veya aynı işlevi görebilecek benzeri iskele örtüsü ile kaplanması halinde, yapı ile iskele arasındaki ankraj sayısının rüzgâr yükü dikkate alınarak üretici talimatları doğrultusunda artırılması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 12)

13- Vinç ve diğer hareketli ekipmanların kullanımı sırasında, ekipman bileşenleri veya yüklenen malzemenin iskele üzerine düşmemesi ve iskeleye çarpmaması için gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 13)

14- Çelik ve alüminyum alaşımlı cephe iskelelerinin uygun ve yeterli şekilde topraklanması sağlanır. Birbirinden bağımsız iskele sistemleri ayrı ayrı topraklanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 14)

Ekipman Bileşenleri

15- İskelelerdeki bütün bileşenlerin, kullanım amacına uygun olarak yeterli dayanım ve boyutlarda olması, bu bileşenlerin kullanım esnasında kendiliğinden yatay veya düşey yönde hareket etmemesi ve yerinden çıkmaması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 15)

16- Cephe iskelelerinin ayaklarında sabit veya düşeyliği ayarlanabilir taban plakaları ve yumuşak zeminlerde yükü dağıtmak için taban plakaları altlarında uygun malzemeden yapılmış altlıklar kullanılır. Taban plakalarının alanının en az 150 cm² olması ve düşeyliği ayarlanabilir taban plakalarının en az 20 santimetre ayar kapasitesine sahip olması sağlanır. Sağlam olmayan ve uygunsuz malzemeler destek parçası olarak kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 16)

17- Çalışma platformuna güvenli erişim sağlanması için merdiven sistemleri kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 17)

18- Çalışanların düşmeye karşı korunması ve malzeme düşmesinin önlenmesi amacıyla cephe iskelesi çalışma platformu kenarlarında aşağıdaki bileşenlerden oluşan yan koruma bulunur:

a) En üst yüzeyi çalışma platformu seviyesinden en az bir metre yukarıda olacak şekilde yerleştirilmiş ana korkuluk.

b) Ana korkuluk ile topuk levhası arasına yerleştirilen bir veya daha fazla ara korkuluk veya bir çerçeve ya da ana korkuluğun üst kenarının oluşturduğu çerçeve veya ızgara korkuluktan oluşan ara yan koruma.

c) En üst yüzeyi çalışma platformu seviyesinden en az 15 santimetre yukarıda olacak şekilde platforma bitişik olarak yerleştirilmiş topuk levhası.

19- Yan koruma bileşenleri arasındaki açıklıklar, 47 santimetre çapında bir küre geçmeyecek şekilde olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 18 - 19)

Kurulum ve Söküm

20- Kurulum ve söküm işlemleri; kurma, kullanma ve sökme planı, üretici talimatları ve teknik detaylar dikkate alınarak yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 20)

21- Olumsuz hava koşullarından kaynaklı riskler nedeniyle güvenli çalışma ortamının sağlanamadığı durumlarda kurulum ve söküm işlemleri yapılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 21)

22- Kurulum öncesinde iskele sisteminin bileşenleri kontrol edilir. Hasar görmüş bileşenler kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 22)

23- Cephe iskeleleri, iskelenin kendi ağırlığı ve üzerinde çalışanlar ile yapı malzemeleri ve ilgili ekipmanların yüklerini rahatlıkla karşılayabilen stabil bir zemin üzerine kurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 23)

23- Cephe iskelelerinin kurulumu öncesi çevre ve hava koşulları dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 23)

24- Cephe iskelelerinin kurulumunda, taşıyıcı sisteme ait düşey ve yatay elemanlar eksiksiz olarak kullanılır ve sistem üretici talimatları doğrultusunda yeterli sayıda çapraz elemanlarla veya standartta belirtilen diğer kuşaklama metotlarıyla takviye edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 24)

25- Cephe iskeleleri yapıya mümkün olduğunca yakın kurulur, bunun mümkün olmadığı durumlarda çalışanların yapı ile cephe iskelesi arasından düşmelerini önleyici tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 25)

26- Cephe iskelesinin hareket etmemesi, çökme veya devrilmenin önlenmesi için uygun ankraj elemanları aracılığıyla üretici talimatları dikkate alınarak iskelenin sabitlenmesi sağlanır. En alt seviyedeki ankrajlar, taban plakasından her durumda en fazla dört metre yükseklikte olacak şekilde yerleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/ Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 26)

27- Cephe iskelesinin yapının devam eden diğer cepheleri boyunca kurulması halinde, iskelenin sürekli olacak ve yapının köşelerini tam kapatacak şekilde olması sağlanır. Bunun uygulanmadığı durumlarda geçişler güvenli şekilde yerleştirilmiş geçitler aracılığıyla sağlanır.

28- Geçitlerin en az 60 santimetre genişliğinde olması ve düşmeye karşı yan korumasının bulunması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 27 - 28)

28- Geçitlere malzeme yerleştirilmez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 A/Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Madde 28)

B)Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar

Genel esaslar

1- Yapı işlerinde TS EN 13374 standardına uygunluk belgesi olan geçici kenar koruma sistemleri kullanılır ve yapılan işe uygun sınıf ve tipte geçici kenar koruma sistemi seçilir.

2- Geçici kenar koruma sisteminin temininde, üretici firmanın standarda uygunluk belgesinin yapı alanında kullanılması planlanan sistem sınıfı ve tipini kapsayıp kapsamadığı kontrol edilir. Geçici kenar koruma sistemi, standarda uygunluk belgesinde belirtilen sistem sınıfı ve tipine uygun olmayan yerlerde kullanılmaz.

Sınıflandırma ve tipler

10- Mevcut çalışma alanları ve bağlantı (sabitleme) koşulları dikkate alınarak, TS EN 13374 standardında yer alan üç sınıftan ve dokuz tipten en uygun olan geçici kenar koruma sistemi seçilir.

11- Sınıf A geçici kenar koruma sistemleri; çalışma yüzey açısının 10°'den az olduğu alanlarda kullanılır.

12- Sınıf B geçici kenar koruma sistemleri;

a) Herhangi bir düşme yüksekliği kısıtlaması olmaksızın çalışma yüzeyi açısının 30°'den az olduğu alanlarda veya

b) Düşme yüksekliğinin iki metreden az ve çalışma yüzeyi açısının 60°'den az olduğu alanlarda

kullanılır.

13- Sınıf C geçici kenar koruma sistemleri;

a) Herhangi bir düşme yüksekliği kısıtlaması olmaksızın çalışma yüzeyi açısının 30° ile 45° arasında olduğu alanlarda veya

b) Düşme yüksekliğinin beş metreden az ve çalışma yüzeyi açısının 45° ile 60° arasında olduğu alanlarda

kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 B/Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar Madde 1 - 2 - 10 - 11 - 12 - 13)

3- Geçici kenar koruma sisteminin standarda uygunluk belgesinin üretici onaylı sureti ve üretici tarafından sağlanan kullanım ve bakım talimatlarını içeren el kitabı yapı alanında bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 B/Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar Madde 3)

4- Geçici kenar koruma sistemlerinin yüksekten düşme riskinin bulunduğu;
a) Kat döşeme kenarlarının çevresinde,
b) Asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşlukların çevresinde,
c) Yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren pencere ve benzeri boşluklarda,
ç) Kat merdiveni kenarlarında,
d) Çatı kenarlarında ve özellikle çatılarda bulunan kırılabilir yüzeylerin çevresinde,
e) Kalıp çalışmalarında (perde, kolon, tabliye imalatı vb.) çalışma alanının çevresinde,
f) Seviye farkı bulunan, uygulanabilir diğer çalışma alanlarında kullanılması sağlanır. Bu sistemlerin kullanımının uygulanabilir olmadığı veya daha etkili bir toplu koruma tedbirinin uygulanmasının mümkün olduğu durumlarda düşmeye karşı koruma diğer tedbirlerle sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 B/Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar Madde 4)

5- Geçici kenar koruma sistemleri arasında ve bu sistemler ile yapı elemanları arasında açıklık bulunmaması sağlanır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda topuk levhasının kesintisiz olması koşuluyla, bu boşluğun 12 santimetreyi geçmemesi sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 B/Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar Madde 5)

6- Geçici kenar koruma sistemi yakınında merdiven, iskele ya da benzeri yükseltilmiş bir platform üzerinde çalışma yapılması durumunda düşmeye karşı ilave tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 B/Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar Madde 6)

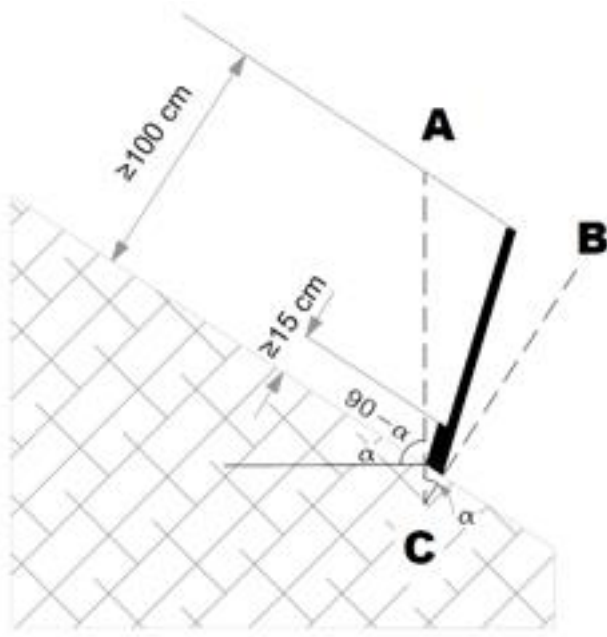
7- Geçici kenar koruma sistemleri aşağıdaki durumlarda kontrol edilir ve kontrol sonucu tespit edilen uygunsuzluklar gerekli tedbirler alınarak derhal giderilir:

- a) Kurulum sonrasında.
- b) Haftada en az bir kez olmak üzere düzenli aralıklarla.
- c) Üzerinde bir değişiklik yapıldığında.
- ç) Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 B/Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar Madde 7)

8- İstiflenen bileşenlerin korozyona karşı korunması için gerekli önlemler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 B/Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar Madde 8)



Şekil 2. Sınıf C kenar koruma sisteminin konumlandırılması

Ekipman bileşenleri

17- Geçici kenar koruma sistemleri; ana korkuluk, ara korkuluk veya ara koruma ile topuk levhasından oluşur.

18- Ara koruma; ana korkuluk ile çalışma yüzeyi arasında yer alan tel örgü bariyer, ağ veya benzeri bileşenlerden oluşur.

19- Geçici kenar koruma sistemlerinde;

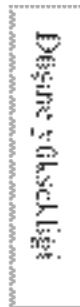
a) Ana korkuluğun üst noktasının, çalışma yüzeyine dik mesafesinin en az bir metre olması sağlanır.

b) Topuk levhasının üst noktasının, çalışma yüzeyine dik mesafesinin en az 15 santimetre yüksekliğinde olması sağlanır ve topuk levhası platforma bitişik şekilde yerleştirilir.

20- Sınıf A geçici kenar koruma sistemlerinde;

a) Ana korkuluk, ara korkuluk ve topuk levhası arasındaki açıklıklar 47 santimetreden fazla olamaz.

b) Ara korkuluk yerine düşey elemanların kullanılacağı durumlarda bu elemanların arasındaki açıklıklar 25 santimetreden fazla olamaz.



Şekil 3. Sınıf A kenar koruma sisteminin bileşenleri

21- Sınıf B geçici kenar koruma sistemlerindeki yatay veya düşey açıklıklardan en az biri 25 santimetreden fazla olamaz.

22- Sınıf C geçici kenar koruma sistemlerindeki yatay veya düşey açıklıklardan en az biri 10 santimetreden fazla olamaz.

23- Ara koruma olarak kullanılacak güvenlik ağıları TS EN 1263-1 standardına uygun olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 B/Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar Madde 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23)

24- Ana korkuluk, ara korkuluk ve topuk levhalarının ahşap olduğu Sınıf A geçici kenar koruma sistemlerinde;

a) Ahşap malzemelerin en az C16 dayanım sınıfında olması,

b) Ana korkuluk, ara korkuluk ve topuk levhaları kesitlerinin nominal ölçüleri ile dikmeler arası mesafenin, üretici tarafından TS EN 13374 standardına göre yapılan statik yükleme testleri sonucunda belirlenen boyutlarda olması

sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 B/Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar Madde 24)

25- Çatlaklar ve kesikler bulunduran, çürük, kesit kaybına uğramış ve benzeri ahşap kusurları içeren ahşap malzemeler geçici kenar koruma sisteminde kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 B/Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar Madde 25)

Kurulum ve söküm

26- Kurulum ve söküm işlemleri, üretici talimatları ve teknik detaylar dikkate alınarak yapılır.

27- Geçici kenar koruma sistemlerinin kurulum ve sökümünün, konuyla ilgili güvenli çalışma yöntemleri hakkında eğitim almış çalışanlarca yapılması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 B/Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar Madde 26 - 27)

28- Dikmeler kelepçeleme, vidalama veya benzeri güvenli yöntemler ile sağlam ve çalışma çevresine uygun aparatlar kullanılarak sabitlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 B/Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar Madde 28)

29- Kurulum öncesinde geçici kenar koruma sistemlerinin bileşenleri kontrol edilir. Hasar görmüş bileşenler kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 B/Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar Madde 29)

30- Geçici kenar koruma sistemi ve bütün bileşenlerin, kullanım esnasında kendiliğinden yatay veya düşey yönde hareket etmeleri ya da yerinden çıkmaları engellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 B/Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar Madde 30)

C) Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar

Genel esaslar

1- Yapı işlerinde TS EN 1495+A2 standardına uygunluk belgesi olan sütunlu çalışma platformları kullanılır ve yapılan işe uygun özellikte sütunlu çalışma platformu seçilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 1)

2- Sütunlu çalışma platformunun standarda uygunluk belgesinin üretici onaylı sureti ve üretici tarafından sağlanan talimat el kitabı yapı alanında bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 2)

3- Ekipmanın özel konfigürasyonları dikkate alınarak izin verilen çalışan sayısı, malzeme ağırlıkları ve dağılımları ile yük kapasitesini gösteren yük diagramının çalışma platformu üzerinde yer alması ve açıkça görülebilir olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 3)

4- Sütunlu çalışma platformu her kullanımdan önce aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak gözle muayene edilir:

- a) Temizlik ve genel hasar durumu.
- b) Kumandaların ve güvenlik donanımlarının işlevselliği.
- c) Çalışma platformu kapısı, korkuluklar, topuk levhaları ve platform zemini.
- ç) Platformun acil durumlarda indirilebilmesine imkân sağlayan araçlar.
- d) Hareket sınırlama anahtarları (uç durdurma ve son sınırlama anahtarları).
- e) Sabit koruyucular.
- f) Kılavuz makaralar.
- g) Kremayer ve pinyon sisteminin ya da hidrolik tahrik sisteminin durumu.
- ğ) Elektrik kabloları.
- h) Sütun ile yapı arası bağlantılar.
- ı) Bilgi levhaları.
- i) Destek ayakları ve zemindeki ahşap ve benzeri destek malzemeleri.
- j) Üretici talimat el kitabında belirtilen diğer hususlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 4)

5- Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanımların kullanılmasının gerekli olduğu haller ile çalışanların bağlantı yapacağı ankraj noktalarının konumu ve uygunluğu üretici talimat el kitabı ve risk değerlendirmesi dikkate alınarak belirlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 5)

6- Ekipman üzerinde yer alan tüm kilitleme pimlerinin yerleştirildikleri noktalardan kendiliğinden ayrılmayacak şekilde olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 6)

7- Platformda, platform zemini ile topuk levhası veya giriş kapısı arasında bulunan herhangi bir açıklığın 1,5 santimetreden fazla olmaması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 7)

8- Çalışma platformunun tüm hareket alanı boyunca ekipmana ait elektrik kablolarının serbest ve güvenli bir şekilde hareket etmesi ve düzenli şekilde toplanması için kablo toplama sepeti ve benzeri tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 8)

9- Sütunlu çalışma platformu ile enerji nakil hatları arasında güvenli mesafe bırakılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 9)

10- Çalışma platformunda yer alan alet ve diğer malzemelerin platform sınırlarını aşmayacak şekilde yerleştirilmesi sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 10)

11- Komşu sütunlu çalışma platformları arası açıklık 0,5 metreden az olamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 11)

12- Çalışma platformuna gelen rüzgâr yükünü etkileyebilecek brandalar, olumsuz hava koşullarına karşı yapılan kaplamalar, levha ve tabelalar ile diğer yapılar üretici tarafından onaylanmadan platformda kullanılamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 12)

13- Sütunlu çalışma platformunun kurulum, kullanım ve söküm aşamaları boyunca, olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenli çalışma ortamının sağlanamadığı durumlarda çalışma yapılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 13)

14- Çalışma platformuna erişim, sadece belirlenmiş bir alandan güvenli ve uygun yöntemlerle sağlanır.

Ekipman Bileşenleri

47- Çalışma platformunun zeminine erişim mesafesinin 50 santimetreden fazla olduğu durumlarda, sütunlu çalışma platformu, basamak yükseklikleri eşit ve 30 santimetreden az olan erişim merdiveni ile donatılır.

48- Sütunlu çalışma platformu merdiveninde erişimin kolaylaştırılması için trabzan ve benzeri yeterli donanım bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 14 - 47 - 48)

15- Çalışma platformuna erişimin, yükseltilmiş sabit bir biniş noktasından yapıldığı durumlarda yüksekten düşme ile platformun hareketinden kaynaklanabilecek çarpma ve uzuv sıkışması gibi risklere karşı gerekli tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 15)

16- Sütunlu çalışma platformlarının bakımları; kullanım sıklığı, çalışma ortamı, yürütülen işlerin çeşitliliği gibi hususlar dikkate alınarak üretici talimatları doğrultusunda gerçekleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 16)

Kurulum ve söküm

17- Sütunlu çalışma platformlarının kurulumu, kullanımı ve sökümü üretici talimatları doğrultusunda yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 17)

18- Sütunlu çalışma platformunun seçimi ve kurulumun planlanması sırasında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak saha araştırması gerçekleştirilir ve gerekli düzenlemeler yapılır:

- a) Gerekli çalışma platformu uzunluğu ve uzatmalar da dâhil platform konfigürasyonu.
- b) Sütun konumları.
- c) Platformun ulaşabileceği azami yükseklik.
- ç) Çalışma platformunun yük kapasitesi ve yükleme yöntemi.
- d) Çalışanların ve malzemelerin giriş ve çıkışları.
- e) Zemin/destek taban koşulları (seviye ve yük taşıma kapasitesi).
- f) Sütunlu çalışma platformunun yer değiştirmesi esnasında çevresindeki alanın uygunluğu.

g) Yapı üzerindeki ankraj bağlantı noktalarının dayanımı ile konumları ve kurulum ve söküm sırasında bu noktalara güvenli erişim.

ğ) Platform çevresindeki elektrik iletkenleri.

h) Çalışma platformu güzergâhına açılan kapı ve pencereler.

ı) Sütunlu çalışma platformunun acil çıkış yollarına etkisi.

i) Sıkışma ve çarpma riski oluşturan balkon vb. yapı elemanları ile cisimler veya yapıdaki açıklıklar.

j) Risk değerlendirmesi sonucunda gerekli hallerde, sütunlu çalışma platformunun zemin seviyesinde korkuluk veya örgü bariyerle çevrelenecek alan.

k) Güç kaynakları ve bağlantı tertibatının topraklaması ve güç kapasitesi.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 18)

19- Sütunlu çalışma platformlarının kurulum ve söküm aşamalarında ekipman bileşenlerinin çalışanlar tarafından ergonomik şartlar dikkate alınarak güvenli bir şekilde taşınabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 19)

20- Sütunlu çalışma platformlarının, üretici tarafından belirtilen zemin koşullarında kullanılması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 20)

21- Sütunlu çalışma platformunun döşeme, çatı vb. yapı elemanları üzerine kurulumunun gerektiği durumlarda, taşıyıcı yapı elemanlarının dayanımı değerlendirilir ve yükün dengeli dağıtılması için tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 21)

22- Yapı alanı içerisinde diğer araçların, iş makinelerinin veya serbest yüklerin sütunlu çalışma platformuna çarpması gerekli tedbirler alınarak önlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 22)

Güvenlik donanımları

23- Ekipman üzerinde kalıcı olarak yerleştirilmiş, çalışma platformunu devre dışı bırakan ve ekipman kullanım dışıyken çalışma platformuna yetkisiz kişilerin müdahalesini engelleyen bir tertibat bulunur. Kendinden tahrikli sütunlu çalışma platformu şasisi üzerinde de benzer bir tertibat bulunur. Bu tertibatlar kilit ve benzeri araçlar ile koruma altına alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 23)

24- Sütunlu çalışma platformlarında, çalışma platformu üzerinde, platformun hareketi esnasında kesik kesik olacak şekilde otomatik olarak devreye giren sesli ikaz sistemi bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 24)

25- Şasi ve çalışma platformu arasında oluşabilecek sıkışma ve çarpmalar, şasi ve platform arasında güvenli açıklık bırakılması veya bölgenin koruma altına alınması ile önlenir. Bu tedbirlerin uygulanmadığı durumlarda, sesli ikaz sisteminin, platformun şasiye 2,5 metreden fazla yaklaştığı durumlarda sürekli uyarı vermesi sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 25)

26- Ana platformun ve platform uzatmalarının yapıya bakan kenarı hariç bütün kenarlarında en az 110 santimetre yüksekliğinde ana korkuluk, topuk levhası ve ana korkuluk ile arasında 50 santimetreden fazla açıklık kalmayacak şekilde ara korkuluk ve 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası bulunur. Bu bileşenler platforma güvenli bir şekilde sabitlenir. Halat ve zincirler korkuluk olarak kullanılamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 26)

27- Yapıya bakan kenarların koruma altına alınması yapı yüzeyi ile platform arasındaki yatay mesafe dikkate alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Yapı yüzeyi ile platform arasındaki açıklık 25 santimetre veya daha az ise, 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası bulunması sağlanır.

b) Yapı yüzeyi ile platform arasındaki açıklık 25 santimetre ile 40 santimetre arasında ise, 70 santimetre yüksekliğinde korkuluk ve 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası bulunması sağlanır.

c) Yapı yüzeyi ile platform arasındaki açıklık 40 santimetreden fazla ise, 26 ncı maddede belirtilen şekilde düzenleme yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 27)

28- Ana platformun veya platform uzatmalarının sütuna bitişik kenarlarında, sütuna el kol sıkışmalarının engellenmesi amacıyla, en az 2 metre yüksekliğinde uygun bir koruyucu kafes kullanılır.

29- Çalışanların yaralanması veya herhangi bir maddenin tahrik sistemine hasar vermesi sabit koruyucular ile engellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 28 - 29)

30- Çalışma platformlarında ana veya kumanda devrelerinin güç kaynağının kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye giren fren sistemleri bulunur. İki veya daha fazla sütun kullanılmışsa, her bir sütun için ayrı fren sistemlerinin bulunması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 30)

31- Sütunlu çalışma platformlarında, herhangi bir arıza durumunda platformun düşmesini önleyen ve 0,5 m/s'lik hız aşılmadan önce devreye girerek platformu otomatik olarak durduran güvenlik freni bulunması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 31)

32- Sütunlu çalışma platformlarında platformun acil durumlarda elle kontrol edilerek indirilebilmesine imkân sağlayan araçlar yer alır. Ancak bu araçlar, çalışma platformunun güvenli hareketinin mümkün olmadığı mekanik arızalar ve benzeri durumlarda kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 32)

33- Sütunlu çalışma platformlarında, aşırı yük/moment sensörü bulunur. Bu sensörün aşırı yük veya moment kaldırılıncaya kadar platformun hareket kontrolleri sürekli olarak devre dışı bırakması sağlanır.

34- Aşırı yük/moment göstergesinin, aşırı yük/moment sensörü aktif hale geldiğinde operatörü ve çalışma platformunun çevresinde bulunan diğer çalışanları görsel ve sesli olarak sürekli bir şekilde uyarması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 33 - 34)

35- Çalışma platformunun hareket alt sınırında, akışkanlar, yaylar ya da benzeri araçları kullanarak platformu durduran esnek yapıda tamponlar yer alır. Tamponların çalışma platformu ile birlikte hareket ettiği durumlarda, tamponların açıkça farkedilebilir bir tabana karşılık gelmesi sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 35)

36- Sütunlu çalışma platformlarında üst ve alt son sınırlama anahtarları bulunur.

39- Çalışma platformunun hareket güzergâhı boyunca herhangi bir engel sebebiyle platformun sınırlama anahtarlarına ulaşmadığı durumlarda, çalışanların ve platform üzerindeki malzemelerin korunması için ek hareket sınırlama araçları kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 36 - 39)

37- Sütunlu çalışma platformlarında, çalışma platformunu en üst ve en alt seviyelerde otomatik olarak durduracak şekilde yerleştirilen uç (terminal) durdurma anahtarları bulunur. En alt seviyedeki durdurma başlangıcının, tampon ve son sınırlama anahtarıyla temastan önce, en üst seviyedeki durdurma başlangıcının ise son sınırlama anahtarıyla temastan önce gerçekleşmesi sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 37)

38- En üst kılavuz makara veya pabuçların kılavuzun en üst noktasından kurtulmasının engellenmesini sağlayan ve üzerinde kremayer dişli bulunmayan, ana sütundan farklı renkte bir son sütun ve benzeri donanım bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 38)

40- Sütunlu çalışma platformlarında, çalışma platformu üzerinde TS EN 60204-1 standardına uygun acil durdurma kumandaları bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 40)

41- Sütunlu çalışma platformunun kurulduğu alanın halkın erişimine açık olduğu durumlarda, sütunlu çalışma platformuna erişim, zemin seviyesinden itibaren en az iki metre yüksekliğinde örgü bariyer ve benzeri koruma yöntemleri ile engellenir.

42- Sütunlu çalışma platformunun kurulduğu alanın araç trafiğine açık olduğu durumlarda, çalışma alanı bariyer, yönlendirme levhası ve benzeri tedbirlerle uygun şekilde koruma altına alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 41 - 42)

Ekipman bileşenleri

43- Destek ayakları, ayak kirişleri ve platformun ana hattının dışına çıkan taban gövdesinin veya şasinin diğer parçaları dikkat çekici renklerle işaretlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 43)

44- Çalışma platformu zemin malzemesinin kaymaya karşı dirençli olması ve üzerinde su birikmesine imkân vermeyecek biçimde olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 44)

44- Çalışma platformu zemin malzemesinin çalışma platformuna güvenli bir şekilde sabitlenmesi sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 44)

45- Ana platformdan yapılacak platform uzatmalarının üretici talimatlarına uygun ve güvenli bir şekilde sabitlenmesi ve kendiliğinden hareket etmemesi sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 45)

46- Çalışma platformlarında kendiliğinden açılmayacak şekilde en az bir giriş kapısı bulunur ve bu kapı dışarı doğru açılmaz. Halat ve zincirler giriş kapısı olarak kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 46)

46- Çalışma platformunda, kapı tamamen kapatılmadan hareket etmemesini sağlayacak donanım bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 46)

49- Ekipmanın düşey yönde hareketi için kullanılan kumandanın sadece çalışma platformu üzerinde konumlandırılması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 49)

49- Ekipman şasisinin yatay yönde hareketi için kullanılan kumanda çalışma platformu üzerine yerleştirilmez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 C/Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar Madde 49)

Ç) Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar

Genel esaslar

1- Yapı işlerinde aşağıda belirtilen standartlara uygun yaşam hattı sistemlerinin kullanılması sağlanır ve yapılan iş, çalışma ortamı ve yapısal imkânlar dikkate alınarak uygun özellikte yaşam hattı seçilir:

a) Kılavuzlu tip düşme durdurucular ile rijit ve dikey yaşam hatlarının kullanıldığı sistemlerde, EN 353-1 Standardı.

b) Kılavuzlu tip düşme durdurucular ile esnek ve dikey yaşam hatlarının kullanıldığı sistemlerde, EN 353-2 Standardı.

c) Esnek veya rijit yatay yaşam hatlarının kullanıldığı sistemlerde, EN 795 Standardı veya CEN/TS 16415 Standartları.

2- Yaşam hatları, toplu koruma tedbirlerinin alınamadığı veya yeterli olmadığı durumlarda uygun ankraj sistemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile birlikte kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 1 - 2)

3- Ankraj sistemi ve yaşam hatlarının kurulum ve sökümü üretici talimatları doğrultusunda özel çalışma koşulları ve riskler dikkate alınarak; kurulum, söküm ve konuyla ilgili güvenli çalışma yöntemleri hakkında eğitim almış kişiler, üretici veya tedarikçi tarafından gerçekleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 3)

4- Ankrajlar ve ankraj noktaları; yaşam hatları, bağlantı halatları ve diğer düşmeye karşı koruyucu sistem bileşenlerinin keskin, sert ve pürüzlü kenarlara, sıcak yüzeylere veya kimyasallara maruz kalmasını önleyecek şekilde konumlandırılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 4)

5- Ankrajların ve ankraj tertibatının yerleştirileceği yapı elemanlarının, muhtemel bir düşme gerçekleştiğinde maruz kalacağı statik ve dinamik yüklere karşı koyabilecek yeterli stabilite ve dayanıma sahip olması sağlanır.

6- Aşağıdaki alanlar düşmeye karşı koruma sistemleri dahilinde bağlantı noktası olarak kullanılmaz:

- a) Kenar korkulukları.
- b) Balkon veya kat merdiveni korkulukları.
- c) Taşınabilir merdivenler veya basamakları.
- ç) Tesisat boruları.
- d) Çatı olukları, kanallar ve diğer borular.
- e) Diğer bağlantı halatları.
- f) Çatı bacaları.
- g) Televizyon antenleri.
- ğ) Dayanımı yetersiz, uygun olmayan diğer noktalar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 5 - 6)

7- Yaşam hatlarının, sadece üreticisinin uygun gördüğü yaşam hattı tertibatlarıyla birlikte kullanılması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 7)

8- Kullanılacak yaşam hattı sistemi veya bileşenleri seçilirken korozyona sebep olabilecek maddeler, yüksek sıcaklık ve olumsuz hava şartları gibi hususlar dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 8)

9- Kullanılan yaşam hattı sistemleri veya bileşenlerinin kullanım ömrü ile ilgili üretici el kitabında belirtilen uyarı ve tavsiyeler dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 9)

10- Yaşam hattı ankraj noktalarının, uygulanabilir olduğu sürece düşme mesafesini azaltacak şekilde baş seviyesinin üstünde olması sağlanır. Düşme mesafesini artıracak için ankraj noktaları mümkün olduğunca ayak seviyesinde oluşturulmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 10)

11- Yaşam hatları ve ankraj noktalarının konumları, çalışanların çalışma alanının her yerine güvenli bir şekilde erişebilmeleri ve düşmeleri durumunda sarkaç etkisine maruz kalmamaları gibi hususlar dikkate alınarak çalışma alanını yeterince kapsayacak şekilde planlanır ve kurulumu gerçekleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 11)

12- Birden fazla yaşam hattının bulunduğu ve çalışanların bu yaşam hatları arasında geçiş yaptığı, düşme riski olan çalışma alanlarında, çalışanların çift kollu bağlantı halatı kullanması sağlanır. Çalışanların bu geçiş esnasında geçilecek yaşam hattına bağlantı halatını taktıktan sonra, bir önceki bağlantılarını sökmeleri sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 12)

13- Yaşam hatları; her kullanım öncesi aşağıda belirtilen hususlarda kontrol edilir:

- a) Yırtık veya kesik (kırık ya da gevşek halat ipliği/teli).
- b) Bozulmuş yüzey (ısı hasarı).
- c) Farklı boyut ve şekillerde halat ipliği/teli.
- ç) Elastiklik kaybı veya halatta öbek oluşumu.
- d) Renk solgunluğu.
- e) Hasarlı veya kötü durumdaki bağlantı bileşenleri ve ankrajlar.
- f) Eksik veya anlaşılmayan etiketler.
- g) Halat gerginliğinde azalma.
- ğ) Korozyona uğramış bileşenler.
- h) Üretici talimatları veya kullanım kılavuzunda belirtilen diğer hususlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 13)

14- Her bir ankraj tertibatı ve yaşam hattı sistemi, üretici talimatlarına uygun şekilde yılda en az bir kez detaylı olarak kontrol edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 14)

15- Yaşam hattı sisteminin herhangi bir düşme sonrasında kullanımı durdurularak, oluşabilecek deformasyonlara ya da dayanımındaki azalmalara karşı kontrolü gerçekleştirilir. Kontrol sonrası gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılmadan kullanımına izin verilmez. Değişiklik veya düzenleme yapılması mümkün olmayan ya da değişiklik yapılsa dahi güvenli hale getirilemeyecek durumda olan yaşam hattı sistemleri kullanımdan kaldırılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 15)

Dikey yaşam hatları

16- Rijit ve dikey yaşam hatlarında ray veya çelik tel halat kullanılır. Rijit yaşam hattında kullanılacak çelik tel halatların asgari 8 milimetre anma çapına sahip olması ve bu halatlarda TS EN 10264-2 standardına uygun paslanmaz çelik veya galvanizli çelik kullanılması sağlanır.

18- Esnek ve dikey yaşam hatlarında sentetik lifli halat veya çelik tel halat kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 16 - 18)

17- Kalıcı olarak kurulan rijit ve dikey yaşam hatları sabit bir yapı elemanına veya merdiven ve benzeri ekipmanlara, hat uzunluğu boyunca ve üretici talimatlarında belirtilen aralıklarda kalıcı bir şekilde sabitlenir.

19- Kalıcı olarak kurulan esnek ve dikey yaşam hatları, uç noktalarından ve üretici talimatlarında belirtilen aralıklarla sabitlenmek suretiyle gerdirilir.

20- Geçici olarak kurulan esnek ve dikey yaşam hatlarında, çalışma ortamı veya hava koşullarının etkisiyle halatın kontrolsüz hareketi sonucu ek risklerin oluşabileceği durumlarda hattın stabil kalmasına yönelik tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 17 - 19 - 20)

21- Dikey yaşam hatlarında, el ile ayarlama gerektirmeksizin çalışan ile birlikte aşağı ve yukarı yönde hareket eden ve düşme meydana gelmesi durumunda otomatik olarak kilitlenerek çalışanın düşmesini durduran kılavuzlu tip düşmeyi durdurucular kullanılır. Düşmeyi durdurucuların yaşam hattından istem dışı ayrılması için tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 21)

22- Dikey yaşam hattı ve kılavuzlu tip düşmeyi durduruculardan oluşan düşmeyi durdurucu sistemlerde, muhtemel bir düşme durumunda çalışanın zemine çarpmaması için yaşam hattı seviyesi ile zemin seviyesi arasında aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yeterli açıklık mesafesi bırakılır:

a) Serbest düşme mesafesi, düşmeyi durdurucunun devreye girdiği mesafe, eğer sistemde kullanılmışsa açılmış enerji sönmüleyicinin uzunluğu, esnek bir yaşam hattı kullanılmışsa hatta oluşan esneme miktarı ve tam vücut emniyet kemerinin esneme miktarı.

b) En az bir metre olmak üzere üretici tarafından önerilen ilave güvenlik mesafesi.

Yakalama Genişliği

Şekil 4. Esnek ve dikey yaşam hattı açıklık mesafesi örneği

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 22)

Yatay yaşam hatları

23- Yatay yaşam hatlarında, hattın yatay düzlemde sapma açısı 15°'yi geçemez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 23)

24- Rijit ve yatay yaşam hatlarında rijit profil veya ray kullanılır. Esnek ve yatay yaşam hatlarında ise çelik tel halat, sentetik lifli halat veya dokuma şerit kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 24)

25- Kalıcı olarak kurulan rijit ve yatay yaşam hatları sabit bir yapı elemanına, hat uzunluğu boyunca üretici talimatlarında belirtilen aralıklarda kalıcı bir şekilde sabitlenir.

26- Kalıcı veya geçici olarak kurulan esnek ve yatay yaşam hatları, iki ana ankraj noktası arasında gerdirilerek konumlandırılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 25 - 26)

27- Yatay yaşam hatlarında; hareketli ankraj noktası olarak kullanılan, yatay düzlem boyunca hat üzerinde hareket eden ve çalışanın hatta bağlantısını sağlayan hareketli tertibat (şaryo vb.) yer alır. Bu tertibatın, istem dışı olarak hattan ayrılmasının engellenmesi sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 27)

28- Üretici talimatları doğrultusunda esnek ve yatay yaşam hattının en az bir ucunda enerji sönmüleyici kullanılması halinde bu sönmüleyicilerin yükleme koşulları dikkate alınarak yeterli dayanıma sahip olması sağlanır.

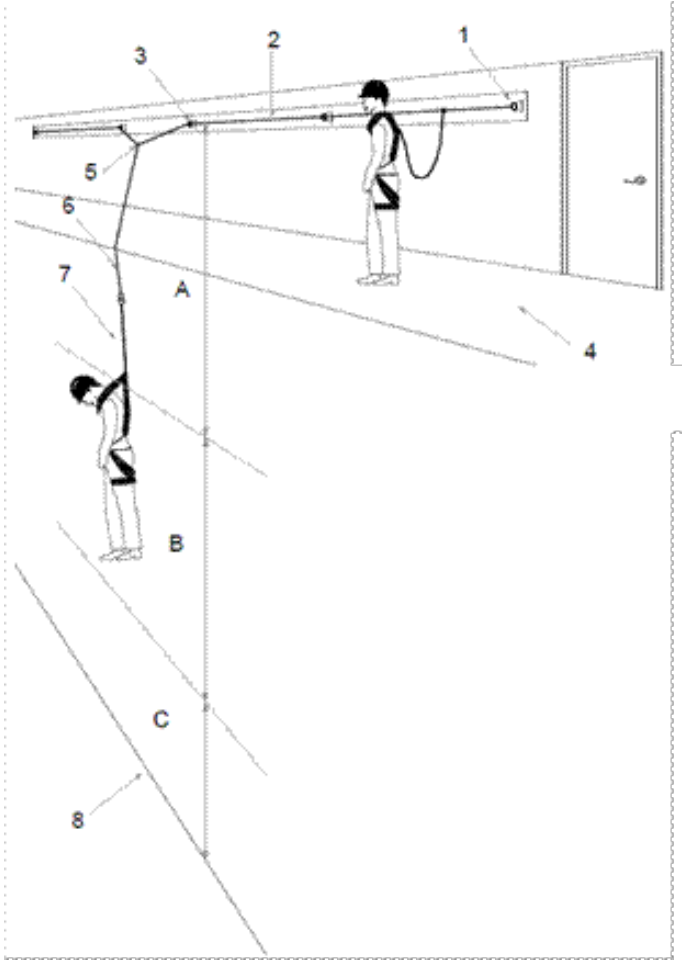
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 28)

29- Yatay yaşam hattı, hareketli tertibat ve enerji sönmüleyici içeren bağlantı halatından oluşan düşmeyi durdurucu sistemlerde, muhtemel bir düşme durumunda çalışanın zemine çarpmaması için yaşam hattı seviyesi ile zemin seviyesi arasında aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yeterli açıklık mesafesi bırakılır:

a) Bağlantı halatı uzunluğu, açılmış enerji sönmüleyicinin uzunluğu ve esnek bir yaşam hattı kullanılmışsa hatta oluşan “V” şeklindeki sehim.

b) Tam vücut emniyet kemerinin esneme miktarı, bağlantı halatının tam vücut emniyet kemerine takıldığı nokta ile çalışanın ayağı arasındaki mesafe.

c) En az bir metre olmak üzere üretici tarafından önerilen ilave güvenlik mesafesi.



1. Uç ankraj
 2. Yaşam hattı
 3. Ara ankraj
 4. Çalışılan zemin
 5. Hareketli tertibat
 6. Bağlantı halatı
 7. Açılmış enerji sönümleyici
 8. Zemin seviyesi
- A. 29 uncu maddenin (a) bendi
- B. 29 uncu maddenin (b) bendi
- C. 29 uncu maddenin (c) bendi

Şekil 5. Esnek ve yatay yaşam hattı açıklık mesafesi örneği

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 29)

Geri sarmalı düşmeyi durdurucular

30- Geri sarmalı düşmeyi durdurucularda, makara ve çalışan arasındaki hattın uzunluğunun mümkün olduğu kadar kısa olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 30)

30- Geri sarmalı düşmeyi durdurucular kullanılırken üretici talimatlarına uygun hareket edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 30)

31- Geri sarmalı düşmeyi durdurucular, üretici tarafından test edilmedikçe ve izin verilmedikçe aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:

- a) Yatay düzlemlerde.
- b) Yatay yaşam hatlarına bağlanarak.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 31)

32- Düşme mesafesini artıracığından geri sarmalı düşmeyi durdurucular ile tam vücut emniyet kemeri arasında bağlantı halatı kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 32)

33- Geri sarmalı düşmeyi durdurucular; ekleme yapılarak uzatılamaz, mekanizması üzerinde değişiklik yapılamaz. Hiçbir durumda birden fazla geri sarmalı düşmeyi durdurucu birbirine bağlanarak kullanılamaz.

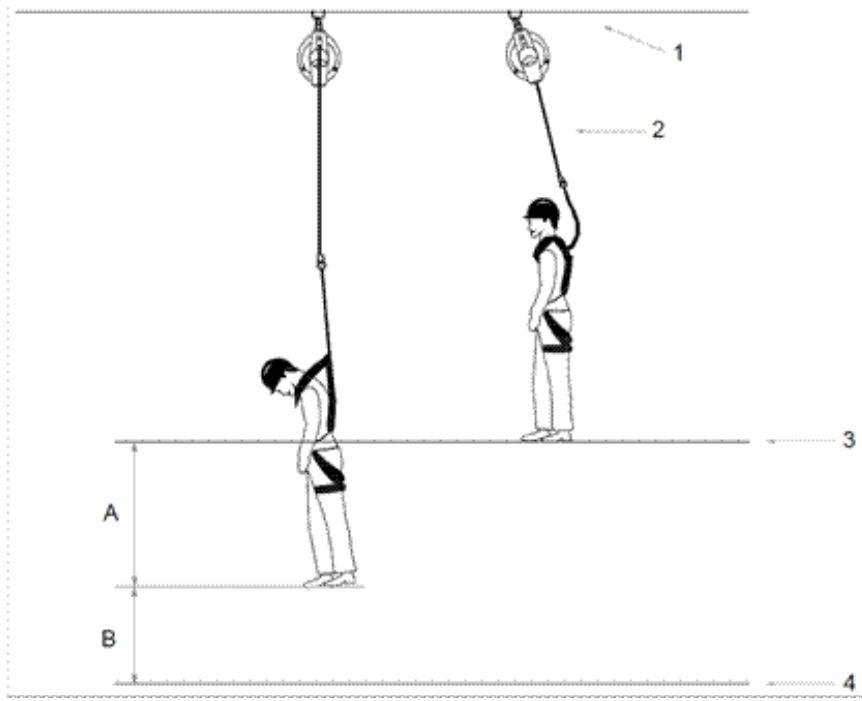
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 33)

34- Aynı geri sarmalı düşmeyi durdurucuya birden fazla çalışan bağlanamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 34)

35- Geri sarmalı düşmeyi durdurucu sistemlerde, muhtemel bir düşme durumunda çalışanın zemine çarpmaması için çalışanın bulunduğu seviye ile zemin seviyesi arasında aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yeterli açıklık mesafesi bırakılır:

- a) Serbest düşme mesafesi, frenlemenin devreye girdiği mesafe ve tam vücut emniyet kemerinin esneme miktarı.
- b) En az bir metre olmak üzere üretici tarafından önerilen ilave güvenlik mesafesi.



1. Ankraj
2. Geri sarmalı düşmeyi durdurucu
3. Çalışılan zemin
4. Zemin seviyesi
- A. 35 inci maddenin (a) bendi
- B. 35 inci maddenin (b) bendi

Şekil 6. Geri sarmalı düşmeyi durdurucu açıklık mesafesi örneği

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 Ç/ Yaşam Hatları (Ankraj Hatları) için Asgari Şartlar Madde 35)

D) Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar

Genel esaslar

1- Yapı işlerinde TS EN 1263-1 standardına uygunluk belgesi olan güvenlik ağları kullanılır ve yapılan işe uygun özellikte güvenlik ağı seçilir. Kullanılacak güvenlik ağının TS EN 1263-2 standardına uygun olarak kurulması sağlanır.

Sınıflandırma ve Sistem Tipleri

12- Mevcut çalışma koşulları ve kurulum alanının özellikleri dikkate alınarak, TS EN 1263-1 standardında yer alan dört sınıftan ve dört sistem tipinden en uygun olan güvenlik ağı sistemi seçilir.

14- Sistem S güvenlik ağları, 35 metrekareden daha az alana sahip veya kısa kenarı beş metreden az olan alanlarda kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 1 - 12 - 14)

2- Güvenlik ağlarının standarda uygunluk belgesinin üretici onaylı sureti ve üretici tarafından sağlanan talimat el kitabı yapı alanında bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 2)

4- Güvenlik ağlarında TS EN 1263-1 standardında belirtilen bilgileri içeren ve ağın ömrü boyunca kalıcı olacak şekilde yerleştirilmiş etiket bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 4)

5- Güvenlik ağı sisteminde; halatın kullanım amacı (kenar halatı, birleştirme halatı ve bağlama halatı) ve kullanılacağı sistem tipi dikkate alınarak standartta yer alan çekme dayanımına sahip ve uygun tipte halatlar kullanılır.

Sınıflandırma ve Sistem Tipleri

13- Sistem S güvenlik ağları, konsola bağlı sistem T güvenlik ağları ve konsol tipi desteğe asılı Sistem V güvenlik ağlarında standartta belirtilen dayanım özelliklerine sahip ağ çevresindeki her bir ağ gözünden geçen kenar (sınır) halatı kullanılması zorunludur. Kenar halatı ağ çevresindeki her bir ağ gözünden geçirilir ve kenar halatının uç noktaları birbirinden ayrılmayacak şekilde birleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 5 - 13)

6- Güvenlik ağlarının; kurulumundan sonra, düzenli aralıklarla veya olumsuz hava koşullarından sonra aşağıdaki hususlar bakımından görsel olarak kontrolleri gerçekleştirilir ve kayıtları işyerinde saklanır:

- a) Mevcut kurulumun doğruluğu.
- b) Ağ gözlerindeki aşınmalar, kesikler ve ısı ya da sürtünme kaynaklı hasarlar.
- c) Ağ kenar uçlarındaki gevşeme ve çözülmeler.
- ç) Dikişler veya düğümlerdeki kusur ve hasarlar.
- d) Bağlantı elemanlarındaki hasar ya da deformasyonlar.
- e) Ağdaki moloz veya malzeme artıkları.
- f) UV bozulmalar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 6)

7- Güvenlik ağlarında, yaşlanma sebebiyle oluşabilecek bozulmaların belirlenebilmesi ve asgari enerji sönmleme kapasitesinin karşılandığının teyit edilebilmesi amacıyla deney ağ gözü yılda bir teste tabi tutulur. Test neticesinde standarttaki koşulları sağlamadığı belirlenen güvenlik ağları kullanımdan çekilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 7)

8- Herhangi bir düşme durumunda, maruz kalacağı dinamik etkiler nedeniyle güvenlik ağında, destek yapısında veya bağlantı elemanlarında deformasyonların ve dayanımda ciddi azalmaların meydana geldiğinin tespiti halinde güvenlik ağı sistemi derhal kullanımdan kaldırılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 8)

9- Güvenlik ağları; çalışma platformu olarak veya çalışma platformuna erişim, depolama, atık malzeme ya da çöp biriktirilmesi amacıyla kullanılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 9)

10- Güvenlik ağları; kapalı, kuru veya UV bozulmalara karşı korunaklı ortamlarda depolanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 10)

10- Güvenlik ağları; ısı kaynakları ve ağ üzerinde hasara sebep olabilecek asit, boya, çözücü, yağ ve beton artığı gibi malzemelerden uzak tutulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 10)

11- Güvenlik ağları ile enerji nakil hatları arasında güvenli mesafe bırakılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 11)

Kurulum ve Söküm

15- Güvenlik ağlarının kurulumu, kullanımı ve sökümü, üretici talimatları doğrultusunda gerçekleştirilir.

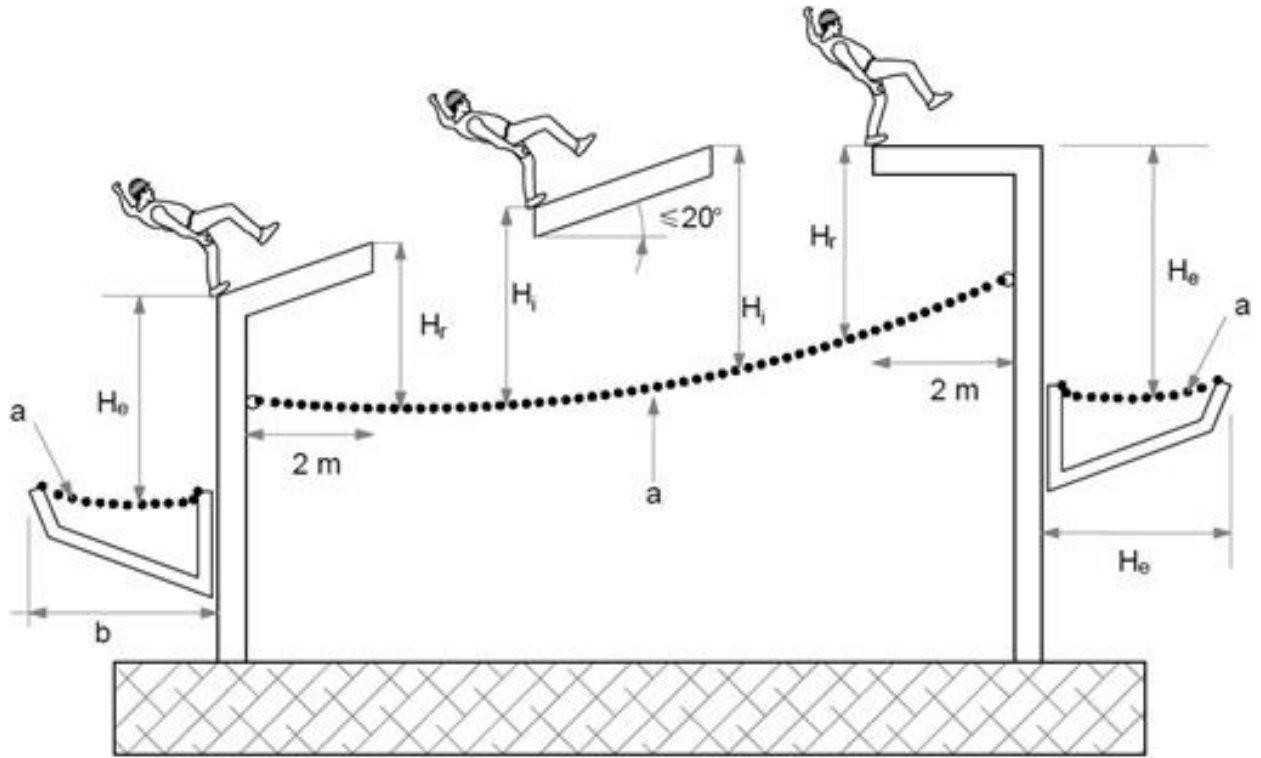
17- Güvenlik ağı sistemlerinin kurulum ve sökümünün, konuyla ilgili güvenli çalışma yöntemleri hakkında eğitim almış çalışanlarca yapılması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 15 - 17)

16- Güvenlik ağları; bu başlığın 19 uncu ve 20 nci maddelerinde belirtilen sınırlamalar aşılmaması kaydıyla, çalışma alanına mümkün olan en yakın düşey mesafede kurulur ve ağı konumunun yükselen çalışma alanı ile birlikte güvenli mesafede olması sağlanır.

19- Çalışılan zemin ile yatay düzlem arasındaki açının 20° ve daha az olduğu durumlarda;

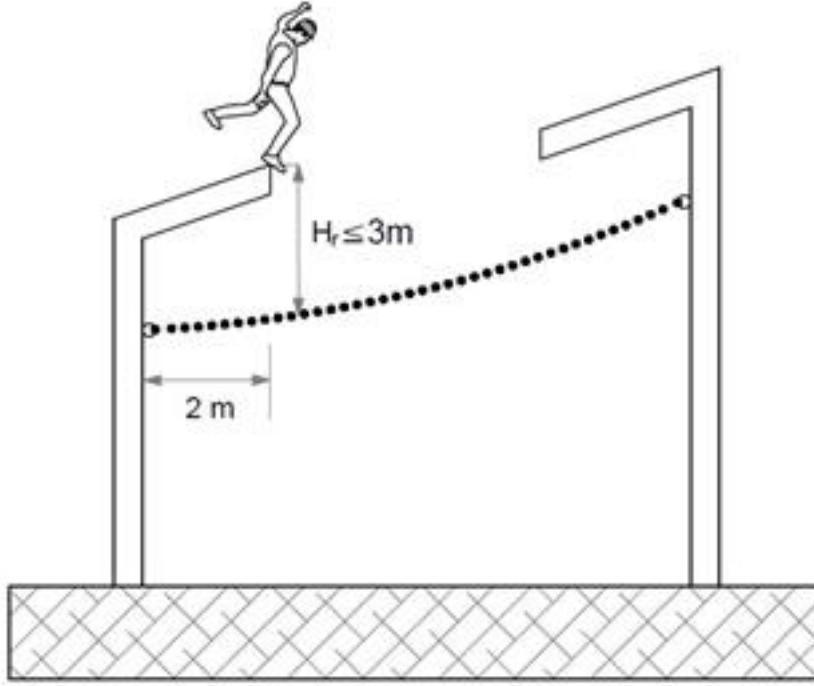
a) Çalışılan zemin ile güvenlik ağı arasındaki dikey mesafeyi ifade eden azami düşme yüksekliği (H_i ve H_e) hiçbir durumda altı metreyi geçemez.



He, Hr, Hi: Düşme yükseklikleri, **a:** Güvenlik ağı, **b:** Yakalama genişliği

Şekil 7. Güvenlik ağı düşme yükseklikleri

b) Sistem S güvenlik ağlarında, ağı dış kenarından itibaren iki metrelik mesafe içinde çalışılan zemin ile ağ arasındaki düşme yüksekliği (H_r) üç metreden fazla olamaz.



Şekil 8. Sistem S güvenlik ağı düşme yüksekliği

c) Sistem T güvenlik ağlarında yakalama genişliğinin, çalışılan zeminin kenarından düşen kişinin ileri doğru hareketini de kapsayacak şekilde düşme yüksekliğine bağlı olarak en az aşağıdaki tabloda belirtilen değerlerde olması sağlanır.

Düşme yüksekliği (H_e)	$\leq 1,0$ m	$\leq 3,0$ m	$\leq 6,0$ m
Yakalama genişliği (b)	$\geq 2,0$ m	$\geq 2,5$ m	$\geq 3,0$ m

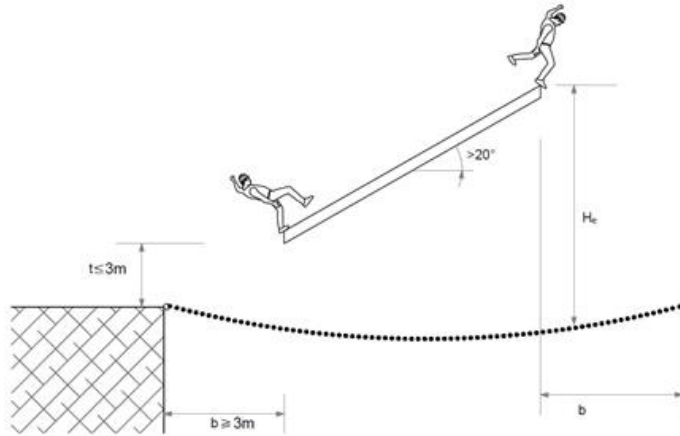


Şekil 9. Sistem T güvenlik ağı yakalama genişliği

20- Çalışılan zemin ile yatay düzlem arasındaki açının 20° 'den fazla olduğu durumlarda;

a) Yakalama genişliğinin (b) asgari üç metre olması sağlanır.

b) Çalışanın düşme sonucu çalışılan zeminden ayrıldığı en dıştaki nokta (A) ile güvenlik ağı kenarının en alt noktası (B) arasındaki dik mesafe (t) üç metreyi geçemez.



Şekil 10. Çalışılan zemin ile yatay düzlem arasındaki açının 20° 'den fazla olduğu durumlarda yakalama genişliği

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 16 - 19 - 20)

18- Güvenlik ağı kurulmadan önce aşağıdaki hususlar dikkate alınarak ağ kurulumunun planlanması sağlanır:

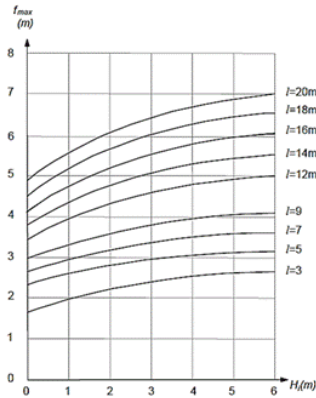
- a) Ağın kurulumunu yapan çalışanların yetkinliği ve tecrübesi.
- b) Kurulum ve söküm boyunca yapılacak işlerin türleri ve sıraları.
- c) Ankraj noktalarının yerleri ve yeterlilikleri.
- ç) Güvenlik ağı altında doğru açıklık mesafesinin nasıl korunacağı.
- d) Kurulum ve söküm için erişim yolları.
- e) İnceleme, geçici onarım işleri ve atıkların uzaklaştırılması için erişim yolları.
- f) Daha alt seviyelerdeki çalışanların ve diğer kişilerin korunması.
- g) Ağın üzerine muhtemel bir düşmede çalışanın nasıl kurtarılacağı.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 18)

21- Birden fazla ağın kurulması gerektiği durumlarda ağlar birleştirme halatı kullanılarak veya üst üste bindirilerek bir araya getirilir. Birleştirme halatı kullanıldığında, ağların kenarları arasında hiçbir durumda 10 santimetreden fazla boşluk olamaz.

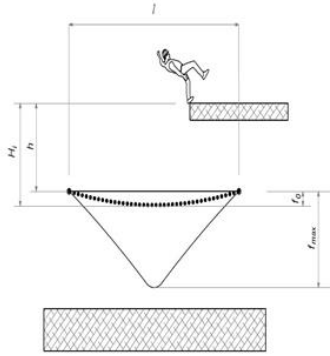
22- Ağların üst üste bindirilerek birleştirilmesi ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur:

- a) Bindirme uzunluğunun sistem S güvenlik ağlarında asgari iki metre ve sistem T güvenlik ağlarında asgari 0,75 metre olması sağlanır.
- b) Sistem V güvenlik ağlarında üst üste bindirme yapılarak ağ birleştirilmesi yapılamaz.



(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 21 - 22)

23- Düşme meydana geldiğinde güvenlik ağının esneyebilmesi için ağın altında yeterli açıklık mesafesi bırakılır. Sistem S güvenlik ağlarında; düşme yüksekliğine ve ağın genişliğine bağlı olarak ağın altında olması gereken asgari açıklık mesafesi aşağıdaki grafiğe göre belirlenir.



Şekil 11. Sistem S güvenlik ağlarında açıklık mesafeleri

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 23)

24- Sistem T güvenlik ağları, olası bir düşme durumunda çalışanın destek yapısına çarpmadan ağ tarafından güvenle tutulabileceği şekilde konumlandırılır.

25- Sistem V güvenlik ağları aşağıdaki hususları sağlar:

- Ağın üst kenarı çalışma seviyesinden en az bir metre yukarıda olacak biçimde konumlandırılır.
- Destekler dönmeyecek şekilde sabitlenir.
- Konsol tipi herhangi iki üst destek arası mesafe beş metreyi geçemez.
- Ağın binaya bağlantısı için kullanılan alt kenar ankraj aparatları arası mesafe 50 santimetreyi geçemez.
- Ankraj noktaları ile yapı kenarı arası mesafe 10 santimetreden az olamaz.

26- Sistem S güvenlik ağlarında, ankraj noktaları arasındaki mesafenin 2,5 metreden az olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 14/3 Ek-5 D/ Güvenlik Ağları için Asgari Şartlar Madde 24 - 25 - 26)

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin Yükümlülükleri

Genel kural

MADDE 5 – (1) Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılmadığı durumlarda kullanılır. Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. İşveren, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 5/1)

Genel hükümler - İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanımın, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olmaması

MADDE 6 – (1) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulur;

a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 6/1.a)

(İPC uygulanır ayrıca, ilgili kişisel koruyucu donanımın üreticisi hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.)

MADDE 6 – (1) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulur;

a) Tüm kişisel koruyucu donanımlar;

1) Kendisi ek risk oluşturmada ilgili riski önlemeye uygun olur.

2) İşyerinde var olan koşullara uygun olur.

3) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur.

4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar.

5) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde Türkçe kullanım kılavuzu bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 6/1.a.1, a.2, a.3, a.4, a.5)

5) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde CE işareti bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 26/1.o: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 6/1.a.5)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 26/(1)-o maddesine muhalefet nedeniyle aynı madde gereği çalışan başına idari para cezası uygulanır. Ayrıca, ilgili kişisel koruyucu donanımın üreticisi hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.)

b) Birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımı kullanmasını gerektiren durumlarda, bir arada kullanılmaya uygun olan ve bir arada kullanıldığında söz konusu risklere karşı koruyuculuğu etkilenmeyen kişisel koruyucu donanımlar seçilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 6/1.b)

c) Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; riskin derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 6/1.c)

ç) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde birden fazla kişi tarafından kullanılmasını gerektiren durumlarda, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 6/1.ç)

d) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunur ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 6/1.d)

e) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 6/1.e)

e) Kişisel koruyucu donanımlar, imalatçı tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır, ihtiyaç duyulan parçaları değiştirilir, hijyenik şartlarda muhafaza edilir ve kullanıma hazır bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 6/1.e)

Çalışanları KKD konusunda bilgilendirme hususlarına uyulmaması

f) İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı bilgilendirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 6/1.f)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu bentte belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Çalışanları KKD konusunda eğitilmesi hususlarına uyulmaması

g) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 6/1.g)

(Çalışanlara 6331 Sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda eğitim verildiğinin, ancak verilen eğitimin bu bentte belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

ğ) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 6/1.ğ)

h) Kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde ve yeterli miktarlarda bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 6/1.h)

(2) Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılır, bakımı ve temizliği yapılır. Talimatlar çalışanlar tarafından anlaşılır olmak zorundadır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 6/2)

Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi

MADDE 7 – (1) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımı belirler.

(2) İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir;

a) İşveren, kişisel koruyucu donanımları seçmeden önce, koruyucuların bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki şartlara uygun olup olmadığını değerlendirir. Bu değerlendirme aşağıdaki hususları içerir;

1) Diğer yöntemlerle önlenemeyen risklerin analiz ve değerlendirmesi,

2) Kişisel Koruyucu Donanımın kendisinden kaynaklanabilecek riskler göz önünde bulundurularak, bu maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen risklere karşı etkili olabilecek özelliklerinin tanımlanması,

3) Seçilecek kişisel koruyucu donanımın özellikleri ile bu maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre belirlenen özelliklerin karşılaştırılması.

b) Kişisel koruyucu donanımın herhangi bir parçasında değişiklik yapıldığı takdirde bu maddenin (a) bendindeki değerlendirme yeniden yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 7/1, 2)

Kullanım kuralları - kişisel koruyucu donanımlardan gerekli olanların sağlanmaması

MADDE 8 – (1) 5, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen koşulları sağlayan kişisel koruyucu donanımlar, Ek-3'te belirtilen işlerde ve benzeri işlerde, toplu korunma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılmadığı durumlarda kullanılır. Ek-1'de örneği verilen tabloya göre riskler değerlendirilir ve çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden kişisel koruyucu donanım kullanılması gereken durumlar belirlenir. İşveren Ek-2'de belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan gerekli olanları sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 8/1)

Kullanım kuralları - Çalışanların bu kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemin alınmaması

MADDE 8 – (1) 5, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen koşulları sağlayan kişisel koruyucu donanımlar, Ek-3'te belirtilen işlerde ve benzeri işlerde, toplu korunma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılmadığı durumlarda kullanılır. Ek-1'de örneği verilen tabloya göre riskler değerlendirilir ve çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden kişisel koruyucu donanım kullanılması gereken durumlar belirlenir. Çalışanların bu kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 8/1)

(3) Çalışanlar kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirirler. Arızalı bulunan kişisel koruyucu donanımlar arızalar giderilmeden ve gerekli kontrolleri yapılmadan kullanılmaz. Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olur, temizlik ve bakımı yapılır ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilir. Kişisel koruyucu donanımlar her kullanımdan önce kontrol edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 8/3)

KKD ile ilgili Çalışanların bilgilendirilmesi hususlarına uyulmaması

MADDE 9 – (1) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı esnasında alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında çalışanlara ve temsilcilerine bilgi verir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 9/1)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu fıkra da belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması

MADDE 10 – (1) İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümleri gereğince çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

(2) İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin, kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi konularında önceden görüşlerinin alınmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik madde 10/1 - 10/2)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 18'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-h maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

İşveren yükümlülüğü

MADDE 5 – (3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 5/3)

Risk değerlendirmesi ekibi

MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 6/1)

(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 6/4)

(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 6/4)

Risk Değerlendirmesi Aşamaları

Risk değerlendirmesi ilk aşaması

MADDE 7 – (1) Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 7/1)

Tehlikelerin tanımlanması

MADDE 8 – (1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.

- a) İşyeri bina ve eklentileri.
- b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
- c) Üretim süreç ve teknikleri.
- ç) İş ekipmanları.
- d) Kullanılan maddeler.
- e) Artık ve atıklar ile ilgili işlemler.
- f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.
- g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.
- ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.
- h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.
- ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
- i) İşyerinin teftiş sonuçları.
- j) Meslek hastalığı kayıtları.
- k) İş kazası kayıtları.
- l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.
- m) Ramak kala olay kayıtları.
- n) Malzeme güvenlik bilgi formları.
- o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.
- ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.
- p) Acil durum planları.
- r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 8/1)

(3) Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur.

- a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler.
- b) Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
- c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler.
- ç) Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler.

d) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler.

f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler.

ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler.

h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 8/3)

(4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 8/4)

(Ölçümlerin yaptırılmadığının veya gereken durumlarda tekrarlanmadığının tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 10/ (4) maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-ç maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

Risklerin belirlenmesi ve analizi

MADDE 9 – (1) Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.

(2) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

(3) İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.

(4) Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 9/1, 2, 3, 4)

(5) Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 9/5)

Risk kontrol adımları

MADDE 10 – (1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır.

a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.

b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.

1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.

2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.

3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.

c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.

ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 10/1)

(2) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 10/2)

(2) Risk kontrol adımları uygulanırken uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 10/2)

(3) Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 10/3)

Dokümantasyon

MADDE 11 – (1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümente edilir.

- a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
- b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
- c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
- ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.
- d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
- e) Tespit edilen riskler.
- f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
- g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
- ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.

(2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 11/1 - 11/2)

(3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 11/3)

Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

- a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
- b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
- c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
- ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
- d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
- e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
- f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 12/1 - 12/2)

Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken işyerlerinde risk değerlendirmesi

MADDE 13 – (1) Kanunun 29 uncu maddesi gereğince büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde; bu belge ve raporlarda değerlendirilmiş riskler, bu Yönetmeliğe göre yapılacak risk değerlendirmesinde dikkate alınarak kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 13/1)

Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi çalışmaları

MADDE 14 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 14/1)

(İlgili İşveren İçin)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 10/(1) maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-ç maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

MADDE 14 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, işverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 14/1)

(İlgili İşveren İçin)

(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 14/2)

(Yönetim İçin Geçerli)

(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 14/2)

(Yönetim İçin Geçerli)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 23/(2) maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-j maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi

MADDE 15 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde:

a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 15/1.a)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 10/(1) maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-ç maddesi gereği idari para cezası uygulanır.

(Alt İşveren İçin)

b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.

c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 15/1.b, c)

(Asıl İşveren İçin)

(2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 15/2)

(Alt İşveren İçin)

2) Asıl işveren; alt işverenin hazırladığı risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 15/2)

(Asıl İşveren İçin)

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 5/1.f)

g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 5/1.g)

ğ) Acil durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların ve müdahale ekipmanlarının işyerinde belirlenmiş acil durumlara ve acil durum ekiplerinin görevlerine uygun olmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 5/1.ğ)

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları

MADDE 6 – (2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 6/2)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 12/(2) maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-d maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

Acil Durum Planının Hazırlanması

Acil durumların belirlenmesi

MADDE 8 – (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:

- a) Risk değerlendirmesi sonuçları.
- b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
- c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
- ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
- d) Sabotaj ihtimali.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 8/1)

Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

MADDE 9 – (1) İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 9/1)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 11'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-d maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

(2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 9/1)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 11'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-d maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

(3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 9/3)

Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

MADDE 10 – (1) İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 10/1)

(2) Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 10/2)

(3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 10/3)

(4) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 10/4)

(5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 10/5)

(6) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 10/6)

(7) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri, yakındaki işyerleri ve çevreden gelebilecek olumsuz etkiler de dikkate alınarak belirlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 10/7)

Acil durum ekipleri ve görevleri

MADDE 11 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-1/10/2021-31615)

(1) İşveren; işyerlerinde aşağıda yer alan acil durum ekiplerini oluşturur:

- a) Söndürme ekibi.
- b) Kurtarma ekibi.
- c) Koruma ekibi.
- ç) İlk yardım ekibi.

(3) İşveren, birinci fıkrada yer alan ekiplerden söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin her biri için işyerlerinin tehlike sınıfına göre;

- a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 30 çalışana kadar,
- b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 40 çalışana kadar,
- c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 50 çalışana kadar

uygun donanıma sahip ve özel eğitilmiş en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. Görevlendirme yapılırken (a) bendinde 30 ve katları, (b) bendinde 40 ve katları ve (c) bendinde 50 ve katları dâhil edilir. Ekiplerin görevlendirilmesine ilişkin örnek tablo Ek-3'te yer almaktadır.

(4) 10'dan az çalışanı olan işyerlerinde; acil durumlara ilişkin ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlamak ve birinci fıkrada yer alan ekiplerden söndürme, kurtarma ve koruma

ekiplerinin tamamı için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az bir çalışanın destek elemanı olarak görevlendirilmesi yeterlidir.

(5) İşveren, ilk yardım konusunda 29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

(10) Acil durum ekiplerinde görevlendirilen destek elemanlarının işyerinden ayrılma, yer değişikliği ve benzeri durumlarda yerine yeniden görevlendirme yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 11/1, 3, 4, 5, 10)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar’da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/ (3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-d maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

(6) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 11/6)

(7) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere koruma ekibinden sorumlu veya sorumlular görevlendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 11/7)

(8) Birinci fıkrada yer alan ekiplerde görevlendirilecek destek elemanları ve varsa yedekleri belirlenirken işyerindeki vardiya düzeni dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 11/8)

(9) Acil durum ekiplerinde görevlendirilen destek elemanlarının adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgilerini içeren liste, işyerinde çalışanların görüş seviyesine uygun yükseklikte ve görünür bir şekilde asılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 11/9)

(Bu yönetmeliğin 12/3 hükmü doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

Dokümantasyon (Acil Durum Planı)

MADDE 12 – (1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümente edilir:

- a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
- b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
- c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
- ç) Belirlenen acil durumlar.
- d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
- e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
- f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki:
 - 1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.
 - 2) İlk yardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
 - 3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.
 - 4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
 - 5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

(2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 12/1 - 12/2)

(3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 12/3)

Tatbikat

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-1/10/2021-31615) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olunması için işyerlerinde, ikinci fıkrada belirtilen süreleri aşmamak kaydıyla belirlenen periyotlarla tatbikat yapılır, denetlenir. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat formu hazırlanır. Tatbikat formu hazırlanırken kullanılacak örnek form Ek-2’de yer almaktadır.

(2) (Ek:RG-1/10/2021-31615)(1) Tatbikat 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamındaki işyerleri için anılan Yönetmelik hükümlerine göre, diğer işyerleri için en geç yılda bir yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 13/1 - 13/2)

(1) Tatbikatlar gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 13/1)

(3) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 13/3)

(4) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 13/4)

(Yönetim İçin)

Acil durum planının yenilenmesi

MADDE 14 – (1) İşyerinde (Ek ibare:RG-1/10/2021-31615) veya yakın çevresinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde (Mülga ibare:RG-1/10/2021-31615) acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 14/1, 2)

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinde görevlendirilen destek elemanları hakkında bilgilendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 15/1)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-g maddesi gereği bilgilendirilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(1) Tüm çalışanlar acil durum planları hakkında bilgilendirilir.

(2) İşe yeni alınan çalışana ve herhangi bir işverenden geçici bir süre için çalışmak üzere devralınan çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 15/1, 2)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu maddede belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. Söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerine verilecek özel eğitimler Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işverence yürütülmesi halinde işveren tarafından verilebilir. Bu eğitimler, işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir. Ayrıca bu eğitimler; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, belediyeler veya itfaiyeler tarafından da verilebilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 15/3)

Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı

MADDE 16 – (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 29 uncu maddesi gereğince güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde hazırlanacak dahili acil durum planları bu Yönetmelikte belirtilen acil durum planı hazırlığında dikkate alınarak kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 16/1)

Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları

MADDE 17 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak acil durum planı işverenlerce ortaklaşa hazırlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 17/1)

(İlgili İşveren İçin)

(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya sitelerinin işyerlerince hazırlanan acil durum planlarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 17/2)

(Yönetim İçin)

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları

MADDE 18 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde acil durum planlarının hazırlanması konusunda işyerinin bütünü için asıl işveren, kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler sorumludur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 18/1)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 11'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-d maddesi gereği idari para cezası uygulanır.

(İlgili İşveren İçin)

Süreksiz işlerde acil durum planlaması

MADDE 19 – (1) Otuz iş günü veya daha kısa süren işlerde, işyerinin veya yapılacak işin mahiyeti itibarıyla çalışanları doğrudan etkilemesi muhtemel acil durumlar için bu Yönetmelik kapsamında yapılan özel görevlendirmeler işverence yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 19/1)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 11'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-d maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

(1) Otuz iş günü veya daha kısa süren işlerde, acil durumlar ile ilgili çalışanlar özel görevi bulunanlar ile ilgili bilgilendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 19/1)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-g maddesi gereği bilgilendirilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(1) Otuz iş günü veya daha kısa süren işlerde, acil durumlar ile ilgili çalışanlar acil durumlar ile ilgili bilgilendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 19/1)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-g maddesi gereği bilgilendirilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

Çalışanların Bilgilendirilmesinin yapılmasına rağmen bu maddedeki hususları içermemesi

(1) Otuz iş günü veya daha kısa süren işlerde, işyerinin veya yapılacak işin mahiyeti itibarıyla çalışanları doğrudan etkilemesi muhtemel acil durumlar için bu Yönetmelik kapsamında yapılan özel görevlendirmeler işverence yapılır ve çalışanlar özel görevi bulunanlar ve acil durumlar ile ilgili bilgilendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 19/1)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu maddede belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

Çalışanların bilgilendirilmesi sırasında sağlık ve güvenlik işaretleri hükümlerine uyulmaması

MADDE 6 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ncı maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla, işyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri hakkında çalışanları veya temsilcilerini bilgilendirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 6/1)

Çalışanların eğitimi sırasında sağlık ve güvenlik işaretleri hükümlerine uyulmaması

(2) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla, işaretlerin anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri hakkında, çalışanların eğitim almasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 6/2)

Ek- 1

İŞYERİNDE KULLANILAN SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARI GENEL GEREKLER

İşaret çeşitleri

Geçici işaretler

2.2.1. Gerekli hallerde ve aşağıda 3 üncü maddede belirtildiği şekilde işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike sinyali vermek, gerekli önlemlerin alınması için ilgili kişinin çağırılması ve çalışanların acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.

2.2.2. Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-1 2.2.1, 2.2.2)

(Gerekli hallerde, tehlike sinyali vermek, gerekli önlemlerin alınması için ilgili kişinin çağırılması ve çalışanların acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişimin kullanılmaması.

Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişimin kullanılmaması.)

İşaretlerin Güvenlik Rengi

4. Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar, güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır.

Renk	Anlamı veya Amacı	Talimat ve Bilgi
Kırmızı	Yasak işareti	Tehlikeli hareket veya davranış
	Tehlike alarmı	Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et
	Yangınla mücadele ekipmanı	Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve tanımlanması
Sarı	Uyarı işareti	Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
Mavi (1)	Zorunluluk işareti	Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan
Yeşil	Acil çıkış, ilk yardım işareti	Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler
	Tehlike yok	Normale dön
(1) Mavi: (2) Parlak turuncu:	Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir. Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat çekicidir.	

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-1 4)

5. Güvenlik işaretinin işlevinin aşağıda belirtilenler tarafından olumsuz etkilenmemesi için :

5.1. Görülmesini veya işitilmesini zorlaştıracak veya engelleyecek, aynı türden bir başka emisyon kaynağının bulunması önlenerek, özellikle;

- 5.1.1. Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmeyecektir.
- 5.1.2. Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmayacaktır.
- 5.1.3. Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmayacaktır.
- 5.1.4. Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır.
- 5.1.5. Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-1 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5)

5.2. İşaretlerin ya da sinyal aygıtlarının; uygun tasarımı, yeterli sayıda olması, uygun bir şekilde yerleştirilmesi, bakım ve onarımının iyi yapılması ve doğru çalışması sağlanacaktır.

7. İşaretlerin ve sinyal aygıtlarının sayısı ve yerleştirileceği yerler, tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenecektir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-1 5.2, 7)

6. İşaretler ve sinyal aygıtları imalindeki karakteristik özelliklerini ve/veya işlevsel niteliğini korumak için, düzenli aralıklarla temizlenecek, kontrol, bakım ve tamiri yapılacak ve gerektiğinde değiştirilecektir.

10. Işıklı işaretler ve sesli sinyaller, doğru ve etkili çalışmalarını sağlamak için, kullanılmadan önce ve kullanım süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilecektir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-1 6, 10)

8. Herhangi bir enerji ile çalışan işaretlerin, enerjinin kesilmesi ve tehlikenin başka bir şekilde önlenememesi durumunda, işaretlerin yedek enerji kaynağı ile derhal çalışması sağlanacaktır. Kullanılan enerji kaynakları, güvenlik koşullarına uygun nitelikte olacaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-1 8)

9. Işıklı işaret ve/veya sesli sinyallerin çalışmaya başlaması, yapılacak işin veya hareketin başlayacağını belirtir. Yapılan iş veya hareket süresince ışıklı işaret veya sesli sinyal çalışmasına devam edecektir. Işıklı işaret ve sesli sinyal kullanılıp durmasından hemen sonra tekrar çalışabilir olacaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-1 9)

11. Kişisel koruyucu kullanımından kaynaklanan hususlar da dahil olmak üzere, çalışanların görme ve işitmelerine engel olacak herhangi bir husus var ise; ilgili işaretlerin güçlendirilmesi veya değiştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-1 11)

Ek-2

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER

1. Temel nitelikler

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-2 1.2, 1.4, 1.5)

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri saklı kalmak şartıyla, doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde floresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-2 2.1)

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-2 2.2)

3. Kullanılacak işaret levhaları

3.1. Yasaklayıcı işaretler

Temel nitelikler

- Daire biçiminde,

- Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35'ini kapsayacaktır)



Sigara İçilmez



Sigara içmek ve
açık alev kullanmak
yasaktır



Yaya giremez



Suyla söndürmek
yasaktır



İçilmez



Yetkisiz kimse
giremez



İş makinası giremez



Dokunma

3.2. Uyarı işaretleri

Temel nitelikler

- Üçgen şeklinde

- Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsayacaktır)



Parlayıcı madde
veya yüksek ısı



Patlayıcı madde



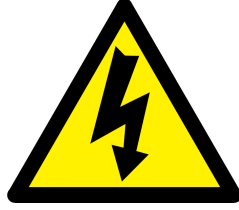
Toksik (Zehirli)
madde



Aşındırıcı madde



Radyoaktif madde



Asılı yük



İş makinası



Elektrik tehlikesi



Tehlike



Lazer ışını



Oksitleyici madde



İyonlaştırıcı
olmayan radyasyon



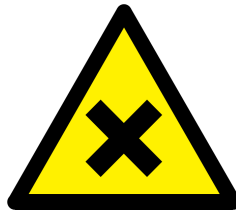
Kuvvetli manyetik
alan



Engel



Düşme tehlikesi



Biyolojik risk

Düşük sıcaklık

Zararlı veya tahriş
edici madde

3.3. Emredici işaretler

Temel nitelikler

- Daire biçiminde,

- Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50'sini kapsayacaktır)



Gözlük kullan



Baret tak



Eldiven giy



Maske kullan



İş ayakkabısı giy



Yaya yolunu kullan



Koruyucu elbise giy



Yüz siperi kullan



Emniyet kemeri kullan



Kulak koruyucu tak



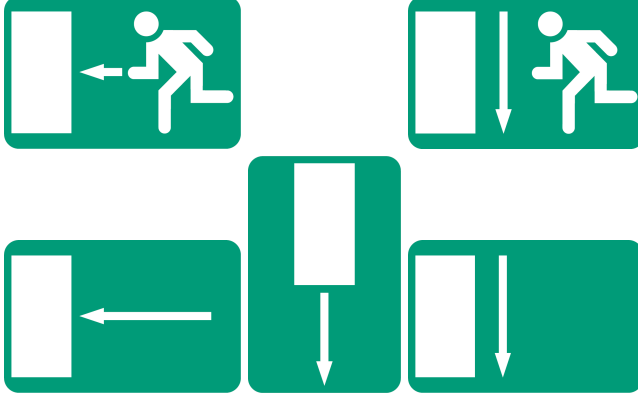
Genel emredici işaret
(gerektiğinde başka işaretle
birlikte kullanılacaktır)

3.4. Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri

Temel nitelikler

- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50'sini

kapsayacaktır)



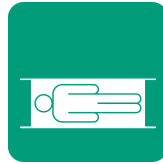
Acil çıkış ve kaçış yolu



Yönler (Yardımcı bilgi işareti)



İlk Yardım



Sedye



Güvenlik duşu



Göz duşu



Acil yardım ve ilk yardım telefonu

3.5. Yangınla mücadele işaretleri

Temel nitelikler

- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsayacaktır)



Yangın Hortumu



Yangın Merdiveni



Yangın Söndürme
Cihazı



Acil Yangın Telefonu



Yönler (Yardımcı bilgi işareti)

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-2 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5)

BORU VE KAPLAR ÜZERİNDEKİ İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER

1. İçinde tehlikeli madde veya preparatların bulunduğu veya depolandığı kaplar ile bunları ihtiva eden veya taşıyan, görünür borular; meri mevzuata uygun olarak, renkli zemin üzerinde piktogram veya sembol bulunan etiket ile işaretlenir.

Söz konusu etiketler;

- Aynı piktogram veya semboller kullanılarak, ek-2’de verilen uyarı işaretleri ile değiştirilebilir.

- Tehlikeli madde veya preparatın adı ve/veya formülü ve tehlikesi hakkında ek bilgileri de içerebilir.

2. İçinde tehlikeli madde veya preparatların bulunduğu borular, vanalar, supaplar ve bunlarla ilgili parçalar, taşındıkları maddelere göre ayrı renklerde boyanır ve kolay görülebilen yerlere belirti işaretleri konulur ve kollu veya saplı vana ve muslukların üzerinde, bunların açık veya kapalı olduklarını gösteren işaret veya tertibat bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-3 1, 2)

3. İşaretler; katlanmaz, kendinden yapışkanlı ya da boyama biçiminde yapılır ve görünür yüzeylere yerleştirilir.

5. Borular üzerinde kullanılan işaretler, 1, 2, 3 ve 4 üncü bölümlerde belirtilen hususlar ile birlikte, vanalar ve bağlantı yerleri gibi tehlikeli noktaların yakınına görünür şekilde ve uygun aralıklarla konulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-3 3, 5)

6. Önemli miktarlarda tehlikeli madde veya preparat içeren paketler veya konteynerler ek-2, Bölüm 1.5’de belirtilen şartlara göre etiketlenmemiş ise, bunların depolandığı alanlar, odalar veya kapalı yerler, ek-2, bölüm 3.2’de yer alan uygun ikaz işareti ile belirtilir veya ek-3, bölüm 1’de belirtilen şekilde işaretlenir.

8. Bu işaret veya etiketler depolama bölgesinin yakınına ya da depo için kullanılan odanın giriş kapısına yerleştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-3 6, 8)

YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER

Genel hususlar

2. Yangınla mücadele ekipmanı özel bir renk ile belirtilir ve yerini bildiren bir işaret levhası yerleştirilir ve/veya bu gibi ekipmanın saklandığı yer ya da erişim noktaları için özel bir renk kullanılır.

3. Bu tür ekipmanı belirlemede kırmızı renk kullanılır. Kırmızı alan, ekipmanın kolayca tanınabilmesi için yeterince geniş olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-4 2, 3)

ENGELLER, TEHLİKELİ YERLER VE TRAFİK YOLLARINI BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER

1. Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretler

1.1. Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler, birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenir.

1.2. İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olur.

1.3. Sarı-siyah ya da kırmızı-beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte boyanır.

Örnek:



(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-5 1.1, 1.2, 1.3)

2. Trafik yollarının işaretlenmesi

2.1. Çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, çalışanların korunmasını gerektiriyorsa; araç trafiğine açık yollar, zemin rengi de dikkate alınarak, açıkça seçilebilir şekilde, sarı ya da beyaz renkli sürekli şeritlerle belirtilir.

2.2. Şeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar arasında, emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilir.

2.3. Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerler ve kaldırımlar yoksa, uygulanabilir olduğu ölçüde, yukarıda belirtildiği şekilde işaretlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-5 2.1, 2.2, 2.3)

İŞIKLI İŞARETLER İÇİN ASGARİ KURALLAR

1. Temel Nitelikler

1.1. Işıklı işaretlerin, kullanım amacına ve şartlarına uygun olarak, bulunduğu ortama göre iyi görünür ve seçilir olması, aşırı ışık nedeniyle parlamaması veya yetersiz ışık nedeniyle görünürlüğünün azalmaması sağlanır.

1.2. Işıklı işaretlerin sinyal gönderen ışıklı alanı, tek renk ya da belirli bir zemin üzerinde piktogramdan oluşur.

1.3. Kullanılacak tek renk ek-1, bölüm 4'te yer alan renk tablosuna uygun seçilir.

1.4. İşaret bir piktogram içeriyorsa, bu piktogram ek-2'de belirtilen ilgili kuralların hepsine uygun olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-6 1.1, 1.2, 1.3)

2. Özel kullanım kuralları

2.1. Bir aygıt hem sürekli hem de aralıklı işaretler gönderiyorsa, aralıklı gönderilen işaret sürekli işaretin belirttiğinden daha fazla tehlikeli bir durumu ya da daha acil olarak yapılması istenen/emredilen müdahale ya da eylemi ifade eder. Aralıklı gönderilen ışıklı işaret için, ışığın yanık kalma süresi ve yanıp sönme sıklığı,

- mesajın tam olarak anlaşılmasını sağlar
- diğer ışıklı işaretlerle veya sürekli yanan ışıklı işaretlerle karışmaz.

2.2. Yanıp sönen ışıklı işaret, sesli sinyal yerine ya da sesli sinyalle birlikte kullanılıyorsa, aynı kodlama kullanılacaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-6 2.1, 2.2)

2.3. Ciddi bir tehlikeyi bildiren yanıp sönen ışıklı işaretler, özel olarak gözlem altında tutulacak ve yedek bir lamba bulundurulacaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-6 2.3)

SESLİ SİNYALLER İÇİN ASGARİ KURALLAR

1. Temel Nitelikler

1.1. Sesli sinyaller;

(a) ortam gürültüsünden hayli yüksek, ancak aşırı derecede yüksek ve zarar verici olmayacak şekilde duyulabilir bir ses düzeyinde olacak ve

(b) teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir, diğer sesli sinyaller ile ortamdaki seslerden açıkça ayırt edilebilir olacaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-7 1.1)

2. Kodlama

Tahliye işaretleri sürekli olacaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-7 2)

SÖZLÜ İLETİŞİM İÇİN ASGARİ KURALLAR

1. Temel Nitelikler

1.1. Bir veya birden fazla kişiler arasında yapılan sözlü iletişimde; belirli bir formda veya kodlanmış haldeki kısa metinler, cümleler, kelime veya kelime grupları kullanılacaktır.

1.2. Sözlü mesajlar mümkün olduğunca kısa, yalın ve açık olmalıdır. Konuşanın konuşma becerisi ve dinleyenin duyma yeteneği güvenilir bir sözlü iletişime uygun olacaktır.

1.3. Sözlü iletişim doğrudan insan sesi veya uygun bir vasıta ile yayınlanan insan sesi ya da yapay insan sesi ile olacaktır.

2. Özel kullanım kuralları

2.1. Sözlü iletişimde yer alan kişiler, sağlık ve güvenlik açısından istenilen davranışı yapabilmeleri için sözlü mesajı doğru telaffuz edebilecek ve anlayabilecek seviyede kullanılan dili bileceklerdir.

2.2. Sözlü iletişim, el-kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanıldığında aşağıda verilen komutlar kullanılacaktır.

– başlat: bir işlem veya hareketi başlatmak için

– dur: bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek için

– tamam: bir işlemi sona erdirmek için

– yukarı: bir yükü yukarı kaldırmak için

– aşağı: bir yükü aşağı indirmek için

– ileri – geri – sağ – sol: (Bu komutlar uygun el hareketleri ile eşgüdümlü olacak şekilde kullanılacaktır.)

– kes: acil olarak durdurmak için

– çabuk: güvenlik nedeniyle bir hareketi hızlandırmak için

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-8 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2)

EL İŞARETLERİ İÇİN ASGARİ GEREKLER

1. Özellikler

El işaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olacak ve benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olacaktır.

Aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar simetrik olarak hareket ettirilecek ve bir harekette sadece bir işaret verilecektir.

Yukarıdaki şartlara uymak, aynı anlamı vermek ve anlaşılabilir olmak kaydıyla 3 üncü bölümde gösterilen işaretlerden biraz farklı veya daha detaylı işaretler kullanılabilir.

2. Özel kullanım kuralları

2.1. İşaretçi: El-kol hareketleri ile İşaretleri veren kişi,

Operatör: İşaretçinin talimatları ile hareket eden kişi

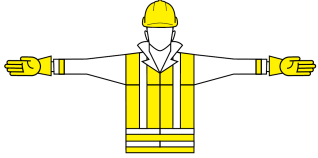
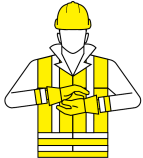
İşaretçi, operatöre manevra talimatlarını vermek için el-kol hareketleri kullanacaktır.

3. Kodlanmış işaretler.

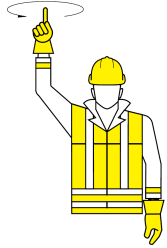
Genel hususlar

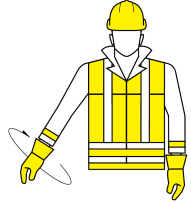
Aşağıda verilen kodlanmış işaretler, belirli sektörlerde aynı manevralar için kullanılacaktır.

A. Genel İşaretler

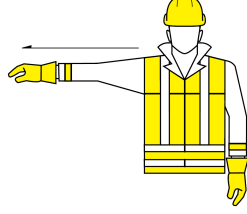
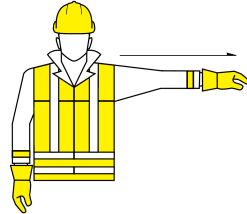
Anlamı	Tarifi	Şekil
BAŞLAT Hazır ol Başlama komutu	Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yere paralel	
DUR Kesinti / ara Hareketi durdur	Avuç içi öne bakacak şekilde sağ kol yukarı kalkık	
TAMAM İşlemin sonu	Her iki kol göğüs hizasında eller kenetli	

B. Dikey hareketler

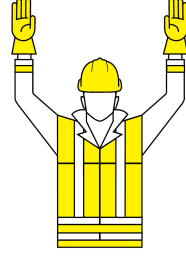
Anlamı	Tarifi	Şekil
KALDIR	Sağ kol avuç içi öne bakacak şekilde yukarı kalkırken yavaşça daire çizer	

İNDİR	Sağ kol avuç içi içeri bakacak şekilde yere doğru indirilmişken yavaşça daire çizer	
DÜŞEY MESAFE	Mesafe her iki elin arasındaki boşlukla ifade edilir	

C. Yatay Hareketler

Anlamı	Tarifi	Şekil
İLERİ	Her iki kol avuç içleri yukarı bakacak şekilde bel hizasında bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yukarı hareket eder	
GERİ	Her iki kol avuç içleri aşağı bakacak şekilde göğüs önünde bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yavaşça gövdeden uzaklaşır	
SAĞ İşaretçinin sağ*	Sağ kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sağa uzatılmışken sağa doğru yavaşça küçük hareketler	
SOL İşaretçinin solu*	Sol kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sola uzatılmışken sola doğru yavaşça küçük hareketler	
YATAY MESAFE	Eller arasındaki boşluk mesafeyi ifade eder	

D. Tehlike

Anlamı	Tarifi	Şekil
KES Acil dur.	Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yukarı kalkık	
HIZLI	Bütün hareketler daha hızlı	
YAVAŞ	Bütün hareketler daha yavaş	

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-9 1, 2.1, 3)

2. Özel kullanım kuralları

2.2. İşaretçi, kendisi tehlikeye düşmeyecek şekilde, bulunduğu yerden bütün manevraları görsel olarak izleyebilmelidir.

2.4. Yukarıda, 2.2'deki şart yerine getirilemiyorsa ek olarak bir veya daha fazla işaretçi konuşlandırılacaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-9 2.2)

2.5. Operatör, almış olduğu emirleri güvenlik içerisinde yerine getiremeyeceği durumlarda yürütmekte olduğu manevrayı durdurarak yeni talimat isteyecektir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-9 2.5)

2.6. Yardımcı unsurlar:

- Operatör, işaretçiyi kolaylıkla fark edebilmelidir.
- İşaretçi, ceket, baret, kolluk veya kol bandı gibi ayırt edici eşyalardan bir veya daha fazlasını giyecek ya da uygun bir işaret aracı taşıyacaktır.
- Ayırt edici eşyalar; parlak renkli, tercihen hepsi aynı renkte ve sadece işaretçilere özel olacaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-9 2.6)

KALDIRMA ARAÇLARIYLA YAPILAN İŞLEMLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLİLİKLER

1. Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, yetiştirilmiş işaretçiler tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılır.

7. Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde, önceden belirtilen kodlanmış hareket ve işaretler kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-10 1, 7)

2. Bir kaldırma makinasında birden çok çalışanın görevli bulunduğu hallerde, kaldırma makinası operatörü, işaretçi veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır. Operatör, her kim tarafından verilirse verilsin, her dur işaretini daima yerine getirecektir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-10 2)

3. Kaldırma araçlarının veya kaldırılan yükün hareketi esnasında çalışanları uyarmak için operatör, sesi açıkça işitilebilen zil, ışıklı işaret ve benzerleriyle işaret verir ve bunlar hareket halinde devamlı olarak çalışır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-10 3)

4. Araçlarda onarım yapılıyorsa, araçların üzerine ve uygun yerlere, onarım yapıldığına dair uyarma levhaları konulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-10 4)

5. Kaldırma Araçlarının kaldıracakları en ağır yükler, kabinlerin içinde veya dışında bilgilendirme işareti olarak belirtilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-10 5)

5. Kaldırma araçları tarafından kaldırılacak en ağır yükten fazlası kaldırıldığında, durumu bildiren sesli ve ışıklı otomatik bir uyarma tertibatı bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-10 5)

6. Kaldırma araçlarında kullanılan zil sesleri, ışıklı işaretler işyerindeki diğer sinyal seslerinden ve ışıklı işaretlerden farklı, diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli, kolayca fark edilebilen olmalı ve aynı işyerinde çalışan tüm kaldırma araçları için aynı olmalıdır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği madde 5/1 Ek-10 6)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Hak ve Yükümlülükler

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

MADDE 5 –

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen sürenin hesaplanmasında, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 5/4)

(5) İşveren;

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 5/5.a)

e) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmekle,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 5/5.e)

f) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bilgi vermekle, yükümlüdür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 5/5.f)

(10) (Ek:RG-18/12/2014-29209) İşveren, sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi mesleki unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlendikten sonra sektörel iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 5/10)

İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 6 – (1) İşveren;

b) Görevlendirdiği veya hizmet aldığı OSGB’de görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çalışan temsilcisi ve çalışanları bilgilendirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 6/1.b)

ç) Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık bilgilerine, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB'lerin ulaşabilmesini sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 6/1.ç)

d) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 6/1.d)

İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;

a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kayıt,

b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 7/1)

(2) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 7/2)

(Yeni İşveren İçin)

(2) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işverenin çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep etmesi halinde önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 7/2)

(Önceki İşveren İçin)

(3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri (Mülga ibare:RG-18/12/2014-29209) (...)veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

(4) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.

(5) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftiş yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 7/3, 4, 5)

(5) Onaylı defterin diğer suretleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 7/5)

(İş güvenliği uzmanı ve/veya işyeri hekimi hakkında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.)

Çalışanların hak ve yükümlülükleri

MADDE 8 – (2) Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması hakkında bilgilendirilirler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 8/2)

Hizmetin çalışanlara ücretsiz verilmesi

MADDE 9 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali yük getirmeyecek şekilde sunulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 9/1)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi

MADDE 10 –

(2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından işyerlerinde kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde aşağıdaki şartlar sağlanır.

a) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması esastır.

b) Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir.

c) İSGB'ler Ek-1'de (Steteskop, Tansiyon aleti, Otoskop, Oftalmoskop, Termometre, Işık kaynağı, Küçük cerrahi seti, Paravan, perde v.b, Muayene masası, Refleks çekici, Tartı aleti, Boy ölçer, Pansuman seti, Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri, Keskin atık kabı, Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir), Seyyar lamba, İlaç ve malzeme dolabı, EKG cihazı, Negatoskop, Tekerlekli sandalye, (*Not 1: Birden fazla işyeri hekiminin bir arada çalıştığı birimlerde, yukarıdaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)'dan (h) bendine kadar (h bendi dahil) olanlar her işyeri hekimi için ayrı ayrı bulundurulur. Not 2: Birimler, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.)) belirtilen araç ve gereçler ile donatılır.*

(3) İSGB'nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 10/2. a , b, c - 10/3)

MADDE 10 –

(2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından işyerlerinde kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde aşağıdaki şartlar sağlanır.

c) İşyerinde çalışanların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 10/2.c)

(Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sağlanacak şartlar

MADDE 11 –

(2) 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren,

a) İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden az olmamak üzere toplam iki oda temin eder.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 10/2.a)

b) İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 10/2.b)

(3) 50'den az çalışanı olan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 10/3)

(4) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve 50'den az çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için; koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân oluşturulabilir. Oluşturulacak mekândan hizmet sunulacak toplam çalışan sayısı 50'den az olması durumunda üçüncü fıkra, 50'den fazla olması durumunda ise ikinci fıkra hükümlerine uygunluk sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 10/4)

(İlgili İşveren İçin)

(5) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi için işveren tarafından ayrılan çalışma yerlerinin bölüm ve birimlerinin aynı alan içerisinde bulunması esastır. Bu bölüm ve birimlerin bulunduğu yerler çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 10/5)

MADDE 14 – (Değişik:RG-18/12/2014-29209)

(8) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 14/8)

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Maruziyet Değerleri

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri aşağıda verilmiştir:

a) En düşük maruziyet eylem değerleri: ($L^{EX, 8\text{saat}}$) = 80 dB(A) veya (P_{tepe}) = 112 Pa [135 dB(C) re. 20 µPa] (20 µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer).

b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: ($L^{EX, 8\text{saat}}$) = 85 dB(A) veya (P_{tepe}) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 µPa].

c) Maruziyet sınır değerleri: ($L^{EX, 8\text{saat}}$) = 87 dB(A) veya (P_{tepe}) = 200 Pa [140 dB(C) re. 20 µPa].

(2) Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır.

(3) Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.

Maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri

MADDE 5 –

(4) Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi kullanılabilir. Bu işlerde;

a) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 5/4.a)

b) Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 5/4.b)

(Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, gürültülü işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınmalıdır.)

Maruziyetin belirlenmesi

MADDE 6 –

(2) Gürültü ölçümünde kullanılacak yöntem ve cihazlar;

a) Özellikle ölçülecek olan gürültünün niteliği, maruziyet süresi, çevresel faktörler ve ölçüm cihazının nitelikleri dikkate alınarak mevcut şartlara uygun olur.

b) Gürültü maruziyet düzeyi ve ses basıncı gibi parametrelerin tespit edilebilmesi ile 5 inci maddede belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerinin aşıp aşılmadığına karar verilebilmesine imkan sağlar.

c) Çalışanın kişisel maruziyetini gösterir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 6/2)

(3) Değerlendirme ve ölçüm sonuçları, gerektiğinde kullanılmak ve iş müfettişlerinin denetimlerinde istenildiğinde gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 6/3)

Risk Değerlendirmesinde Gürültü risklerinin değerlendirilmemesi ve aşağıdaki hususları içermemesi durumunda;

MADDE 7 – (1) İşveren; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, gürültüden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken;

- a) Anlık darbeli gürültüye maruziyet dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,
 - b) Maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerine,
 - c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,
 - ç) Teknik olarak elde edilebildiği durumlarda, işle ilgili ototoksik maddeler ile gürültü arasındaki ve titreşim ile gürültü arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan etkisine,
 - d) Kaza riskini azaltmak için kullanılan ve çalışanlar tarafından algılanması gereken uyarı sinyalleri ve diğer seslerin gürültü ile etkileşiminin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,
 - e) İş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilerine,
 - f) Gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,
 - g) Gürültüye maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,
 - ğ) Sağlık gözetiminde elde edinilen güncel bilgilere,
 - h) Yeterli korumayı sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığına,
- özel önem verir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 7/1)

Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması

MADDE 8 – (1) İşveren, risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik gelişmeleri dikkate alarak, gürültüye maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağında yok edilmesini veya en aza indirilmesini sağlar ve 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere göre hangi tedbirlerin alınacağını belirler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/1)

Risklerden Korunma İlkelerine Uymama

(2) İşveren, maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında, Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilkelerine uyar ve özellikle;

- a) Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi,
- b) Yapılan işe göre mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanının seçilmesi,
- c) İşyerinin ve çalışılan yerlerin uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi,

ç) İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi,

d) Gürültünün teknik yollarla azaltılması ve bu amaçla;

1) Hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri yöntemlerle azaltılması,

2) Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sönümleme ve benzeri yöntemlerle azaltılması,

e) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması,

f) Gürültünün, iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla;

1) Maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlandırılması,

2) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi,

hususlarını göz önünde bulundurur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/2)

(2) İşveren, maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında,

a) Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/2.a)

b) Yapılan işe göre mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanının seçilmesi,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/2.b)

c) İşyerinin ve çalışılan yerlerin uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/2.c)

İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimin verilirken bu yönetmelik hükümlerine uyulmaması

ç) İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/2.ç)

d) Gürültünün teknik yollarla azaltılması ve bu amaçla;

1) Hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri yöntemlerle azaltılması,

2) Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sönümleme ve benzeri yöntemlerle azaltılması,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/2.d)

e) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması,
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/2.e)

f) Gürültünün, iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla;

1) Maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlandırılması,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/2.f.1)

2) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi,

hususlarını göz önünde bulundurur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/2.f.2)

(3) İşyerinde en yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, işveren;

a) Bu maddede belirtilen önlemleri de dikkate alarak, gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik veya iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/3.a)

b) Gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerini uygun şekilde işaretler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/3.b)

b) İşaretlenen gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerinde alanların sınırlarını belirleyerek teknik olarak mümkün ise bu alanlara girişlerin kontrollü yapılmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/3.b)

(4) İşveren, çalışanların dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyinin, bu yerlerin kullanım şartları ve amacına uygun olmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/4)

(5) İşveren, bu Yönetmeliğe göre alınacak tedbirlerin, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumlarına uygun olmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/5)

Kişisel korunma

MADDE 9 – (2) İşveren tarafından sağlanan kulak koruyucu donanımlar;

a) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 9/2.a)

(İşveren tarafından sağlanan kulak koruyucu donanımların, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olmaması halinde İPC uygulanır. Ayrıca, ilgili kişisel koruyucu donanımın üreticisi hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.)

Maruziyetin sınırlandırılması

MADDE 10 – (1) Çalışanın maruziyeti, hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşamaz. Bu Yönetmelikte belirtilen bütün kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, 5 inci maddede belirtilen maruziyet sınır değerlerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren;

a) Maruziyeti, sınır değerlerin altına indirmek amacıyla gerekli tedbirleri derhal alır.

b) Maruziyet sınır değerlerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını önlemek amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik tedbirleri gözden geçirerek yeniden düzenler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 10/1)

Gürültü hakkında çalışanların bilgilendirilmesinin bu fıkrafta belirtilen hususları içermemesi halinde;

MADDE 11 – (1) İşveren, işyerinde 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem değerlerine eşit veya bu değerlerin üzerindeki gürültüye maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin gürültü maruziyeti ile ilgili olarak ve özellikle;

a) Gürültüden kaynaklanabilecek riskler,

b) Gürültüden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alınan tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanacağı şartlar,

c) 5 inci maddede belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri,

ç) Gürültüden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve gürültü ölçümünün sonuçları ile bunların önemi,

d) Kulak koruyucularının doğru kullanılması,

e) İşyerinde gürültüye bağlı işitme kaybı belirtisinin tespit ve bildiriminin nasıl ve neden yapılacağı,

f) Bakanlıkça sağlık gözetimine ilişkin çıkarılacak ilgili mevzuat hükümlerine ve 13 üncü maddeye göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı ve sağlık gözetiminin amacı,

g) Gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları, hususlarında bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 11/1)

Gürültü hakkında çalışanların eğitiminin bu fıkra da belirtilen hususları içermemesi halinde;

MADDE 11 – (1) İşveren, işyerinde 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem değerlerine eşit veya bu değerlerin üzerindeki gürültüye maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin gürültü maruziyeti ile ilgili olarak ve özellikle;

- a) Gürültüden kaynaklanabilecek riskler,
- b) Gürültüden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alınan tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanacağı şartlar,
- c) 5 inci maddede belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri,
- ç) Gürültüden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve gürültü ölçümünün sonuçları ile bunların önemi,
- d) Kulak koruyucularının doğru kullanılması,
- e) İşyerinde gürültüye bağlı işitme kaybı belirtisinin tespit ve bildiriminin nasıl ve neden yapılacağı,
- f) Bakanlıkça sağlık gözetimine ilişkin çıkarılacak ilgili mevzuat hükümlerine ve 13 üncü maddeye göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı ve sağlık gözetiminin amacı,
- g) Gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları, hususlarında bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 11/1)

Gürültü için sağlık gözetimi

MADDE 13 – (1) Gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı konulması ve çalışanların işitme kabiliyetinin korunması amacıyla;

- a) İşveren;
 - 1) Kanunun 15 inci maddesine göre gereken durumlarda,
 - 2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli görüldüğü hallerde,
 - 3) İşyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla, çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
- b) 5 inci maddede belirtilen en yüksek maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için, işitme testleri işverence yaptırılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 13/1.a, b)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık gözetimlerinin yapıldığının, ancak sağlık gözetimlerinin bu fıkra da belirtilen hususlara uygun şekilde yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda İPC uygulanır.)

(2) İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde;

a) Çalışan, işyeri hekimi tarafından, kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 13/2.a)

(İPC uygulanmaz. İşyeri hekimi hakkında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.)

b) İşveren;

1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.

2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.

3) Riskleri önlemek veya azaltmak için çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi gibi gerekli görülen tedbirleri uygular.

4) Benzer biçimde gürültüye maruz kalan diğer çalışanların, sağlık durumunun gözden geçirilmesini ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 13/2.b)

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri aşağıda verilmiştir:

a) El-kol titreşimi için;

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s².

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s².

b) Bütün vücut titreşimi için;

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s².

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s².

İşverenin Yükümlülükleri

Maruziyetin belirlenmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler. Bu ölçümler, 20/08/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 6/1)

(Gerekli ölçümlerin yaptırıldığının, ancak bu ölçümlerin İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi durumunda İPC uygulanır.)

(3) Mekanik titreşime maruziyet düzeyi değerlendirilirken aşağıdakiler dikkate alınır:

a) Kullanılan ekipmanla yapılan çalışmalardan elde edilen gözlem sonuçları.

b) Ekipmanın üreticisinden elde edilecek bilgi de dahil olmak üzere, ekipmanda veya ekipmanın kullanıldığı özel koşullarda oluşabilecek titreşimin büyüklüğü hakkındaki bilgiler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 6/3)

(5) Değerlendirme ve ölçüm sonuçları, gerektiğinde kullanılmak ve denetimlerde gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 6/5)

Titreşim risk değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) İşveren; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken aşağıda belirtilen hususlara özel önem verir;

- a) Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,
- b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine,
- c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,
- ç) Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanları arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,
- d) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere,
- e) Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,
- f) Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,
- g) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
- ğ) Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 7/1)
(Risk değerlendirmesinin yapıldığının, ancak ilgili risk değerlendirmesinin bu fıkrada belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Maruziyetin önlenmesi veya azaltılması

MADDE 8 – (1) Riskler ile kaynağında mücadelenin uygulanabilirliği ve teknik gelişmeler dikkate alınarak, mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanabilecek riskler kaynağında yok edilir veya en aza indirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/1)

(2) Maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında 6331 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilkelerine uyulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/2)

(3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde; işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar:

- a) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini seçmek.
- b) Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek.
- c) Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipman sağlamak.
- ç) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak.
- d) İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek.
- e) Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla, iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek.
- f) Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.
- g) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek.
- ğ) Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlamak.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/3)

(Maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyetin en aza indirilmesi için teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir eylem planının oluşturulmaması halinde İPC uygulanır)

(3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde; işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar:

- a) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini seçmek.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/3.a)

b) Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/3.b)

c) Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipman sağlamak.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/3.c)

ç) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/3.ç)

d) İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/3.d)

e) Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla, iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/3.ç)

(Çalışanlara 6331 Sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda eğitim verildiğinin, ancak verilen eğitimin bu bentte belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, İPC uygulanır.)

f) Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/3.f)

g) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/3.g)

ğ) Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlamak.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/3.ğ)

(Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

(4) İşveren; bu Yönetmeliğe göre alınacak önlemlerin, 6331 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumlarına uygun olmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 8/4)

Maruziyetin sınırlandırılması

MADDE 9 – (1) Çalışanın maruziyeti, hiçbir koşulda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerlerini aşmayacaktır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, maruziyet sınır değerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren;

a) Maruziyeti, maruziyet sınır değerinin altına indirmek üzere gerekli olan tedbirleri derhal alır.

b) Maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını önlemek amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 9/1)

Titreşim hakkında çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

MADDE 10 – (1) İşveren; işyerinde mekanik titreşime maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçları ve özellikle de aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar;

a) Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alınan önlemler,

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri,

c) Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve ölçüm sonuçları ile kullanılan iş ekipmanlarından kaynaklanabilecek yaralanmalar,

ç) Mekanik titreşime bağlı yaralanma belirtilerinin niçin ve nasıl tespit edileceği ve bildirileceği,

d) İlgili mevzuata göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı,

e) Mekanik titreşime maruziyeti en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 10/1)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu fıkra da belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda İPC uygulanır.)

Sağlık gözetimi

MADDE 12 – (1) Mekanik titreşime maruziyet sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi ve erken tanı amacıyla, işveren;

b) Sağlık gözetimi sonuçlarını dikkate alarak, gerekli koruyucu önlemleri alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 12/1.b)

(3) Sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda mekanik titreşime maruz kalmanın sonucu olarak tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz bir sağlık etkisi saptanması halinde:

a) Çalışan, işyeri hekimi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir.

b) İşveren, tıbbi gizlilik dikkate alınarak, sağlık gözetiminde saptanan dikkate değer bulgular hakkında bilgilendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 12/3.a, b)

(Bilgilendirmeleri yapmayan İşyeri hekimi hakkında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.)

c) İşveren;

1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir,

2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir,

3) Çalışanın titreşime maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dahil, riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli tüm tedbirleri alır,

4) Benzer biçimde maruz kalan çalışanların sağlık durumunun gözden geçirilmesi için düzenli bir sağlık gözetiminin uygulanmasını sağlar. Böyle durumlarda işyeri hekimi, maruz kalan çalışanlar için tıbbi muayene isteyebilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 12/3.c)

Özel koşullar

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından özel koşullar aşağıda belirtilmiştir:

b) Çalışanın mekanik titreşim maruziyetinin genellikle 5 inci maddede belirtilen maruziyet eylem değerlerinin altında olduğu ama zaman zaman zaman belirgin değişiklikler gösterdiği ve maruziyet sınır değerini aştığı durumlarda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uygulanmaz. Bu durumda; 40 saatlik ortalama maruziyet değeri, maruziyet sınır değerinden düşük olmalı ve çalışma ortamındaki farklı kaynakların neden olacağı toplam riskin, maruziyet sınır değerine ulaşıldığında oluşabilecek riskten daha az olduğu kanıtlanmalıdır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 13/1.b)

EK 1 El – Kol Titreşimi

1. Maruziyetin değerlendirilmesi

El-kol titreşiminde maruziyet düzeyinin değerlendirilmesi sekiz saatlik bir referans döneme A(8) normalize edilen günlük maruziyet değerinin hesaplanmasına dayalı olarak, frekans ağırlıklı ivme değerlerinin karelerinin toplamının (rms) (toplam değer) kare kökü olarak ifade edilen, TS EN ISO 5349-1 “Mekanik Titreşim – Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi-Bölüm 1: Genel Kurallar” ile TS EN ISO 5349-2“Mekanik Titreşim – Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi –Bölüm 2: İşyerlerinde Ölçme Yapmak için Pratik Kılavuz” standartlarına ve bu standartların en güncel hallerine göre yapılır.

2. Ölçüm

Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan ölçümde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Kullanılan yöntemler mekanik titreşime maruz kalan çalışanların kişisel maruziyetini belirleyebilecek nitelikte olacaktır.

b) TS EN ISO 5349-1 ve 2 standartlarına ve bu standartların en güncel hallerine göre, kullanılan cihazlar ve yöntemler, ölçülecek mekanik titreşimin karakteristiğine, çevresel etkilere ve ölçüm aygıtlarının özelliklerine uyumlu olacaktır.

c) Çift elle kullanılan aygıtlarda, ölçümler her el için ayrı ayrı yapılacaktır. Maruziyet, her iki eldeki en yüksek değer esas alınarak belirlenecek ve diğer el ile ilgili bilgiler de verilecektir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 6/2 Ek-1 1, 2)

EK 2 Bütün Vücut Titreşimi

1. Maruziyet değerlendirmesi

Bütün vücut titreşiminde maruziyet düzeyinin değerlendirilmesi, günlük maruziyet değerinin hesaplanmasına dayalı olarak sekiz saatlik dönemde A(8) sürekli ivme eşdeğeri cinsinden tanımlanan en yüksek (rms) değeri olarak hesaplanan, TS EN 1032+A1:2011 “Mekanik Titreşim – Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinelerin Deneye Tabi Tutulması” ile TS ISO 2631-1 “Mekanik Titreşim ve Şok-Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi-Bölüm 1:Genel Kurallar” standartlarına ve bu standartların en güncel hallerine göre yapılır.

Deniz taşımacılığında, 1 Hz`in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır.

2. Ölçüm

Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan ölçümde kullanılan yöntemler, söz konusu mekanik titreşime maruz kalan çalışanların kişisel maruziyetini belirleyebilecek nitelikte olacaktır. Kullanılan yöntemler; ölçülecek mekanik titreşimin özelliklerine, çevresel etkilere ve ölçüm aygıtlarının özelliklerine uygun olacaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 6/2 Ek-2 1, 2)

5. Maruziyetin kapsamı

Özellikle, yapılan işin doğası gereği çalışanın, işverenin gözetimindeki dinlenme tesislerinden yararlandığı yerlerde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi birinci fıkrasının (f) bendi uygulanacaktır. Bu tesislerdeki bütün vücut titreşimi, "zorunlu haller" dışında kullanım amaçlarına ve koşullarına uygun düzeye indirilecektir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik madde 6/2 Ek-2 5)

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 5/1)

(2) İşveren, ayrıca tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesinde;

a) İkame yöntemi uygulanarak, toz oluşumuna neden olabilecek tehlikeli madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan maddelerin kullanılmasını,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 5/2.a)

b) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonunun yapılmasını ve toplu koruma yöntemlerinin uygulanmasını,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 5/2.b)

c) Toz çıkışını önlemek için uygun mühendislik yöntemlerinin kullanılmasını,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 5/2.c)

ç) İşyerlerinin çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan yeterli temiz havanın bulunmasını,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 5/2.ç)

e) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim yapılmasını,

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 5/2.e)

f) İşyerlerinde oluşan atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesini, sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 5/2.f)

(***Bu fıkrafta belirtilen hususların tespit edilmesi durumunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bildirimde bulunulur.)

Risk deęerlendirmesi - Toz

MADDE 6 – (2) Tozlu işlerde yapılacak risk deęerlendirmesinde ařaęıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır.

- a) Ortamda bulunan tozun eřidi,
- b) Ortamda bulunan tozun saęlık ve gvenlik ynnden tehlike ve zararları,
- c) Maruziyetin dzeyi, sresi ve sıklıęı,
- ) Bu Ynetmelięin Ek-1’inde yer alan mesleki maruziyet sınır deęerleri,
- d) Toz lm sonuları,
- e) Alınması gereken nleyici tedbirleri,
- f) Varsa daha nce yapılmıř olan saęlık gzetimlerinin sonuları.

(6331 sayılı İş Saęlığı ve Gvenlięi Kanunu madde 30: Tozla Mcadele Ynetmelięi madde 6/2)

(Risk deęerlendirmesinin yapıldıęının, ancak ilgili risk deęerlendirmesinin ikinci fıkrada belirtilen hususları iermedięinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hkm doęrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Toz lmleri

MADDE 8 – (1) İşveren, her trl tozun meydana geldięi işyerlerinde 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resm Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni lm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Ynetmelik hkmleri saklı kalmak kaydıyla;

- a) Risk deęerlendirmesi sonucuna gre belirlenen periyodik aralıklarla toz lmlerinin yapılmasını,
- b) İşyerinde alıřanların toz maruziyetinin bulunduęu kořullarda herhangi bir deęiřiklik olduęunda bu lmlerin tekrarlanması,
- c) lm sonularının, Ek-1’de belirtilen mesleki maruziyet sınır deęerleri dikkate alınarak deęerlendirilmesini,

(6331 sayılı İş Saęlığı ve Gvenlięi Kanunu madde 30: Tozla Mcadele Ynetmelięi madde 8/1.a, b, c)

(lmlerin yaptırılmadıęının veya gereken durumlarda tekrarlanmadıęının tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 10/(4) maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)- maddesi gereęi idari para cezası uygulanır.)

Toz lmleri - mesleki maruziyet sınır deęerleri dikkate alınarak deęerlendirilme yapılması

MADDE 8 – (1) İşveren, her trl tozun meydana geldięi işyerlerinde 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resm Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni lm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Ynetmelik hkmleri saklı kalmak kaydıyla;

- a) Risk deęerlendirmesi sonucuna gre belirlenen periyodik aralıklarla toz lmlerinin yapılmasını,
- b) İşyerinde alıřanların toz maruziyetinin bulunduęu kořullarda herhangi bir deęiřiklik olduęunda bu lmlerin tekrarlanması,
- c) lm sonularının, Ek-1’de belirtilen mesleki maruziyet sınır deęerleri dikkate alınarak deęerlendirilmesini,

(6331 sayılı İş Saęlığı ve Gvenlięi Kanunu madde 30: Tozla Mcadele Ynetmelięi madde 8/1.a, b, c)

(Gerekli ölçümlerin yaptırıldığıının, ancak ölçümün bu Yönetmelikte yer alan Ek-1'de belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

ç) İşyerinde yapılacak denetimler için toz ölçümlerinin Genel Müdürlükçe ön yeterlik veya yeterlik belgesi verilen laboratuvarlarca yapılmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 8/1)

(İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

Maruziyet sınır değerleri

MADDE 9 – (1) Tozlar için mesleki maruziyet sınır değerleri, Ek-1'de yer alan tabloda belirtilen değerlerin üstünde olamaz.

(2) Tozlu işyerlerinde toz oluşumunun önlenmesi, tozun çalışma ortamına yayılmadan kaynağında yok edilmesi veya tozun bastırılması gibi diğer yöntemler ile toz yoğunluğunun Ek-1'deki değerlerin altına düşürülmesi için çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar sonucunda toz ölçümü yenilenir ve toz yoğunluğunun uyulması gereken değerde olduğu veya altına düştüğü tespit edildiğinde çalışma izni verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 9/1, 2)

Maruziyet sınır değerleri altına düşürünce toz ölçümünün yenilenmemesi

(2) Tozlu işyerlerinde toz oluşumunun önlenmesi, tozun çalışma ortamına yayılmadan kaynağında yok edilmesi veya tozun bastırılması gibi diğer yöntemler ile toz yoğunluğunun Ek-1'deki değerlerin altına düşürülmesi için çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar sonucunda toz ölçümü yenilenir ve toz yoğunluğunun uyulması gereken değerde olduğu veya altına düştüğü tespit edildiğinde çalışma izni verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 9/2)

(Ölçümlerin yaptırılmadığının veya gereken durumlarda tekrarlanmadığının tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 10/(4) maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-ç maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

Toz Sağlık gözetimi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde çalışan ve çalışacak kişilerin yapılacak sağlık gözetiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

a) 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan İşe Giriş / Periyodik Muayene Formuörneğine göre yapılır.

b) Çalışanların sağlık gözetimi; risk değerlendirmesi, aralıklarla yapılan toz ölçüm sonuçları ve tozun cinsi dikkate alınarak işyeri hekimince belirlenen sıklıkta tekrarlanır ve her çalışan için sağlık kaydı tutulur.

c) Pnömonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık muayenelerinde Ek-2’de verilen “Pnömonyoz Tanı Şeması” dikkate alınır.

ç) Sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, çalışanın toza maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil, her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirler ve tavsiyelerde bulunur.

d) İşyeri hekimi, çalışanın maruziyetinin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmesi ile ilgili bilgi verir ve maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir.

e) Çalışan veya işveren sağlık muayenesi ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme hakkına sahiptir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 10/1)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık gözetimlerinin yapılmadığının veya sağlık gözetimlerinin yapıldığını gösterir işe giriş / periyodik muayene formlarının uygun aralıklarla yenilenmediğinin tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-f maddesi gereği sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

Toz Sağlık gözetimi ile ilgili hükümlere uyulmaması

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde çalışan ve çalışacak kişilerin yapılacak sağlık gözetiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

a) 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan İşe Giriş / Periyodik Muayene Formuörneğine göre yapılır.

b) Çalışanların sağlık gözetimi; risk değerlendirmesi, aralıklarla yapılan toz ölçüm sonuçları ve tozun cinsi dikkate alınarak işyeri hekimince belirlenen sıklıkta tekrarlanır ve her çalışan için sağlık kaydı tutulur.

c) Pnömonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık muayenelerinde Ek-2’de verilen “Pnömonyoz Tanı Şeması” dikkate alınır.

ç) Sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, çalışanın toza maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil, her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirler ve tavsiyelerde bulunur.

d) İşyeri hekimi, çalışanın maruziyetinin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmesi ile ilgili bilgi verir ve maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir.

e) Çalışan veya işveren sağlık muayenesi ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme hakkına sahiptir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 10/1)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık gözetimlerinin yapıldığının, ancak sağlık gözetimlerinin bu bentte belirtilen hususlara uygun şekilde yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Toz Sağlık gözetimi ile ilgili işyeri hekiminin görevini yapmaması

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde çalışan ve çalışacak kişilerin yapılacak sağlık gözetiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

c) Pnömokonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık muayenelerinde Ek-2’de verilen “Pnömokonyoz Tanı Şeması” dikkate alınır.

ç) Sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, çalışanın toza maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil, her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirler ve tavsiyelerde bulunur.

d) İşyeri hekimi, çalışanın maruziyetinin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmesi ile ilgili bilgi verir ve maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 10/1.c, ç, d)

(İşyeri hekimi hakkında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.)

Akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen durumlarda ve işyeri hekimince belirlenen sıklıkta ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılmasına uygun standartlarda akciğer radyografileri çekilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabileceği işyerlerinde çalışanların standart akciğer radyografileri okuyucu tarafından ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir. Farklılık gösteren değerlendirme sonuçları, okuyucular tarafından birlikte değerlendirilerek nihai sonuçlar işverene yazılı olarak bildirilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozlar hariç diğer tozların bulunduğu işyerlerinde çalışanların ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına uygun standartlarda akciğer radyografisi işyeri hekimi tarafından maruz kalınan tozun özellikleri de dikkate alınarak değerlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde ileri tetkik ve değerlendirme için, okuyucuya gönderilebilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 11/1, 3, 5)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık gözetimlerinin yapılmadığının veya sağlık gözetimlerinin yapıldığını gösterir işe giriş / periyodik muayene formlarının uygun aralıklarla yenilenmediğinin tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-f maddesi gereği sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

Akciğer radyografilerinin değerlendirilmesinde işyeri hekiminin görevlerini yapmaması

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabileceği işyerlerinde; risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçları ile çalışanların sağlık durumları dikkate alınarak hangi sıklıkta standart akciğer radyografilerinin çekileceği işyeri hekimince belirlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 11/2)

(İşyeri hekimi hakkında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.)

Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Ek-3'te verilen ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesi'ne göre okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporunu alan işveren;

a) Kategori 0 olarak değerlendirilenlerin; aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını,

b) Kategori 1 ve üzeri olarak değerlendirilenlerin; SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına sevkini sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 12/1)

Pnömokonyoz tanısı alan çalışanların çalışma durumu

MADDE 13 – (1) İşveren, meslek hastalıkları tanısında yetkili sağlık kuruluşunun çalışanla ilgili düzenlediği raporda belirtilen çalışma koşullarını sağlamakla yükümlüdür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 13/1)

Kayıtların saklanması

MADDE 14 – (1) İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz ölçüm sonuçları ile kişisel sağlık dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren on beş yıl süreyle saklar. İşyeri ortamındaki tozlardan kaynaklanan hastalıkların yükümlülük süresi bu süreyi aşan işyerlerinde, evrakların saklanması hastalıkların yükümlülük süresine göre uzar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 14/1)

(1) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını ve diğer kayıtları ister.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 14/1)

(Yeni İşveren İçin)

(1) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını ve diğer kayıtları isterse önceki işveren de dosyanın bir örneğini onaylayarak yeni işverene gönderir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 14/1)

(Önceki İşveren İçin)

(2) Çalışanlar kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler. Çalışanlar ve/veya çalışan temsilcileri de kayıtlar hakkında isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 14/2)

Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin toz eğitimi verilmemesi

MADDE 15 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ve 17 nci maddelerinde ve 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş

Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve temsilcilerinin eğitimini sağlar. Bu eğitimler özellikle aşağıdaki hususları içerir.

- a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler,
- b) İşyerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgiler,
- c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikelerden koruması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler,
- ç) Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 15/1)

(Çalışanlara 6331 Sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda eğitim verilmediğinin, eğitimlerin uygun aralıklarla tekrarlanmadığının veya değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenmediğinin / güncellenmediğinin tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17'nci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin toz eğitimin içeriğinin uygun olmaması

MADDE 15 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ve 17 nci maddelerinde ve 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve temsilcilerinin eğitimini sağlar. Bu eğitimler özellikle aşağıdaki hususları içerir.

- a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler,
- b) İşyerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgiler,
- c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikelerden koruması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler,
- ç) Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 15/1)

Çalışanların ve çalışan temsilcilerine toz hakkında bilgilendirme yapılmaması

MADDE 15 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ve 17 nci maddelerinde ve 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve temsilcilerinin bilgilendirilmesini sağlar. Bu bilgilendirmeler özellikle aşağıdaki hususları içerir.

- a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler,
- b) İşyerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgiler,

c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikelerden koruması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler,

ç) Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 15/1)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-g maddesi gereği bilgilendirilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin toz hakkında bilgilendirmesinin içeriğinin uygun olmaması

MADDE 15 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ve 17 nci maddelerinde ve 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve temsilcilerinin bilgilendirilmelerini sağlar. Bu bilgilendirilmeler özellikle aşağıdaki hususları içerir.

a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler,

b) İşyerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgiler,

c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikelerden koruması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler,

ç) Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tozla Mücadele Yönetmeliği madde 15/1)

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İşyeri hekimlerinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 7 –

(2) İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla işyeri hekimine verilemez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik madde 7/2)

(3) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik madde 7/3)

İşyeri hekimlerinin görevleri

MADDE 9 – (2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:

c) Sağlık gözetimi;

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.

(İlgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır. *** İşyeri hekimi hakkında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.)

İşyeri hekiminin yetkileri

MADDE 10 – (2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

MADDE 12 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

b) Diğer işyerlerinden:

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1 , 2, 3, 4)

Diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 14 – (3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik madde 14/3)

(4) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik madde 14/4)

Diğer sağlık personelinin yetkileri

MADDE 17 – (2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadar çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle diğer sağlık personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik madde 17/2)

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: a) 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.

b) Diğer işyerlerinden; 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika. 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika. 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik madde 19/1)

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 7 –

(4) İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla iş güvenliği uzmanına verilemez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik madde 7/4)

(4) İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde, vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik madde 7/4)

İş güvenliği uzmanlarının yetkileri

MADDE 10 – (2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadar çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik madde 10/2)

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

MADDE 12 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

b) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) Diğer işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792) 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792) 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişikibare:RG-11/10/2013-28792) 2000 sayısının tam katlarından fazla olması

durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan **(Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792)** 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her **(Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792)** 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının **(Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792)** 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan **(Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792)** 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her **(Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792)** 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının **(Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792)** 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1, 2, 3, 4)

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekillerince yürütülmesi

MADDE 5 – (Değişik:RG-21/5/2018-30427)

(1) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi (Değişik ibare:RG-5/3/2025-32832) tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere (Ek ibare:RG-5/3/2025-32832) iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimisi görevlendirme şartı olmaksızın yürütebilir. İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır. Bu hizmetlerin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde onaylı defter tutulması zorunlu değildir. Ancak 6331 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerinin gerektirdiği diğer belge ve kayıt düzenleme yükümlülüğü devam eder.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/1)

(3) Bu Yönetmelik kapsamında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, İSG-KATİP’te onaylandığı tarihten itibaren geçerli sayılır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik madde 5/3)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar’da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun’un 6/(1)-a maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-b maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

Çalışma ortamı gözetimi

MADDE 8 – (1) Kanun ve alt düzenlemelerinde yer alan hükümler uyarınca işyerinde yapılması gereken ölçümler, Bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik madde 8/1)

(İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Kurulun kurulacağı diğer işyerleri

MADDE 5 – (2) Aynı işverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu ve elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul oluşturulduğu durumlarda, ihtiyaç duyulması halinde kurullar arasında koordinasyon ve bilgi alışverişinin işverence sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 5/2)

(2) İşveren, aynı işverene ait birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az üç ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 5/2)

Kurulun oluşumu

MADDE 6 – (1) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

- a) İşveren veya işveren vekili,
- b) İş güvenliği uzmanı,
- c) İşyeri hekimi,
- ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
- d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
- e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
- f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

(2) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekreteryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde gösterilen üyeler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar.

(4) Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde işveren tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o işyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir.

(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yarısından fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır.

(6) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 6/1, 2, 3, 4, 5, 6)

(7) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre kurulacak kurullarda üyeler ve kurul sekreteri asıl işveren ve alt işveren tarafından ortak kararla atanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 6/7)

Eğitim

MADDE 7 – (1) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar;

- a) Kurulun görev ve yetkileri,
- b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
- c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
- ç) İş hijyeninin temel ilkeleri,
- d) İletişim teknikleri,
- e) Acil durum önlemleri,
- f) Meslek hastalıkları,
- g) İşyerlerine ait özel riskler,
- ğ) Risk değerlendirmesi.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 7/1)

Görev ve yetkiler

MADDE 8 – (2) Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 8/2)

(Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

- a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
- b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
- c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
- ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
- d) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurullarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,
- e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
- f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,

- g) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmalarını değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,
- ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,
- h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.)

Çalışma usulleri

MADDE 9 – (1) Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır.

a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 9/1.a)

b) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b)

ç) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması esastır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 9/1.ç)

d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 9/1.d)

e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 9/1.e)

f) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 9/1.f)

(3) Kurul, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenen süre dikkate alınmaksızın acilen toplanır. Toplantıda alınan karar çalışan ve çalışan temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 9/3)

İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğü

MADDE 10 – (1) İşveren veya işveren vekili, kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 10/1)

(2) İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 10/2)

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Mesleki eğitim zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Ek-1'deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik madde 5/1)

(Ek-1'deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaması.)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17/(3) maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır. (Kanuni düzenlemenin uygulanabilir olması ilkesine aykırı olarak fiili imkansızlık halinin mevcut olduğu durumlar için 20.05.2024 tarihli ve 369557 sayılı İş Genelge eki İş Teftişi Usul ve Esası'nın ilgili hükmü dikkate alınacaktır.))

Mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi

MADDE 7 – (2) İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik madde 7/2)

((1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.))

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi

MADDE 6 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,

b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,

g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri,

(2) (Düzeltilme R.G. 25.07.2013/28718 Mükerrer) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (e) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilecekler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da göz önünde bulundurularak yapılır.

Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelge

ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ	
1	Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri.
2	Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri.
3	Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ile üretimi işlerinin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, taşıma, depolama ve benzeri işler
METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER	
4	Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik usullerle üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler.
5	Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her çeşit işler.
6	Metal ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm ve haddeleme, presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri.
7	Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli eşyaların imali işleri.
8	Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına uygulanan ısı işlemleri (Tav, su verme ve benzeri işlemler).
9	Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve bunlarla ilgili işler.
TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER	
10	Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler).
11	Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme, konkasör ve yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker stoklanması, kalsinatör, klinker elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık ve külçülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği, yükleme ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri, gezer vinç yolları, kanalizasyon ve bakım işleri.
12	Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri.
13	Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri.
14	Fayans, porselen ve seramik imaline ait işler.
15	Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işler.
16	13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen işlerden fırın işleri ile silis tozları saçıan işler.
METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER	
17	Ağır sac levhaları bağlama, perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri.
18	Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar, direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait işler.
19	İskeleler, çarpantılar, köprüler, motorlar, makinalar, kazanların imali ve bunların montajı ile işletilmesi işleri.
20	Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi).

21	Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri.
22	Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi).
23	Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri malzemeden eşya imalatı işleri.
24	Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri.
25	10 kg'yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat ve taşlama işleri.
26	Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi soğuk haddeleme, imali işleri.
27	Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işler.
28	Metal yüzeylerde yapılan, mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama vb.) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Kurşun, kalay, çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksal vb.) teflon ve emaye işleri.
AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER	
29	Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testerele ile kesici, yontucu, soyucu, delici makinalar ve hızlarla yapılan işler.
30	Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile empenye işleri.
YAPI İŞLERİ	
31	Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü, tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb.), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri.
32	Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon, kiriş, aşı, mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı işleri.
33	Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı.
34	Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı malzeme ve maddelerinin üretimi, işlenmesi, bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler.
35	Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri.
KİMYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER	
36	Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler.
37	Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, alkoller, solventler, tinerler, triklor-etilen ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla yapılan işler.
38	Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitüm, madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri.

39	Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları, koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen bitum, katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri.
40	Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması ve arz işleri.
41	Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü, olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri.
42	Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli işleri.
43	Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli işleri.
44	Aktif kömürlerin, diğer aktif maddelerin ve çeşitli kimyasal maddelerin empenyasyon işleri.
45	Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan işler.
46	Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik maytapları, tabanca mantarı benzerleri).
47	Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri.
48	Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri.
49	Selülozik, sentetik ve her çeşit boya imali işleri.
50	Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri.
51	Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi ve depolanması işleri.
52	Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri.
53	Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri.
54	İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri.
55	Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri.
56	Uyuşturucu maddelerin imali işleri.
57	Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler.
58	Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama, nakil ve depolama işleri.
59	Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri.
60	Ham kürkleri işleme ve boyama işleri.
61	Kauçuk ve lastik sanayiinde, lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş mamul yapımına kadar bütün işler.
62	Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri.
İPLİK, DOKUMA VE GİYİM SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER	
63	Çırçır fabrikalarındaki işler.
64	Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç haşıl, tarak, presleme ve kolalama işleri.
65	Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi, boyanması, gazlanması, ağartılması, basılması ve hazır hale getirilmesi işleri.
66	Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri.

67	Linolyum ve diğer sert satıhta zemin döşemeleri, suni deri (Plastik hariç muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her türlü elyaftan votka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri), bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline getirilmesi işleri.
KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER	
68	Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri.
69	Selüloz üretimi işleri.
70	Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, күкүрт dioksit, hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözümlerinin hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması işleri.
GIDA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER	
71	Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi, ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler.
72	Deniz ve göl tuzlarıyla kaya tuzu işletmelerinde yapılan üretim, rafine, ambalajlama, doldurma ve taşıma işleri.
TÜTÜN SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER	
73	İmalathane ve depolardaki aktarma işleri.
ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ İŞLER	
74	Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler.
75	Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtım işleri, elektrik bakım ve onarım işleri.
76	Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi gibi işler.
NAKLİYE BENZERİ İŞLER	
77	Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
78	El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
79	Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
80	En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
81	Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler.
TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ	
82	Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması, üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler) ve dalyan işleri.
83	Tarım ilaçları kullanımı işleri
ARDİYE VE ANTREPOCULUK	
84	Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma işleri.
HABERLEŞME	
85	Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım, bakım, onarım ve alt yapı işleri.
ÇEŞİTLİ İŞLER	

86	Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat ile (Dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular gibi) asbest hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri.
87	Sünger avcılığı işleri.
88	Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve boyama işleri.
89	İtfaiye işleri.
90	Ocakcılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri.
91	Kanalizasyon ve foseptik işleri.
92	Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi, yok edilmesi vb.) ile ilgili işler.
93	Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her türlü işler.
94	Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle ve radyasyon yayan her türlü cihazla (Çeşitli röntgen, manyetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar) çalışılan işler.
95	Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi yapılan yerlerdeki her türlü işler.
96	Her türlü mürekkep imali işleri.
97	Hayvan tahniti işleri.
98	Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri.
99	Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri.
100	Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri perdelama işleri.
101	Makinesiz deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve benzerleri) yapılan bütün işler.
102	Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler.
103	Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri.
104	Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri.
105	Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler.
106	Her türlü siloculuk işleri.
107	Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri)
108	Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve dolumu işleri.
109	Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü ayakkabı, terlik ve benzerleri imalat işleri.

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

- a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
- b) Ders saati: En az kırk beş dakikalık ders ve on beş dakikalık ara dinlenmeden oluşan zaman dilimini,
- c) İşe başlama eğitimi: Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işi, varsa kullanacağı iş ekipmanını, çalışma ortamından kaynaklanan riskler ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı ve yüz yüze olarak verilen eğitimi,
- ç) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
- d) Temel eğitim: Asgari olarak Ek-1'de belirtilen konuları içeren ve düzenli aralıklarla tekrarlanan eğitimi,
- e) Uzaktan eğitim: İletişim teknolojileri aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenin ve Çalışanın Yükümlülükleri

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5- (1) İşveren, çalışanların işe başlama eğitimlerini ve gerekli hâllerde bu Yönetmelikte yer alan diğer eğitimleri almasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 5/1)

(1) İşveren, çalışanların temel eğitimleri almasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 5/1)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17/(1)'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(2) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin aşağıdaki hususları sağlamakla yükümlüdür:

a) Eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 5/2.a)

b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçleri temin etmek.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 5/2.b)

c) Çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve katılımları eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına almak.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 5/2.c)

ç) Eğitimleri tamamlayanlar için gerekli belgeleri düzenlemek.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 5/2.ç)

d) Eğitimleri, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilemek, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla eğitimlerin tekrarlanmasını sağlamak.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 5/2.d)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17/(1)'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(3) İşveren, çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilgi, tutum ve davranış değişikliği oluşturabilecek nitelikte eğitimlerin verilmesini sağlamakla yükümlüdür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 5/3)

(4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yapılacak işlerde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 5/4)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17/(1)'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(5) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 5/5)

(İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyetinin çalışanlara yansıtılması. (Çalışanların mesleki eğitimlerinin maliyetleri hariç))

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17/(7)'nci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği söz konusu aykırılığın tespit edildiği her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(6) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 5/6)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17/(7)'nci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği söz konusu aykırılığın tespit edildiği her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

İşe Başlama Eğitimleri

MADDE 7- (1) İşveren, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanların fiilen çalışmaya başlamadan önce işe başlama eğitimi almasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 7/1)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17/(1)'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(2) İşe başlama eğitimi; çalışanın yapacağı iş, varsa kullanacağı iş ekipmanı, çalışma ortamından kaynaklanan riskler ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ilişkin konuları içerir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 7/2)

(3) İşe başlama eğitimi, çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte, uygulamalı ve yüz yüze olarak verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 7/3)

(4) İşe başlama eğitimleri; işveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlar tarafından verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 7/4)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17/(1)'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(5) İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 7/5)

(5) İşe başlama eğitimlerinde geçen süre temel eğitim süresinden sayılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 7/5)

(Bu yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda tespit yapılır ve hüküm karşılığında yer alan açıklama doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

(6) Tamamlanan işe başlama eğitimi; eğitim veren kişi, çalışan ve işverenin veya vekilinin imzası ile tutanak altına alınır, çalışanın özlük dosyasında saklanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 7/6)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Temel Eğitimler ve Diğer Eğitimler

Temel eğitimler

MADDE 8- (1) İşveren, temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede tamamının verilmesini sağlar. Bu süre işyerindeki sağlık ve güvenlik riskleri göz önünde bulundurularak işveren tarafından belirlenir. Ancak bu süre çalışanın işe başlamasından itibaren her hâlükârda üç aydan fazla olamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 8/1)

Temel eğitimin konuları

MADDE 9- (1) Temel eğitim, Ek-1’de yer alan konuları asgari olarak içerir.

(2) Eğitim konularının içeriği; katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, çalışanların görev yaptıkları alandaki iş ve çalışma ortamı öğeleri kullanılarak hazırlanır.

(3) Ek-1’deki konuların anlatımında eğitime katılacakların ihtiyacı olan, işyerinin faaliyet alanında yer alan ve sektöre özgü hususlar göz önünde bulundurulur.

(4) Ek-1’de yer alan dördüncü konu başlığının içeriği tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için; işyerinin risk değerlendirmesi dokümanı, acil durum planı, bulunması hâlinde patlamadan korunma dokümanı ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında hazırlanan diğer dokümanlar dikkate alınarak işe ve işyerine özgü hazırlanır.

(5) Az tehlikeli sınıftaki işyerleri için Ek-1’de yer alan dördüncü konu başlığının içeriği faaliyetin genel tehlike ve risklerini (yüksekte çalışma, yüksekte düşme, kapalı ortamda çalışma, yangın, özel risk taşıyan ekipmanla çalışma gibi) içerecek şekilde hazırlanır. Bu durumda işverenin işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirlere ilişkin bilgilendirme yapma yükümlülüğü saklıdır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 9/1, 2, 3, 4, 5)

(6) Ek-1’de yer alan konu başlıkları ve içeriklere ilave olması hâlinde 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitim süresi, ilave edilen konuların kapsamı ve niteliği doğrultusunda işveren tarafından makul ölçüde artırılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 9/6)

Temel eğitimi verebilecek kişi, kurum ve kuruluşlar

MADDE 10- (1) Temel eğitimler aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından verilir:

- a) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
- b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi.
- c) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri.
- ç) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
- d) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve bunların ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri.
- e) Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.

(2) Eğitimcilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması şartı aranır. Birinci fıkranın (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılanlar bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine, iş güvenliği uzmanlığı belgesine veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile gerçekleştirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 10/1, 2)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar’da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun’un 17/(1)’inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(3) Uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilecek temel eğitim konularının içeriği birinci fıkarda yer alan kişi, kurum ve kuruluşlarca hazırlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 10/3)

Temel eğitim programının hazırlanması

MADDE 11- (1) İşveren, verilecek eğitimlerin konusunun, tarihinin, yerinin, süresinin, katılımcılarının ve hedef ile amaçlarının yer aldığı yıllık eğitim programlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.

(3) İlgili mevzuatın değişmesi, değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması veya işe yeni alım durumlarında yıllık eğitim programları güncellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 11/1, 3)

(2) Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 11/2)

Temel eğitimin düzenlenmesi

MADDE 12- (1) Temel eğitimler, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde bireysel ya da gruplar halinde düzenlenir.

(2) Ek-1’de yer alan birinci, ikinci ve üçüncü konu başlıkları tüm işyerleri için uzaktan, yüz yüze veya iki yöntemin bir arada kullanılmasıyla verilebilir. İşveren, teknik olanaklar ve çalışanların ihtiyacı doğrultusunda yöntemi belirler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 12/1, 2)

(3) Ek-1’de yer alan dördüncü konu başlığı;

b) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yüz yüze, verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 12/3.b)

(4) Eğitimlerin uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilmesi halinde çalışanların uzaktan eğitim sistemine giriş ve çıkışları, eğitim tamamlama oranları, ölçüm ve değerlendirme sonuçları ve benzeri veriler kayıt altına alınır, izlenir ve raporlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 12/4)

(5) İşveren, uzaktan eğitim sisteminin;

a) Kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, kullanıcı talebini karşılayabilir, yönetilebilir ve izlenebilir,

b) İleri sarma, sekme veya pencere kapatma gibi eğitimin verimliliğini olumsuz etkileyecek hususları önleyecek,

c) Belirli periyotlarda kısa soru veya önemli bilgi ve benzeri açılır pencereler aracılığıyla çalışanın eğitime aktif olarak katılımını destekleyecek,

nitelikte olmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 12/5.a, b, c)

Temel eğitimin süresi

MADDE 13- (1) Temel eğitimler, işyeri tehlike sınıfına göre her çalışana asgari olarak aşağıda belirtilen sürelerde verilir:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için en az sekiz ders saati.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için en az on iki ders saati.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için en az on altı ders saati.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 13/1.a, b, c)

(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim sürelerinin Ek-1’de yer alan konulara göre dağılımında işyerinde yürütülen faaliyetler ile çalışanların ihtiyaçları esas alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 13/2)

(3) Ek-1’de yer alan dördüncü konu başlığına ayrılan süre, toplam temel eğitim süresi içerisinde az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iki ders saatinden, tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için üç ders saatinden ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için dört ders saatinden az olamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 13/3)

(4) İşveren tarafından temel eğitimin gerçekleştirilmesinde eğitim süresinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte, bu eğitim işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak bir ders saatinden az olmamak kaydıyla farklı zaman dilimlerinde de gerçekleştirilebilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 13/4)

Temel eğitimin tekrarlanma periyodu

MADDE 14- (1) Temel eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

- a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
- b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
- c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 14/1.a, b, c)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17/(1)'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(2) Temel eğitimlerin tekrarı; az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerleri için asgari sekiz ders saati olarak düzenlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 14/2)

(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler birinci fıkrada belirtilen aralıklar beklenmeksizin verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 14/3)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17/(1)'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

Yüz yüze verilecek temel eğitim mekânının nitelikleri

MADDE 15- (1) İşveren, yüz yüze verilecek temel eğitimlerde aşağıdaki şartları sağlar:

- a) Uygulamaların da yapılmasına imkân verecek uygun ve yeterli bir mekân.
- b) Eğitim mekânlarında, uygun termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma.
- c) Eğitimde kullanılmak üzere günün teknolojisine uygun araç ve gereçler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 15/1.a, b, c)

Temel eğitimin ölçme ve değerlendirme usulleri

MADDE 16- (1) İşveren tarafından belirlenecek bir yöntem ile çalışanların bireysel seviye tespiti yapılarak temel eğitim öncesi seviyeleri belirlenir.

(2) Temel eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Ölçme ve değerlendirme kapsamındaki değerlendirme sınavları; uzaktan, yüz yüze veya iki yöntem bir arada kullanılarak yapılabilir.

(3) Sınavlarda yüz puan üzerinden en az altmış puan alan katılımcılar başarılı sayılır. İlk sınavda başarısız olan katılımcılar en fazla iki defa daha ilgili sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarısız olan katılımcılar temel eğitime yeniden katılmak zorundadır.

(4) İşveren eğitimlerin etkinliğine dair değerlendirme yapar. Değerlendirme sonuçlarına göre ihtiyaç duyulması halinde, eğitim programında veya eğitimcilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 16/1, 2, 3, 4)

Temel eğitimin belgelendirilmesi

MADDE 17- (1) İşveren yüz yüze verilen temel eğitimlerde çalışanların katılımlarını; eğitimin düzenlendiği yer ve tarih, katılımcıların adı, soyadı ve imzası, eğitimcinin adı, soyadı ve imzası ile eğitimin süresi, eğitimde yer alan konu başlıklarını içerecek şekilde eğitim katılım tutanakları ile kayıt altına alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 17/1)

(3) İşveren, düzenlenen temel eğitimleri başarıyla tamamlayan çalışanlara, Ek-2'de yer alan örneğine uygun temel eğitim belgesi düzenler ve bu belgeleri çalışanın özlük dosyasında muhafaza eder.

(5) Eğitimlerin 10 uncu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar tarafından verilmesi durumunda eğitimi verenlerin ünvanı da temel eğitim belgesinde yer alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 17/3, 5)

(4) Çalışanın işten ayrılırken talep etmesi halinde temel eğitim belgesinin bir örneği işveren tarafından imzalanarak çalışana teslim edilir. Belgenin mümkün olan en kısa sürede verilmesinden ve belgede yer alan bilgilerin doğruluğundan işveren sorumludur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 17/4)

Bilgi yenileme eğitimi

MADDE 18- (1) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce Ek-1'in dördüncü konu başlığı kapsamında bilgi yenileme eğitimi verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 18/1)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17/(4)'üncü maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana verilecek ilave eğitim

MADDE 19- (1) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 19/1)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17/(4)'üncü maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi

MADDE 20- (1) İşyerinde on beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir. Engelli çalışanlar için eğitim, erişilebilirlik standartlarına uygun ve bu çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde alternatif formatları içerir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 20/1)

(2) Destek elemanlarına, görevlendirilecekleri konularla ilgili eğitim verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 20)

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 15/(3) maddesi doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

(2) Çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili eğitim verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 20)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17/(2)'nci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

Çıracak ve stajyerlerin eğitimi

MADDE 21- (1) Çıracak ve stajyerlerin eğitim ve bilgilendirilmelerinden uygulamalı eğitim alınan işyerinin işvereni sorumludur. Ancak işverenin kabul etmesi halinde çıracak ve stajyerlerin eğitimini devam ettirdiği eğitim ve öğretim kurumunda tamamladığı iş sağlığı ve güvenliği dersleri veya kursları temel eğitim yerine geçer.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 21/1)

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

MADDE 22- (1) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, her işveren kendi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur. Bu işyerlerinde alt işverenin çalışanlarının eğitimleri ile ilgili asıl işveren alt işverence bilgilendirilir. Asıl işveren, alt işverenin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair belgeleri kontrol etmekle yükümlüdür. Ayrıca asıl işveren, alt işverenin çalışanlarına işe başlamadan önce işyerine özgü risklere ilişkin bilgi verir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 22/1)

(***İlgili İşveren İçin)

Geçici iş ilişkisi bulunan işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

MADDE 23- (1) 4857 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan geçici iş ilişkisi kapsamında geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 23/1)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17/(6)'ncı maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

Eğitimlerin belgelendirilmesi

MADDE 24- (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen diğer eğitimlerin tamamını belgelendirerek çalışanın özlük dosyasında saklanmasını sağlar.

(2) Kanun kapsamında yürürlüğe konulan diğer ilgili mevzuatla çalışanlara ayrıca verilmesi gereken eğitimler çalışan ve işverenin imzası ile eğitim içeriği belirtilerek belgelendirilir. Çalışanın özlük dosyasında saklanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 24/1, 2)

Çalışanın işyerinin değişmesi

MADDE 25- (1) Bir işyerinde temel eğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan çalışan, Ek-1'de yer alan eğitim programının tamamı tekrarlanmaksızın dördüncü konu başlığında yer alan konularda eğitilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 25/1)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17/(1)'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(1) İşveren, bir işyerinde temel eğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan çalışanların işe başlama eğitimi almasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 25/1)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17/(1)'inci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçerli eğitimler

GEÇİCİ MADDE 1- (3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce verilen ancak belgelendirilemeyen eğitim ve bilgilendirmeler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde belgelendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/3)

EK-1 Eğitim Konuları Tablosu

EĞİTİM KONULARI
1. Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları a) Meslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ç) İlk yardım d) Bağımlılık yapıcı maddelerin zararları ve teknoloji bağımlılığı
3. Teknik konular a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri b) Elle kaldırma ve taşıma c) Parlama ve patlama ç) Yangın ve yangından korunma d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı e) Ekranlı araçlarla çalışma f) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri g) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması ğ) Sağlık ve güvenlik işaretleri h) Kişisel koruyucu donanım kullanımı ı) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü i) Acil durumlar, tahliye ve kurtarma
4. İşe ve işyerine özgü riskler ve risk değerlendirmesine dayalı konular (Tehlikeli veya Çok Tehlikeli Sınıf)* / Faaliyetin Genel Tehlike ve Riskleri (Az Tehlikeli Sınıf)* a) (Tehlikeli veya çok tehlikeli sınıf) İşyerinin acil durum planı, risk değerlendirmesi dokümanı, bulunması halinde patlamadan korunma dokümanı ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında hazırlanan diğer dokümanlarda belirlenmiş olan hususlar ile işyerine ve işe özgü hususları içeren yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, yangın, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen veya mutajen maddelerle, kimyasal veya biyolojik etkenlerle çalışma ve benzeri konular. b) (Az Tehlikeli Sınıf) Faaliyetin genel tehlike ve riskleri (yüksekte çalışma, yüksekte düşme, kapalı ortamda çalışma, yangın, özel risk taşıyan ekipmanla çalışma ve benzeri konular.) <i>*Bu bölümde eğitim konuları işyerinin tehlike sınıfı, çalışanın yaptığı iş ve faaliyete göre farklılık göstereceğinden uygun konular seçilir ve varsa ilave konular da eklenir .</i>

Ek-2 - TEMEL EĞİTİM BELGESİ

(ÖN YÜZ) TEMEL EĞİTİM BELGESİ İşbu belge, (çalışanın adı, soyadı ve ünvanı) adına Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında (Eğitimi veren kişi/kurum/kuruluş) tarafından ../../.... tarihinde gerçekleştirilen temel eğitim sonunda düzenlenmiştir. Belge düzenlenme tarihi: Eğitimin süresi: Eğitimin türü: İlk defa verilen temel eğitim ☐ Tekrar verilen temel eğitim ☐ Eğitimin şekli: Uzaktan ☐ (Başlık) Yüz yüze ☐ (Başlık) Eğiticilerin adı soyadı ve ünvanı: Eğiticilerin imzası: Çalışanın işyerinin ünvanı: İşverenin/işveren vekilinin adı soyadı: İşveren/işveren vekilinin imzası:	(ARKA YÜZ) EĞİTİM KONULARI SÜRE 1. Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları c) İşyeri temizliği ve düzeni ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar 2. Sağlık konuları a) Meslek hastalıklarının sebepleri b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ç) İlk yardım d) Bağımlılık yapıcı maddelerin zararları ve teknoloji bağımlılığı 3. Teknik konular a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri b) Elle kaldırma ve taşıma c) Parlama, patlama ç) Yangın ve yangından korunma d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı e) Ekranlı araçlarla çalışma f) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri g) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması ğ) Sağlık ve güvenlik işaretleri h) Kişisel koruyucu donanım kullanımı ı) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü i) Acil durumlar, tahliye ve kurtarma 4. İşe ve işyerine özgü riskler ve risk değerlendirmesine dayalı konular (Tehlikeli veya Çok Tehlikeli Sınıf) * / Faaliyetin Genel Tehlike ve Riskleri (Az Tehlikeli Sınıf) * a) (Tehlikeli veya Çok Tehlikeli Sınıf) İşyerinin acil durum planı, risk değerlendirmesi dokümanı, bulunması halinde patlamadan korunma dokümanı ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında hazırlanan diğer dokümanlarda belirlenmiş olan hususlar ile işyerine ve işe özgü hususları içeren yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, yangın, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen veya mutajen maddelerle, kimyasal veya biyolojik etkenlerle çalışma ve benzeri konular ☐ b) (Az Tehlikeli Sınıf) Faaliyetin genel tehlike ve riskleri (yüksekte çalışma, yüksekte düşme, kapalı ortamda çalışma, yangın, özel risk taşıyan ekipmanla çalışma gibi.) ☐
--	--

* İşveren, Ek-2'de yer alan temel eğitimin dördüncü konu başlığını tehlike sınıfına uygun şekilde a) veya b) seçeneğini işaretler ve varsa ilave konuları da ekler.

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

b) Kanserojen madde;

1) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olabilecek veya kanser oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları,

2) Ek-1’de belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan madde veya müstahzarı,

c) Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtsal genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları,

İşverenlerin Yükümlülükleri

Kanserojen risklerin değerlendirilmesinin bu yönetmelik hususlarını içermemesi

MADDE 5 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde; kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların; bu maddelere maruziyet türü, maruziyet düzeyi ve maruziyet süresini belirleyerek riskleri değerlendirir ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirler.

(2) Risk değerlendirmesinde kanserojen veya mutajen maddelerin, deri yolu da dâhil olmak üzere vücuda giriş yollarının tümü dikkate alınır.

(3) Risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken, belirli risklerden etkilenecek çalışanların sağlık ve güvenlikleri ile kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri özel olarak dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/1, 2, 3)

(Risk değerlendirmesinin yapıldığının, ancak ilgili risk değerlendirmesinin bu fıkralarda belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun’un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Kullanımın azaltılması

MADDE 6 – (1) İşverenler;

a) Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla teknik olarak mümkün olduğu hâllerde, tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, müstahzar veya işlem kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 6/1.a)

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi hâlinde Bakanlığa verir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 6/1.b)

Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması

MADDE 7 – (1) Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi ve azaltılması için;

a) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğu ortaya çıkması hâlinde çalışanların tehlikeli maddelere maruziyeti önlenir.

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarıyla değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hâllerde, bu maddelerin üretiminde ve kullanılmasında teknik imkânlara göre kapalı sistemler kullanılır.

c) Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hâllerde, çalışanların maruziyeti mümkün olan en az düzeye indirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.a, b, c)

ç) Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti, Ek-2’de verilen sınır değerleri aşamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.ç)

d) İşveren kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde;

1) İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarını belirler ve yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunmasını önler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.d.1)

2) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün olan en az sayıda olmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.d.2)

3) Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için işlem tasarımını uygun şekilde yapar ve gerekli mühendislik kontrol önlemlerinin alınmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.d.3)

4) Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diğer yöntemlerle, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan dışarı atılmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.d.4)

5) Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya mutajen maddelerin ortama yayılması hâlinde, bu durumun erken tespiti için uygun ölçüm sistemleri bulunmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserijen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.d.5)

6) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemlerin kullanılmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserijen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.d.6)

7) Alınan diğer önlemlerle toplu korumanın sağlanamadığı veya maruziyetin önlenemediği durumlarda uygun kişisel korunma yöntemlerini sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserijen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.d.7)

8) Özellikle çalışma ortam zemini, duvarlar ve diğer yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesini ve hijyen şartlarını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserijen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.d.8)

10) Kanserijen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma riski bulunan yerleri uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirler. Bu yerlerde sigara kullanılmasının ve yeme, içmenin yasak olduğunu belirten ikaz levhalarını bulundurur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserijen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.d.10)

11) İlgili mevzuat gereği hazırlanacak acil durum planında, yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek durumlara yönelik eylemler de planlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserijen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.d.11)

12) Kanserijen veya mutajen maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması veya işlem görmesi için bu maddelerin açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplarda bulundurulmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserijen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.d.12)

12) Kanserijen veya mutajen maddelerin kullanıldığı ve depolandığı alanlara görevli olmayanların giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserijen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.d.12)

13) Atıkların çalışanlar tarafından güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve uzaklaştırılıp zararsız hale getirilmesinde açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplar kullanılmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1.d.13)

(2) Kanserojen veya mutajen maddeler, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) hükümlerine uygun olarak taşınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/2)

Yetkili makama bilgi verilmesi

MADDE 8 – (1) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça istendiğinde, işveren aşağıdaki konularda yeterli bilgileri verir.

a) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin kullanılma nedeni.

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı.

c) Maruz kalan çalışan sayısı.

ç) Alınan koruyucu önlemler.

d) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü.

e) Maruziyetin türü ve düzeyi.

f) İkame yapıлып yapılamadığı.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 8/1)

Öngörülemeyen maruziyet

MADDE 9 – (1) Çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza hâlinde;

a) İşveren, çalışanlara durum hakkında derhal bilgi verir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 9/1.a)

b) Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kaldırılıp, durum normale dönünceye kadar;

1) Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak çalışanların girmesine izin verilir.

2) Etkilenmiş alana girecek çalışanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmaları sağlanarak, her bir çalışan etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılır ve bu durumun süreklilik arz etmesi engellenir.

3) Koruma sağlanmayanların etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmez.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 9/1.b)

Öngörülebilir maruziyet

MADDE 10 – (1) İşveren; çalışanların maruziyetinin önemli ölçüde artma ihtimali olan ve çalışanların maruziyetini azaltıcı tüm teknik koruyucu önlemlerin hâlihazırda alınmış olduğu bakım, onarım gibi işlerde;

a) Genel sorumlulukları devam etmek şartıyla, çalışanlar ve/veya temsilcilerine danıştıktan sonra, bu işlerde çalışanların korunmasını sağlamak ve maruziyetlerini asgari süreye indirmek için gerekli önlemleri belirler ve alır.

b) Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek koşulların devamı süresince, çalışanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmalarını sağlar. Bu koşullardaki çalışmaların mümkün olduğunca kısa süreli olmasını sağlayarak bu koşulların süreklilik arz etmesini engeller.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 10/1.a, b)

c) Bu işlerin yapıldığı alanları belirleyerek açık bir şekilde işaretler ve yetkili olmayan kişilerin bu alanlara girmesini önler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 10/1.c)

Riskli alanlara giriş

MADDE 11 – (1) İşveren; işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesine göre sağlık ve güvenlik yönünden risk bulunan alanlara, sadece işi veya görevi gereği bu alana girmesi gereken çalışanlara izin verir, bunların dışındakilerin girmemesi için gerekli önlemleri alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 11/1)

Hijyen ve kişisel korunma

MADDE 12 – (1) İşveren kanserojen veya mutajen maddelerle kirlenme ihtimali olan işlerde aşağıdaki önlemleri alır.

a) Bu işlerin yapıldığı yerlerde çalışanların yemeleri, içmeleri ve sigara kullanmaları önlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1.a)

b) Çalışanlara, verilen koruyucu giysi veya uygun özel giysilerin çalışanların günlük kıyafetlerinden ayrı yerlerde saklanabilmesi için birbirinden ayrı elbise dolapları bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1.b)

c) Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri ve temizlik malzemesi sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1.c)

c) Çalışanlara uygun ve yeterli tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1.c)

(2) İşveren bu maddede belirtilen tedbirlerin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/2)

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

MADDE 13 – (1) İşveren; çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlar.

(2) Yeni bir risk ortaya çıktığında veya mevcut risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenir ve gerektiği durumlarda belirli aralıklarla tekrarlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 13/1, 2)

(1) İşveren; çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıdaki konularda çalışanlara gerekli bilgi ve talimatı verir.

a) İşyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin riskleri ve etkileri.

b) Tütün kullanımının getirebileceği ek riskler de dâhil sağlığı etkileyebilecek riskler.

c) Maruziyeti önlemek için alınan ve alınacak önlemler.

ç) Hijyen kuralları.

d) Kişisel koruyucu donanımların kullanılması.

e) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması gereken işler.

f) Kanserojen veya mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken anlaşılır ve okunaklı etiketler ile açıkça görülebilir uyarı ve tehlike işaretleri.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 13/1)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu fıkra da belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Kansorejen madde hakkında çalışanların bilgi alma hakkı

MADDE 14 –

(2) 10 uncu maddede belirtilen işler de dâhil olmak üzere maruziyetin yüksek olabileceği durumlar hakkında, çalışanlar ve/veya temsilcileri en kısa sürede bilgilendirilir. Olayın nedenleri, alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ve durumun düzeltilmesi için yapılması gereken işler hakkında bilgi verilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 14/2)

(3) İşyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları temin edilip, ilgili çalışan ve/veya temsilcilerinin bunlara kolayca ulaşabilmeleri sağlanır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 14/3)

(4) İşveren, risk değerlendirmesine göre, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden riskli olan işlerde çalışanların güncellenmiş listesini ve bunların maruziyet durumlarını belirten kayıtları tutar.

(5) Yukarıda belirtilen liste ve kayıtları; işyeri hekimi, işyerinde sağlık ve güvenlikle sorumlu kişiler ve/veya yetkili merciler inceleme hakkına sahiptirler.

(6) Her çalışan kendisi ile ilgili listedeki kişisel bilgileri alma hakkına sahiptir.

(7) Çalışanlar ve/veya temsilcileri bilgilerin tümünü isimsiz olarak alma hakkına sahiptir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 14/4, 5, 6, 7)

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 15 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda çalışanların ve/veya temsilcilerinin 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak; görüşlerini alır, teklif getirme hakkını tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve katılımlarını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 15/1)

(2) Çalışanların ve/veya temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 15/2)

Sağlık gözetimi - Kanserojen Maddeler

MADDE 16 – (1) İşveren; kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu oluşabilecek sağlık sorunlarına erken tanı konulması ve çalışanların bu maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları amacıyla maruziyet öncesinde ve daha sonra da düzenli aralıklarla;

a) Çalışanların aşağıdaki durumlarda sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında.

2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerektirmesi hâlinde.

(2) Yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda saptanan sağlık sorununun kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde;

a) Çalışanların sağlık gözetimine yönelik kişisel sağlık kayıtları tutulur ve işyeri hekimi tarafından çalışanlara yönelik alınması gereken koruyucu veya önleyici tedbirler önerilir.

(4) Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Ek-3'te verilmiştir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 16/1.a, 2.a, 4)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık gözetimlerinin yapıldığının, ancak sağlık gözetimlerinin bu fıkralarda belirtilen hususlara uygun şekilde yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

(1) İşveren; kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu oluşabilecek sağlık sorunlarına erken tanı konulması ve çalışanların bu maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları amacıyla maruziyet öncesinde ve daha sonra da düzenli aralıklarla;

b) İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli düzenlemeleri yapar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 16/1.b)

2) Yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda saptanan sağlık sorununun kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde;

a) Çalışanların sağlık gözetimine yönelik tutulan kişisel sağlık kayıtları ile ilgili olarak işyeri hekimi tarafından çalışanlara yönelik alınması gereken koruyucu veya önleyici tedbirler önerilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 16/2.a)
(İşyeri hekimi hakkında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.)

b) Çalışana, maruziyet sonrasında takip edilmesi gereken sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 16/2.b)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 16/(1)-a maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-g maddesi gereği bilgilendirilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

c) İşveren;

1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.

2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.

3) Riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli görülen ve çalışanın kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dâhil benzeri önlemleri uygular.

4) İşyeri hekiminin gerekli gördüğü durumlarda; benzer biçimde maruz kalan çalışanların da düzenli bir şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 16/2.c)

(3) Çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 16/3)

(5) İşyerinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle olduğu ön tanısı konulan tüm kanser vakaları 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 16/1)

(SGK tarafından, 5510 Sayılı Kanun'un 102'nci maddesine göre işlem yapılır. Teftişlerde bildirimin yapılmadığının tespit edilmesi halinde, ilgili raporda SGK'ya duruma ilişkin bildirimde bulunulacaktır.)

Kayıtların saklanması

MADDE 17 – (1) 14 üncü ve 16 ncı maddelerde belirtilen kayıtlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az 40 yıl süre ile saklanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 17/1)

(2) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim eder.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 17/2)

EK-1

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde atıf yapılan maddeler ve işlemler:

1. Üreamin üretimi.
2. Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlara maruziyete neden olan işler.
3. Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektro rafinasyonu işleminde açığa çıkan toz, serpinti ve dumana maruziyete neden olan işler.
4. Kuvvetli asit işlemi ile isopropil alkol üretimi.
5. Sert odun tozuna maruziyete neden olan işler.

EK-2

MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ

Maddenin adı	EINECS ⁽¹⁾	CAS ⁽²⁾	Sınır Değerler		Açıklama
			mg/ m ³ ⁽³⁾	ppm ⁽⁴⁾	
Benzen	200-753-7	71-43-2	3.25 ⁽⁵⁾	1 ⁽⁵⁾	Deri ⁽⁶⁾
Vinilklorür monomeri	200-831	75-01-4	7.77 ⁽⁵⁾	3 ⁽⁵⁾	—
Sert ağaç tozları	—	—	5.0 ^{(5),(7)}	—	—

(1) EINECS: Mevcut kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.

(2) CAS: Kimyasal abstrakt servis numarası.

(3) mg/m³: Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak değeri (20°C sıcaklıkta ve 760 mm Cıva basıncında).

(4) ppm: Bir metre küp havadaki maddenin mililitre olarak değeri (mililitre/metreküp).

(5) Sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen değer.

(6) Deri yoluyla da maruziyetin olabildiği durumlar.

(7) Sert ağaç tozu diğer ağaç tozları ile karışık ise karışımın tümü için bu değer uygulanır.

EK-3

Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar:

1. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli, çalışanların sağlık durumlarını ve maruziyet koşullarını bilmelidir.

2. Çalışanların sağlık gözetimi, 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükümlerine uygun olarak yürütülmeli ve aşağıdaki hususları içermelidir:

- a) Çalışanların mesleki ve tıbbi öz geçmişleri ile ilgili kayıtların tutulması.
- b) Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması.
- c) Çalışanlarda, ilk ve geri döndürülebilir etkilerinin tespitinin yanı sıra mümkün olduğu hallerde biyolojik izlemenin yapılması.
- d) Sağlık gözetimi kapsamında, çalışanlara iş sağlığı alanında en son geliştirilen testlerin uygulanması.

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

- b) Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitlerini,
 - c) Hücre kültürü: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in-vitro olarak geliştirilmesini,
 - ç) Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel yapıda olmayan mikrobiyolojik varlığı,
- ifade eder.

Risk Düzeyi ve Risklerin Belirlenmesi

Risk düzeyi

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre aşağıdaki 4 risk grubunda sınıflandırılır:

- a) Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler.
- b) Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler.
- c) Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler.
- ç) Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler.

Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, çalışanın sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, çalışanın maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir.

(2) Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.

(3) Risk değerlendirmesi, çalışanın biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen risk değerlendirmesinde, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde yer alan hükümler ile aşağıda sayılan hususlar dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılır:

- a) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması.
- b) Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri.
- c) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler.
- ç) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler.
- d) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklar ile ilgili bilgiler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 6/1, 2, 3, 4)

(Risk değerlendirmesinin yapıldığının, ancak ilgili risk değerlendirmesinin bu fıkralarda belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

İşverenlerin Yükümlülükleri

İkâme

MADDE 7 – (1) İşveren, yapılan işin özelliğine göre zararlı biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınır ve mevcut bilgiler ışığında, biyolojik etkenleri kullanım şartlarında durumuna uygun olarak çalışanların sağlığı için tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanlar ile ikame eder.

Risklerin azaltılması

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 7/1)

MADDE 8 – (1) İşveren, işyerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltılması için aşağıdaki önlemleri alır:

a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, çalışanların sağlık ve güvenliği için risk olduğu ortaya çıkarsa, çalışanların maruziyetini önler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 8/1.a)

b) Biyolojik etkenlere maruziyetin önlenmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, yapılan iş ve risk değerlendirmesi dikkate alınarak, sağlık ve güvenlik yönünden yeterli korumayı sağlayacak şekilde, çalışanların maruziyet düzeyinin en aza indirilmesi için özellikle aşağıdaki önlemleri alır:

1) Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 8/1.b.1)

2) Biyolojik etkenlere maruziyetin önlenmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 8/1.b.2)

3) Biyolojik etkenlere maruziyetin önlenmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır veya maruziyetin başka yollarla önlenemediği durumlarda kişisel koruma yöntemleri uygulanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 8/1.b.3)

4) Biyolojik etkenlere maruziyetin önlenmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kazara dışarıya taşınması veya sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlamaya uygun olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 8/1.b.4)

5) Biyolojik etkenlere maruziyetin önlenmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, Ek-II’de verilen biyolojik risk işareti ile birlikte 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinde yer alan ilgili diğer uyarı işaretleri de kullanılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 8/1.b.5)

(Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

6) Biyolojik etkenlere maruziyetin önlenmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 8/1.b.6)

7) Biyolojik etkenlere maruziyetin önlenmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, Gerektiğinde, kullanılan biyolojik etkenlerin muhafaza edildikleri ortam dışında bulunup bulunmadığının belirlenmesi için 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre yürürlüğe konulan Yönetmeliğe uygun ölçümler yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 8/1.b.7)

(Gerekli ölçümlerin yaptırıldığı, ancak bu ölçümlerin İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi durumunda, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

8) Biyolojik etkenlere maruziyetin önlenmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, Atıkların, gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 8/1.b.8)

9) Biyolojik etkenlere maruziyetin önlenmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli bir şekilde kullanılması ve taşınması için gerekli düzenlemeler yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 8/1.b.9)

Bakanlığın bilgilendirilmesi

MADDE 9 – (1) Risk değerlendirmesi sonuçları, çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunu ortaya koyuyorsa, Bakanlıkça istenmesi halinde, işveren aşağıdaki konularda gerekli bilgileri çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne verir:

- a) Risk değerlendirmesinin sonuçları.
- b) Çalışanların biyolojik etkenlere maruz kaldığı veya kalma ihtimali bulunan işler.
- c) Maruz kalan çalışan sayısı.
- ç) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliği.
- d) Çalışma şekli ve yöntemleri de dâhil olmak üzere alınan koruyucu ve önleyici tedbirler.

e) Çalışanların, grup 3 veya grup 4'te biyolojik etkenlere ait fiziksel korumalarının ortadan kalkması sonucu oluşacak maruziyetten korunması için yapılan acil eylem planı.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 9/1)

(2) İşveren, biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda ciddi enfeksiyona veya hastalığa sebep olabilecek herhangi bir kaza veya olayı derhal Bakanlığa ve Sağlık Bakanlığına bildirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 9/2)

(3) İşletmenin faaliyeti sona erdiğinde, 13 üncü maddesine göre düzenlenen biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesi ile 16 ncı maddeye göre tutulan tüm tıbbi kayıtlar çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 9/3)

Hijyen ve kişisel korunma

MADDE 10 – (1) İşverenler, çalışanların biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağlık veya güvenlik riskleriyle karşılaştıkları bütün işlerde, aşağıdaki önlemleri alırlar:

a) Çalışanların, biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında yiyip içmeleri engellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 10/1.a)

b) Çalışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 10/1.b)

c) Çalışanlara, göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de dahil, uygun ve yeterli temizlik malzemeleri bulunan yıkanma ve tuvalet imkanları sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 10/1.c)

d) İnsan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması, işlem yapılması ve incelenmesi yöntemleri belirlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 10/1.d)

(2) Birinci fıkrada belirtilen koruyucu giysiler de dahil, biyolojik etkenlerle kirlenmiş olabilecek iş giysileri ve koruyucu ekipman, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılır ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 10/2)

(2) İşverence, biyolojik etkenlerle kirlenmiş giysilerin ve koruyucu ekipmanın dekontaminasyonu ve temizliği sağlanır, gerektiğinde imha edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 10/2)

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre alınan önlemlerin maliyeti çalışanlara yansıtılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 10/3)

Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi

MADDE 11 – (1) İşveren, işyerinde çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin uygun ve yeterli eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıda belirtilen konularda gerekli bilgi ve talimatları verir:

- a) Olası sağlık riskleri.
 - b) Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler.
 - c) Hijyen gerekleri.
 - ç) Koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi.
 - d) Herhangi bir olay anında ve/veya olayların önlenmesinde çalışanlarca yapılması gereken adımlar.
- (2) Eğitim, biyolojik etkenlerle teması içeren çalışmalara başlanmadan önce verilir. Değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir. Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

Özel durumlarda çalışanın bilgilendirilmesi

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 11/1 - 2)

(Çalışanlara 6331 Sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda eğitim verilmediğinin, eğitimlerin uygun aralıklarla tekrarlanmadığının veya değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenmediğinin / güncellenmediğinin tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 17'nci maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-ğ maddesi gereği eğitim verilmeyen her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

(1) İşveren, işyerinde çalışanlara ve/veya çalışan temsilcilerine aşağıda belirtilen konularda gerekli bilgi ve talimatları verir:

- a) Olası sağlık riskleri.
- b) Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler.
- c) Hijyen gerekleri.
- ç) Koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi.
- d) Herhangi bir olay anında ve/veya olayların önlenmesinde çalışanlarca yapılması gereken adımlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 11/1)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu fıkra da belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

MADDE 12 – (1) İşveren; biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan ciddi bir kaza veya olay durumunda veya grup 4 biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda, işyerinde asgari takip edilecek prosedürleri içeren yazılı talimatları sağlar ve mümkün olduğu yerlerde uyarıları görünür şekilde asar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 12/1)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu fıkra da belirtilen hususu içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

(3) İşverenler, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasından doğan ve insanda ciddi enfeksiyona ve/veya hastalığa neden olabilecek kaza veya olayı, çalışanlara ve/veya çalışan temsilcilerine derhal bildirir. İşverenler, kazanın sebeplerini ve durumu düzeltmek için alınan önlemleri de en kısa zamanda çalışanlara ve/veya çalışan temsilcilerine bildirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 12/3)

(4) Her çalışan, 13 üncü maddede belirtilen ve kişisel olarak kendisini ilgilendiren bilgilere ulaşma hakkına sahiptir.

(5) Çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin, çalıştıkları konu ile ilgili ortak bilgilere ulaşabilmeleri sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 12/4 - 5)

(6) İşverenler, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri istemeleri halinde çalışanlara ve/veya çalışan temsilcilerine verir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 12/6)

Biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesi

MADDE 13 – (1) İşverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutar.

(2) Bu liste ve kayıtlar, maruziyet sona erdikten sonra en az onbeş yıl saklanır; ancak aşağıda belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyet söz konusu olduğunda, bu liste, bilinen son maruziyetten sonra en az kırk yıl boyunca saklanır:

a) Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet.

b) Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet.

c) Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet.

ç) Tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik etkenlere maruziyet.

d) Uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 13/1 - 2)

(3) İşyerinde görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya bu konuyla ilgili diğer sorumlu kişilerin birinci fıkrada belirtilen listeye ulaşabilmeleri sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 13/3)

Bakanlığa bildirim

MADDE 15 – (1) İşverenler, aşağıdaki biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirimde bulunur:

- a) Grup 2 biyolojik etkenler.
- b) Grup 3 biyolojik etkenler.
- c) Grup 4 biyolojik etkenler.

(2) Bu bildirim işin başlamasından en az otuz gün önce yapılır. Üçüncü fıkrasında belirtilen hususlar saklı kalmak kaydı ile işveren, grup 4'te yer alan her bir biyolojik etkeni veya geçici olarak kendisinin yaptığı sınıflandırmaya göre grup 3'te yer alan yeni bir biyolojik etkeni ilk defa kullandığında da ön bildirimde bulunur.

(3) Grup 4 biyolojik etkenlerle ilgili tanı hizmeti veren laboratuvarlar için, hizmetin içeriği hakkında başlangıçta bildirimde bulunulur.

(4) İşyerinde bildirim geçersiz kılan, proses ve/veya işlemlerde sağlık veya güvenliği önemli ölçüde etkileyecek büyük değişiklikler olduğunda, bildirim yeniden yapılır.

(5) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sözü edilen bildirim;

- a) İşyerinin unvan ve adresini,
- b) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliğini,
- c) Risk değerlendirmesinin sonucunu,
- ç) Biyolojik etken türlerini,
- d) Öngörülen korunma ve önleme tedbirlerini,

içerir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 15/1, 2, 3, 4, 5)

Sağlık gözetimi

MADDE 16 – (1) Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda işveren çalışanların, çalışmalara başlamadan önce ve işin devamı süresince düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

(3) Maruz kaldıkları veya kalmış olabilecekleri biyolojik etkene karşı henüz bağışıklığı olmayan çalışanlar için gerektiğinde, Sağlık Bakanlığının işyerinin bulunduğu ildeki yetkili birimleri ile işbirliği içinde uygun aşılar yapılır. İşverenler, aşı bulundurduklarında Ek-VII'de belirtilen hususları dikkate alır.

(9) Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili hususlar Ek-IV'te verilmiştir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 16/1 - 3- 9)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık gözetimlerinin yapıldığının, ancak sağlık gözetimlerinin bu fıkralarda belirtilen hususlara uygun şekilde yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

(2) Yapılan risk değerlendirmesi, özel koruma önlemleri alınması gereken çalışanları tanımlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 16/2)

(4) Bir alıřanın, maruziyete baėlı olduėundan kuřkulanılan bir enfeksiyona ve/veya hastalıėa yakalandıėı saptandıėında, iřyeri hekimi, benzer biimde maruz kalmıř diėer alıřanların da aynı Őekilde saėlık gzetimine tabi tutulmasını saėlar. Bu durumda maruziyet riski yeniden deėerlendirilir.

(6) İřyeri hekimi her bir alıřan iin alınması gerekli koruyucu ve nleyici tedbirler ile ilgili olarak nerilerde bulunur.

(6331 sayılı İř Saėlıėı ve Gvenliėi Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin nlenmesi Hakkında Ynetmelik madde 16/4 - 6)

(İřyeri hekimi hakkında, İř Saėlıėı ve Gvenliėi Genel Mdrlėne bildirimde bulunulur.)

(5) Saėlık gzetiminin yapıldıėı bu durumlarda, kiřisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az onbeř yıl sre ile saklanır. 13 nc maddenin ikinci fıkrasında belirtilen zel durumlarda kiřisel tıbbi kayıtlar bilinen son maruziyetten itibaren kırk yıl sre ile saklanır.

(6331 sayılı İř Saėlıėı ve Gvenliėi Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin nlenmesi Hakkında Ynetmelik madde 16/5)

(8) alıřanlar, kendileriyle ilgili saėlık gzetimi sonuları hakkında bilgi edinebilir ve ilgili alıřanlar veya iřveren, saėlık gzetimi sonularının gzden geirilmesini isteyebilir.

(6331 sayılı İř Saėlıėı ve Gvenliėi Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin nlenmesi Hakkında Ynetmelik madde 16/8)

(10) Biyolojik etkenlere mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her hastalık veya lm vakaları Bakanlıėa bildirilir.

(6331 sayılı İř Saėlıėı ve Gvenliėi Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin nlenmesi Hakkında Ynetmelik madde 16/10)

(SGK tarafından, 5510 Sayılı Kanun'un 102'nci maddesine gre iřlem yapılır. Teftiřlerde bildirimin yapılmadıėının tespit edilmesi halinde, ilgili raporda SGK'ya duruma iliřkin bildirimde bulunulacaktır.)

Tanı laboratuvarları dıřında kalan insan saėlıėı ve veterinerlikle ilgili hizmetler

MADDE 17 – (1) Tanı laboratuvarları dıřında kalan, insan saėlıėı ve veterinerlik hizmeti verilen iřyerlerinde risk deėerlendirmesi yapılırken, ařaėıdaki hususlara zellikle dikkat edilir:

a) Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve rneklerde biyolojik etkenlerin varlıėı hakkındaki belirsizlikler.

b) Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve rneklerde var olduėu bilinen veya var olduėundan řphe edilen biyolojik etkenlerin oluřturduėu tehlike.

c) İřin doėasından kaynaklanan riskler.

(6331 sayılı İř Saėlıėı ve Gvenliėi Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin nlenmesi Hakkında Ynetmelik madde 17/1)

(2) alıřanları saėlık ve gvenlik ynnden korumak iin ařaėıdaki hususları da ieren uygun nlemler alınır:

a) Uygun dekontaminasyon ve dezenfeksiyon yntemlerinin belirlenmesi.

(6331 sayılı İř Saėlıėı ve Gvenliėi Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin nlenmesi Hakkında Ynetmelik madde 17/2.a)

b) Biyolojik etkenlerin bulaştığı atıkların risksiz bir şekilde işlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlayacak uygun yöntemlerin kullanılması.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 17/2.b)

Endüstriyel işlemler, laboratuvarlar ve hayvan barınakları için özel önlemler

MADDE 18 – (1) Teşhis laboratuvarları da dahil, laboratuvarlarda ve grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerle bilhassa enfekte edilmiş veya bunları taşıyan veya taşıdıklarından şüphelenilen laboratuvar hayvanlarının barınaklarında aşağıdaki önlemler alınır:

a) Araştırma, geliştirme, öğretim veya tanı amacıyla grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerle çalışmaların yürütüldüğü laboratuvarlarda, enfeksiyon riskini asgariye indirmek için Ek-V’te belirtilen önlemler alınır.

b) Risk değerlendirmesini takiben biyolojik etkenin risk derecesine göre fiziksel koruma düzeyi tespit edilir ve Ek-V’te belirtilen önlemler alınır. Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerle çalışmalar;

- 1) Grup 2 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 2 olan,
- 2) Grup 3 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 3 olan,
- 3) Grup 4 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 4 olan,

çalışma alanlarında yürütülür.

c) İnsanda hastalığa yol açabilecek fakat asıl amaçları kültür veya onların konsantre halinde bulunmaları gibi biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan, biyolojik etkenleri içerip içermediği belirsiz olan maddelerle yapılan laboratuvar çalışmalarında koruma düzeyi en az 2 olan önlemler uygulanır. Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin yeterli olduğu belirtilmedikçe, gerekli olduğu bilinen ya da şüphelenilen durumlarda koruma düzeyi 3 veya 4 olan önlemler uygulanır.

(2) Grup 2, grup 3 veya grup 4’te yer alan biyolojik etkenlerin kullanıldığı sanayi proseslerinde aşağıdaki önlemler alınır;

a) Birinci fıkranın (b) bendinde tanımlanan koruma ilkeleri, Ek-VI’da belirtilen uygulamaya yönelik önlemler ve uygun prosedürler esas alınarak sanayi proseslerine de uygulanır.

b) Grup 2, grup 3 veya grup 4’te yer alan biyolojik etkenlerin kullanılması ile ilgili risk değerlendirmesine göre, bu etkenlerin sanayide kullanılmasında alınması gereken önlemlerin neler olduğuna karar vermeye Bakanlık yetkilidir.

(3) Çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde koruma düzeyi en az 3 olan önlemler alınır.

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYETİN OLABİLECEĞİ BAZI İŞLER LİSTESİ

1. Gıda üretilen fabrikalarda çalışma.
2. Tarımda çalışma.
3. Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma.
4. Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma.
5. Mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki klinik, veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma.
6. Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma.
7. Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma.

EK-II

BİYOLOJİK TEHLİKE İŞARETİ

(Sarı zemin üzerine siyah sembol)



BİYOLOJİK RİSK

SINIFLANDIRILMIŞ BİYOLOJİK ETKENLER LİSTESİ

Açıklamalar

1– Bu Yönetmeliğin kapsamına uygun olarak, sınıflandırma listesine yalnızca insanı enfekte ettiği bilinen etkenler dâhil edilmiştir.

Gerekli yerlerde, bu etkenlerin toksik ve alerji yapma potansiyelleri belirtilmiştir.

İnsanı etkilemediği bilinen hayvan ve bitki patojenleri çıkarılmıştır.

Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesine, genetik olarak yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar dâhil edilmemiştir.

2– Sınıflandırılmış etkenler listesi sağlıklı çalışanlarda o etkenlerin yaptıkları etkilere dayandırılmıştır.

Önceden var olan bir hastalık, ilaç kullanımı, kazanılmış bağışıklık, gebelik veya emzirme gibi bir nedenle ya da başka bir nedenden dolayı bir kişinin duyarlılığının etkilenebileceği özel durumlardaki etkiler dikkate alınmamıştır.

Bu tür çalışanlardaki ek riskler bu Yönetmelikte öngörülen risk değerlendirmesi kapsamında ele alınacaktır.

Grup 3 veya Grup 4 de yer alan biyolojik etkenlere maruz kalınan veya maruz kalınabilecek bazı sanayi proseslerinde, laboratuvar çalışmalarında veya hayvanlarla yapılan çalışmalarda bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine uygun teknik önlemler alınacaktır.

3 – Herhangi bir biyolojik etkenin Grup 2, Grup 3 veya Grup 4 de sınıflandırılmamış olması ve listede yer almaması, bu biyolojik etkenin Grup 1 de yer aldığı anlamına gelmez.

Listede, birden çok türünün insanda patojen olduğu bilinen etkenlerin hastalıklara en fazla neden olduğu bilinen türleri yer alacak ayrıca, aynı cinsin diğer türlerinin de sağlığı etkileyebileceğini gösteren daha genel bir bilgi bulunacaktır.

Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesinde yer alan bir cinsin patojen olmadığı bilinen türleri ve tipleri (strains) listeye alınmamıştır.

4– Bir suş (strain) zayıflatıldığında ya da bilinen virülans genlerini yitirdiğinde, ait olduğu ve işyerindeki uygun risk değerlendirmesine bağlı ana suşun sınıflandırılması için gerek görülen korumanın mutlak olarak uygulanması gerekli değildir.

Örneğin, böyle bir suş, koruyucu veya tedavi edici amaçlar için bir ürün veya bu ürünün bir parçası olarak kullanıldığı durumlarda.

5– Bu listeyi oluşturmak için kullanılan sınıflandırılmış etkenlerin nomenklatürü (bilimsel adlandırması) bu listenin hazırlandığı tarihteki etkenlerin taksonomisi (hayvan veya bitkilerin tasnifi) ve nomenklatürü ile ilgili uluslararası anlaşmalara uygundur.

6– Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesi, oluşturulduğundaki bilgileri yansıtır ve en güncel bilgiyi yansıtacak şekilde güncellenir.

7– İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer almayan bütün virüslerin hastalığa neden olmadığı kanıtlanmadıkça en az Grup 2’de sınıflandırılmış sayılacaktır.

8– Grup 3 de sınıflandırılan ve karşılarında (**) işareti bulunan biyolojik etkenler, genel olarak hava yolu ile bulaşıcı olmadıklarından çalışanlar için sınırlı enfeksiyon riski taşırlar.

9– İşyerinde, parazitlerin sınıflandırılması sonucuna göre belirlenen koruma düzeyine uygun gerekler, sadece insanda enfeksiyona neden olabilecek parazitin yaşam döngüsünün evrelerine uygulanır.

10– Bu listede ayrıca biyolojik etkenin alerjik veya toksik reaksiyonlara sebep olma ihtimalinin bulunduğunu, etkili aşısının olduğunu veya maruz kalan çalışanların isim listesinin 15 yıldan daha fazla tutulmasının tavsiye edildiği de gösterilmiştir.

Bu göstergeler aşağıdaki harflerle ifade edilir.

A: Olası alerjik etkileri olan.

D: Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken.

T: Toksin üretimi olan.

V: Etkili aşısı bulunan.

Koruyucu aşılanmanın uygulanması Ek–VII’de verilen kılavuza göre yürütülecektir.

BAKTERİLER VE BENZER ORGANİZMALAR

Listede görülen biyolojik etkenler için “spp.” ifadesi, insanda patojen olduğu bilinen diğer türleri belirtir.

<u>Biyolojik Etken</u>	<u>Sınıflandırma</u>	<u>Notlar</u>
<i>Actinobacillus actinomycetemcomitans</i>	2	
<i>Actinomadura madurae</i>	2	
<i>Actinomadura pelletieri</i>	2	
<i>Actinomyces gerencseriae</i>	2	
<i>Actinomyces israelii</i>	2	
<i>Actinomyces pyogenes</i>	2	
<i>Actinomyces spp.</i>	2	
<i>Arcanobacterium haemolyticum (corynebacterium haemolyticum)</i>	2	
<i>Bacillus anthracis</i>	3	
<i>Bacteroides fragilis</i>	2	
<i>Bartonella bacilliformis</i>	2	
<i>Bartonella quintana (Rochalimea quintana)</i>	2	
<i>Bartonella (Rochalimea) spp.</i>	2	
<i>Bordetella bronchiseptica</i>	2	
<i>Bordetella parapertussis</i>	2	
<i>Bordetella pertussis</i>	2	V
<i>Borrelia burgdorferi</i>	2	
<i>Borrelia duttonii</i>	2	
<i>Borrelia recurrentis</i>	2	
<i>Borrelia spp.</i>	2	
<i>Brucella abortus</i>	3	
<i>Brucella canis</i>	3	
<i>Brucella melitensis</i>	3	
<i>Brucella suis</i>	3	
<i>Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)</i>	3	
<i>Burkholderia pseudomallei(Pseudomonas pseudomallei)</i>	3	
<i>Campylabacter fetus</i>	2	

<i>Campylabacter jejuni</i>	2	
<i>Campylabacter spp.</i>	2	
<i>Cardiobacterium hominis</i>	2	
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	2	
<i>Chlamydia trachomatis</i>	2	
<i>Chlamydia psittaci</i> (avian suşları)	3	
<i>Chlamydia psittaci</i> (diğer suşları)	2	
<i>Clostridium botulinum</i>	2	T
<i>Clostridium perfringens</i>	2	
<i>Clostridium tetani</i>	2	T, V
<i>Clostridium spp.</i>	2	
<i>Corynebacterium diptheriae</i>	2	T, V
<i>Corynebacterium minutissimum</i>	2	
<i>Corynebacterium pseudotuberculosis</i>	2	
<i>Corynebacterium spp.</i>	2	
<i>Coxiella burnetii</i>	3	
<i>Edwardsiella tarda</i>	2	
<i>Ehrlichia sennetsu</i> (<i>Rickettsia sennetsu</i>)	2	
<i>Ehrlichia spp.</i>	2	
<i>Eikenella corrodens</i>	2	
<i>Enterobacter aerogenes/cloacae</i>	2	
<i>Enterobacter spp.</i>	2	
<i>Enterococcus spp.</i>	2	
<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>	2	
<i>Escherichia coli</i> (patojen olmayan suşları dışındakiler)	2	
<i>Escherichia coli</i> , verocytotoxigenic suşları (örn. O157: H7 veya O103)	3 (**)	T
<i>Flavobacterium meningosepticum</i>	2	
<i>Fluoribacter bozemanai</i> (<i>Legionella</i>)	2	
<i>Francisella tularensis</i> (Tip A)	3	
<i>Francisella tularensis</i> (Tip B)	2	
<i>Fusobacterium necrophorum</i>	2	
<i>Gardnerella vaginalis</i>	2	
<i>Haemophilus ducreyi</i>	2	
<i>Haemophilus influenzae</i>	2	
<i>Haemophilus spp.</i>	2	
<i>Helicobacter pylori</i>	2	
<i>Klebsiella oxytoca</i>	2	
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	2	
<i>Klebsiella spp.</i>	2	
<i>Legionella pneumophila</i>	2	
<i>Legionella spp.</i>	2	
<i>Leptospira interrogans</i> (bütün serovarları)	2	
<i>Listeria monocytogenes</i>	2	
<i>Listeria ivanovii</i>	2	
<i>Morganella morganii</i>	2	
<i>Mycobacterium africanum</i>	3	V
<i>Mycobacterium avium</i> / <i>intracellulare</i>	2	

<i>Mycobacterium bovis</i> (BCG suşu hariç)	3	V
<i>Mycobacterium chelonae</i>	2	
<i>Mycobacterium fortuitum</i>	2	
<i>Mycobacterium kansasii</i>	2	
<i>Mycobacterium leprae</i>	3	
<i>Mycobacterium malmoense</i>	2	
<i>Mycobacterium marinum</i>	2	
<i>Mycobacterium microti</i>	3 (**)	
<i>Mycobacterium paratuberculosis</i>	2	
<i>Mycobacterium scrofulaceum</i>	2	
<i>Mycobacterium simiae</i>	2	
<i>Mycobacterium szulgai</i>	2	
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	3	V
<i>Mycobacterium ulcerans</i>	3 (**)	
<i>Mycobacterium xenopi</i>	2	
<i>Mycobacterium caviae</i>	2	
<i>Mycoplasma hominis</i>	2	
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	2	
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	2	
<i>Neisseria meningitidis</i>	2	V
<i>Nocardia asteroides</i>	2	
<i>Nocardia brasiliensis</i>	2	
<i>Nocardia farcinica</i>	2	
<i>Nocardia nova</i>	2	
<i>Nocardia otitidiscaviarum</i>	2	
<i>Pasteurella multocida</i>	2	
<i>Pasteurella</i> spp.	2	
<i>Peptostreptococcus anaerobius</i>	2	
<i>Plesiomonas shigelloides</i>	2	
<i>Porphyromonas</i> spp.	2	
<i>Prevotella</i> spp.	2	
<i>Proteus mirabilis</i>	2	
<i>Proteus penneri</i>	2	
<i>Proteus vulgaris</i>	2	
<i>Providencia alcalifaciens</i>	2	
<i>Providencia rettgeri</i>	2	
<i>Providencia</i> spp.	2	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	2	
<i>Rhodococcus equi</i>	2	
<i>Rickettsia akari</i>	3 (**)	
<i>Rickettsia canada</i>	3 (**)	
<i>Rickettsia conorii</i>	3	
<i>Rickettsia montana</i>	3 (**)	
<i>Rickettsia typhi</i> (<i>Rickettsia mooseri</i>)	3	
<i>Rickettsia prowazekii</i>	3	
<i>Rickettsia rickettsii</i>	3	
<i>Rickettsia tsutsugamushi</i>	3	
<i>Rickettsia</i> spp.	2	

<i>Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)</i>	2	
<i>Salmonella Arizonae</i>	2	
<i>Salmonella Enteritidis</i>	2	
<i>Salmonella Typhimurium</i>	2	
<i>Salmonella Paratyphi A,B,C</i>	2	V
<i>Salmonella Typhi</i>	3 (**)	V
<i>Salmonella (diğer serovarları)</i>	2	
<i>Serpulina spp.</i>	2	
<i>Shigella boydii</i>	2	
<i>Shigella dysenteriae (Tip 1)</i>	3 (**)	T
<i>Shigella dysenteriae (Tip 1 den farklı diğerkleri)</i>	2	
<i>Shigella flexneri</i>	2	
<i>Shigella sonnei</i>	2	
<i>Staphylococcus aureus</i>	2	
<i>Streptobacillus moniliformis</i>	2	
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	2	
<i>Streptococcus pyogenes</i>	2	
<i>Streptococcus suis</i>	2	
<i>Streptococcus spp.</i>	2	
<i>Treponema carateum</i>	2	
<i>Treponema pallidum</i>	2	
<i>Treponema pertenue</i>	2	
<i>Treponema spp.</i>	2	
<i>Vibrio cholerae (El Tor dahil)</i>	2	
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	2	
<i>Vibrio spp.</i>	2	
<i>Yersinia enterocolitica</i>	2	
<i>Yersinia pestis</i>	3	V
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>	2	
<i>Yersinia spp.</i>	2	

(**) Bkz. Açıklamalar (8)

VİRÜSLER (*)

Biyolojik Etken	Sınıflandırma	Notlar
<i>Adenoviridae</i>	2	
<i>Arenaviridae</i>		
LCM–Lassa–Virüs complex (old world arena virüsleri):		
Lassa virüsü	4	
Lymphocytic (suşları)	3	
Lymphocytic choriomeningitis virüsü(diğer suşları)	2	
Mopeia virüsü	2	
Diğer LCM–Lassa complex virüsleri	2	
Tacaribe –Virus– Complex (new world arena virüsleri):		
Guanarito virüsü	4	
Junin virüsü	4	
Sabia virüsü	4	
Machupo virüsü	4	
Flexal virüsü	3	
Diğer Tacaribe complex virüsleri	2	
<i>Astroviridae</i>	2	
<i>Bunyaviridae</i>		
Belgrade (Dobrava olarak da bilinir)	3	
Bhanja	2	
Bunyamwera virüsü	2	
Germiston	2	
Oropouche virüsü	3	
Sin Nombre (Muerto Canyon)	3	
California encephalitis virüsü	2	
Hantavirüsleri :		
Hantaan (Korean haemorrhagic fever)	3	
Seoul virüsü	3	
Puumala virüsü	2	
Prospect Hill virüsü	2	
Diğer hantavirüsleri	2	
Nairovirüsleri :		
Crimean–Congo haemorrhagic fever	4	
Hazara virüsü	2	
Phlebovirüsleri :		
Rift Valley fever	3	V
Sandfly fever	2	
Toscana virüsü	2	
Patojenik olduğu bilinen diğer bunyaviridaeeler	2	
<i>Calciviridae</i>		
Hepatitis E virüsü	3 (**)	
Norwalk virüsü	2	
Diğer calciviridae	2	
<i>Coronaviridae</i>	2	
<i>Filoviridae</i>		

Ebola virüsü	4	
Marburg virüsü	4	
<i>Flaviviridae</i>		
Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis)	3	
Central European tick-borne encephalitis virüsü	3 (**)	V
Absettarov	3	
Hanzalova	3	
Hypr	3	
Kumlinge	3	
Dengue virüsü Tip 1-4	3	
Hepatitis C virüsü	3 (**)	D
Hepatitis G	3 (**)	D
Japanese B encephalitis	3	V
Kyasanur Forest	3	V
Louping ill	3 (**)	
Omsk (a)	3	V
Powassan	3	
Rocio	3	
Russian spring-summer encephalitis (TBE)(a)	3	V
St Louis encephalitis	3	
Wesselsbron virüsü	3(**)	
West Nile fever virüsü	3	
Yellow fever	3	V
Patojenik olduğu bilinen diğer flavi virüsleri	2	
<i>Hepadnaviridae</i>		
Hepatitis B virüsü	3 (**)	V, D
Hepatitis D virüsü (Delta) (b)	3 (**)	V, D
<i>Herpesviridae</i>		
Cytomegalo virüsü	2	
Epstein-Barr virüsü	2	
Herpesvirus simiae (B virüsü)	3	
Herpes simplex virüsü Tip 1 ve 2	2	
Herpesvirus varicella-zoster	2	
Human B-lymphotropic virüsü (HBLV-HHV6)	2	
Human herpes virüsü 7	2	
Human herpes virüsü 8	2	D
<i>Orthomyxoviridae</i>		
İnfluenza virüsleri Tip A, B ve C	2	V (c)
Tick-borne orthomyxoviridae: Dhori ve Thogoto virusu	2	
<i>Papovaviridae</i>		
BK ve JC virüsleri	2	D (d)
Human papillomavirüsleri	2	D (d)
<i>Paramyxoviridae</i>		
Measles virüsü	2	V
Mumps virüsü	2	V
Newcastel disease virüsü	2	
Parainfluenza virüsleri Tip 1 - 4	2	
Respiratory syncytial virüsü	2	

<i>Parvoviridae</i>		
Human parvovirüsü (B 19)	2	
<i>Picornaviridae</i>		
Acute haemorrhagic conjunctivitis virüsü (AHC)	2	
Coxsackie virüsleri	2	
Echo virüsleri	2	
Hepatitis A virüsü (insan entero virüsü Tip 72)	2	V
Poliovirüsleri	2	V
Rhinovirüsleri	2	
<i>Poxviridae</i>		
Buffalopox virüsü (e)	2	
Cowpox virüsü	2	
Elephantpox virüsü (f)	2	
Milkers node virüsü	2	
Molluscum contagiosum virüsü	2	
Monkeypox virüsü	3	V
Orf virüsü	2	
Rabbitpox virüsü (g)	2	
Vaccinia virüsü	2	
Variola (major minor) virüsü	4	V
Whitepox virüsü ("Variola virüsü")	4	V
Yatapox virüsü (Tana & Yaba)	2	
<i>Reoviridae</i>		
Coltivorüsü	2	
Human rotavirüsleri	2	
Orbivirüsleri	2	
Reovirüsleri	2	
<i>Retroviridae</i>		
Human immunodeficiency virüsleri	3(**)	D
Human T-cell lymphotropic virüsleri(HTLV), Tip1 ve 2	3(**)	D
SIV virüsü (h)	3(**)	
<i>Rhabdoviridae</i>		
Rabies virüsü	3(**)	V
Visicular stomatitis virüsü	2	
<i>Togaviridae</i>		
Alfavirüsleri :		
Eastern equine encephalomyelitis	3	V
Bebaru virüsü	2	
Chikungunya virüsü	3(**)	
Everglades virüsü	3(**)	
Mayaro virüsü	3	
Mucambo virüsü	3 (**)	
Ndumu virüsü	3	
O'nyong-nyong virüsü	2	
Ross River virüsü	2	
Semliki forest virüsü	2	
Sindbis virüsü	2	

Tonate virüsü	3(**)	
Venezuelan equine encephalomyelitis	3	V
Western equine encephalomyelitis	3	V
Bilinen diğer alpha virüsleri	2	
Rubivirüsü (rubella)	2	V
<i>Toroviridae</i>	2	
<i>Sınıflandırılmamış virüsler</i>		
Equine morbillivirüsü	4	
Henüz tanımlanmamış Hepatitis virüsleri	3 (**)	D
<i>Bulaşabilir spongiform ansefalopatiler (TSEs)</i>		
<i>ile birlikte nadiren görülen etkenler</i>		
Creutzfeldt– Jakob hastalığı	3 (**)	D (d)
Variant Creutzfeldt– Jakob hastalığı	3 (**)	D (d)
Bovine spongiform ansefalopatiler (BSE) ve ilgili diğer hayvan TSE leri (i)	3 (**)	D (d)
Gertsman– Straussler–Scheinker sendromu	3 (**)	D (d)
Kuru	3 (**)	D (d)

(*) Bkz. Açıklamalar (7)

(**)Bkz. Açıklamalar (8)

(a) Tick–borne encephalitis.

(b) Hepatit D virüsü yalnızca hepatit B virüsü ile aynı anda veya ikincil olarak enfekte olmuş çalışanlarda patojendir.

Bunun için, Hepatit B aşısı yalnızca Hepatit B virüsünden etkilenmemiş çalışanları Hepatit D virüsüne (Delta) karşı koruyacaktır.

(c) Yalnızca (A) ve (B) Tipleri için

(d) Bu etkenlerle doğrudan temas olan işler için önerilir.

(e) İki virüs tanımlanmıştır: birisi, Buffalopox tipi, diğeri de Vaccinia virüsünün bir türüdür.

(f) Cowpox virüsünün türüdür.

(g) Vaccinianın bir türüdür.

(h) Bugün için, simian kökenli diğer retrovirüslerin insanda hastalık yaptığı hakkında bir kanıt yoktur. Bu virüslerle çalışılırken, önlem olarak, üçüncü düzey korunma önerilir.

(i) Diğer hayvan TSE lerine yol açan etkenlerin insanda enfeksiyona yol açtığı hakkında kanıt yoktur. Bununla birlikte 3. risk grubunda (**) yer alan etkenler için alınacak önlemler, laboratuvar çalışmaları için de tavsiye edilen önlemlerdir. İkinci düzey korunmanın yeterli olduğu scrapie etkeninin tanımlanması ilgili laboratuvarlar bunun dışındadır.

PARAZİTLER

Biyolojik Etkenler	Sınıflandırma	Notlar
<i>Acanthamoeba castellani</i>	2	
<i>Ancylostoma duodenale</i>	2	
<i>Angiostrongylus cantonensis</i>	2	
<i>Angiostrongylus costaricensis</i>	2	
<i>Ascaris lumbricoides</i>	2	A
<i>Ascaris suum</i>	2	A
<i>Babesia divergens</i>	2	
<i>Babesia microti</i>	2	

<i>Balantidium coli</i>	2
<i>Brugia malayi</i>	2
<i>Brugia pahangi</i>	2
<i>Capillaria philippinensis</i>	2
<i>Capillaria spp.</i>	2
<i>Clonorchis sinensis</i>	2
<i>Clonorchis viverrini</i>	2
<i>Cryptosporidium parvum</i>	2
<i>Cryptosporidium spp.</i>	2
<i>Cyclospora cayetanensis</i>	2
<i>Dipetalonema streptocerca</i>	2
<i>Diphylobothrium latum</i>	2
<i>Dracunculus medinensis</i>	2
<i>Echinococcus granulosus</i>	3 (**)
<i>Echinococcus multilocularis</i>	3 (**)
<i>Echinococcus vogeli</i>	3 (**)
<i>Entamoeba histolytica</i>	2
<i>Fasciola gigantica</i>	2
<i>Fasciola hepatica</i>	2
<i>Fasciolopsis buski</i>	2
<i>Giardia lamblia (Giardia intestinalis)</i>	2
<i>Hymenolepis diminuta</i>	2
<i>Hymenolepis nana</i>	2
<i>Leishmania brasiliensis</i>	3 (**)
<i>Leishmania donovani</i>	3 (**)
<i>Leishmania ethiopica</i>	2
<i>Leishmania mexicana</i>	2
<i>Leishmania peruviana</i>	2
<i>Leishmania tropica</i>	2
<i>Leishmania major</i>	2
<i>Leishmania spp.</i>	2
<i>Loa loa</i>	2
<i>Mansonella ozzardi</i>	2
<i>Mansonella perstans</i>	2
<i>Naegleria fowleri</i>	3
<i>Necator americanus</i>	2
<i>Onchocerca volvulus</i>	2
<i>Opisthorchis felinus</i>	2
<i>Opisthorchis spp.</i>	2
<i>Paragonimus westermani</i>	2
<i>Plasmodium falciparum</i>	3 (**)
<i>Plasmodium spp. (human ve simian)</i>	2
<i>Sarcocystis suihominis</i>	2
<i>Schistosoma haematobium</i>	2
<i>Schistosoma intercalatum</i>	2
<i>Schistosoma japonicum</i>	2
<i>Schistosoma mansoni</i>	2
<i>Schistosoma mekongi</i>	2

<i>Strongyloides stercoralis</i>	2
<i>Strongyloides spp.</i>	2
<i>Taenia saginata</i>	2
<i>Taenia solium</i>	3 (**)
<i>Toxocara canis</i>	2
<i>Toxoplasma gondii</i>	2
<i>Trichinella spiralis</i>	2
<i>Trichuris trichiura</i>	2
<i>Trypanosoma brucei brucei</i>	2
<i>Trypanosoma brucei gambiense</i>	2
<i>Trypanosoma brucei rhodesiense</i>	3 (**)
<i>Trypanosoma cruzi</i>	3
<i>Wuchereria bancrofti</i>	2

(**) Bkz. Açıklamalar (8)

MANTARLAR

Biyolojik Etken	Sınıflandırma	Notlar
<i>Aspergillus fumigatus</i>	2	A
<i>Blastomyces dermatitidis</i> (<i>ajellomyces dermatitidis</i>)	3	
<i>Candida albicans</i>	2	A
<i>Candida tropicalis</i>	2	
<i>Cladophialophora bantiana</i> (önceki; <i>Xylohypha bantiana</i> , <i>Cladosporium bantianum</i> or <i>trichoides</i>)	3	
<i>Coccidioides immitis</i>	3	A
<i>Cryptococcus neoformans</i> var. <i>Neoformans</i> (<i>Flobasidiella neoformans</i> var. <i>neoformans</i>)	2	A
<i>Cryptococcus neoformans</i> var. <i>Gattii</i> (<i>Flobasidiella bacillispora</i>)	2	A
<i>Emmonsia parva</i> var. <i>Parva</i>	2	
<i>Emmonsia parva</i> var. <i>Crescens</i>	2	
<i>Epidermophyton floccosum</i>	2	A
<i>Fonsecaea compacta</i>	2	
<i>Fonsecaea pedrosoi</i>	2	
<i>Histoplasma capsulatum</i> var. <i>capsulatum</i> (<i>Ajellomyces capsulatus</i>)	3	
<i>Histoplasma capsulatum duboisii</i>	3	
<i>Madurella grisea</i>	2	
<i>Madurella mycetomatis</i>	2	
<i>Microsporum spp.</i>	2	A
<i>Neotestudina rosatii</i>	2	
<i>Paracoccidioides brasiliensis</i>	3	
<i>Penicillium marneffeii</i>	2	A
<i>Scedosporium apiospermum</i> (<i>Pseudallescheria boydii</i>)	2	
<i>Scedosporium prolificans</i> (<i>inflatum</i>)	2	
<i>Sporothrix schenckii</i>	2	

<i>Trichophyton rubrum</i>	2
<i>Trichophyton spp.</i>	2

EK-IV

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu olan işyeri hekimi, çalışanların sağlık durumlarını ve maruziyet koşullarını bilmelidir.
2. Çalışanların sağlık gözetimi, işyeri hekimliğinin uygulama ve prensiplerine uygun olarak yürütülmeli ve aşağıdaki önlemleri içermelidir:
 - Çalışanların mesleki ve tıbbi özgeçmişleri ile ilgili kayıtlarının tutulması,
 - Çalışanların kişisel sağlık durumunun değerlendirilmesi,
 - Uygun ise, erken ve geri dönüşü olan etkilerin saptanmasının yanı sıra biyolojik ölçümleme.
3. Sağlık gözetimi yapılırken, her çalışan için, işyeri hekimliğinde ulaşılabilen son bilgiler ışığında, konu ile ilgili daha ileri testler yapılmasına karar verilebilir.

EK-V

KORUMA DÜZEYLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER İLE İLGİLİ GÖSTERGELER

Bu ekte yer alan önlemler, çalışanlara yönelik risk değerlendirmesine, işin ve ilgili biyolojik etkenin doğasına göre uygulanacaktır.

A– Koruma Önlemleri	B– Koruma Düzeyleri		
	Grup 2	Grup 3	Grup 4
1. Çalışma yeri, aynı bina içinde yürütülen diğer çalışmalardan ayrılmış olacaktır.	Gerekmez	Önerilir	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 17/3, 18/1.a, 18/1.b, 18/2.a, EK-V/1)			
2. Çalışma yerine giren ve çıkan hava HEPA (*) veya benzeri filtrelerle filtre edilecektir.	Gerekmez	Zorunlu, çıkan havada	Zorunlu, çıkan ve giren havada
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 17/3, 18/1.a, 18/1.b, 18/2.a, EK-V/2)			
3. Çalışma yerine yalnızca görevli çalışanların girmesine izin verilecektir.	Önerilir	Zorunlu	Zorunlu, hava sızdırmaz araç ile
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 17/3, 18/1.a, 18/1.b, 18/2.a, EK-V/3)			
4. Çalışma yeri, dezenfeksiyon yapılmasına olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.	Gerekmez	Önerilir	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 17/3, 18/1.a, 18/1.b, 18/2.a, EK-V/4)			
5. Özel dezenfeksiyon yöntemleri.	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 17/3, 18/1.a, 18/1.b, 18/2.a, EK-V/5)			
6. Çalışma yerindeki hava negatif basınçta tutulmalıdır.	Gerekmez	Önerilir	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 17/3, 18/1.a, 18/1.b, 18/2.a, EK-V/6)			
7. Etkili vektör kontrolü. (Örnek; kemirgenler ve böcekler)	Önerilir	Zorunlu	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 17/3, 18/1.a, 18/1.b, 18/2.a, EK-V/7)			
8. Temizlemesi kolay ve su geçirmez yüzeyler.	Zorunlu, tezgah ve iş masaları için	Zorunlu, tezgah ve zeminler için	Zorunlu, tezgah, yer, duvar, tavan için
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 17/3, 18/1.a, 18/1.b, 18/2.a, EK-V/8)			
9. Asit, alkali, çözücü ve dezenfektanlara dayanıklı yüzeyler.	Önerilir	Zorunlu	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 17/3, 18/1.a, 18/1.b, 18/2.a, EK-V/9)			

10. Biyolojik etken için güvenli depolama.	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu, emniyetli depolama
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 17/3, 18/1.a, 18/1.b, 18/2.a, EK-V/10)			
11. Çalışma yerinde bulunanların görülebildiği gözetleme penceresi veya benzeri.	Önerilir	Önerilir	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 17/3, 18/1.a, 18/1.b, 18/2.a, EK-V/11)			
12. Bir laboratuvarında yalnızca kendi malzemeleri kullanılmalıdır.	Gerekmez	Önerilir	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 17/3, 18/1.a, 18/1.b, 18/2.a, EK-V/12)			
13. Herhangi bir hayvanın da dahil olduğu bütün enfekte maddeler bir güvenli bir kabin, veya yalıtılmış bir yerde veya diğer uygun bir kapta işleme tabi tutulmalıdır.	Uygun olması halinde	Zorunlu, enfeksiyonun havayla bulaştığı hallerde	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 17/3, 18/1.a, 18/1.b, 18/2.a, EK-V/13)			
14. Hayvan ölülerinin yok edilmesi için yakma fırını.	Önerilir	Zorunlu, mevcutsa	Zorunlu, alan içinde
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 17/3, 18/1.a, 18/1.b, 18/2.a, EK-V/14)			

(* HEPA (High Efficiency Particulate Air) : Büyüklüğü 0,3 mikron olan aerosolları, maksimum 1,52 metre/dakika hava akım hızında, minimum % 99,97 oranında tutabilen özellikte kuru tip değiştirilebilir filtre.)

(***** Ek-V'te yer alan hükümlere aykırılık tespit edilmesi durumunda, ilgisine göre 17/(3), 18/(1)-a, 18/(1)-b veya 18/(2)-a maddelerinden yalnızca birisi dayanak olarak kullanılacaktır.)

EK-VI

ENDÜSTRİYEL İŞLEMLERDE ALINACAK ÖNLEMLER

Grup 1 biyolojik etkenler:

Canlı zayıflatılmış (attenüe) aşılar dahil Grup 1 biyolojik etkenlerle çalışmalar için genel mesleki güvenlik ve hijyen ilkelerine uyulacaktır.

Grup 2, Grup 3 ve Grup 4 biyolojik etkenler:

İşlemin bir bölümü veya belirli bir işlemle ilgili risk değerlendirmesi sonucuna göre aşağıdaki farklı kategorilere karşılık gelen koruma önlemleri bir arada seçilerek uygulanabilir.

A- Alınacak Önlemler	B- Koruma düzeyi		
	Grup 2	Grup 3	Grup 4
1. Canlı organizmalar, prosesi çevreden fiziksel olarak ayıran bir sistemde işleme tabi tutulacaktır.	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/1)			
2. Kapalı sistemden çıkan ekzost gazlarının tahliyesi şu şekilde olacaktır.	En az düzeyde sızdırır	Sızdırmaz	Sızdırmaz
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/2)			
3. Numunelerin toplanması, kapalı bir sisteme materyallerin ilavesi ve bir başka kapalı sisteme canlı organizmanın transferi işlemleri şu şekilde olacaktır.	En az düzeyde sızdırır	Sızdırmaz	Sızdırmaz
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/3)			
4. Büyük miktardaki kültür sıvıları, canlı organizmalar için yandaki önlemler alınmadıkça kapalı sistemden uzaklaştırılmayacaktır.	Geçerli yollarla inaktive edilmeli	Geçerli fiziksel ve kimyasal yolla inaktive edilmeli	Geçerli fiziksel ve kimyasal yolla inaktive edilmeli
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/4)			
5. Sızdırmazlık sistemleri şöyle dizayn edilecektir.	En az düzeyde sızdırır	Sızdırmaz	Sızdırmaz
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/5)			
6. Kapalı sistemler kontrollü alanlarda olacaktır.	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	Zorunlu, ve bu amaçla oluşturulmuş
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/6)			
a) Biyotehlike işareti yapıştırılacaktır.	İsteğe bağlı	Zorunlu	Zorunlu

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/6.a)			
b) Bu alanlara yalnızca görevli olan kişilerin girmesine izin verilecektir.	İsteğe bağlı	Zorunlu	Zorunlu, hava sızdırmaz araç ile
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/6.b)			
c) Personel koruyucu giysi giyecektir.	Zorunlu, iş giysisi	Zorunlu	Zorunlu Giriş ve çıkışlarda tümüyle değiştirilecek
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/6.c)			
d) Personel için dekontaminasyon ve yıkanma imkanları sağlanacaktır.	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/6.d)			
e) Personel kontrollü alandan ayrılmadan önce duş alacaktır.	Gerekmez	İsteğe bağlı	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/6.e)			
f) Lavabo ve duşlardan gelen atık sızılar toplanacak ve tahliyeden önce inaktive edilecektir.	Gerekmez	İsteğe bağlı	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/6.f)			
g) Kontrollü alan, ortam havasının kirlenmesini minimize etmek için yeterince havalandırılacaktır.	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/6.g)			
h) Kontrollü alanın atmosferi negatif hava basıncında tutulacaktır.	Gerekmez	İsteğe bağlı	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/6.h)			
i) Kontrollü alana giren ve çıkan hava HEPA özellikli filtre ile filtre edilecektir.	Gerekmez	İsteğe bağlı	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/6.i)			
j) Kontrollü alan kapalı sistemin tümünü (bütün müştemilatı ile birlikte) içine alacak şekilde dizayn edilecektir.	Gerekmez	İsteğe bağlı	Zorunlu
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/6.j)			
k) Kontrollü alan buharla dezenfekte edilmesine uygun şekilde sızdırmaz olacaktır.	Gerekmez	İsteğe bağlı	Zorunlu

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/6.k)

1) Atık sıvılar son tahliyeden önce işlemde geçirilecektir.	Geçerli yolla inaktive edilmeli	Geçerli fiziksel ve kimyasal yolla inaktive edilmeli	Geçerli fiziksel ve kimyasal yolla inaktive edilmeli
---	---------------------------------	--	--

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 18/2.a, EK-VI/6.l)

EK-VII

KORUYUCU AŞI UYGULAMA KLAVUZU

Aşağıdaki hususlar, koruyucu aşılanmanın uygulanmasında hesaba katılacaktır.

1. Biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanacaktır.
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 16/3, EK-VII/1)
2. Aşılama, ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun yürütülecektir. Çalışanlar, aşılanmanın ve aşılanmamanın sakıncaları ve yararları hakkında bilgilendirilecektir.
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 16/3, EK-VII/2)
3. Aşılama bedeli çalışana yüklenmeyecektir.
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 16/3, EK-VII/3)
4. İstendiğinde yetkililere gösterilmek üzere, ilgili her çalışan için bir aşılama belgesi düzenlenecektir.
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik madde 16/3, EK-VII/4)

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

- a) Gebe çalışan: Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliği hakkında işverenini bilgilendiren çalışanı,
- b) Emziren çalışan: Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve işverenini durum hakkında bilgilendiren çalışanı,
- c) Emzirme odaları: Çalışanların bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları,
- ç) Yeni doğum yapmış çalışan: Yeni doğum yapmış ve işverenini durumu hakkında bilgilendiren çalışanı,
- d) (Değişik:RG-7/9/2019-30881) Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş: 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre ilköğretime kayıt yaşını doldurmamış çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri, ifade eder.

Uygulamada öncelik

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalışanın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır.

(2) 6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması halinde çalışanlar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Bu Yönetmeliğin oda ve yurtlarla ilgili dördüncü bölümünde yer alan hükümlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren çalışanlar için uygulanmasında, 8/12/1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğü için çalışan sayısı bakımından statü ayrımı yapılmaksızın 6331 sayılı Kanuna tabi bütün çalışanlar hesaba katılır. Ancak bu çalışanların kendi özel mevzuatlarına göre kurulmuş oda, yurt, kreş veya çocuk bakımevinin bulunması halinde söz konusu yükümlülük yerine getirilmiş sayılır.

Bilgilendirme ve değerlendirme

MADDE 6 –

(2) İşveren, gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2)

(3) İşveren, işyerindeki maruziyetin şeklini, düzeyini ve süresini EK-II ve EK-III'teki etkenler, süreçler, çalışma koşulları veya özel bir riske maruz kalma olasılığı bulunan işleri de;

a) sağlık ve güvenlik risklerinin, gebe veya emziren çalışanlar üzerindeki etkilerini belirlemek

b) alınacak önlemleri kararlaştırmak

üzere değerlendirir. Bu değerlendirmede kişisel olarak çalışanı etkileyen psikososyal ve tıbbi faktörleri de dikkate alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/3)

(4) Gebe veya emziren çalışan, işyerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları ile sağlık ve güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/4)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu fıkra da belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Değerlendirme sonuçlarını izleyen eylem

MADDE 7 – (1) Değerlendirme sonuçları, gebe veya emziren çalışan için sağlık ve güvenlik riskini veya çalışanın gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında işveren, ilgili çalışanın çalışma koşullarını ve/veya çalışma saatlerini, çalışanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak değiştirir.

(2) Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, işveren ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 7/1 - 2)

(3) Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz. Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 7/3)

Çalışma Koşulları ve İzinler

Gece çalışması

MADDE 8 – (1) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 8/1)

(2) Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 8/2)

Çalışma saatleri

MADDE 9 – (1) Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 9/1)

Analık izni

MADDE 10 – (1) Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık izninde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 10/1)

(Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 4857 Sayılı Kanun'un 74'üncü maddesi doğrultusunda tespit yapılır ve mezkur Kanun'un 104'üncü maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

Süt izni

(1) Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla süt izninde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 10/1)

Gebe çalışanın muayene izni

MADDE 11 – (1) Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 11/1)

Emziren çalışanın çalıştırılması

MADDE 12 – (1) Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalışan, raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 12/1)

Oda ve Yurtlarla İlgili Genel Hükümler

Oda ve yurt açma yükümlülüğü

MADDE 13 – (1) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV'te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

(2) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150'den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın EK-IV'te belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 13/1 - 2)

(*İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

*Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.

*Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir.)

Oda ve yurtlardan faydalanacaklar

MADDE 14 – (1) Oda ve yurtlardan, kadın çalışanların çocukları ile erkek çalışanların annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar. Odalara 0-1 yaşındaki, yurtlara (Değişik ibare:RG-7/9/2019-30881) ilköğretime kayıt yaşını doldurmamış çocuklar alınır.

(2) Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların amaç dışında kullanılması yasaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 14/2)

(2) Yurtlarda 0-24 aylık, 25-48 aylık ve (Değişik ibare:RG-7/9/2019-30881) 49 aylık ve üzeri çocuklar birbirinden ayrı bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 14/2)

Kayıt ve çıkış

MADDE 15 – (1) Oda ve yurtlara kabul edilen çocuklar, EK-V'te belirtilen kayıt ve kabul defterine yazılır.

(2) Oda ve yurtlardan tamamen ayrılan çocukların, ayrılış nedeni, tarihi, kiminle çıktığı, gözlem kağıdına ve kayıt kabul defterine işlenir. Çocuğun özel dosyası anne veya babasına verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 15/1 - 2)

Oda ve yurtlarda bulundurulacak ilaç ve tıbbi gereçler

MADDE 16 – (1) Oda ve yurtların gereken yerlerine çocukların vücut ısılarının ölçülmesi için termometreler konulur, buralarda EK-VI'daki çizelgede yazılı olan ve ayrıca işyerinde görevli hekim tarafından gerekli görülen ilaç ve tıbbi gereçler bulundurulur. Bunlar özel bir dolap içinde ve kolayca kullanılabilir şekilde saklanır ve düzenli olarak işyerinde görevli hekim tarafından gözden geçirilerek bozulmuş veya kullanılmaz duruma gelmiş yahut tükenmiş bulunanların yerlerine yenileri konulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 16/1)

Personel, yönetim ve gözetim

MADDE 17 – (1) Oda ve yurtlarda çalışacak yönetici, sağlık personeli ve diğer personelin nitelikleri ve görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Yönetici: Oda ve yurtların amacına uygun olarak, işleyişle ilgili idari konulardaki her türlü işlerden ve oda ve yurtlardaki çocukların sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaşama, gelişme ve eğitimlerinin sağlanmasından birinci derecede sorumlu olmak üzere aşağıdaki niteliklerden birine sahip kişilerden biri yönetici olarak görevlendirilir:

1) Eğitim yönetimi, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitim, psikoloji, çocuk sağlığı veya çocuk gelişimi ve anaokulu alanlarından birinde yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Okul öncesi öğretmeni unvanını almış olmak.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 17/1.a)

b) Sağlık personeli: Oda ve yurtlar, işyeri hekiminin tıbbi gözetimi altındadır. Çocukların sağlık durumları düzenli aralıklarla kontrol edilir ve gereği yapılır. İşyeri hekimi ile işyeri hemşiresi, çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapmak, sağlıkla ilgili kayıtlarını tutmak, salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak veya aldırarak, sağlık ve temizlik yönünden gerekli denetimleri yapmakla görevlidir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 17/1.b)

(İşyeri hekimi ve/veya diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) hakkında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.)

c) Diğer personel:

1) Oda ve yurtların emzirme odalarında her 10 çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı bulundurulur. Çocuk bakıcılarından en az birinin Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri mesleklerden olması zorunludur. Yurtlarda, her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı ile Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri meslek mensubu eleman bulundurulur.

2) Oda ve yurtlardaki toplam çocuk ve grup sayısına göre beslenme, temizlik ve diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilköğretim diploması veya okur yazarlık belgesi almış ve sağlıklı olma şartı aranır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 17/1.c)

d) Oda ve yurtlarda bulunan çocukların korunmaları amacıyla buralarda çalıştırılacak tüm personelin işe girişte ve periyodik olarak akıl ve vücut sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar yönünden sağlık kontrolü yapılır. Bulaşıcı hastalığı bulunanlar ile çocukların sağlık ve gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek personel çalıştırılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 17/1.d)

Çocukların muayeneleri

MADDE 18 – (1) Oda ve yurtlara kabul edilecek çocuklar önce gözlem odasına alınır ve işyeri hekiminin muayenesinden geçirilir. Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı bulunmayan veya portör olmayan çocuklar hakkında rapor düzenlenir, raporlar çocukların özel dosyalarında saklanır.

(2) Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı olanlar, hastalık kuşkusu bulunanlar veya portör olan çocuklar, sağlıklı olduklarının belirlenmesine kadar oda ve yurtlara alınmazlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 18/1-2)

(3) Bulaşıcı hastalığa tutulan veya tutulduğundan şüphe edilen oda ve yurtlarda bulunan çocuklar işyeri hekimine muayene ettirmek üzere derhal gözlem odalarına alınır. Muayene sonucunda bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığa tutulduğu anlaşılan çocuklar, işyeri hekimince bir sağlık kuruluşuna gönderilir ve durumuyla ilgili olarak velisi bilgilendirilir.

(4) Oda veya yurda kabul edilen her çocuk için EK-VII’de yer alan gözlem kağıdı doldurulur ve özel dosyasına konur. Çocuklar burada kaldığı sürece, onların sağlık ve genel gelişme durumları, beden yapıları ve ruhsal özellikleri düzenli aralıklarla işyeri hekimince EK-VIII’de yer alan sağlık muayenesi kağıtlarına işlenir.

(5) Oda ve yurtlarda kalan çocukların aşılarının yapılıp yapılmadığı işyeri hekimince takip edilir, çocukların aşısız veya eksik aşı olduğu tespit edildiğinde durumu çocuğun kayıtlı bulunduğu aile hekimine götürülmesi hususunda velileri bilgilendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 18/3-4-5)

(İşyeri hekimi hakkında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.)

Çocukların beslenmesi

MADDE 19 – (1) Oda ve yurtlarda, çocukların ihtiyaçlarına göre gerekli besinler, kahvaltılar ve yemekleri verilir. Yemek listeleri ve tamamlayıcı beslenmenin düzenlenmesinde işyeri hekiminin görüşleri alınır.

(2) Çocuklara ayrıca, günde 250’şer gram dayanıklı veya pastörize, yoksa kaynamış süt veya yoğurt verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 19/1-2)

Çocukların eğitim ve geliştirilmeleri

MADDE 20 – (1) Oda ve yurtlarda, çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlayacak okul öncesi eğitimlerin verilmesi sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 20/1)

İşverenin yükümlülüğü

MADDE 21 – (1) Oda ve yurtların bina, kuruluş, döşeme, araç, gereç, taşıt, beslenme gibi giderlerinin tamamı işverenlerce karşılanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 21/1)

(2) Buralar, ayda en az bir defa işveren veya vekili tarafından denetlenir. İşveren, işveren vekili, işyeri hekimi veya bu birimlerin yönetim ve gözetiminden sorumlu olanlarca görülen eksiklikler derhal giderilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 21/2)

Ortaklaşa kurulan oda ve yurtların yönetimi

MADDE 22 – (1) Oda ve yurtlar birden çok işveren tarafından kurulduğu takdirde, bu işverenler veya işveren vekilleri, ayda en az bir defa toplanarak bu yerlerin yönetimine dair kararları alırlar ve uygulanmasını sağlarlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 22/1)

(İlgili işveren için)

Oda ve yurtların bildirilmesi

MADDE 23 – (1) İşverenler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor halinde Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderirler. Bu raporda aşağıdaki hususlar belirtilir;

- a) İşyerinin unvanı, bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü sicil numarası ve adresi,
- b) İşyerinde çalıştırılan toplam çalışan sayısı ve kadın çalışan sayısı,
- c) Kuruma alınan çocuk sayısı, cinsiyeti,
- ç) Kurumun açık adresi, oda sayısı, oyun yerleri, bahçenin büyüklüğü, bakım ve eğitim araçlarının miktar ve çeşitleri.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 23/1)

EK-I

GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER

Genel önlemler

a) Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak; gebe veya emziren çalışanın çalışma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir, söz konusu gebe çalışanların çalışmalarının günün erken saatlerine rastlamaması için gereken önlemler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Genel Önlemler - a)

(Bu yönetmeliğin 7/(1) maddesi doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

a) Söz konusu çalışanların çalışma saatlerinin gece süresine rastlamaması için gereken önlemler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Genel Önlemler - a)

(Bu yönetmeliğin 8'inci maddesi doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

b) Duruş problemleri ile ilgili olarak; çalışma mahalli ve çalışma düzeni, gebe veya emziren çalışanların duruş problemlerini ve kaza riskini azaltacak şekilde yeniden düzenlenir, mümkün olduğu durumlarda oturarak çalışmaları sağlanır. Gebeliğin durumuna göre yorgunluğun ve diğer duruş problemlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması için dinlenme araları ihtiyaca göre daha sık ve uzun olarak düzenlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Genel Önlemler - b)

c) Yüksekte çalışmalarda, gebe çalışanın çalışma yerlerinin platform, merdiven gibi yüksek ve düşme tehlikesi olan yerlerde olmaması için gerekli düzenlemeler yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Genel Önlemler - c)

ç) Çalışma saatleri ve çalışma hızı ile ilgili olarak; çalışma hızının, saatlerinin ve işteki yoğunluğun çalışanın önerileri dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun hale getirilmesi için gerekli şartlar sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Genel Önlemler - ç)

d) Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır. Ancak zorunluluk halinde gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılması gerektiğinde işyerinde bulunan diğer çalışanlarla kolayca iletişim sağlayabilmeleri için gerekli önlemler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Genel Önlemler - d)

d) Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın uygun tıbbi ve diğer destekleri alabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır, acil yardım prosedürlerinde bu durum göz önüne alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Genel Önlemler - d)

e) İş stresi ile ilgili olarak; gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanı, çalışma koşulları, çalışma saatleri, müşterilerle ve üçüncü kişilerle ilişkiler, iş yükü, işini kaybetme korkusu gibi stres faktörlerine yönelik koruyucu önlemler alınır. Düşük veya ölü doğum yapmış veya doğumdan sonra bebeğini kaybetmiş çalışanı stresten korumak için itina gösterilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Genel Önlemler - e)

f) Gebe çalışanın, ayakta çalışması gereken işlerde, mümkün olan durumlarda oturması sağlanır, sürekli oturarak veya sürekli ayakta çalışması engellenir, çalışmanın böyle düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda dinlenme araları artırılır, hamileliğin gelişimine göre gerekli önlemler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Genel Önlemler - f)

g) Dinlenme ve diğer iyileştirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak; gebe çalışanın sigarasız ve dumansız bir ortamda gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uzanacak şekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayacak şartlar temin edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Genel Önlemler - g)

g) Dinlenme ve diğer iyileştirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak; Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın sık tualete gitme ihtiyacı göz önüne alınarak uzun süreli çalışmalar ve ekip çalışmaları bu gereksinime uygun olarak düzenlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Genel Önlemler - g)

g) Dinlenme ve diğer iyileştirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak; Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışan için enfeksiyon ve diğer hastalıklara karşı gerekli hijyen şartları sağlanır. (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Genel Önlemler - g)

g) Dinlenme ve diğer iyileştirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak; Gebe veya emziren çalışanın, kişisel ihtiyaçları göz önüne alınarak, beslenme molasının, temiz içme suyu temininin ve diğer ihtiyaçlarının kendileriyle de istişare edilerek karşılanması sağlanır. (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Genel Önlemler - g)

Özel önlemler

a) Fiziksel etkenler:

1) Şok ve titreşim: Gebe çalışanın, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde çalıştırılmaları yasaktır. Vücudun alt kısmını, özellikle karın bölgesini etkileyen düşük frekanslı uzun süreli titreşime ve sürekli sarsıntıya maruziyeti önleyecek tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Özel Önlemler - a.1)

2) Gürültü: Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri olan 80 dB(A) yı geçmemesi sağlanır. Eğer gürültü seviyesi düşürülemiyorsa çalışanın yeri değiştirilir. Limitleri aşan gürültülü ortamda gebe çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanarak dahi çalıştırılmaları yasaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Özel Önlemler - a.2)

3) İyonize radyasyon: Gebe veya emziren çalışanlar iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu ve radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde ve işlerde çalıştırılmaz. Bu gibi yerlere girmemesi uyarı levhaları ile belirtilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Özel Önlemler - a.3)

4) İyonize olmayan radyasyon: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların iyonize olmayan radyasyon kaynaklarından etkilenmesini önleyecek tedbirler alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Özel Önlemler - a.4)

5) Soğuk, sıcak ve yüksek basınç: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların yaptığı işin niteliği göz önünde bulundurularak çalıştığı yerlerin sıcaklığının ve basıncının sağlık ve güvenlik riski yaratmayacak düzeyde olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Özel Önlemler - a.5)

b) Biyolojik etkenler: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın, 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve işlerde çalıştırılmaları yasaktır. Ancak çalışanın bağışıklığı varsa durum değerlendirilmesi yapılarak çalışmasına izin verilebilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Özel Önlemler - b)

c) Kimyasal etkenler: Kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zararlı, alerjik, üreme için toksik ve emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların üretildiği, işlendiği, kullanıldığı işlerde gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın çalıştırılması esas olarak yasaktır. Ancak, çalışanın çalıştırılmasında zorunluluk varsa ve teknik olarak bu maddeler daha az zararlı olanlarla değiştirilemiyorsa, gebe çalışan, mutajen ve üreme için toksik maddelerle, emziren ve yeni doğum yapmış çalışan, emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların dışındaki maddelerle, ancak her türlü önlem alınarak ve sağlık durumları ile maruziyet düzeyleri sürekli kontrol altında tutularak çalıştırılabilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Özel Önlemler - c)

ç) Çalışma koşulları:

1) Gebe veya emziren çalışanların kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde elle taşıma, yükleme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırılmaları yasaktır. Bu tür işlerde risk değerlendirmesi yapılır, gerektiğinde iş değişikliği sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Özel Önlemler - ç.1)

2) Gebe ve emziren çalışana uygun kişisel koruyucu sağlanamadığı durumlarda kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde elle taşıma, yükleme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde 6/2, Ek-I, Özel Önlemler - ç.2)

(Kişisel koruyucu donanımlar gebe veya emziren çalışanı tam koruyacak şekilde vücuduna uygun olmalı, bu kişilerin hareketlerine engel olmamalı ve vücut ölçüleri değiştikçe yenileri temin edilir.)

EK-II

**GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANLARIN ÖZELLİKLE
ÇALIŞTIRILAMAYACAĞI İŞLER VE İŞYERLERİ İLE BURADA BULUNABİLECEK
ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİNİ BELİRTEN TABLO**

İşler ve işyerleri	Biyolojik Etkenler
A) a) İnsanın dış ve sağlık tedavisinin yapıldığı hizmet birimlerinin yanı sıra acil ve kurtarma hizmetleri,	Hepatit B-virus (HBV) Hepatit C-virus (HCV)
b) Çocuklara özel hastane ve koğuşlar	Bordetella Pertussis Cornebacterium Diphthriae Hepatitis-A virus (HAV) Measles virus Mumps virus Rubivirus Varicella Zoster virus (VZV)
c) Enfeksiyon koğuşları ve feçes laboratuvarları	Hepatit A virus (HAV)
d) Tüberküloz hastaneleri ve diğer göğüs hastalıkları hastaneleri veya koğuşları	Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium Bovis
e) Patoloji departmanları (otopsi, ölüm sonrası muayene yerleri)	Hepatit-D virus (HDV) Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium Bovis
B) a) Kan ürünlerini içeren ilaç ve tıbbi üretim işleri	Hepatit B-virus (HBV) Hepatit C-virus (HCV)
b) Sütun 2 de belirtilen biyolojik etkenlerden birini içeren aktivitelerin olması durumu	Hepatit B-virus (HBV) Hepatit C-virus (HCV) Bordetella Pertussis Cornebacterium Diphthriae Tick-born Encephalitis (CEE) virus Hepatit A virus (HAV) Hepatit-D virus (HDV) Measles virus Mumps virus Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium Bovis Rubivirus Rabies virus Varicella Zoster virus (VZV)
C) Kuduzla enfekte olma şüphesi olan hayvanlarla yapılan veterinerlik aktiviteleri	Rabies virus
D) Tarım, orman ve kereste endüstrisi, bahçıvanlık, hayvan ticareti, avlanma gibi endemik hastalık alanlarında ve diğer bilim alanlarının yanı sıra eğitim ve test (araştırma) enstitüleri dahil gıda amaçlı olmayan hayvan ve bitki hammadde materyallerini içeren alanlardaki aktivite durumları	Tick-born Encephalitis (CEE) virus

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik madde Ek-II)

(Gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanların, bu ekte belirtilen işlerde ve işyerlerinde çalıştırılması halinde bu yönetmeliğin Ek-I Özel Önlemler (b) maddesi doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

GEBE ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINI İZLEME FORMU

Gebelikte karşılaşılan sağlık problemleri	İşyerinde çalışanı etkileyen hal ve durumlar
Sabah kusmaları	Erken Çalışma Saatleri Güçlü havalandırma veya mide bulantılarına neden olabilecek kokulara veya kötü havalandırmaya maruziyet
Sırt ağrısı	Ayakta durma, yük taşıma ve duruş vaziyeti
Varis veya diğer dolaşım problemleri, hemoroit	Uzun süreli ayakta durma veya oturma
Sık ve ani tuvalet ihtiyacı	Düzenli beslenme, yeme, içme imkanları Tuvaletin yakınlığı, uygunluğu, yıkanma imkanları Hijyen İş ve iş mahallini bırakmada zorluk
Beden ölçülerinin büyümesi Beden ölçülerinin büyümesinden dolayı beceriklilik, koordinasyon, hareket etme hızı ve uzanmada zorluk	Koruyucu elbise ve ekipmanın kullanılması Daralan çalışma alanı, yüksekte çalışma Uzanma ve eğilme gerektiren postürler Elle taşıma Dar alanlarda çalışmanın getirdiği problemler
Yorgunluk/stres	Fazla çalışma Akşam veya gece çalışması Dinlenme aralarının yetersizliği Uzun süreli çalışma İş yoğunluğu
Dengenin korunması (Emziren kadınlar için de geçerli)	Islak ve kaygan zeminlerde yapılan çalışmalar

ODA VE YURTLARDA BULUNACAK NİTELİKLER

- 1) Bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde olamaz.
- 2) Pencereleli doğrudan güneş ışığı alacak şekilde olur.
- 3) Kadın ve velayet hakkına sahip erkek çalışan sayısının en az % 10'u oranında yatak, yeterli sayıda gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunur. İhtiyaca göre yeterli sayıda yatak, bölme ve diğer araç ve gereçler ilave edilir.
- 4) Çocukların bulundurulacağı odaların taban alanlarının her çocuğa en az 3 metrekare, hacimlerinin ise her çocuğa en az 8 metreküp hava düşecek şekilde ve bol ışıklı olması gerekir.
- 5) Taban, çocukların sağlığına zarar vermeyecek ve kolayca temizlenebilecek bir malzeme ile döşenmesi gerekir.
- 6) Duvarlar ve bölmeler yeterli bir yüksekliğe kadar kolayca temizlenebilir bir maddeyle boyanması veya kaplanması gerekir.
- 7) Odalar ve eşyalar toz tutmayacak şekilde düz ve basit olması gerekir.
- 8) Çocuk karyoları ve komodinleri temiz, boyalı, kullanıma ve sağlığa uygun nitelikte olması gerekir. Karyoların ayarlanabilir yüksek korkulukları bulunur.
- 9) Yurtlarda yeterli büyüklükte bir bahçe bulunması gerekir.
- 10) Çocukların dinlenmeleri ve oynamaları için yeterli araç ve gereçler bulunması gerekir.
- 11) Oda ve yurtlarda, anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 10 yatağa bir çocuk banyosu, çocuk yatak odalarının bitişiğinde çocukların kullanabileceği lavabolar bulunması gerekir. Yurtlarda, ayrıca, çocuklar için yeteri kadar tuvalet bulunması gerekir.
- 12) Oda ve yurtlarda, mamaların ve yiyeceklerin hazırlanması, muhafazası, dağıtılması, yedirilmesi ve kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesi için gerekli yerler bulunması gerekir.
- 13) Oda ve yurtlarda, yatak odalarından ayrı bez değıştirme odaları olması gerekir. Bu odalarda, masa, yatak, şezlong gibi eşyalar, temiz ve kirli bez ve çamaşırların ayrı ayrı konulması için gerekli dolap ve kaplar bulundurulur.
- 14) Yatak eşyası ve annelere emzirme esnasında giydirilen gömleklerin temiz olması ve düzenli olarak korunması gerekir.
- 15) Çocuklar, emzirme yerlerine çocuk bakıcısı ya da sağlık personeli tarafından getirilir, emzirmenin bitiminde yine aynı kimseler tarafından alınarak, temizlik ve bakımları yapıldıktan sonra yataklarına bırakılır.

EK-V

KAYIT VE KABUL DEFTERİ

.....İşyeri

Emzirme Odası

Çocuk Bakım Yurdu

Kayıt Numarası	Adı, Soyadı	Annesinin Adı- Soyadı	Babasının Adı- Soyadı	Anne veya Babasının Personel Numarası	Yaşı ve Doğum Yeri	Oturduğu Yer	Girdiği Gün ve Saat	Çıktığı Gün ve Saat	Çıkış Nedeni	Kiminle Çıktığı

EK-VI**EMZİRME ODASI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINDA
BULUNDURULACAK İLAÇ VE TIBBİ GEREÇ ÇİZELGESİ**

İlaç ve Gereç	Miktarı	Açıklama
Açık ve kapalı yaralar için antiseptik çözelti	250 şer gr.	Cam kapaklı şişede
Amonyak	50 gr.	Cam kapaklı şişede
Saf alkol	100 gr.	Cam kapaklı şişede
Oksijenli su	1 şişe	Orijinal ambalajda
Yanık pomadı	2 tüp	Orijinal ambalajda
Enjektör	1 adet	2 cc.
Enjektör	1 adet	5 cc.
Enjektör iğnesi	6 şar adet cilt, adale ve damar için.	
Damlalık	6 adet	
Beden derecesi (termometre)	6 adet	
Çengelli iğne	12 adet	
Flaster	2 kutu	
Talk tozu	Yeteri kadar	
Küvet	2 adet	
Pens	2 adet	
Kulak pensi	1 adet	
Makas	2 adet	
Bisturi	1 adet	
Pamuk	5 paket	25'er gramlık
Steril gaz idrofil	5 paket	
Steril sargı bezi	5 adet	Muhtelif büyüklükte
Üçgen sargı	1 adet	Parmak, baş ve etrafı için
Çocuk terazisi	1 adet	Emzirme odalarında
Boy ölçerli terazi	1 adet	Kreşlerde

GÖZLEM KÂĞIDI

.....İşyeri
Emzirme Odası
Çocuk Bakım Yurdu

Adı, Soyadı:	
Kayıt numarası:	
Yatak numarası:	
Yaşı ve doğum yeri:	
Kan grubu:	
Girdiği tarih:	
Girişte boyu ve kilosu:	
Tamamen çıkarıldığı tarih:	
Çıkışta boyu ve kilosu:	
Çıkarıldığı tarihteki genel sağlık	
Çıkış nedeni:	
Kiminle çıktığı:	
ANASININ	
Adı, Soyadı:	
Yaşı ve doğum yeri:	
Ev adresi:	
İşyeri numarası:	
BABASININ	
Adı, Soyadı:	
Yaşı ve doğum yeri:	
Ev adresi:	
İşyeri numarası:	

SAĞLIK MUAYENE KÂĞIDI

.....İşyeri
Emzirme Odası
Çocuk Bakım Yurdu

Tarih	Ağırlık	Boy	Dişler	Göz	Kulak Burun Boğaz	Solunum Sistemi	Dolaşım Sistemi	Sindirim ve Üriner Sistemi	Sinir ve Hareket Sistemi	Laboratuvar	Röntgen	Teşhis	Yapılan Tedavi ve Öneriler	Hekim Adı, Soyadı İmza

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Elle taşıma işi

MADDE 4 – (1) Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşınması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder.

Genel yükümlülük

MADDE 5 – (1) İşveren;

a) İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği madde 5/1.a)

İş ve işin yapıldığı yerin organizasyonu

MADDE 6 – (1) İşveren, yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda;

a) İşin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun yapılabilmesi için işyerinde gerekli düzenlemeleri yapar.

b) Yapılan işteki sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirirken ek-1'de yer alan hususları ve yüklerin özelliklerini de göz önünde bulundurur.

c) Özellikle çalışanların sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için, ek-1'de yer alan hususlar doğrultusunda çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun önlemleri alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği madde 6/1)

Bireysel risk faktörleri

MADDE 7 – (1) Elle taşıma işlerinde, özel politika gerektiren grupların etkilenebileceği tehlikelere karşı korunması için; 6331 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 15 inci maddesinin uygulanmasında ek-2'de belirtilen hususlar dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği madde 7/1)

Elle taşıma işlerinde çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 8 – (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini sağlar:

- a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler,
- b) Taşınan yük ile ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır tarafının ağırlık merkezi,
- c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği madde 8/1)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu fıkra da belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Elle taşıma işlerinde çalışanların eğitilmesi

MADDE 8 – (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda eğitilmesini sağlar:

- a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler,
- b) Taşınan yük ile ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır tarafının ağırlık merkezi,
- c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği madde 8/1)

(Çalışanlara 6331 Sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda eğitim verildiğinin, ancak verilen eğitimin bu fıkra da belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Ek-1 Yükle İlgili Risk Faktörleri

1. Yükün özellikleri

Yük; - Çok ağır veya çok büyükse,- Kaba veya kavranılması zorsa, - Dengesiz veya içindikiler yer değıştiryorsa, - Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumdaysa, - Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekildeyse elle taşınması, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

2. Fiziksel güç gereksinimi

İş; - Çok yorucu ise, - Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa, - Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa, - Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılyorsa beden en çalışma şekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

3. Çalışma ortamının özellikleri

- Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise, - Zeminin düz olmamasından kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi varsa, - Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda taşımaya uygun değil ise, - İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa, - Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise, - Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değil ise bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir.

4. İşin gerekleri

Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya birden fazlasını gerektiren işler bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar, - Yetersiz ara ve dinlenme süresi, - Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri, - İşin gerektirdiğı, çalışan tarafından değıştirilemeyen çalışma temposu.

Ek-2 Bireysel Risk Faktörleri

Çalışanlar; - Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması, - Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları, - Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları durumunda risk altında olabilirler.

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Kapsam Dışı Olanlar

MADDE 2 –

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

- a) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallinde,
 - b) Taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemlerinde,
 - c) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde,
 - ç) İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde,
 - d) Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri veri veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda,
 - e) Ekranlı daktilolarda,
- uygulanmaz.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

- a) Ekranlı araç: Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı,
- b) Operatör: Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir bölümünde ekranlı araç kullanan kişiyi,
- c) Çalışma merkezi: Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa ya da yüzey, operatör/çalışan-makine ara yüz yazılımı, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma alanını, ifade eder.

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde gerçekleştireceği risk değerlendirmesinde; çalışma merkezlerinde ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan riskleri, özellikle görme, fiziksel sorunlar ve mental stresle ilgili riskleri de dikkate alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/1)

(Risk değerlendirmesinin yapıldığının, ancak ilgili risk değerlendirmesinin bu fıkrafta belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

(1) İşveren, çalışma merkezlerinde ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan riskleri, özellikle görme, fiziksel sorunlar ve mental stresle ilgili riskleri de dikkate alarak, bu risklerin etkileri, yol açabileceği ilave etkiler ile risklerin bir arada olmasından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerini alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/1)

(2) Bu Yönetmelik kapsamında alınacak önlemlerin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/2)

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

MADDE 6 – (1) Ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulur.

a) İşveren, çalışanlara ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili bütün konularda ve özellikle 5 inci, 7 nci ve 9 uncu maddelerde belirtilen hususlarda bilgi verir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 6/1.a)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu bentte belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

b) İşveren; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; ilgili mevzuatta belirtilen periyotlarda ve işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarının gerektirdiği durumlarda tekrarlanır.

(2) **Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerir:**

- a) Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları,
- b) Doğru oturuş,
- c) Gözlerin korunması,
- ç) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
- d) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,
- e) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,
- f) Ara dinlenmeleri ve egzersizler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 6/1.b, 6/2)

(Çalışanlara 6331 Sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda eğitim verildiğinin, ancak verilen eğitimin bu fıkralarda belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Günlük çalışma düzeni

MADDE 7 – (1) İşveren, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1)

Gözlerin korunması - muayene

MADDE 9 – (1) İşyerinde, ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında çalışanların göz muayeneleri yapılır.

(2) Ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması için;

a) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,

b) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekiminin belirlenecek düzenli aralıklarla,

c) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında,

göz muayeneleri yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 9/1 - 2)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık gözetimlerinin yapıldığının, ancak sağlık gözetimlerinin bu fıkralarda belirtilen hususlara uygun şekilde yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa operatörlere/çalışanlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 9/3)

Ek– 1 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Aranacak Asgari Gereklr

1. Ekipman

a) Genel hususlar

Bu tür ekipmanların kullanımı çalışanlar için risk kaynağı olmamalıdır.

b) Monitör

Ekran, operatörün/çalışanın çalışma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında olmalıdır.

Ekranla görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve formda, uygun büyüklükte olmalı, satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunmalıdır.

Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.

Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör/çalışan tarafından kolaylıkla ayarlanabilmelidir.

Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır.

Ekran, ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılabilir olmalıdır.

Ekranla kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar olmamalıdır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/3, Ek-1, 1.b)

c) Klavye

Klavye, operatörün/çalışanın el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır.

Klavyenin ön tarafına, operatörün/çalışanın bileklerini dayayabileceği özel destek konulmalıdır.

Operatörün/çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır.

Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde mat olmalıdır.

Klavye tuşlarının özellikleri ve yerleri klavye kullanımını kolaylaştıracak şekilde olmalıdır.

Klavye tuşları üzerindeki semboller, çalışma pozisyonuna göre kolaylıkla okunabilir ve seçilebilir nitelikte olmalıdır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/3, Ek-1, 1.c)

ç) Çalışma masası veya çalışma yüzeyi

Çalışma masası veya çalışma yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili malzemelerin rahat bir şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde, yeterli büyüklükte ve ışığı yansıtmayacak nitelikte olmalıdır.

Operatörün/çalışanın rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılmalıdır.

Çalışanın rahat bir pozisyonunda olması için yeterli alan olmalıdır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/3, Ek-1, 1.ç)

d) Çalışma sandalyesi

Sandalye dengeli ve operatörün/çalışanın rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olmalıdır.

Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.

Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek olmalıdır.

İstendiğinde operatöre/çalışana uygun bir ayak desteği sağlanmalıdır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/3, Ek-1, 1.d)

2. Çalışma ortamı

a) Gerekli alan

Operatörün/çalışanın oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi yeterli genişlikte olmalı ve uygun şekilde düzenlenmelidir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/3, Ek-1, 2.a)

b) Aydınlatma

Operatörün/çalışanın gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanmalı, arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunmalıdır.

Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipman üzerindeki parlama ve yansımalar önlenecek şekilde olmalıdır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/3, Ek-1, 2.b)

c) Yansıma ve parlama

Çalışma merkezlerinde yansımalar ve parlamalara neden olabilecek ışık gelmesini önlemek amacıyla tedbirler alınmalıdır.

Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler kullanılmalıdır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/3, Ek-1, 2.c)

ç) Gürültü

Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanın gürültüsü çalışanların dikkatini dağıtmayacak ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde olmalıdır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/3, Ek-1, 2.ç)

d) Isı

Çalışma merkezindeki ekipman çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermemelidir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/3, Ek-1, 2.d)

e) Radyasyon

Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar vermeyecek düzeylerde olması için gerekli önlemler alınmalıdır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/3, Ek-1, 2.e)

f) Nem

Çalışma ortamında nem, uygun düzeyde tutulmalı ve bu düzey korunmalıdır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/3, Ek-1, 2.f)

3. Operatör-Bilgisayar arayüzü

İşveren, ekranlı araçlarla yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların seçiminde aşağıdaki hususlara uyar:

a) Programların işe uygun olması sağlanır.

b) Programların kolay kullanılabilir ve eğer uygunsa operatörün bilgi düzeyine ve deneyimine göre ayarlanabilir olması sağlanır. Operatörün bilgisi dışında programlara müdahale edilemez.

c) Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli olmalıdır.

ç) Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek şekilde olmalıdır.

d) Programların, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda yazılım ergonomisi prensiplerine uygun olmalıdır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/3, EK-1, 3)

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asbest:

- 1) Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4,
 - 2) Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5,
 - 3) Grünerit Asbest (Amosit), CAS No 12172-73-5,
 - 4) Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS No 132207-32-0,
 - 5) Krosidolit, CAS No 12001-28-4,
 - 6) Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6
- lifli silikatları,

b) Asbest söküm çalışanı: Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış çalışanı,

c) Asbest söküm uzmanı: Yönetmelik kapsamında belirtilen işlemlerin uygulanması aşamasında işveren tarafından sorumluluk verilen, Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını bitirip, sınavda başarılı olarak kurs bitirme belgesi alan kişiyi,

ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

d) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

e) İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünü,

f) Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA): Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri ifade eder.

Kullanım yasağı

MADDE 5 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile asbest konusunda aşağıdaki hükümlere uyulur.

a) Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı, yasaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/1.a)

b) Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması, yasaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/1.b)

c) Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi yasaktır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/1.c)

Risk deęerlendirmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda, asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk deęerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlięi Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 6/1)

(Risk deęerlendirmesinin yapıldığının, ancak ilgili risk deęerlendirmesinin bu fıkrada belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

(3) Risk deęerlendirmesinde çalışılan ortam havasındaki asbest miktarının belirlenmiş sınır deęerin altında olduğunun ortaya çıkması halinde;

a) Sadece, kolay kırılmayan malzeme ile çalışılan, geçici ve kısa süreli tamir ve bakım işlerinde,

b) Asbest liflerinin sıkı şekilde baęlı olduğu malzemenin bozulmadan ve parçalanmadan uzaklaştırılması işlerinde,

c) İyi durumdaki asbestli malzemenin paketlenmesi işlerinde,

ç) Ortam havasının izlenmesi ve kontrolü işleri ile malzemelerde asbest bulunup bulunmadığının tespiti için örnek alınması işlerinde,

bu Yönetmeliğin 9 uncu, 16 ncı ve 17 nci madde hükümleri uygulanmayabilir.

(4) Gerek görüldüğünde ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan farklı asbestli malzeme ile karşılaşılmaması durumunda risk deęerlendirmesi yeniden yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlięi Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 6/4)

Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri

MADDE 7 – (1) İşveren, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine başlamadan önce, asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı ve sistemlerde inceleme yaparak gereken tedbirleri alır. Yıkım izni için 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hafriyat Topraęı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlięi Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/1)

(3) Teknik önlemler alınmasına rağmen, havadaki asbest konsantrasyonunun 11 inci maddede belirtilen sınır deęeri aşabileceęi söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma gibi belirli işlerde; çalışanların korunması için işveren, özellikle aşağıda belirtilen önlemleri alır.

a) Uygun solunum sistemi koruyucusu ve dięer kişisel koruyucu donanım ile bunları kullanacak çalışanların ve çalışma sürelerinin belirlenmesini sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlięi Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/3.a)

b) Sınır deęerin aşılması ihtimali olan yerlere uyarı levhalarının konulmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlięi Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/3.b)

c) Asbest veya asbestli malzemeden çıkan tozun, tesis veya çalışma alanı dışına yayılmasını önler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/3.c)

(4) Bu maddede belirtilen işlere başlamadan önce, alınacak önlemler hususunda çalışanlar veya temsilcilerini bilgilendirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 7/4)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu fıkrada belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işini yapmaya yetkili kişiler

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işler, asbest söküm uzmanı nezaretinde yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 8/1)

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işler, asbest söküm çalışanı tarafından yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 8/1)

(2) Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine ilişkin bir mesleki eğitim belgesine sahip olanlardan 19 uncu maddede bahsi geçen kurs bitirme belgesi istenmez.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almış olanlardan bu iş için ayrıca mesleki eğitim belgesi istenmez.

Bildirim ve iş planı

MADDE 9 – (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce iş planı hazırlamak ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

a) Bildirimde aşağıdaki hususlar yer alır;

- 1) İşyerinin ticari unvanı ve adresi,
- 2) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı,
- 3) Yapılacak işler ve işlemler,
- 4) Çalışan sayısı,
- 5) İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi,
- 6) Asbest söküm uzmanı belgesi,
- 7) Asbest söküm çalışanı belgesi.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 9/1)

(2) İş planında, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için yapılan risk değerlendirmesi çerçevesinde işyerinde alınacak önlemler belirtilir. Bu planda özellikle;

- a) İşin çeşidi ve tahmini süresi,
- b) İşin yürütüleceği yer,
- c) Asbest ve/veya asbest içeren malzemelerin uzaklaştırılmasında kullanılacak metot,
- ç) Asbest sökümü ve uzaklaştırılması işleminde kullanılacak ekipmanın özellikleri,
- d) İş yapanların korunmaları ve arındırılmaları,
- e) İşlem sırasında ortamda veya yakınında bulunan diğer kişilerin korunması,
- f) Asbest ve/veya asbestli malzemelerin yerinde kalmasının daha büyük bir risk oluşturmadığı haller dışında, yıkıma başlanmadan önce bina ve tesislerden bu malzemelerin uzaklaştırılması işlemlerine ilişkin hususlar yer alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 9/2)

(3) İşveren ve/veya temsilcileri, asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemleri tamamlandığında, işyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge düzenlenmesini sağlar.

(4) Akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca düzenlenen bu belge ve ölçüm sonuçlarını içeren rapor işveren ve/veya temsilcileri tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 9/3 - 4)

(5) Çalışanlar ve/veya temsilcileri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılan bildirimle ilgili tüm belgeleri talep etme ve görme hakkına sahiptir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 9/5)

Asbest ölçümleri

MADDE 10 – (1) Asbest ölçme ve numune alma işlemleri akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 10/1)

(1) Asbest ölçme ve numune alma işlemleri akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

a) İşe başlamadan önce yapılan risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak, 11 inci maddede belirtilen sınır değere uygunluğu sağlamak için çalışma ortamından düzenli olarak alınan asbest numunelerinde lif sayımı yapılır.

b) Ölçüm için kullanılan numune alma metodu, çalışanların asbest ve/veya asbestli malzemeden kaynaklanan tozun kişisel maruziyetini gösterecek şekilde uygulanır ve numune alan kişinin korunması için de gerekli önlemler alınır.

c) Numune alma yerleri belirlenirken çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin de görüşleri alınır.

ç) Numuneler bu konuda görevli akredite ve yetkilendirilmiş laboratuvar çalışanları tarafından alınır. Alınan numunelerin analizi, (e) bendinde belirtildiği şekilde, lif saymak için uygun araç gereçle donatılmış akredite ve yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılır.

d) Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile sekiz saatlik çalışma süresinde (bir vardiya) çalışanın maruziyetini belirleyecek şekilde düzenlenir.

e) Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Dünya Sağlık Örgütü'nün 1997 yılında tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 10/1)

(İlgili akredite olmuş laboratuvar hakkında Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulur.)

(2) Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır.

Sınır değer

MADDE 11 – (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm³'ü geçmemesini sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 11/1)

Sınır değerlerin aşılmasının önlenmesi

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda, çalışanların bu malzemelerden çıkan toza maruziyetinin en aza indirilmesi ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının 11 inci maddede belirtilen sınır değeri aşmaması için özellikle aşağıda belirtilen önlemler alınır:

a) Bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalar mümkün olan en az sayıda çalışan ile yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1.a)

b) Çalışma sistemi, asbest tozu çıkarmayacak şekilde tecrit edilecek, bu mümkün değilse çıkan tozun ortama yayılması önlenecek şekilde tasarlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1.b)

c) Asbeste maruziyet riski olan çalışmaların yapıldığı yerlerin ve kullanılan ekipman temizlik ve bakım işlerinin düzenli ve etkili şekilde yapılması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1.c)

ç) Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler, sızdırmaz uygun paketler içerisinde taşınır ve diğer malzemelerden ayrı olarak depolanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1.ç)

d) Asbest içeren atıklar derhal toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki işaretlemeler kullanılarak içinde asbest olduğunu gösterecek şekilde etiketlenip sızdırmaz paketler içinde en kısa zamanda işyerinden uzaklaştırılır ve ilgili mevzuata uygun şekilde yok edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 12/1.d)

Sınır değerin aşılması

MADDE 13 – (1) 11 inci maddede verilen sınır değerin aşılması halinde;

a) Sınır değerin aşılmasının nedenleri tespit edilerek asbest konsantrasyonunun bu değerin altına inmesi için derhal gerekli önlemler alınır. Çalışanların korunması için uygun önlemler alınıncaya kadar etkilenmiş alanda çalışma yapılamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 13/1.a)

b) Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını belirlemek için ortam havasında tekrar asbest konsantrasyonu ölçümü yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 13/1.b)

(Ölçümlerin yaptırılmadığının veya gereken durumlarda tekrarlanmadığının tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 10/(4) maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-ç maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

c) Maruziyetin diğer önlemlerle azaltılmasının mümkün olmadığı ve ancak solunum sistemi koruyucusu kullanılarak sınır değere uyumun mümkün olduğu hallerde, çalışanların koruyucu ile çalışmaları süreklilik arz edemez, her bir çalışanın çalışacağı azami süre önceden belirlenir ve bu süre kesinlikle aşılamaz. Koruyucu kullanılarak yapılan çalışma süresince, fiziki şartlar, iklim şartları ve çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak uygun dinlenme araları verilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 13/1.c)

Genel önlemler

MADDE 14 – (1) Asbest veya asbestli malzeme tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda aşağıdaki önlemler alınır.

a) Asbest olduğu belirlenen çalışma alanlarında;

1) Gerekli işaretlemeler yapılır ve uyarı levhaları konulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 14/1.a.1)

2) Görevli olanlar dışındaki çalışanların girmesi önlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 14/1.a.2)

3) Sigara içilmesi yasak olan alanlar belirlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 14/1.a.3)

4) Yeme içme için ayrılan yerler, asbest tozu ile kirlenme riski bulunan yerlerin dışında seçilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 14/1.a.4)

b) Asbestle çalışılan işyerlerinde;

2) Kişisel koruyucu donanımlar işyeri dışına çıkarılmaz. Koruyucu giysiler işyerinde veya temizlik işlerinin yapıldığı yerlerde temizlenir ve işyerinden yalnızca kapalı kaplar içerisinde çıkarılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 14/1.b.2)

3) Koruyucu giysiler ile çalışanların kendilerine ait giysileri ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 14/1.b.3)

4) Çalışanlara uygun el ve yüz yıkama yerleri sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 14/1.b.4)

4) Çalışanlara tozlu işlerde duş imkanı sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 14/1.b.4)

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler için çalışanlara herhangi bir mali yük getirilemez.

4) Çalışanlara uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde ise duş imkanı sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 14/2)

Çalışanların ve/veya temsilcilerinin bilgilendirilmesi

MADDE 15 – (1) İşveren gözetiminde asbest söküm uzmanınca; asbest söküm çalışanına, işyerinde diğer çalışanlara ve çalışan temsilcilerine aşağıdaki konularda yeterli bilgi verilir.

a) Asbest ve/veya asbestli malzemeden yayılan tozun neden olabileceği sağlık riskleri,

b) Yönetmelikte belirtilen sınır değerler ve ortam havasında sürekli yapılması gereken ölçümler,

c) Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen kuralları,

ç) Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve alınacak önlemler,

d) Asbest maruziyetini en aza indirmek için tasarlanmış özel önlemler.

(2) Birinci fıkrada yer alan önlemlere ek olarak;

a) Çalışan ve temsilcilerine, ortam havasındaki asbest konsantrasyonu ölçüm sonuçları hakkında bilgi verilir ve bu sonuçlarla ilgili gerekli açıklamalar yapılır.

b) 11 inci maddede belirtilen sınır değerin aşıldığı hallerde, çalışanlar ve temsilcileri bu durumdan derhal haberdar edilir, nedenleri bildirilir ve alınacak önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunulur. Acil bir durumda alınan önlemler çalışan ve temsilcilerine bildirilir.

4) Çalışanlara uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde ise duş imkanı sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 15/1-2)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu fıkralarda belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Sağlık gözetimi

MADDE 16 – (1) Çalışanlar aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulur.

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki işleri ilk defa yapacak kişinin, önce işyeri hekimi tarafından genel sağlık durumu değerlendirilir ve Ek-I'de belirtildiği şekilde, özellikle solunum sistemi muayeneleri başta olmak üzere genel sistemik fizik muayene ile diğer tetkik ve kontrolleri yapılır. Akciğer radyografileri uygun sürelerle tekrarlanır, bu süre 2 yılı aşamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 16/1.a)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık gözetimlerinin yapıldığının, ancak sağlık gözetimlerinin bu bentte belirtilen hususlara uygun şekilde yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

a) İşyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar.

b) Sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, çalışanın asbeste maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirleyerek işverene önerilerde bulunur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 16/1.a, b)

(İşyeri hekimi hakkında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.)

Kayıtların tutulması

MADDE 17 – (1) Asbestle çalışılan işyerlerinde işverenler aşağıda belirtilen kayıtları tutmak ve bunları saklamakla yükümlüdürler:

a) Asbest söküm işini yapan veya yaptıran işveren, asbest sökümünde görev alanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet düzeyini belirten kayıtları tutar ve saklar. İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli veya sağlıktan sorumlu kurum ve kuruluşlar talep etmeleri halinde bu kayıtları inceleyebilir. Çalışanlar kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler. Çalışan ve/veya temsilcileri kayıtlar hakkında isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 17/1.a)

b) Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az 40 yıl süreyle saklanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 17/1.b)

ç) İşyerinin kapanması halinde kayıtlar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 17/1.ç)

EK – I

(1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen sağlık gözetimleri ile ilgili hususlar şunlardır:

a) Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklara sebep olabilir.

- 1) Asbestoz
- 2) Mezotelyoma
- 3) Akciğer kanseri (bronşiyal karsinom)
- 4) Mide-bağırsak kanseri

b) İşyeri hekimi ve/veya diğer sağlık personeli, asbeste maruz kalan çalışanların her birinin maruz kalma durumunu ve çalışma şartlarını izlemekle yükümlüdür.

c) Çalışanların sağlık muayeneleri, iş sağlığı prensip ve uygulamalarına uygun şekilde yapılır ve en az aşağıdaki hususları içerir.

- 1) Çalışanın mesleki ve tıbbi özgeçmişi ile ilgili kayıtlarının tutulması,
- 2) Her çalışanın genel sistemik fizik muayenesi ve özellikle solunum sistemi muayenesini,
- 3) Yukarıda belirtilen muayeneler yapılırken gerekli gizlilik esasına dikkat edilmesi,
- 4) 35x35 standart akciğer radyografisinin veya dijital akciğer radyografisinin çekilmesi,

5) Solunum fonksiyon testinin yapılması (Solunan havanın hacmi ve hızı).

ç) Uygun olarak yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanın sağlığında şüpheli durum saptandığında, hekim mevzuata uygun olarak çalışanın ileri tetkiklerinin yapılmasını ve ilgili uzman tarafından değerlendirilmesini isteyebilir. Ayrıca çalışana sağlık durumu ile ilgili bilgi verilir. Benzer biçimde maruz kalan diğer çalışanların sağlık durumu da gözden geçirilir.

d) Yapılan sağlık gözetimi ile ilgili olarak her çalışanın kişisel sağlık kaydı tutulur ve güncellenir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenilecek şekilde saklanır.

e) İşyeri hekimi, iş sağlığındaki gelişmeleri göz önüne alarak balgam sitoloji testi, bilgisayarlı tomografi, tomodansitometri gibi daha ileri tetkikler isteyebilir.

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5- (1) İşveren, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesinde yer alan fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını, niteliğini ve niceliğini ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.

(2) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini aşağıdaki durumlarda tekrarlar:

a) Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla.

b) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.

c) İşyerinde iş müfettişlerince gerçekleştirilen teftişlerde istenmesi halinde.

ç) İşyerinde görevli işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik madde 5/1-2)

(Ölçümlerin yaptırılmadığının veya gereken durumlarda tekrarlanmadığının tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 10/(4) maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-ç maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

(3) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini, yeterlik veya ön yeterlik belgesine sahip laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Yeterlik veya ön yeterlik belgesine sahip olmayan laboratuvarlarca yapılan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçları geçersizdir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik madde 5/3)

(İş hijyeni ölçüm, test ve analizinin, yeterlik veya ön yeterlik belgesine sahip olmayan laboratuvarlara yaptırıldığının tespit edilmesi durumunda, düzenlenen ölçüm raporları geçersiz sayılacağı için, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 10/(4) maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-ç maddesi gereği idari para cezası uygulanır.)

(4) İşveren, laboratuvar personeline ön inceleme ve ölçümler süresince eşlik etmesi için iş güvenliği uzmanı ve/veya işyeri hekimini ya da bunların yokluğunda işin yürütülmesi hakkında bilgi sahibi olan çalışanları görevlendirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik madde 5/4)

(5) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinden doğru sonuçları almak için aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:

a) İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini gerçekleştirecek laboratuvar personeline işyerinde kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgileri verir ve laboratuvar personelinin çalışan temsilcisi ve çalışanlarla görüşmesini sağlar.

b) Laboratuvar tarafından hazırlanan plana göre iş hijyeni ölçüm, test ve analizinin yapılmasını sağlar.

c) Normal çalışma şartlarında ve üretim kapasitesinde herhangi bir değişiklik yapmadan, gerçek sonuçları verecek şekilde çalışmanın sürdürülmesini sağlar.

ç) İşyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenler hakkında her türlü bilgi ve belgeyi, güvenlik bilgi formlarını da içerecek şekilde laboratuvar personeline verir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik madde 5/5)

(6) İşveren, işyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarını ilgili mevzuatla belirlenen sürelerle uygun olarak saklar. Mevzuatta saklama süresi belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi en az 10 yıldır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik madde 5/6)

Sonuçların değerlendirilmesi

MADDE 6- (1) İşveren; iş hijyeni ölçüm, test ve analiz raporlarında verilen sonuçların, öncelikle mevzuata ve mevzuatta bulunmaması halinde ulusal veya uluslararası kuruluşlarca yayımlanmış sınır değerlere uygunluğunu değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, çalışanların fizyolojik durumlarını da dikkate alarak maruziyetin azaltılması için ek tedbirlerin alınması gerekip gerekmediğine karar verir. Bu kararın verilmesinde işyerinde varsa iş sağlığı ve güvenliği kurulunun yoksa işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının yazılı görüşlerinin alınması esastır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik madde 6/1)

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMI YEDİ BUÇUK SAAT veya DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler

MADDE 4 – (1) Bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurşun ve arsenik işleri:

1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işleri.

2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işleri.

3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işleri.

4) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle yakılması işleriyle levha, tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü, yapımı gibi kurşun veya kurşun alaşımıyla çalışılan işler.

5) Üstübeç, sülügen, kurşun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurşun veya arsenikli bileşiklerin hazırlanması işleri.

6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye, güderi, meşin, kauçuk, çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı işleriyle bina, dokuma ve otomobil boyacılığı ile dar mekanlarda, iç mekanlarda veya sağlığa uygun olarak havalandırılmayan mekanlarda yapılan boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) işleri.

7) Kurşun levhaları birbirine kaynatma işleri.

b) Cam sanayii işleri:

1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işleri (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde).

2) Eritme işleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde).

3) Ateşçilik işleri.

4) Üfleme işleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde).

5) Basınçla yapılan cam işleri (cam tazyiki işleri).

6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde).

7) Camı fırın başından alma işleri.

8) Yayma fırınlarında düzeltme işleri.

9) Tıraş işleri.

10) Asitle hak ve cilalama işleri.

11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işler (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde).

12) Pota ve taş odalarında görülen işler.

c) Cıva sanayii işleri:

- 1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüş ayırma işleri, akümülatörcülükte çinko amalgamı işleri, harç malzemesi yapımında cıvalı kurşunlu yapılan lehimcilik işleri.
- 2) Cıvalı aletler yapımı işleri.
- 3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı işleri.
- 4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileşiklerin hazırlanması işleri ve laboratuvarlarda cıvayla yapılan işler.

ç) Çimento sanayii işleri:

- 1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri.
- 2) Otomatik fırınlarda pişirme işleri.
- 3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fiçılara koyma işleri (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde).

d) Kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler:

- 1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri.
- 2) Kimyasal arıtma işleri.
- 3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işleri.
- 4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri.
- 5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işleri, (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taşınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde).
- 6) Termik santraller ile her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işleri. (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taşınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde).

e) Çinko sanayii işleri:

- 1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve fırınlanması işleri.
- 2) Damıtma fırınının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması işleri.
- 3) Çinkoyle alaşım yapılması işleri.
- 4) Çinko tozunun ambalajlanması işleri.
- 5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği işleri.
- 6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai işler.
- 7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki işler.

f) Bakır sanayii işleri:

- 1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan işler.
- 2) Cevherin kuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesi işleri.
- 3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe işleri.
- 4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi işleri.

g) Alüminyum sanayii işleri:

- 1) Alüminyum oksit üretimi işleri.
- 2) Alüminyum bronz hazırlama işleri.
- 3) Alüminyum madeni üretimi işleri.

ğ) Demir ve çelik sanayii işleri:

- 1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işler.

2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işler.

3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işler.

4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işleri.

5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işleri.

6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan işlerle bu makinelerin sıcak demir veya çelikle beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taşınması işleri.

7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvalara doldurulması ve yükletilmesi işleri.

h) Döküm sanayii işleri:

1) Kalıp kumunun hazırlanması işleri.

2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işleri.

3) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işleri.

4) Maden eritme ve dökme işleri.

5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi işleri.

6) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri.

i) Kaplamacılık işleri:

1) Parlak ve mat kaplama işleri (galvano).

2) Polisaj işleri.

3) Kalaycılık işleri.

4) Doldurma yoluyla galvanizleme işleri.

5) Asitle yüzey temizleme işleri.

i) Karpit sanayii işleri:

1) Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri.

j) Asit sanayii işleri:

1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işleri.

2) Asidin yapılma safhalarındaki işler.

3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boşaltılma ve taşınması işleri.

4) Baca gazlarından asit elde edilmesi işleri.

k) Akümülatör sanayii işleri:

1) Akümülatör yapım ve onarım işleri.

2) Akümülatör suyu hazırlama ve şarj işleri.

l) Kaynak işleri:

1) Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak işleri.

2) Toz altı kaynak işleri.

3) Oksijen ve elektrik kaynağı işleri.

m) Madenlere su verme işleri:

1) Su verme işleri (sertleştirme).

2) Semantasyon işleri.

n) Kauçuk işlenmesi işleri:

- 1) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri.
- 2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan sıcak vulkanizasyon işleri.

o) Yeraltı işleri:

- 1) Maden ocakları işleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler.

ö) Radyoaktif ve radyoionizan maddelerle yapılan işler:

- 1) 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla doğal ve yapay radyoaktif, radyoionizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işler.

p) Gürültülü işler:

- 1) Gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değerini ($8h=85$ dB(A)) aşan işler.

r) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler:

- 1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 kg/cm² basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil).

s) Pnöмокonyoz yapan tozlu işler:

- 1) Pnöмокonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler.

ş) Tarım ilaçları:

- 1) Tarım ilaçları kullanımı işleri.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik madde 4/1)

Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler

MADDE 5 – (1) Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işlerle bunların her birinde en çok kaçar saat çalıştırılacağı aşağıda belirtilmiştir.

a) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dâhil):

- 1) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm² basınçta 7 saat.
- 2) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm² basınçta 6 saat.
- 3) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm² basınçta 5 saat.
- 4) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm² basınçta 4 saat.
- 5) Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir.

b) Cıva işleri:

- 1) Cıva izabe fırınlarında görülen işler 6 saat.
- 2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat.

c) Kurşun işleri:

- 1) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri 4 saat.

ç) Karbon sülfür işleri:

- 1) Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler 6 saat.

d) İnsektisitler:

1) Karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işleri 6 saat.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik madde 5/1)

Başka işte çalıştırma yasağı

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışanlar, 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen günlük azami iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılmazlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik madde 6/1)

Fazla çalışma yasağı

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik madde 7/1)

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birinin veya birkaçının sürekli olarak yapıldığı işyeri işverenleri, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde çalışanların erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işe başlamadan önce işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik madde 8/1)

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 73 üncü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

- a) Gece postası: 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerini kapsayan ve yedi buçuk saati geçmeyen çalışma zamanını,
- b) Kadın çalışan: On sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanı, ifade eder.

Kadın Çalışanların Gece Postasında Çalıştırılmaları

Kadın çalışanların gece postasında çalıştırılma süresi

MADDE 5 – (Değişik:RG-19/8/2017- 30159)

(1) Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılmaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik madde 5/1)

(1) Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik madde 5/1)

İşyerine ulaşım

MADDE 6 – (1) Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik madde 6/1)

Sağlık gözetimi

MADDE 7 – (1) Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu işyerinde görevli işyeri hekiminden alınır.

(2) Ayrıca işveren, işin devamı süresince, çalışanın özel durumunu, işyerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik madde 7/1-2)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık gözetimlerinin yapıldığının, ancak sağlık gözetimlerinin bu fıkralarda belirtilen hususlara uygun şekilde yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Kadın çalışanların, eşlerinin de gece postasında çalışması durumu

MADDE 8 – (1) Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik madde 8/1)

Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı ve Saklama Yükümlülüğü

Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı

MADDE 9 – (1) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılmazlar.

(2) Ancak emziren kadın çalışanlarda bu süre, anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde altı ay daha uzatılır.

(3) Bu çalışanların anılan sürelerdeki çalışmaları, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik madde 9/1-2-3)

(Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

Saklama yükümlölüğü

MADDE 10 – (1) Gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadın çalışanların isim listelerini, iş müfettişlerince yapılan denetimlerde göstermek üzere işyerinde saklar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğı Kanunu madde 30: Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik madde 10/1)

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren; belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi, sözleşme süresinin sona ermesinin objektif koşullara bağlı olduğu işlerde ve bu işlerde çalışanlara veya geçici iş ilişkisi kurulan işverene ait işyerinde geçici iş sözleşmesi ile çalışanlara uygulanır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren: Herhangi bir işverenden geçici bir süre ile işçilerini kendi işyerinde mesleklerine uygun işlerde çalıştırmak üzere devralan işvereni,

b) Özel sağlık gözetimi: Çalışanın kişisel sağlık durumu dikkate alınarak işin yürütümü dolayısıyla maruz kaldığı tehlikelere yönelik yapılan sağlık gözetimini, ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen kavramlardan işveren ve işyeri tanımı 6331 sayılı Kanunda; belirli süreli iş ve geçici iş ilişkisi tanımları ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda tanımlandığı gibidir.

Eşit davranma

MADDE 5 – (1) İşveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde, özellikle kişisel koruyucu donanımlara erişim dâhil olmak üzere işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasını içeren çalışma koşulları bakımından farklı uygulamalarda bulunamaz.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik madde 5/1)

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydı ile çalışanlara;

a) İşe başlamadan önce yapacakları işin ne olduğu ve bu işte karşılaşacakları riskler hakkında gerekli bilgilerin verilmesini sağlar.

b) Özellikle yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek, tecrübe ve gerekli sağlık gözetiminin neler olduğu konusunda bilgi verilmesini sağlar. Ayrıca iş nedeniyle ortaya çıkabilecek ilave özel riskler açıkça belirtilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik madde 6/1)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu fıkrafta belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Eğitim

MADDE 7 – (1) 6331 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü ile birlikte işveren, belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik madde 7/1)

(Çalışanlara 6331 Sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda eğitim verildiğinin, ancak verilen eğitimin bu fıkra da belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Sağlık gözetimi

MADDE 8 – (1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre yapılacak sağlık gözetimlerinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) Sağlık ve güvenlik yönünden özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde; işveren, belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların, işin gerektirdiği özel sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen özel sağlık gözetimi, işten kaynaklanan gereklilik devam ettiği sürece, çalışanın sözleşme süresinin sona ermesinden sonra da sürdürülür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik madde 8/1)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık gözetimlerinin yapıldığının, ancak sağlık gözetimlerinin bu fıkra da belirtilen hususlara uygun şekilde yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 9 – (1) 6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için görevlendirilen kişiler; belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edilecek çalışanlarla ilgili olarak geçici iş ilişkisi kurulan veya belirli süreli işi üstlenen işveren tarafından bilgilendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik madde 9/1)

Geçici iş ilişkisinde bilgilendirme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hususlar ile birlikte;

a) Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılacaklarla ilgili olarak geçici iş ilişkisi kurulacak işveren diğer işverene, 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususlar ile yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek ve işin özellikleri hakkında gerekli bilgiyi verir. Bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik madde 10/1.a)

(Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren İçin)

Geçici iş ilişkisinde sorumluluk

MADDE 11 – (1) Çalışanlarını geçici olarak devreden işveren ile birlikte geçici iş ilişkisi kurulan işveren, yapılan iş süresince işin yapılması ile ilgili koşullardan sorumludur.

(2) Birinci fıkranın uygulanması bakımından, işin yapılmasına ilişkin sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni konuları ile sınırlıdır.

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ücret ödemeleri

MADDE 13 – (1) İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik madde 13/1)

(İlgili hüküm doğrultusunda tespit yapılması durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 25/(6) maddesine muhalefet nedeniyle 26/(1)-I maddesi gereği söz konusu aykırılığın tespit edildiği her çalışan için idari para cezası uygulanır.)

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(SEVESO)

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ek-1'in Bölüm 1 ve Bölüm 2'sinde belirtilen sınır değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda olmak üzere; Bölüm 1 ve Bölüm 2'ye konu olan tehlikeli maddeleri bulunduran, bulundurması muhtemel olan veya içerisindeki endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında bu miktarlarda tehlikeli madde oluşması beklenen, alt ve üst seviyeli kuruluşlara uygulanır.

İstisnalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Askeri kuruluş, tesis ve depolara,
b) İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,
c) Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2'de belirtilen miktarda ve cinsten tehlikeli madde bulundursalar dahi;

1) Tehlikeli maddelerin bu Yönetmelik kapsamındaki kuruluşların sınırlarının dışında karayolu, demiryolu, kıta içi su yolu, deniz veya hava yoluyla taşınmasına ve bu transfer zinciri üzerindeki geçici ara depolama faaliyetleri ile liman, iskele ve demiryolu yükleme boşaltma istasyonlarında yapılan tehlikeli maddenin bir taşıma aracından başka bir taşıma aracına aktarılması sırasındaki yükleme, boşaltma ve nakliye işlemlerine,

2) Tehlikeli maddelerin kuruluş sınırları dışında bir boru hattıyla taşınmasına,
ç) Madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu vasıtasıyla minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması, çıkarılması ve işlenmesi faaliyetlerine,

d) Denizde, minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması, çıkarılması, depolanması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlere,

e) Deniz tabanı altında;

1) Sadece depolamaya ait sahalarda gaz depolanmasına,

2) Hidrokarbonlar da dahil olmak üzere minerallerin arandığı ve çıkarıldığı sahalarda gaz depolanmasına,

f) Yer altında veya yer üstünde atıkların düzenli depolandığı sahalara, uygulanmaz.

(2) Ancak bu Yönetmelik;

a) Birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen boru hatları üzerinde depolama faaliyetinin yapıldığı pompa istasyonlarına,

b) Birinci fıkranın (ç) bendine bakılmaksızın tehlikeli maddelerin kullanıldığı kimyasal ve ısıl işlemlere ve bu işlemlere ilişkin depolama faaliyetleri ile maden işleme faaliyetlerinde tehlikeli maddelerin bulunduğu atık havuz ve barajlarına,

c) Birinci fıkranın (e) bendine bakılmaksızın, doğal katmanlarda, akiferlerde, tuz yataklarında ve kullanılmayan madenlerde bulunan kıyı yer altı gaz depolarına,

uygulanır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Acil hizmet birimleri: Büyük endüstriyel kazalarda, kuruluştaki ve civarında zararın en aza indirilmesi amacıyla görev yapan kolluk güçleri, itfaiye, il sağlık müdürlüğü, 112 il ambulans servisi, sahil güvenlik ile arama-kurtarma hizmetleri dâhil sağlık ve güvenlik hizmetlerini gerçekleştiren birimleri,

b) Alt seviyeli kuruluş: Ek-1'in Notlar bölümünün 4 üncü maddesinde tanımlanan toplama kuralı dikkate alınmak şartıyla, Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2'de verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 2'deki eşik değerlere eşit veya bunların üzerindeki, ancak Sütun 3'teki değerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran veya bulundurması muhtemel kuruluşu,

c) Askeri kuruluş, tesis ve depolar: 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan işyerlerini,

ç) Büyük endüstriyel kaza: Bu Yönetmelik kapsamındaki herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında insan ve/veya çevre sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir yayılım, yangın veya patlama olayını,

d) Büyük endüstriyel kaza frekansı: Büyük kaza senaryo dokümanında senaryo edilen her bir büyük endüstriyel kazanın meydana gelme frekans seviyesini,

e) Büyük kaza senaryo dokümanı: Kuruluştaki büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan dokümanı,

f) Depolama: Tehlikeli maddenin, kontrol altında tutulması veya stokta bulundurulmasını,

g) Geçici ara depolama: Nihai varış noktası belli olan, transfer zincirindeki tehlikeli maddenin, dış ortamla temas etmeyecek şekilde orijinal ambalajı bozulmadan, depolama şartlarına uygun koşullarda geçici olarak depolanmasını,

ğ) İl afet müdahale planı: 26/8/2013 tarihli ve 2013/5703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında il düzeyinde hazırlanan planı,

h) İşletmeci: İşletme sahibi veya 6331 sayılı Kanunda belirtilen işveren tanımı kapsamında, bir kuruluşun veya tesisin işletilmesinden sorumlu ve/veya buradaki teknik işletme hakkında karar verme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Karışım: İki veya daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesi ya da çözelti oluşturmamasını,

i) Kuruluş: Bu Yönetmelik kapsamında alt ve üst seviyeli olarak belirlenmiş, karayolu, demiryolu veya kıta içi su yolu ile ayrılmış iki veya daha fazla alanın bir bütün olarak değerlendirildiği aynı yerleşkede yer alan ve aynı işletmecinin kontrolü altında bulunan ortak altyapı veya faaliyetler de dâhil olmak üzere, 6331 sayılı Kanunda belirtilen işyeri tanımı kapsamında, tehlikeli maddelerin bulunduğu bir veya daha fazla tesisin yer aldığı tüm alanı,

j) Ramak kala olay: Kuruluştaki meydana gelen; insanı, kuruluşu veya çevreyi zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

k) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma, çevre kirliliği ya da başka zararlı sonuçların meydana gelme ihtimalini,

l) SEA Yönetmeliği: 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliği,

m) Tehlike: Kuruluştaki var olan ya da dışarıdan gelebilecek; insanı, kuruluşu veya çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

n) Tehlikeli ekipman: İçerdiği tehlikeli maddenin niteliği, miktarı ve proses koşulları ile tesisteki yerleşimi nedeniyle büyük kazaya sebebiyet verme veya bu kazanın etkisini artırma potansiyeline sahip olan ekipmanı,

o) Tehlikeli madde: Ek-1 Bölüm 1 Sütun 1’de listelenen veya Ek-1 Bölüm 2 Sütun 1’de listelenen bir kategori içerisindeki hammadde, ürün, yan ürün, artık ve/veya ara ürün olarak mevcut olan veya endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında oluşabilecek bir maddeyi veya karışımı,

ö) Tesis: Kuruluş içerisinde, tehlikeli maddelerin kullanıldığı, işlendiği, üretildiği veya depolandığı; teçhizat, yapılar, boru tesisatı, iş ekipmanları ile demiryolu rampa hatlarını, tersaneleri ve doldurma-boşaltma rıhtımları, platformları, şamandıra sistemleri, yüzen veya sabit dalgakıranları, ambarları veya benzer yapıları da içeren teknik üniteyi,

p) Üst seviyeli kuruluş: Ek-1’in Notlar bölümünün 4 üncü maddesinde tanımlanan toplama kuralı dikkate alınmak şartıyla Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 3’teki eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran veya bulundurması muhtemel kuruluşu,

ifade eder.

İşletmecinin genel yükümlülüğü

MADDE 6 –

(2) İşletmeci, büyük endüstriyel bir kaza olma ihtimaline karşı, kuruluştaki bulunan, büyük kaza senaryo dokümanındaki senaryolara dâhil olan her bir tehlikeli madde için müdahale yöntemi ile koruyucu donanım bilgilerini içeren Ek-7’deki formata göre bir kart hazırlar. İşletmeci; bu kartı il afet ve acil durum müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, bağlı bulunduğu belediye ve/veya büyükşehir itfaiye teşkilatına ve kuruluşun organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesi içinde yer alması durumunda bağlı bulunduğu bölge yönetimleri itfaiye teşkilatına gönderir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen karttaki bilgilerde değişiklik olması halinde, değişikliğin olmasını takip eden bir ay içinde bu kartı güncel duruma göre yeniden düzenleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 6/2, 3)

Bildirimler

MADDE 7 – (1) İşletmeci tarafından Ek-1’in Notlar bölümünün 4 üncü maddesinde tanımlanan toplama kuralı uygulanarak kuruluşun seviyesi belirlenir.

(2) Alt veya üst seviyeli kuruluşun işletmecisi bildirimini faaliyete geçmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bildirim sistemini kullanarak beyan usulü ile doğru ve eksiksiz bir şekilde yapar.

(3) İşletmeci;

a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması,

b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde bir değişiklik olması,

c) Beyan edilen tehlikeli maddelerin fiziki şeklinde ve/veya uygulanan proseslerde kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması,

ç) Bildirim sistemi üzerinden verilen kuruluş bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması,

d) Kuruluşun faaliyetine son vermesi, devredilmesi veya bu Yönetmeliğin kapsamı dışına çıkması,

hallerinde otuz gün içerisinde bildirimini günceller.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 7/1, 2, 3)

Büyük kaza senaryo dokümanı

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşların işletmecisi tarafından büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla büyük kaza senaryo dokümanı hazırlanır veya hazırlatılır.

(2) Büyük kaza senaryo dokümanı, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan tehlikeli madde tanımına uygun olarak tehlikeli maddelerin belirlenmesi ve sınıflandırılması işleminden sonra, ulusal veya uluslararası standartlar ile genel kabul görmüş bilimsel literatürde yer alan yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak, bu Yönetmelik kapsamında çıkarılacak büyük kaza senaryo dokümanı ile ilgili tebliğde belirtilen kriterlere uygun olarak ve aşağıdaki adımlar izlenerek hazırlanır:

a) Tehlikeli ekipmanların belirlenmesi.

b) Belirlenen tehlikeli ekipmanlar üzerinden dahili tehlikelerin tanımlanması.

c) Tehlikeli ekipmanlara etki edebilecek kuruluş dışından kaynaklanabilecek harici tehlikelerin tanımlanması.

ç) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan büyük endüstriyel kaza frekansı değeri ile karşılaştırma yapmaya elverişli sonuçlar üretebilen yöntemler ile tehlikeli ekipmanlar üzerinden büyük kaza senaryolarının oluşturulması.

(6) İşletmeci, tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik nedeniyle alt veya üst seviyeli bir kuruluş haline gelmesi durumunda kapsama dâhil olduğu tarihi müteakiben bir yıl içerisinde bu dokümanı hazırlar.

(7) İşletmeci, hazırlanan büyük kaza senaryo dokümanını kuruluştaki muhafaza eder.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 8/1, 2, 6, 7)

(3) Dâhili ve harici tehlikelerin belirlenmesi aşamasında kuruluş içinde veya dışında geçmişte yaşanmış kazalar, ramak kalalar ve kaza veri bankalarındaki ulaşılabilir kayıtlar da dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 8/3)

(4) Büyük kaza senaryosu ikinci fıkraya göre tespit edilen tehlikelere göre belirlenen kök nedenlerden başlanarak olası yayılım, yangın veya patlama olaylarının tamamını içerecek şekilde oluşturulur. Ancak tek kök neden ve sonuç çifti kullanılarak oluşturulacak senaryolarda olası yayılım, yangın ve patlama olaylarından her biri dikkate alınır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 8/4)

(5) İşletmeci, büyük kaza senaryo dokümanında kullandığı güvenilirlik verisi ile olasılık verilerini hangi veri bankalarından veya kaynaklardan aldığı konusunda ayrıntılı bilgi verir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 8/5)

Büyük endüstriyel kaza frekansının sınır değeri

MADDE 9 – (1) İşletmeci, büyük kazaya sebep olabilecek tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük endüstriyel kazanın meydana gelme frekans değerini 1×10^{-4} /yıl veya bundan daha küçük bir değere indirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 9/1)

Büyük kaza önleme politika belgesi

MADDE 10 – (1) Alt seviyeli kuruluşun işletmecisi; büyük kaza önleme politika belgesi ile ilgili tebliğde istenilen bilgileri ve Ek-3'te belirtilen güvenlik yönetim sistemini dikkate alarak büyük kaza önleme politika belgesini hazırlar veya hazırlatır. Büyük kaza önleme politika belgesi büyük endüstriyel kazaları önlemek ve işyerinde yüksek seviyede koruma önlemi almak amacıyla, Ek-3'te belirtilen güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir belgedir.

(2) İşletmeci, büyük kaza önleme politika belgesini;

a) Faaliyet halindeki kuruluşlar için bu maddenin yürürlüğe girmesini müteakiben altı ay içerisinde,

b) Kuruluşun, bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik nedeniyle alt seviyeli bir kuruluş haline gelmesi durumunda kapsama dâhil olduğu tarihi müteakiben bir yıl içerisinde,

c) Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce, hazırlar ve kuruluşta muhafaza eder.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde *29 veya **30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 10/1, 2)

(*Büyük kaza önleme politika belgesinin hazırlanmadığının tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 29'uncu maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-m maddesi gereği idari para cezası uygulanır.(Alt Seviyeli Kuruluş İçin))

(**Büyük kaza önleme politika belgesinin hazırlandığının, ancak ilgili belgenin bu fıkralarda belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır. (Alt Seviyeli Kuruluş İçin))

Güvenlik Raporu ile İlgili Hususlar

Güvenlik raporu

MADDE 11 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-2’de belirtilen bilgileri içermek kaydıyla güvenlik raporu ile ilgili tebliğde belirtilen hususları dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar ya da hazırlatır ve kuruluştaki muhafaza eder. Güvenlik raporu; kuruluşun, kuruluştaki yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, Ek-3’te belirtilen ve kuruluştaki uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir belgedir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 11/1)

(İlgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır. (Üst Seviyeli Kuruluş İçin))

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 30/(1)-ğ maddesi ile Yönetmeliğin 19/(1)-a maddesi gereği üst seviyeli bir kuruluşun güvenlik raporunun olmaması durumunda kuruluşun tamamında iş durdurulur.)

(2) İşletmeye yeni açılacak kuruluş faaliyete geçmeden önce güvenlik raporunu hazırlar ve güvenlik raporunu hazırladığına dair Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yazılı bildirimde bulunur. Kuruluştaki yapılacak güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar için, aykırılıkların niteliği ile işletmecinin talebi dikkate alınarak süre verilir. İşletmeci verilen süre bitiminden önce tespit edilen aykırılıkları giderdiğine dair Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yazılı başvuruda bulunması durumunda yazının Bakanlığa ulaşmasını müteakiben 5 iş günü içerisinde incelemeye devam edilir. Yapılan inceleme sonucunda aykırılıkların giderildiğinin tespit edilmesi durumunda, bu durumun işletmeciye bildirilmesini müteakiben kuruluştaki faaliyete başlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 29: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 11/2)

(Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işletmede faaliyete başlanıldığının tespit edilmesi durumunda, Genel Hususlar'da belirtilen esasların saklı kalması kaydıyla, 6331 Sayılı Kanun'un 29'uncu maddesine muhalefet nedeniyle 26/(3) maddesi dikkate alınarak 26/(1)-m maddesi gereği idari para cezası uygulanır. (Üst Seviyeli Kuruluş İçin))

(3) Aşağıdaki durumlarda yer alan değişiklikler nedeniyle üst seviyeli bir kuruluş haline gelen kuruluşlar işletmeye yeni açılacak kuruluş olarak değerlendirilmez, bu durumda kuruluş güvenlik raporunu kapsama dâhil olduğu tarihi müteakiben bir yıl içerisinde hazırlar:

a) Kuruluşların birleşmesi ya da devredilmesi yoluyla kurulacak üst seviyeli kuruluşlar.

b) Kuruluşun bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik nedeniyle üst seviyeli bir kuruluş haline gelen kuruluşlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 11/2)

(İlgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır. (Üst Seviyeli Kuruluş İçin))

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 30/(1)-ğ maddesi ile Yönetmeliğin 19/(1)-a maddesi gereği, meydana gelen değişiklikler sonucu üst seviyeli bir kuruluş haline gelen kuruluşun, kapsama dahil olduğu tarihi müteakiben 1 yıl içerisinde güvenlik raporunun hazırlanmaması durumunda kuruluşun tamamında iş durdurulur.)

Güvenlik raporunun ve büyük kaza önleme politika belgesinin güncellenmesi

MADDE 12 – (1) İşletmeci tarafından hazırlanan güvenlik raporu ve büyük kaza önleme politika belgesi;

a) Tehlikeli maddelerin niteliğinde, fiziki şeklinde veya depolama şeklinde değişiklik olması,

b) Tehlikeli maddelerin depolandığı veya kullanıldığı proseslerde değişiklikler olması,

c) Kuruluştaki büyük endüstriyel kaza veya büyük endüstriyel kaza tanımı kapsamında ramak kala olay meydana gelmesi,

ç) Ek-3'te belirtilen güvenlik yönetim sisteminde bir değişiklik yapılması,

d) Bildirim sistemi üzerinden verilen kuruluş bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması,

durumlarında gözden geçirilir ve güncellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 12/1)

(İlgili Kuruluş İçin)

Büyük kaza senaryo dokümanının güncellenmesi

MADDE 12 – (1) İşletmeci tarafından hazırlanan büyük kaza senaryo dokümanı;

a) Tehlikeli maddelerin niteliğinde, fiziki şeklinde veya depolama şeklinde değişiklik olması,

b) Tehlikeli maddelerin depolandığı veya kullanıldığı proseslerde değişiklikler olması,

c) Kuruluştaki büyük endüstriyel kaza veya büyük endüstriyel kaza tanımı kapsamında ramak kala olay meydana gelmesi,

ç) Ek-3'te belirtilen güvenlik yönetim sisteminde bir değişiklik yapılması,

d) Bildirim sistemi üzerinden verilen kuruluş bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması, durumlarında gözden geçirilir ve güncellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 12/1)

Kamunun bilgilendirilmesi

MADDE 16 – (1) Alt seviyeli kuruluşun işletmecisi, Ek-5 Bölüm 1’de yer alan bilgilerden az olmamak kaydıyla kamuyu internet sitesi, internet sitesi yoksa bağlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odası internet sitesi üzerinden sürekli bilgilendirir ve gerektiğinde bu bilgileri günceller.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 16/1)

(Alt Seviyeli Kuruluş İçin)

Kamunun bilgilendirilmesi

MADDE 16 – (1) Üst seviyeli kuruluşun işletmecisi, Ek-5 Bölüm 1’de yer alan bilgilerden az olmamak kaydıyla kamuyu internet sitesi, internet sitesi yoksa bağlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odası internet sitesi üzerinden sürekli bilgilendirir ve gerektiğinde bu bilgileri günceller.

(2) Üst seviyeli kuruluşun işletmecisi, ayrıca;

a) Ek-5 Bölüm 2’de belirtilen bilgileri hazırlar ve internet sitesi üzerinden kamuya, güncel, net ve açıklayıcı bir şekilde talebe bağlı olmaksızın sağlar.

b) Beş yılı geçmeyen aralıklarla düzenli olarak bu bilgileri günceller.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 16/1 - 16/2.a, b)

(Üst Seviyeli Kuruluş İçin)

Kamunun bilgilendirilmesi

MADDE 16 –

(2) Üst seviyeli kuruluşun işletmecisi;

c) Büyük endüstriyel kazalarla ilgili hazırlanacak güvenlik raporu, büyük kaza önleme politika belgesi, büyük kaza senaryo dokümanı ve dâhili acil durum planı ile ilgili tebliğlerde belirtilen gizli bölümler dışında kalan diğer bilgilerin kendisinden talep edilmesi halinde, kuruluştaki meydana gelebilecek büyük kaza tehlikeleri ve bu tehlikelerin potansiyel etkileri ve alınacak önlemler hakkında, genel bilgiyi içeren teknik olmayan bir özeti de içerecek şekilde düzenlenmiş bilgileri talep edenlere sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 16/2.c)

(Üst Seviyeli Kuruluş İçin)

Büyük endüstriyel kaza meydana gelmesi sonrasında işletmeci tarafından sağlanması gereken bilgiler

MADDE 17 – (1) İşletmeci, kuruluştaki büyük endüstriyel kaza meydana geldiği takdirde, mümkün olan en kısa sürede, en uygun araçları kullanarak aşağıdakileri yerine getirir:

a) Valilik, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, il afet ve acil durum müdürlüğü, bağlı bulunduğu belediye ve/veya büyükşehir itfaiye teşkilatına ve kuruluşun organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesi içinde yer alması durumunda bağlı bulunduğu bölge yönetimleri itfaiye teşkilatına, il sağlık müdürlüğünü ve kuruluş organize sanayi bölgesinde veya endüstri

bölgesinde ise ilgili bölge yönetimlerini meydana gelen kazadan derhal haberdar eder ve bu kaza ile ilgili aşağıdaki bilgileri sağlar:

- 1) Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.
- 2) İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.
- 3) Kazanın insan sağlığı, çevre ve mallar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan mevcut veriler.
- 4) Alınan acil durum önlemleri.
- 5) İrtibat için kuruluş içi acil durum yönetim merkezinde tüm operasyonu yönetmekle sorumlu olan baş kontrolörün isim ve iletişim bilgileri.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 17/1.a)

b) Kuruluş sınırları içerisinde meydana gelen büyük bir kaza, Ek-6'da verilen büyük endüstriyel kaza bildirim kriterlerinden en az birini sağlıyorsa işletmeci tarafından bu fıkranın (c) bendinde belirtilen bölüm doldurulur.

c) İşletmeci, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı müteakip altmış gün içerisinde, bildirim sisteminde yer alan kaza raporlama bölümünü doldurur ve çıktısını alarak çevre ve şehircilik il müdürlüğü ile il afet ve acil durum müdürlüğüne gönderir. Kazanın orta ve uzun dönem etkilerinin hafifletilmesi ve bu tip bir kazanın tekrarlanmasının önlenmesine ilişkin yeni bilgilerin elde edilmesi veya ileri bir araştırma sonucu, daha önce verilen bilgileri değiştiren ek bulguların elde edilmesi durumunda bilgiler işletmeci tarafından güncellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 17/1.b, c)

EK-1 TEHLİKELİ MADDELER

Bölüm 1 Sütun 1’de listelenen zararlılık kategorilerinde yer alan tehlikeli maddeler Sütun 2 ve 3’te yer alan niteleyici miktarlara tabidir.

Bölüm 1’de yer alan ve aynı zamanda Bölüm 2’de de listelenen tehlikeli maddeler için, Bölüm 2 Sütun 2 ve 3’te yer alan niteleyici miktarlar uygulanır.

BÖLÜM 1

Tehlikeli Maddelerin Zararlılık Kategorileri

Bu kısım Sütun 1’de listelenen zararlılık kategorilerinin kapsamına giren tüm tehlikeli maddeleri kapsar:

Sütun 1	Sütun 2	Sütun 3
11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Zararlılık Kategorileri	Tehlikeli maddelerin niteleyici miktarı (ton)	
	Alt Seviye	Üst Seviye
‘H’ - SAĞLIĞA İLİŞKİN ZARARLAR		
H1 AKUT TOKSİK Kategori 1, tüm maruziyet yolları	5	20
H2 AKUT TOKSİK - Kategori 2, tüm maruziyet yolları veya - Kategori 3, Soluma yoluyla maruz kalma (Not 7’ye bakınız)	50	200
H3 BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ - TEK MARUZ KALMA (BHOT-Tek Mrz. 1) Kategori 1	50	200
P’- FİZİKSEL ZARARLAR		
P1a PATLAYICILAR (Not 8’e bakınız) - Kararsız patlayıcılar veya - Patlayıcılar, UN ADR Kısım 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 veya 1.6, veya - 11.12.2013 tarihli 28848 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelikte (Not 9’a bakınız) yer alan A.14 metoduna göre patlayıcı özellikleri olan ve Organik Peroksitler veya Kendiliğinden Tepkimeye Giren Maddeler ve Karışımlar zararlılık sınıflarına ait olmayan madde veya karışımlar	10	50
P1b PATLAYICILAR (Not 8’e bakınız) Patlayıcılar, UN ADR Kısım 1.4 (Not 10’a bakınız)	50	200
P2 ALEVLENİR GAZLAR Alevlenir gazlar Kategori 1 veya 2	10	50
P3a ALEVLENİR AEROSOLLER (Not 11.1’e bakınız) Alevlenir aerosoller Kategori 1 veya 2: Alevlenir gazlar Kategori 1 veya 2 veya alevlenir sıvılar Kategori 1’i içeren	150 (net)	500 (net)
P3b ALEVLENİR AEROSOLLER (Not 11.1’e bakınız) Alevlenir aerosoller Kategori 1 veya 2: Alevlenir gazlar Kategori 1 veya 2’yi ya da alevlenir sıvılar Kategori 1’i içermeyen (Not 11.2’ye bakınız)	5 000 (net)	50 000 (net)
P4 OKSİTLEYİCİ GAZLAR Oksitleyici gazlar Kategori 1	50	200
P5a ALEVLENİR SIVILAR - Alevlenir sıvılar Kategori 1, veya - Kaynama noktalarının üzerinde tutulan alevlenir sıvılar Kategori 2 veya 3, veya - Parlama noktası ≤ 60 °C olan ve kaynama noktalarının üzerinde tutulan diğer sıvılar (Not 12’ye bakınız)	10	50

Sütun 1	Sütun 2	Sütun 3
11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Zararlılık Kategorileri	Tehlikeli maddelerin niteleyici miktarı (ton)	
	Alt Seviye	Üst Seviye
P5b ALEVLENİR SIVILAR - Yüksek basınç veya yüksek sıcaklık gibi, büyük kaza tehlikesi oluşturabilecek özel proses koşullarındaki alevlenir sıvılar Kategori 2 veya 3, veya - Yüksek basınç veya yüksek sıcaklık gibi, büyük kaza tehlikesi oluşturabilecek özel proses koşullarındaki ve parlama noktası ≤ 60 °C olan diğer sıvılar (Not 12’ye bakınız)	50	200
P5c ALEVLENİR SIVILAR P5a ve P5b kapsamına girmeyen alevlenir sıvılar Kategori 2 veya 3	5 000	50 000
P6a KENDİNDEN REAKTİF MADDELER ve KARIŞIMLAR ile ORGANİK PEROKSİTLER Kendinden reaktif maddeler ve karışımlar Tip A veya B veya Organik peroksitler Tip A veya B	10	50
P6b KENDİNDEN REAKTİF MADDELER ve KARIŞIMLAR ile ORGANİK PEROKSİTLER Kendinden reaktif maddeler ve karışımlar Tip C, D, E veya F veya Organik peroksitler Tip C, D, E veya F	50	200
P7 PİROFORİK SIVILAR VE KATILAR Piroforik sıvılar Kategori 1 veya Piroforik katılar Kategori 1	50	200
P8 OKSİTLEYİCİ SIVILAR VE KATILAR Oksitleyici sıvılar Kategori 1, 2 veya 3, veya Oksitleyici katılar Kategori 1, 2 veya 3	50	200
E’ - ÇEVRESEL ZARARLAR		
E1 Sucul ortam için zararlı Kategori Akut 1 veya Kronik 1	100	200
E2 Sucul ortam için zararlı Kategori Kronik 2	200	500
O’ - DİĞER ZARARLAR		
O1 Zararlılık ifadesi EUH014 olan madde veya karışımlar	100	500
O2 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkaran madde ve karışımlar, Kategori 1	100	500
O3 Zararlılık ifadesi EUH029 olan madde veya karışımlar	50	200

BÖLÜM 2

Adlandırılmış Tehlikeli Maddeler

Sütun 1		Sütun 2	Sütun 3
	CAS numarası (1)	Tehlikeli maddelerin niteleyici miktarı (ton)	
		Alt Seviye	Üst Seviye
Tehlikeli Maddeler			
1. Amonyum nitrat (Bakınız Not 13)	-	5 000	10 000
2. Amonyum nitrat (Bakınız Not 14)	-	1 250	5 000
3. Amonyum nitrat (Bakınız Not 15)	-	350	2 500
4. Amonyum nitrat (Bakınız Not 16)	-	10	50
5. Potasyum nitrat (Bakınız Not 17)	-	5 000	10 000
6. Potasyum nitrat (Bakınız Not 18)	-	1 250	5 000
7. Arsenik pentaoksit, arsenik (V) asit ve/veya tuzları	1303-28-2	1	2
8. Arsenik trioksit, arsenik (III) asit ve/veya tuzları	1327-53-3	-	0,1
9. Brom	7726-95-6	20	100
10. Klor	7782-50-5	10	25
11. Solunabilir toz halindeki nikel bileşikleri (nikel monoksit, nikel dioksit, nikel sülfür, trinikel disülfür, dinikel trioksit)	-	-	1
12. Etilenimin	151-56-4	10	20
13. Flor	7782-41-4	10	20
14. Formaldehit (Konsantrasyon ≥ % 90)	50-00-0	5	50
15. Hidrojen	1333-74-0	5	50
16. Hidrojen klorür (Sıvılaştırılmış gaz)	7647-01-0	25	250
17. Kurşun alkalleri	-	5	50
18. Sıvılaştırılmış alevlenir gazlar, Kategori 1 veya 2 (LPG dahil) ve doğalgaz (Bakınız Not 19)	-	50	200
19. Asetilen	74-86-2	5	50
20. Etilen oksit	75-21-8	5	50
21. Propilen oksit	75-56-9	5	50
22. Metanol	67-56-1	500	5 000
23. 4,4-metilenbis(2-kloranilin) ve/veya tuzları, toz halinde	101-14-4	-	0,01
24. Metil izosiyanat	624-83-9	-	0,15
25. Oksijen	7782-44-7	200	2 000
26. 2,4-Toluen diizosiyanat 2,6-Toluen diizosiyanat	584-84-9 91-08-7	10	100
27. Karbonil diklorür (Fosgen)	75-44-5	0,3	0,75
28. Arsenik trihidrür (Arsin)	7784-42-1	0,2	1
29. Fosfor trihidrür (Fosfin)	7803-51-2	0,2	1
30. Sülfür (kükürt) diklorür	10545-99-0	-	1
31. Sülfür (kükürt) trioksit	7446-11-9	15	75

Sütun 1		Sütun 2	Sütun 3
32. TCDD eşdeğeri cinsinden hesaplanan Poliklorodibenzofuranlar ve poliklorodibenzodioxinler (TCDD dahil) (Bakınız Not 20)	-	-	0,001
33. Aşağıda yer alan KANSEROJENLER ve bu kanserojenleri ağırlık olarak % 5'in üstündeki konsantrasyonlarda bulunduran karışımlar; 4-Aminobifenil ve/veya tuzları, Benzotriklorür, Benzidin ve/veya tuzları, Bis (klorometil) eter, Klorometil metil eter, 1,2-Dibrometan, Dietil sülfat, Dimetil sülfat, Dimetilkarbamoil klorür, 1,2-Dibrom-3-kloropropan, 1,2-Dimetilhidrazin, Dimetilnitrozamin, Heksametilfosforik triamid, Hidrazin, 2-Naftilamin ve/veya tuzları, 4-Nitrodifenil ve 1,3-Propansulton	-	0,5	2
34. Petrol ürünleri ve alternatif yakıtlar: (a) Benzin ve naftalar, (b) Kerosenler (jet yakıtları dahil), (c) Gaz yağları (dizel yakıtlar, ev ısıtma yağları ve gaz yağ karışımları dahil) (ç) ağır fuel-oiller (d) (a)'dan (ç)'ye kadar olan şıklarda işaret edilen ürünlerdeki gibi alevlenirlik ve çevresel zararlara benzer özelliklerde ve aynı amaçla kimyasal olarak alternatif yakıtlar	-	2 500	25 000
35. Susuz amonyak	7664-41-7	50	200
36. Bor triflorür	7637-07-2	5	20
37. Hidrojen sülfür	7783-06-4	5	20
38. Piperidin	110-89-4	50	200
39. Bis(2-dimetilaminoetil) (metil)amin	3030-47-5	50	200
40. 3-(2-Etilheksiloksi)propilamin	5397-31-9	50	200
41. % 5'ten az aktif klor içeren ve Ek-1'in Bölüm 1'inde yer alan diğer zararlılık kategorilerinin herhangi birinde sınıflandırılmamış ve Sucul Akut Kategori 1 [H400] olarak sınıflandırılan Sodyum hipoklorit karışımları (*) (*) Karışımın, içeriğinde sodyum hipoklorit olmadığı zaman Sucul Akut Kategori 1 [H400] olarak sınıflandırılmaz.		200	500
42. Propilamin (Bakınız Not 21)	107-10-8	500	2 000
43. Ter-bütil akrilat (Bakınız Not 21)	1663-39-4	200	500
44. 2-Metil-3-bütennitril (Bakınız Not 21)	16529-56-9	500	2 000
45. Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5,-tiadiazin-2-tion (Dazomet) (Bakınız Not 21)	533-74-4	100	200
46. Metil akrilat (Bakınız Not 21)	96-33-3	500	2 000
47. 3-Metilpiridin (Bakınız Not 21)	108-99-6	500	2 000
48. 1-Brom-3-kloropropan (Bakınız not 21)	109-70-6	500	2 000
(1)CAS numaraları yalnızca gösterge amaçlı verilmektedir.			

NOTLAR

1. Madde ve karışımlar 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe göre sınıflandırılmıştır.

2. Karışımlar; yüzde (%) kompozisyonu veya diğer bir açıklamanın verilmemiş olması halinde ve SEA Yönetmeliği kapsamında belirtilen özelliklerine göre belirlenmiş konsantrasyon limitleri arasında kalmaları şartıyla saf madde gibi değerlendirilir.

3. Yukarıda belirtilen niteleyici miktarlar her kuruluş için geçerlidir.

Yönetmeliğin ilgili maddelerinin uygulanması için dikkate alınacak miktarlar, kuruluş sınırları içinde herhangi bir zamanda bulundurulmuş ya da bulundurulması muhtemel en yüksek miktarlardır.

Bir kuruluşta ilgili niteleyici miktarın % 2’sine eşit ya da daha az miktarda bulunan tehlikeli maddeler, kuruluştaki konumları kuruluşun başka bir yerindeki büyük bir kazayı tetiklemeyecek şekilde ise mevcut toplam miktarı hesaplarken ihmal edilebilir.

4. Kuruluşun bu Yönetmelik kapsamında olup olmadığı ve seviyesini belirlemek için aşağıda ayrıntıları verilen toplama kuralı uygulanır.

Birinci Adım;

Öncelikle kuruluşta bulunan tehlikeli maddeler Sağlığa İlişkin Zararlar (H), Fiziksel Zararlar (P) ve Çevresel Zararlar (E) başlıkları altında gruplandırılır:

(a) Bölüm 2’de yer alan ve akut toksisite Kategori 1, 2 ya da 3 (solunum yolu) ya da Belirli Hedef Organ Toksisitesi Tek Maruz Kalma (BHOT TM) Kategori 1 özelliği gösteren tehlikeli maddeler ile Bölüm 1’de yer alan Başlık H, H1 ila H3 arası girdileri altındaki tehlikeli maddeler Sağlığa İlişkin Zararlar (H) başlığı altında,

(b) Bölüm 2’de yer alan ve patlayıcılar, alevlenir gazlar, alevlenir aerosoller, oksitleyici gazlar, alevlenir sıvılar, kendinden reaktif madde ve karışımlar, organik peroksitler, piroforik sıvılar ve katılar, oksitleyici sıvılar ve katılar özelliği gösteren tehlikeli maddeler ile Bölüm 1’de Başlık P, P1 ila P8 arası girdileri altındaki tehlikeli maddelerin Fiziksel Zararlar (P) başlığı altında,

(c) Bölüm 2’de yer alan ve sucul ortam için zararlı akut kategori 1, kronik kategori 1 ya da kronik kategori 2 özelliği gösteren tehlikeli maddeler ile Bölüm 1’de Başlık E, E1 ve E2 girdileri altındaki tehlikeli maddelerin Çevresel Zararlar (E) başlığı altında, değerlendirilir.

İkinci Adım;

Her bir grup için;

$$m1/MÜ1 + m2/MÜ2 + m3/MÜ3 + m4/MÜ4 + m5/MÜ5 + \dots$$

işlemi yapılır. İşlem sonuçlarından herhangi biri 1’e eşit ya da daha büyük ise, kuruluş üst seviyeli olarak sınıflandırılır.

Burada:

$m_x =$ Ek-1 Bölüm 1’de ilgili tehlikeli madde kategorisinde yer alan kuruluştaki “x” tehlikeli maddesinin miktarı (ton) ya da Bölüm 2’de listelenen, kuruluştaki “x” tehlikeli maddesinin miktarı (ton)

ve $MÜX =$ Ek-1 Bölüm 1 Sütun 3 ya da Bölüm 2 Sütun 3’te yer alan “x” tehlikeli maddesi ya da tehlikeli madde kategorisi için niteleyici miktar.

İkinci adımda uygulanan işlem sonuçlarının tümünün 1’den küçük olduğu durumda üçüncü adıma geçilir.

Üçüncü Adım;

$$m_1/MA_1 + m_2/MA_2 + m_3/MA_3 + m_4/MA_4 + m_5/MA_5 + \dots$$

işlemi yapılır. İşlem sonuçlarından herhangi biri 1’e eşit ya da daha büyük ise, kuruluş alt seviyeli olarak sınıflandırılır.

Burada:

$m_x =$ Ek-1 Bölüm 1’de ilgili tehlikeli madde kategorisinde yer alan kuruluştaki “x” tehlikeli maddesinin miktarı (ton) ya da Bölüm 2’de listelenen, kuruluştaki “x” tehlikeli maddesinin miktarı (ton)

$MAX =$ Ek-1 Bölüm 1 Sütun 2 ya da Bölüm 2 Sütun 2’de yer alan “x” tehlikeli maddesi ya da kategorisi için ilgili niteleyici miktar.

Üçüncü adımdaki işlem sonuçlarının tümünün 1’den küçük olması durumunda kuruluş yönetmeliğin kapsamı dışında değerlendirilir.

5. Yalnızca maden atıkları dâhil olmak üzere, SEA Yönetmeliğinde istisna tutulan, kuruluştaki koşullar altında büyük kaza potansiyeline sahip olan tehlikeli maddeler, bu Yönetmelik kapsamındaki en yakın zararlılık kategorisi ya da adlandırılmış tehlikeli madde ile eşleştirilir.

6. Bir tehlikeli maddenin birden fazla sınıflandırmaya tabii olduğu durumda, bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak her bir başlık (H, P, E) altında yer alan en düşük niteleyici miktar esas alınarak toplama kuralı uygulanır. Ancak, Not 4’teki kuralın uygulanması için, Not 4 (a), 4 (b) ve 4 (c)’deki her bir başlık altında (H, P, E) ilgili sınıflandırmaya karşılık gelen niteleyici miktar esas alınır.

7. Ağız yolu ile (H 301) Akut Toksik Kategori 3’e giren tehlikeli maddelerin, akut solunum toksisitesi veya akut cilt toksisite altında sınıflandırılmadığı durumda, (Örneğin; solunum ve cilt toksisitesine ilişkin güvenilir verilerin eksikliğine bağlı olarak sınıflandırılmaması) bu maddeler H2 Akut Toksik Kategorisinde değerlendirilir.

8. Patlayıcılar zararlılık sınıfı; patlayıcı eşyaları da içerir (Bakınız; SEA Yönetmeliği Ek-1 Kısım 2.1). Bu eşya içinde yer alan patlayıcı madde ya da karışımın miktarının bilinmesi durumunda bu miktar, bilinmemesi durumunda ise eşyanın tümü patlayıcı olarak dikkate alınır.

9. Maddelerin ve karışımların patlayıcı özellikleri için test yalnızca; Tehlikeli Malların Taşınmasına Dair Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri, Test ve Kriterler Rehberinin (Birleşmiş Milletler Test ve Kriter Elkitabı)(1) 3'üncü Bölümünün 6'ncı Ek'ine göre görüntüleme prosedüründe madde ya da karışımın potansiyel olarak patlayıcı özellikler taşıdığının belirlenmesi durumunda gereklidir.

10. UN ADR Kısım 1.4'teki patlayıcılardan ambalajı açılmış ya da yeniden ambalajlanmış olanlar; bunların zararlarının halen Kısım 1.4'e karşılık gelmediği durumlarda, SEA Yönetmeliği ile uyumlu olarak, P1a girdisine atanır.

11.1. 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliğinde 'Çok kolay alevlenir' ve 'Alevlenir' olarak sınıflandırılan aerosoller; SEA Yönetmeliğinde sırasıyla Alevlenir Aerosoller Kategori 1 ve 2'ye tekabül eder.

11.2. Bu girdiyi kullanmak için, aerosol kabın Alevlenir Gaz Kategori 1 veya 2 ya da Alevlenir Sıvı Kategori 1'i içermediğinin belgelenmesi gerekmektedir.

12. SEA Yönetmeliği Ek-1 (2.6.4.5) bendine göre parlama noktası 35 °C üzerinde olan sıvıların, Birleşmiş Milletler Test ve Kriter Elkitabı Bölüm III Kısım 32'de belirtilen aralıksız yanma testinden negatif sonuçlar elde edilmiş ise söz konusu sıvıların Kategori 3'te sınıflandırılmasına gerek yoktur. Ancak, yüksek sıcaklık veya basınç gibi yüksek şartlar altında bu durum geçerli olmadığından söz konusu sıvılar bu girdi altında değerlendirilir.

13. Amonyum nitrat (5000/10000): Kendiliğinden Bozunma Özelliğine Sahip Gübreler

Bu, Birleşmiş Milletler Trough Testi'ne göre (Bakınız: Birleşmiş Milletler Test ve Kriter Elkitabı, Bölüm III, Altbölüm 38.2) kendiliğinden bozunma özelliğine sahip olan ve amonyum nitrattan kaynaklanan azot içeriği;

—Ağırlıkça % 15,75(2) ve % 24,5(3) arasında olan ve toplam yanıcı/organik maddeleri % 0,4'ten fazla olmayan veya 18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik'te yer alan yüksek oranda azot ihtiva eden amonyum nitrat gübreleri için patlamaya dayanım testindeki gereksinimleri sağlayan,

—Ağırlıkça % 15,75 veya daha az olan ve kısıtlanmamış yanıcı maddeleri içeren,

(1) Bu testten feragat etmek için detaylı bilgileri 11.12.2013 tarihli 28848 (2. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik"te bulabilirsiniz.

(2) Amonyum nitrattan kaynaklı azot içeriği ağırlıkça % 15,75 olan gübre; % 45'lik amonyum nitrata tekabül eder.

(3) Amonyum nitrattan kaynaklı azot içeriği ağırlıkça % 24,50 olan gübre; % 70'lik amonyum nitrata tekabül eder.

Amonyum nitrat bazlı kompozit/bileşik gübrelere (fosfatlı ve/veya potasyumlu amonyum nitrat içeren kompozit/bileşik gübreler) uygulanır.

14. Amonyum Nitrat (1250 /5000): Gübre Kalitesinde

Bu; amonyum nitrat bazlı katkısız gübrelere, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik'te yer alan yüksek oranda azot ihtiva eden amonyum nitrat gübreleri için patlamaya dayanım testindeki gereksinimleri sağlayan ve amonyum nitrattan kaynaklanan azot içeriği;

- En az % 90 saflıkta dolomit, kireçtaşı ve/veya kalsiyum karbonat içeren amonyum nitrat bazlı katkısız gübre karışımları hariç, ağırlıkça % 24,5'ten fazla olan,
- Amonyum nitrat ve amonyum sülfat karışımları için ağırlıkça % 15,75'ten fazla olan,
- En az % 90 saflıkta dolomit, kireçtaşı ve/veya kalsiyum karbonat içeren katkısız amonyum nitrat bazlı gübre karışımları için ağırlık olarak % 28'ten fazla olan(4),

amonyum nitrat bazlı kompozit/bileşik gübrelere uygulanır.

15. Amonyum nitrat (350 /2500): Teknik kalitede

Bu; amonyum nitrattan kaynaklanan azot içeriği;

- Ağırlıkça % 24,5 ve % 28 arasında olan ve % 0,4'ten fazla yanıcı madde içermeyen,
- Ağırlıkça % 28'den fazla olan ve % 0,2'den fazla yanıcı madde içermeyen,

amonyum nitrat ve amonyum nitrat karışımlarına uygulanır.

Bu durum ayrıca, amonyum nitrat konsantrasyonu ağırlıkça % 80'den fazla olan sulu amonyum nitrat çözeltilerine de uygulanır.

16. Amonyum nitrat (10/50): Standart dışı ve patlama testine uymayan maddeler ve gübreler

Bu;

- Üretim sürecinde atılan maddeler ile Not 14 ve 15'te belirtilen şartları karşılamadığı gerekçesiyle nihai kullanıcı tarafından yeniden işleme, geri dönüşüm ya da güvenli kullanım için işlenmek üzere üreticiye, geçici depoya veya yeniden işleme tesisine geri gönderilen Not 14 ve 15'te belirtilen amonyum nitrata, amonyum nitrat bazlı katkısız gübrelere ve amonyum nitrat bazlı kompozit/bileşik gübrelere,

- Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik'te yer alan yüksek oranda azot ihtiva eden amonyum nitrat gübreleri için patlama dayanım testinin gereklilikleri yerine getirmeyen, Not 13 ve 14'te belirtilen gübrelere, uygulanır.

(4) Amonyum nitrattan kaynaklı azot içeriği ağırlıkça % 28 olan gübre; % 80'lik amonyum nitrata tekabül eder.

17. Potasyum nitrat (5000 /10000):

Bu, saf potasyum nitrat ile aynı zararlılık özelliklerine sahip pelet/granül formdaki potasyum nitrat bazlı kompozit gübreler için geçerlidir.

18. Potasyum nitrat (1250/5000):

Bu, saf potasyum nitrat ile aynı zararlılık özelliklerine sahip kristal formdaki potasyum nitrat bazlı kompozit gübreler için geçerlidir.

19. Saflaştırılmış ve zenginleştirilmiş biyogaz:

Metan içeren ve maksimum % 1 oksijen içeren, doğal gaza eşdeğer bir kalite sağlamak amacıyla uygun standartlara göre saflaştırılmış ve zenginleştirilmiş biyogazlar; Ek-1, Bölüm 2, 18'inci girdide sınıflandırılır.

20. Poliklorodibenzofuran ve poliklorodibenzodioksinler:

Poliklorodibenzofuran ve poliklorodibenzodioksin miktarları aşağıdaki faktörler kullanılarak hesaplanır.

Dünya Sağlık Örgütü 2005.⁽⁵⁾ Toksik Eşdeğer Faktörler

2,3,7,8-TCDD	1	2,3,7,8-TCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDD	1	2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
		1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1		
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
OCDD	0,0003	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
		OCDF	0,0003

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)

21. Bu tehlikeli maddenin; Alevlenir Sıvılar Kategori P5a veya Alevlenir Sıvılar Kategori P5b kapsamına girdiği durumlarda, en düşük niteleyici miktarlar dikkate alınır.

⁽⁵⁾ Referans — Van den Berg: 2005 Dünya Sağlık Örgütü Dioksin ve Dioksin Benzeri Bileşikler için İnsan ve Memeli Toksik Eşdeğerlik Faktörleri

EK-2

GÜVENLİK RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER

1. Büyük kazaların önlenmesi ile ilgili olarak kuruluştaki uygulanan ve Ek-3'te belirtilen unsurları kapsayan güvenlik yönetim sistemi hakkında bilgi:

1.1. Bu bilgi Ek-3'te belirtilen unsurları kapsayacaktır.

2. Kuruluş hakkında bilgi:

2.1. Kuruluşun tarihsel gelişimi, yerleştiği alan ve çevresinin coğrafi konumu dâhil olmak üzere kuruluşun tanıtılması,

2.2. Kuruluştaki yürütülen ana faaliyetlerin tanımlanması,

2.3. Kuruluşun büyük bir kazaya sebep olabilecek tesis ve prosesleri ile diğer faaliyetlerinin tanımlanması,

3. Tesisin tanıtılması:

3.1. Kuruluştaki büyük kaza riskleri, alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin tanıtılması.

3.2. Tesislerin güvenliği için kullanılan ekipmanların tanıtılması

3.3. Tesislerin güvenliğini etkileyecek teknik parametrelerin tanımlanması

3.4. Tehlikeli maddelerin tanımlanması,

3.4.1. Tehlikeli maddelerin envanteri;

a) Tehlikeli maddelerin kimyasal ismine, CAS numarasına ve IUPAC adlandırma sistemine göre tanımlanması,

b) Tehlikeli maddelerin bulunan veya bulunması muhtemel en yüksek miktarı.

3.4.2. Tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal, toksikolojik özellikleri ile insan ve çevre üzerinde anında ve daha sonra ortaya çıkabilecek etkileri,

EK-3

GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ VE UNSURLARI

İşletmeci, güvenlik yönetim sisteminin uygulanmasında aşağıdaki hususları dikkate alır.

1. Güvenlik yönetim sistemi; kuruluştaki tehlikeler, endüstriyel faaliyetler, kuruluşun organizasyonel karmaşıklığı ile orantılı olarak kurulur. Güvenlik yönetim sistemi; bu sistemin kurulması ve uygulanması için gerekli olan organizasyon yapısını, sorumlulukları, uygulamaları, yöntemleri ve kaynakları da içine alan bir yönetim sistemidir.

2. Aşağıdaki unsurlar, güvenlik yönetim sisteminde ele alınacaktır.

2.1. Organizasyon ve personel unsurunda; organizasyonun bütün kademelerinde büyük endüstriyel kazaların önlenmesinde yer alan personelin görev ve sorumlulukları, alt işverenler de dâhil kuruluştaki çalışanların tümü için gerekli olan eğitimin sağlanması, sürekli iyileştirme ile alınan önlemlerle birlikte kuruluştaki güvenlik farkındalığının artırılması için, işletmeci;

2.1.1. Kuruluştaki proses güvenliğinden sorumlu birim ile bu birimde görevli bütün personelin görev, yetki ve sorumluluklarını açık bir şekilde belirler.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.1.1)

2.1.1. Kuruluştaki proses güvenliğinden sorumlu birimi de kapsayacak şekilde kuruluşun organizasyon şemasını hazırlar ve bu şemayı kuruluştaki muhafaza eder.

2.1.2. Hazırladığı organizasyon şemasını; varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları da dâhil olmak üzere, kuruluştaki bulunan tüm çalışanlara uygun yollarla duyurur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.1.1 - 2.1.2)

2.1.3. Güvenlik toplantıları, ödül-ceza sistemi ve kişisel güvenlik performans izleme gibi yöntemleri kullanarak; çalışanların, güvenlik yönetim sistemi ile ilgili düzenli ve sürekli olarak görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.1.3)

2.1.4. Yasal mevzuat, ulusal/uluslararası kabul görmüş bilimsel metotlar veya standartlar, teknolojik gelişmeler ve kuruluş içerisinde yaşanan deneyimler ile başka kuruluşlarda meydana gelen büyük kazalar gibi güvenlik ile ilgili her türlü gelişme ve değişmeyi takip eder.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.1.4)

2.1.5. Acil servis hizmetleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile kuruluşun Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi içinde yer alması durumunda bu bölge yönetimleri ile işbirliği ve gerekli bilgi alış verişinin sağlanabilmesi için uygun bir sistem kurar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.1.5)

2.1.6. Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile kuruluştaki bulunan tüm çalışanlarla, gerekli durumlarda iletişime geçebilmek için uygun bir sistem kurar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.1.6)

2.2. Büyük kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi unsurunda; normal ve normal olmayan işlemlerden kaynaklanan büyük tehlikelerin, sistematik bir şekilde belirlenmesi için yöntemlerin oluşturulması

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.2)

2.3. İşletim kontrolü unsurunda; sistem arıza riskinin azaltılması amacıyla izleme ve kontrole ilgili en iyi uygulama örnekleri hakkındaki bilgileri de dikkate alarak; tesisin bakımı, prosesler, ekipmanlar, uyarı sistemleri ile geçici durdurmaları da içeren güvenli işletme için yöntem ve talimatların oluşturulması; tesiste kurulu bulunan yaşlanan ekipman ile korozyona yönelik risklerin yönetimi ve kontrolü amacıyla; kuruluştaki ekipmanların durumunu izlemek ve kontrol etmek için strateji, metodoloji, uygun takip eylemleri ve gerekli önleyici tedbirlerini belirlemek için, işletmeci;

2.3.1. Önleyici ve düzeltici bakıma ilişkin bir bakım planı oluşturur. Bu planda; bakım yönetimi, bakım stratejisi, hedefler, bakımdan sorumlu personel, bakım sıklığı ve bakım kayıtlarının nasıl tutulduğu gösterilir.

2.3.2. Kuruluştaki bulunan iş ekipmanları için, planlanan bakım planında özellikle; mekanik gerilme, darbe, titreşim, korozyon, erozyon ve kimyasal hasar da dâhil olmak üzere her türlü harici ve dâhili etkeni değerlendirir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.3.1 - 2.3.2)

2.4. Değişimin yönetimi unsurunda; yapılacak değişikliklerin planlanması ile yeni tesislerin, proseslerin veya depolama faaliyetlerinin tasarımı için yöntemlerin oluşturulması için, işletmeci;

2.4.1. Kuruluştaki gerçekleştirilecek, teknik ve/veya organizasyonel değişikliklerin planlanması ve kontrolüne yönelik yöntemler oluşturur. Bu yöntemlerde kalıcı, geçici veya acil değişikliklerin tümünü tanımlar.

2.4.2. Kuruluştaki organizasyonel değişiklikleri, personel değişikliklerini, tesislerdeki değişiklikleri, proses değişikliklerini, tehlikeli madde depolama kapasitesinde ve şekillerinde yapılacak değişiklikleri, ekipman değişikliklerini, güvenlik ile ilgili belgelerdeki değişiklikleri ve çevresel koşullara bağlı değişikliklerin her birini içeren yöntemler belirlenir.

2.4.3. Bu yöntemlerde;

- a. Kritik değişikliklerin ne olduğu,
- b. Yapılması planlanan değişiklikler için; izin alınacak, haber verilecek ve koordinasyonu sağlayacak birim veya yetkililer,
- c. Uygulama sonrası ortaya çıkabilecek risklerin değerlendirilmesi ve alınacak önlemler, belirtilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3)

2.4.4. Kuruluřta gerekleřtirilen deęiřiklikleri dzenli olarak kayıt altına alır.

(6331 sayılı İř Saęlıęı ve Gvenlięi Kanunu madde 30: Byk Endstriyel Kazaların nlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Ynetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.4.4)

2.4.5. Kuruluřta nemli bir deęiřiklik meydana gelmesi halinde bu deęiřiklik ile ilgili, varsa alt iřveren ve geici iř iliřkisi kurulan iřveren alıřanlarını bilgilendirir.

(6331 sayılı İř Saęlıęı ve Gvenlięi Kanunu madde 30: Byk Endstriyel Kazaların nlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Ynetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.4.5)

2.5. Acil durumlar iin planlama unsurunda iřletmeci; sistematik analiz ile ngrlebilir acil durumların belirlenmesine, acil durumlara hazırlıklı olunması amacıyla acil durum planlarının hazırlanmasına, tatbikatların yapılmasına, planın gzden geirilmesine ve ilgili alıřanlara zel eęitim saęlanmasıya ynelik yntemleri oluřturur.

(6331 sayılı İř Saęlıęı ve Gvenlięi Kanunu madde 30: Byk Endstriyel Kazaların nlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Ynetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.5)

2.6. Performansın izlenmesi unsurunda; gvenlik ynetim sisteminde belirlenen hedeflerle uyum saęlanması, saęlanamaması durumunda dzeltici faaliyetlerin arařtırılması iin yntemlerin oluřturulması, alınan tedbirlerin bařarısızlıęa uęraması nedeniyle meydana gelen byk kazalar ile kazaya ramak kalma durumlarının raporlanması, kazadan ıkarılan dersler kapsamında bunların incelenmesi ve takibini kapsamaması iin iřletmeci;

2.6.1. Gvenlik ynetim sisteminin uygulama performansının llmesine ynelik; somut ve llebilir performans gstergelerini belirler. İřletmeci tarafından belirlenen gstergeler her yıl tekrar gzden geirilir.

(6331 sayılı İř Saęlıęı ve Gvenlięi Kanunu madde 30: Byk Endstriyel Kazaların nlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Ynetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.6.1)

2.6.2. Kuruluř dhilinde meydana gelen byk endstriyel kazalar ile kazaya ramak kalma olaylarını; nceden belirlenmiř yntemler ile sistemli olarak analiz ederek kayıt altına alır ve raporlar. İřletmeci tarafından yapılan analiz sonularının bir zeti kuruluřta bulunan alıřanlara uygun yollarla duyurulur.

(6331 sayılı İř Saęlıęı ve Gvenlięi Kanunu madde 30: Byk Endstriyel Kazaların nlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Ynetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.6.2)

2.7. Denetleme ve inceleme unsurunda; gvenlik ynetim sisteminin etkinlięi ve uygunluęunun periyodik ve sistematik olarak deęerlendirilmesi iin yntemlerin oluřturulması, gvenlik ynetim sisteminin yapılan denetim ve incelemelerde belirtilen gerekli deęiřiklikleri de dikkate alarak gzden geirilmesi ve st ynetim tarafınca gncellenerek dokmante edilmesi iin, iřletmeci;

2.7.1. Gvenlik ynetim sistemini denetlemeye ynelik yntemler ile somut performans gstergeleri ve hedeflerini belirleyerek bir i denetim sistemi kurar.

(6331 sayılı İř Saęlıęı ve Gvenlięi Kanunu madde 30: Byk Endstriyel Kazaların nlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Ynetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.7.1)

2.7.2. Oluřturulan yöntemlere uygun olarak, kuruluş dâhilinde kurulan güvenlik yönetim sistemine ait unsurları iki yıldan fazla olmamak üzere düzenli aralıklarla iç denetime tabi tutar. Söz konusu denetimler kuruluşun bağı olduğı en üst yöneticinin yazılı olarak görevlendirmesi ile kuruluş içinden veya dışından kişilere yaptırılır.

(6331 sayılı İş Sağığı ve Güvenliğı Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.7.2)

2.7.3. Kuruluřta gerçekleştirilen her iç denetim sonucu bir rapor düzenlenmesini sağılar. Bu raporda; iç denetime tabi tutulan güvenlik yönetim sistemi unsurları, denetimin somut hedefleri, denetimin kapsamı, denetimin organizasyonu, denetim için kullanılan kaynaklar ve standartlar ile denetim sonuçları ve öneriler belirtilir.

(6331 sayılı İş Sağığı ve Güvenliğı Kanunu madde 30: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik madde 6/3, Ek-3, 2.7.3)

EK-4
DÂHİLİ ACİL DURUM PLANINDA BULUNMASI GEREKEN VERİ VE
BİLGİLER

1. Acil durum prosedürlerini belirlemeye yetkili kişiler ile kuruluştaki acil durumların etkilerini azaltıcı/düzeltilici faaliyetlerden sorumlu olan ve koordine eden kişilerin isim ve unvanları.
2. İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin iletişim bilgileri,
3. Büyük bir kazayı beraberinde getirebileceği öngörülen koşullar veya olayları kontrol etmek ve bunların sonuçlarını en aza indirmek amacıyla, güvenlik ekipmanı ve mevcut kaynakları da içeren, yürütülecek faaliyetler hakkında bilgi.
4. Kuruluş sınırları içinde bulunan kişilerin maruz kalabileceği risklerin azaltılmasına yönelik olarak, acil durum uyarılarının nasıl verileceğini ve bir uyarı durumunda yapılması gerekenleri de kapsayan düzenlemeler
5. Valiliğe, kaza ile ilgili erken uyarı ve bu uyarıda verilmesi gerekli bilginin içeriği ve gelişmelere bağlı olarak elde edilen daha detaylı bilginin iletilmesi için yapılacak gerekli düzenlemeler.
6. Kuruluştaki tüm personelin, acil durumlarda yapması gerekenler hakkında verilen eğitimler ve bu eğitimlerin gerektiğinde acil hizmet birimleriyle koordine edilmesi için yapılan düzenlemeler.
7. Kuruluş dışından sağlanacak ve kazanın etkilerini azaltacak yardımlara ilişkin düzenlemeler.

EK-5
MADDE 16 UYARINCA KAMUYA VERİLECEK BİLGİNİN İÇERİĞİ

BÖLÜM 1

Bu Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlar için;

1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi,
2. Kuruluşun bu Yönetmelik hükümlerine tâbi olduğunun ve Madde 7’de belirtilen bildirimin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak beyanının gerçekleştirildiğinin, üst seviye kuruluş olması durumunda da Madde 11 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğu güvenlik raporunun hazırlandığının belirtilmesi,
3. Kuruluştaki gerçekleştirilen faaliyetlerin basit bir dilde açıklanması,
4. Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddelerin; bilinen isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özelliklerine ait basit açıklamaları,
5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gerekenlere dair bilgi,

BÖLÜM 2

Bu Yönetmelik kapsamındaki üst seviyeli kuruluşlar için Ek-5 Bölüm 1’de belirtilen bilgiye ilave olarak;

1. Kuruluştaki meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi ile insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri de dâhil olmak üzere büyük kaza tehlikelerine ilişkin genel bilgi,
2. İşletmecinin, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dâhil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yaptığını belirtmesi,
3. Herhangi bir büyük kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle işbirliği yapıldığının belirtilmesi.

EK-6

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA BİLDİRİM KRİTERLERİ

Bu Ek'in 1 inci maddesi kapsamında meydana gelen herhangi bir kazanın veya 2, 3 ve 4 üncü maddelerde belirtilen kaza sonuçlarından en az birinin meydana gelmesi durumunda büyük endüstriyel kaza bildirimi yapılır.

1. Tehlikeli maddelerden kaynaklanan;

Bu Yönetmeliğin Ek-1 Sütun 3'teki eşik değerinin en az % 5'i ve daha fazla tehlikeli maddenin dâhil olduğu herhangi bir yangın, patlama veya emisyonu (Sızıntı, kaza sonucu dökülme vb.).

2. İnsana ve mala zarar;

Aşağıdaki olaylardan herhangi birine sebep olan tehlikeli bir kimyasalın dâhil olduğu bir kaza;

- a) Bir kişinin ölümü,
- b) Kuruluş içerisinde altı kişinin yaralanması ve her birinin en az 24 saat hastanede tutulması,
- c) Kuruluş sınırları dışında en az bir kişinin yaralanması ve her bir kişinin en az 24 saat hastanede tutulması,
- ç) Kuruluş sınırları dışındaki konutların hasar görmesi ve kullanılamaz durumda olması,
- d) Halkın iki saatten daha fazla süreliğine tahliye edilmesi veya evlerinden çıkma yasağı getirilmesi (Kişi x saat değeri en az 500 olmalıdır),
- e) İki saatten fazla içme suyunun, elektriğin, gazın veya telefonun kesilmesi (Kişi x saat değeri en az 1000 olmalıdır).

3. Çevreye verilen hasar;

3.1. Karasal habitata uzun süreli veya kalıcı hasar;

- a) 0,5 ha veya daha fazla bir habitatın veya yasayla koruma altına alınan bir alanı,
- b) 10 ya da daha fazla hektarlık tarım alanlarını da içeren bir habitat alanı,

3.2. Tatlısu ve deniz habitatına olan uzun süreli veya önemli hasar;

- a) Nehir veya kanal boyunca olan 10 km veya daha fazla hasar,
- b) Göle veya gölete olan 1 hektar veya daha fazla hasar,
- c) Deltaya olan 2 hektar veya daha fazla hasar,
- ç) Açık denizlere veya kıyılara olan 2 hektar veya daha fazla hasar,

3.3. Akifer ya da yeraltı suyunun 1 hektar ya da daha fazla alana olan önemli hasar.

4. Mala olan hasar;

- a) Kuruluştaki mala olan 5 milyon TL ve üzerindeki hasar,
- b) Kuruluş sınırları dışındaki mala olan 2 milyon TL ve üzerindeki hasar.

EK 7
TEHLİKELİ MADDEYE MÜDAHALE KARTI

1.Bu kart Malzeme Güvenlik Bilgi Formları esas alınarak acil servis hizmetleri için tavsiye niteliğinde hazırlanır.

2.Bu kartta yer alan bilgiler asgari düzeyde olup müdahaleye yönelik kararlar acil servis hizmetleri tarafından verilir.

3.Bu karta ek herhangi bir belge konulmaz.

4.Fiziksel, sağlığa ilişkin ve çevresel zararlar sütununda madde ve karışımlar 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak tehlikeli maddenin etiketinde yer alan H kodları açıklanır.

Örnek 1: H400 sucul ortamda çok toksiktir.

Örnek 2: H224 çok kolay alevlenebilir sıvı ve buhar.

5.Ek Bilgi sütununda İşletmeci tarafından acil servis hizmetlerinin yapacağı müdahaleye yönelik faydalı olacağı düşünülen ek bilgilere yer verilir.

Kuruluşun Adı:		Faaliyet Konusu:		Adresi:	
Kapalı Alanı: m ² (Tüm binaların katlar alanı toplamı)		Kullanılan Açık Alanı:..... m ² (Geçici/daimi depolama-istif-yükleme-elleçleme alanı)		Yerden en yüksek binanın yüksekliği:.....m (baca-kule hariç)	
En geniş binanın boyutları:... m x ...m		Aynı anda bulunan en fazla kişi sayısı: ...kişi		Adı Soyadı	Görevi GSM Tel No
Faaliyet Konusunun NACE Kodu:		Acil durumlarda irtibat kurulacak kişi/ kişiler			
Kuruluş sabit Tel No:					
Tehlikeli Madde Adı	Fiziksel, sağlık ve çevresel zararlar	Müdahale Yöntemi	Müdahale Ekipmanları	Müdahale Sırasında Kullanılması Gereken Koruyucu Donanımlar	Ek Bilgi

BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

- a) Balıkçı gemisi: Ticari amaçla denizden balık veya diğer canlıları avlamakta veya avlayıp işlemekte kullanılan, Türk Bayrağı taşıyan gemiyi,
 - b) Çalışan: Limanda görev yapan personel ve kılavuz kaptanlar hariç, yardımcı olarak çalışanlar ve stajyerler dahil gemide çalışan kişiyi,
 - c) Gemi: Yeni veya mevcut herhangi bir balıkçı gemisini,
 - ç) Gemi Sahibi/Donatan: Geminin üzerine kayıtlı olduğu kişiyi veya gemi kısmen veya tamamen bir başka gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir anlaşma çerçevesinde işletiliyorsa; işleten gerçek veya tüzel kişiyi, işvereni,
 - d) Kaptan: Gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan çalışanı,
 - e) Mevcut balıkçı gemisi: Yeni olmayan ve tam boyu on sekiz metre veya daha fazla olan balıkçı gemisini,
 - f) Yeni balıkçı gemisi: Tam boyu on beş metre veya daha fazla olan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte veya sonraki bir tarihte inşa veya büyük dönüşüm sözleşmesi yapılmış ya da yapım veya büyük dönüşüm sözleşmesi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ancak, bu tarihten üç yıl ve daha fazla süre sonunda teslim edilecek olan ya da yapım sözleşmesi olmaması durumunda omurgası kızığa konmuş, inşasına başlanmış veya en az elli tonluk kısmının ya da tahmini toplam kütlesinin, hangisi daha az ise, en az yüzde birinin montajı, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte veya daha sonra yapılmış olan gemiyi,
- ifade eder.

İşverenin Yükümlülükleri

Genel yükümlülükler

MADDE 5 – (1) Gemi sahipleri aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür:

a) Kaptanın sorumluluğu saklı kalmak kaydı ile geminin, özellikle öngörülebilir meteorolojik koşullarda çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmadan, kullanılmasını sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/1.a)

b) Kaptanın dışında kalan diğer çalışanların karşı karşıya kaldıkları ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda çalışma yerini, tehlikeli bölgeyi veya gemiyi terk eden çalışanların bu hareketleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeyecekleri ve herhangi bir zarar görmeyecekleri tedbirleri alır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/1.b)

c) Denizde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkileyebilecek herhangi bir olayın meydana geldiği durumlarda, bu olayı ayrıntılı olarak bir rapor halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ve olayın meydana geldiği mahallin bağlı bulunduğu liman başkanlığına bildirir. Olay, gemi jurnaline yazılır, jurnal tutma mecburiyeti olmayan gemilerde ise raporun bir örneği saklanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 5/1.c)

Ekipman ve bakım

MADDE 8 – (1) Gemi sahipleri/donatanlar, kaptanın sorumluluğu saklı kalmak kaydı ile çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için, aşağıdaki önlemlerin alınmasını sağlar:

a) Gemilerin ve bunların özellikle Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen bütün aksam ve ekipmanlarının teknik bakımı düzenli olarak yapılır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 8/1.a)

a) Gemilerin ve bunların özellikle Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen bütün aksam ve ekipmanlarında çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek herhangi bir arıza oluştuğunda da en kısa sürede giderilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 8/1.a)

b) Gemiler ve bunların bütün aksam ve ekipmanı düzenli olarak temizlenir, uygun hijyen koşullarında olması sağlanır.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 8/1.b)

c) Gemide yeterli sayıda uygun acil durum ve can kurtarma ekipmanı kullanıma hazır halde bulundurulur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 8/1.c)

(2) Gemi sahibi, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili olarak kaptana, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, gerekli her türlü imkânı sağlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 8/2)

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 9 – (1) Gemi sahipleri/donatanlar veya kaptan 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile gemilerdeki çalışanları veya çalışan temsilcilerini, geminin tümü ile çalışanın çalışmakta olduğu bölümde veya yaptığı her işte yürütülen faaliyetler, sağlık ve güvenlik riskleri, gemilerde alınacak sağlık ve güvenlikle ilgili tüm önlemler hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 9/1)

(Çalışanların 6331 Sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda bilgilendirildiğinin, ancak yapılan bilgilendirmenin bu fıkra da belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

(2) Çalışanlara verilen bu bilgiler kolay ve anlaşılır olur.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 9/2)

Çalışanların eğitimi

MADDE 10 – (1) 6331 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışanlara, gemilerde sağlık ve güvenlik, özellikle kazaların önlenmesi konusunda uygun eğitim verilir.

(2) Bu eğitimde verilen bilgiler ve hazırlanan talimatlar tereddüte yol açmayacak şekilde net, kolay ve anlaşılır olur.

(3) Eğitim, özellikle yangınla mücadele, can kurtarma ekipmanının kullanılması, balık avlama ve çekme ekipmanının kullanılması ve el işaretleri dâhil çeşitli işaretlerin kullanılması hususlarını kapsar.

(4) Gemideki çalışmalarda, değişiklik yapılması halinde, çalışanlara verilecek eğitim güncellenir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 10/1, 2, 3, 4)

(Çalışanlara 6331 Sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda eğitim verildiğinin, ancak verilen eğitimin bu maddenin 1, 2 ve 3'üncü fıkralarında belirtilen hususları içermediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili hüküm doğrultusunda 6331 Sayılı Kanun'un 26/(3) maddesi dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.)

Gemiyi sevk ve idare edecek kişilerin özel eğitimi

MADDE 11 – (1) 23/6/2002 tarihli ve 24794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, bir gemiyi sevk ve idare edecek kişiye, aşağıdaki konularda ayrıntılı eğitim verilir:

a) Gemilerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve herhangi bir kaza olduğunda yapılması gereken işler.

b) Öngörülebilir yükleme koşullarında ve avlanma işlemleri sırasında, geminin, dengede ve güvenli bir durumda bulunmasının sağlanması.

c) Radyo navigasyonu ve iletişimi ile ilgili yöntem ve kurallar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde 11/1)

Mevcut balıkçı gemileri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut balıkçı gemileri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Ek-2’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik gereklerine uygun hale getirilir.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1)

Mevcut balıkçı gemilerinin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Ek-2’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik gereklerine uygun hale getirilmemesi halinde Bu yönetmeliğin Ek-2 hükümleri doğrultusunda tespit yapılır ve ilgili hüküm doğrultusunda idari para cezası uygulanır.)

Yeni balıkçı gemileri

MADDE 6 – (1) Yeni balıkçı gemileri Ek-1’de belirtilen asgari sađlık ve gvenlik gereklerine uygun olur.

Byk onarım, dnřm ve deđiřiklikler

MADDE 7 – (1) Gemilerde yapılacak byk onarım, dnřm veya deđiřiklikler Ek-1’de belirtilen asgari gereklere uygun olarak yapılır.

Ek-1

YENİ BALIKÇI GEMİLERİNDE ASGARİ SAĐLIK VE GVENLİK GEREKLERİ

Bu ekte belirtilen ykmllkler, geminin zellikleri, yrtlen iřler, alıřma kořulları veya bulunan bir riskin gerektirdiđi her durumda uygulanır.

1. Denize elveriřlilik ve denge

1.1. Gemi denize elveriřli kořullarda tutulur, kullanımına ve amacına uygun bir řekilde donatılır.

(6331 s. İř Sađlıđı ve Gvenliđi K. madde 30: Balıkı Gemilerinde Yapılan alıřmalarda Sađlık Ve Gvenlik nlemleri Hakkında Ynetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 1.1)

1.2. Geminin dengesi ile ilgili bilgi ve dokmanlar gemide bulunur ve seyirden sorumlu personel bu bilgilere kolayca ulařabilir.

(6331 s. İř Sađlıđı ve Gvenliđi K. madde 30: Balıkı Gemilerinde Yapılan alıřmalarda Sađlık Ve Gvenlik nlemleri Hakkında Ynetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 1.2)

1.3. Gemilerin, amalanan btn hizmet kořullarında, dengede olması sađlanır.

- Kaptan, geminin dengesinin sađlanması ve bunun korunması iin gerekli btn nlemleri alır.

- Geminin dengesinin sađlanması ile ilgili kural ve talimatlara kesinlikle uyulur.

(6331 s. İř Sađlıđı ve Gvenliđi K. madde 30: Balıkı Gemilerinde Yapılan alıřmalarda Sađlık Ve Gvenlik nlemleri Hakkında Ynetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 1.3)

2. Mekanik ve elektrik ekipmanı

2.1. Elektrik ekipmanı:

- Mrettebatın ve geminin elektrikten kaynaklanabilecek tehlikelerden korunması,

(6331 s. İř Sađlıđı ve Gvenliđi K. madde 30: Balıkı Gemilerinde Yapılan alıřmalarda Sađlık Ve Gvenlik nlemleri Hakkında Ynetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 2.1)

2.1. Elektrik ekipmanı:

- Gemideki olađan iřleyiři ve yařam kořullarını srdrmek iin gerekli ekipmanın bir acil g kaynađına gereksinim duymadan alıřması,

(6331 s. İř Sađlıđı ve Gvenliđi K. madde 30: Balıkı Gemilerinde Yapılan alıřmalarda Sađlık Ve Gvenlik nlemleri Hakkında Ynetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 2.1)

2.1. Elektrik ekipmanı:

- Btn acil durumlarda gvenlik iin gerekli elektrik ekipmanının alıřabilir durumda olması sađlanır, bu ekipmanlar herhangi bir tehlike oluřturmayacak řekilde tasarlanır ve yapılır.

(6331 s. İř Sađlıđı ve Gvenliđi K. madde 30: Balıkı Gemilerinde Yapılan alıřmalarda Sađlık Ve Gvenlik nlemleri Hakkında Ynetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 2.1)

2.2. Gemide acil durumlarda kullanılmak üzere acil durum elektrik güç kaynağı bulundurulur. Acil durum elektrik güç kaynağı, açık gemiler hariç, makine dairesinin dışına konulur
(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 2.2)

2.2. Herhangi bir yangın veya ana elektrik ekipmanının çalışmadığı diğer durumlarda, aşağıdaki sistemlerin en az üç saat süreyle aynı anda çalışmasını sağlayabilecek şekilde düzenlenir.

- Dahili haberleşme sistemi, yangın dedektörleri ve acil durum sinyalleri,
- Seyir fenerleri ve acil durum aydınlatması,
- Telsiz haberleşme ekipmanı,
- Varsa, acil durum elektrikli yangın pompası.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 2.2)

2.2. Acil durum elektrik güç kaynağının akü bataryası olması durumunda; ana elektrik güç kaynağı arızalandığında, akü bataryası otomatik olarak acil durum elektrik panosuna bağlanır ve yukarıda belirtilen sistemlere en az üç saatlik süre ile kesintisiz enerji sağlayabilecek güçte olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 2.2)

2.2. Ana elektrik panosu ile acil durum elektrik panosu, mümkün olduğunca, her ikisi birden suya veya yangına maruz kalmayacak biçimde yerleştirilir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 2.2)

2.3. Panolar görünür şekilde işaretlenir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 2.3)

2.3. Sigortaların değerlerine uygun kullanılıp kullanılmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 2.3)

2.3. Sigorta buşonları tel sarılmak suretiyle tekrar kullanılmaz.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 2.3)

2.4. Akü bataryalarının muhafaza edildiği yerler, uygun şekilde havalandırılır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 2.4)

2.5. Seyir için kullanılan tüm elektronik aygıtlar sık ve düzenli aralıklarla test edilir ve çalışır durumda olması sağlanır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 2.5)

2.9. Havadan ağır gazların kullanıldığı pişirme ve mutfak ekipmanları, sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanılır ve tehlikeli gaz birikimi önlenir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 2.9)

2.9. Yanıcı ve diğer tehlikeli gazlar içeren tüpler içeriklerine uygun şekilde açık güvertelerde istiflenir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 2.9)

2.9. Yanıcı ve diğer tehlikeli gazlar içeren tüpler, belirgin bir biçimde işaretlenir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 2.9)

2.9. Tüm vanalar, basınç regülatörleri ve tüplerden gelen borular hasara karşı korunur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 2.9)

3. Telsiz haberleşme ekipmanı

Telsiz haberleşme ekipmanı, radyo dalgalarının yayılması için normal şartlar dikkate alınarak kıyıda veya karada bulunan en az bir istasyon ile sürekli iletişim kurulabilecek özellikte olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 3)

4. Acil kaçış yolları ve çıkışlar

4.1. Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yollarda ve çıkışlarda engel bulunamaz ve buralar kolayca erişilebilir, doğrudan açık güverteye veya güvenli bir alana açılır ve oradan cankurtaran sandallarına ulaşılabilecek şekilde olmak zorundadır. Böylece çalışanların çalışma yerlerini veya yaşama alanlarını mümkün olduğunca çabuk ve güvenli biçimde terk etmeleri sağlanır.

4.2. Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yol ve çıkışların sayısı, dağılımı ve boyutları; çalışma yerlerinin ve yaşama alanlarının kullanımına, ekipman ve boyutları ile çalışabilecek maksimum çalışan sayısına uygun olur.

Acil çıkış olarak kullanılabilen ve kapalı olan çıkışlar, acil bir durumda herhangi bir çalışan veya kurtarma ekibince derhal ve kolayca kullanılabilir özellikte olur.

4.3. Acil durum kapıları ile diğer acil çıkışlar, bulundukları yerler ve özel işlevlerine uygun yeterli hava ve su sızdırmaz özellikte olur.

Acil durum kapıları ve diğer acil çıkışlar, geminin su sızdırmaz bölmeleri kadar yangına dayanıklı olur.

4.5. Aydınlatma gerektiren kaçış yolları ve yerleri ile acil çıkışlar, aydınlatma sisteminde meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumunda da yeterli aydınlatma sağlayacak acil durum aydınlatma sistemi ile donatılır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 4/1, 2, 3, 5)

5. Yangın algılama ve yangınla mücadele

5.1. Geminin boyutları ve kullanım şekli, mevcut ekipman, gemide bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gemide bulunabilecek en çok kişi sayısı dikkate alınarak, yaşam bölümleri ve kapalı çalışma yerleri, makine dairesi ve balık ambarı da dahil, uygun yangın söndürme ekipmanı ile ve gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri ile donatılır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 5.1)

5.2. Yangın söndürme ekipmanı uygun yerlerde ve daima çalışır durumda tutulur ve acil kullanım için kolay erişilebilir olur.

5.3. Seyyar yangın söndürme ekipmanı erişilebilir yerlerde ve kullanımı kolay olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 5.2 - 5.3)

5.2. Çalışanlar, yangın söndürme ekipmanının yerleri, çalışma şekilleri ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda eğitilir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 5.2)

5.2. Yangın söndürücülerin ve diğer taşınabilir yangın söndürme ekipmanının var olup olmadığı, gemi yola çıkmadan önce daima kontrol edilir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 5.2)

6. Kapalı çalışma yerlerinin havalandırılması

6. Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması sağlanır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 6)

6. Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 6)

7. Ortam sıcaklığı

7.1. Çalışma yerlerindeki ortam sıcaklığı, çalışma saatleri süresince, kullanılan çalışma yöntemleri, çalışanların harcadıkları güç ve geminin bulunduğu yerlerdeki hava koşulları ve bu koşullarda olabilecek değişiklikler dikkate alınarak, insan yapısına uygun olur.

7.2. Yaşam bölümleri, sıhhi bölümler, kantinler ve ilk yardım odaları, kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 7.1 - 7.2)

8. Aydınlatma

8.1. Çalışma yerleri mümkün olduğu ölçüde yeterli gün ışığı alır. Ayrıca, çalışma yerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmadan veya diğer gemileri riske sokmadan balıkçılık işlemleri için uygun suni aydınlatma sistemi ile donatılır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 8.1)

8.2. Çalışma alanlarında, basamaklarda, merdivenlerde ve geçiş yollarındaki aydınlatma tesisatı, çalışanlar için kaza riski oluşturmaz ve geminin seyri için engel oluşturmaz.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 8.2)

8.3. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak acil durum aydınlatma sistemi bulunur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 8.3)

8.4. Acil durum aydınlatma sisteminin verimli çalışması sağlanır ve düzenli aralıklarla test edilir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 8.4)

9. Güverteler, su geçirmez bölmeler ve başaltı

9.1. Çalışanların bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılır veya kaymayı ve düşmeyi önleyen araçlarla donatılır ve bu alanlarda mümkün olduğunca engel bulunmaz.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 9.1)

9.2. Bölmeler halindeki çalışma yerleri, yapılan işin türü ve çalışanların fiziksel aktiviteleri dikkate alınarak, yeterince ses geçirmez ve yalıtılmış olmak zorundadır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 9.2)

9.3. Çalışma alanlarındaki güverte, bölme ve başaltı yüzeyleri, hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenebilir, dezenfekte edilebilir veya yenilenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 9.3)

10. Kapılar

10.1. Kapılar, özel bir ekipman gerekmeden her zaman içeriden açılabilir durumda olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 10.1)

10.1. Çalışma yerlerindeki kapılar, çalışma sürerken, her iki taraftan da açılabilir olmalıdır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 10.1)

10.2. Kapılar ve özellikle kullanılması zorunlu raylı kapılar, özellikle kötü hava ve deniz koşullarında çalışanlar için mümkün olan en güvenli biçimde açılıp kapanabilir olmalıdır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 10.2)

11. Ulaşım yolları – tehlikeli alanlar

11.1. Geçitler, üst güvertede bulunan kamara ve benzeri alanların dış kısımları ve genel olarak bütün ulaşım yolları, gemideki çalışmalar sırasında çalışanların güvenliğini sağlayacak biçimde korkuluk, tutma demiri ve halat veya benzeri araçlarla donatılır.

11.2. Eğer çalışanların güvertedeki boşluklara veya bir güverteden diğerine düşme riski varsa, buralarda yeterli koruma sağlanır.

Bu koruma demir korkuluklar ile sağlanıyor ise, en az 1 metre yükseklikte olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 11.1 - 11.2)

11.3. Çalışanların, herhangi bir çalışma veya bakım amacıyla güverte üzerindeki tesisata güvenli bir şekilde ulaşımını sağlar.

Düşmeleri önlemek için, uygun yükseklikte demir korkuluklar veya benzeri koruyucu araçlar sağlanır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 11.3)

11.4. Küpeşteler veya gemiden denize düşmeyi önlemek için bulundurulmuş diğer araçlar uygun koşullarda tutulur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 11.4)

11.4. Küpeşteler, güvertede toplanan suyun çabuk atılabilmesi için frengi delikleri veya diğer benzer araçlar ile donatılır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 11.4)

11.5. Kıçtan trol atan ve toplayan rampalı balıkçı gemilerinde, rampanın üst kısmı, çalışanların rampaya düşme riskine karşı koruma amaçlı olarak, küpeşte veya diğer bitişik araçların yüksekliği ile aynı yükseklikte bir kapı veya başka bir koruyucu araç ile donatılır.

Bu kapı veya diğer koruyucu araçlar, kolayca ve tercihen uzaktan kumanda ile açılıp kapanabilmeli ve sadece ağ atmak ve çekmek için açılmalıdır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 11.5)

12. Çalışma bölümlerinin düzeni

12.1. Çalışma alanları; temiz tutulmalı ve mümkün olduğunca denizden korunmalı ve çalışanların gemi üzerinde düşmeleri veya gemiden düşmelerine karşı yeterli koruma sağlamalıdır.

Kullanım alanları, hem yükseklik hem de yüzey alanı bakımından yeterli büyüklüğe sahip olmalıdır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 12.1)

12.2. Eğer makineler, makine dairesinden kontrol ediliyorsa, makine dairesinden izole edilmiş, ses geçirmez ayrı bir bölümden kontrol edilebilmeli ve bu alanlar makine dairesine girmeden ulaşılabilir olmalıdır. Köprü üstü, belirlenen koşullara uygun bir alan olarak değerlendirilmelidir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 12.2)

12.3. Çekme ekipmanının kumanda sistemleri, operatörlerin rahatça çalışabilmeleri için uygun ve yeterli genişlikteki bir alanda tesis edilmelidir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 12.3)

12.3. Çekme ekipmanı, aynı zamanda acil durdurma tertibatları da dahil olmak üzere, acil durumlar için uygun koruyucu donanımlara sahip olmalıdır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 12.3)

12.4. Çekme ekipmanı operatörü, ekipmanı ve çalışanları rahatça görebilecek bir görüş açısına sahip olmalıdır.

Eğer çekme ekipmanı köprüden kontrol ediliyorsa, operatör, çalışanları doğrudan veya başka uygun bir araç yardımıyla açıkça görebileceği bir görüş açısına sahip olmalıdır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 12.4)

12.5. Köprü ile çalışma güvertesi arasında güvenli bir haberleşme sistemi bulunmalıdır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 12.5)

12.6. Balık avlama işlemleri veya güvertedeki diğer çalışmalar sırasında, mürettebatı yaklaştırmakta olan ağır hava ve deniz koşullarının oluşturacağı tehlike konusunda uyaracak, nitelikli bir personel bulundurulur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 12.6)

12.7. Koruyucu araçlar kullanılarak çıplak halatlar, palamarlar ve ekipmanın hareketli parçaları ile temasın en az olması sağlanır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 12.7)

12.8. Özellikle trol çeken balıkçı gemilerinde, hareketli kütleler için kumanda sistemleri tesis edilir. Bunun için;

- Bordadaki olta vb. balık tutma araç ve gereçleri sabitleyecek,
 - Trol torbasının sallanmasını kontrol altına alacak,
- ekipman bulundurulur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 12.8)

13. Yaşam alanları

13.1. Çalışanların yaşam bölümlerinin ve tesislerinin yeri, yapısı, ses geçirmezliği, yalıtımı ve düzeni ve buralara ulaşım yolları; dinlenmeleri sırasında çalışanları rahatsız edebilecek geminin diğer bölümlerinden gelebilecek kokulardan, gürültü ve titreşimden, hava ve deniz koşullarından koruyacak biçimde tesis edilir.

Çalışanların yaşam bölümleri; geminin tasarımı, ebatları ve amacı doğrultusunda mümkün olduğu ölçüde, hareket ve hızlanma etkilerinin en az hissedildiği yerlerde olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 13.1)

13.1. Sigara içmeyenlerin sigara dumanından rahatsız olmalarını önlemek için uygun önlemler alınır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 13.1)

13.2. Çalışanların yaşam bölümleri, sürekli temiz hava girişini sağlayacak ve havanın ağırlaşmasını önleyecek biçimde havalandırılır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 13.2)

13.2. Yaşam bölümlerinde, aşağıda belirtilen biçimde uygun aydınlatma sağlanır;

- Yeterli genel aydınlatma,
- Dinlenmekte olan çalışanları rahatsız etmemek için azaltılmış genel aydınlatma,
- Her ranzada lokal aydınlatma.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 13.2)

13.3. Mutfak ve yemekhane bulunması durumunda, bunlar yeterli büyüklükte, iyi aydınlatılmış, kolay temizlenebilir özellikte olur ve bu alanlar uygun biçimde havalandırılır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 13.3)

13.3. Yiyeceklerin saklanması için buzdolabı veya soğuk hava depoları bulunur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 13.3)

14. Sıhhi tesisler

14.1. Gemilerin yaşam bölümlerinde, uygun malzeme ve ekipmanla donatılmış, soğuk ve sıcak akar suyu olan banyo, tuvalet ve el yüz yıkama yerleri bulunur ve bu alanlar uygun biçimde havalandırılır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 14.1)

14.2. Gemilerin yaşam bölümlerinde, Her çalışanın elbiselerini koyabileceği uygun bir yeri olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 14.2)

15. İlk yardım

Bütün gemilerde, Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbî Hizmet Verilmesi için Gerekli Asgarî Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2'sinde yer alan ilk yardım malzemesi bulunur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 15)

16. Borda ve giriş iskelesi

Gemiye güvenli biçimde geçişi sağlayan bir borda iskelesi, giriş iskelesi veya benzer bir ekipman bulunur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 16)

17. Gürültü

Geminin büyüklüğü dikkate alınarak, çalışma yerlerindeki ve yaşam bölümlerindeki gürültü düzeyini en aza indirmek için gerekli teknik önlemler alınır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/1 & 7/1, Ek-1, 17)

Ek-2

MEVCUT BALIKÇI GEMİLERİ İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ

Bu ekte belirtilen yükümlülükler, yapısının izin verdiği ölçüde, mevcut balıkçı gemisinin özellikleri, yürütülen işler, çalışma koşulları veya bulunan bir riskin gerektirdiği her durumda uygulanır.

1. Denize elverişlilik ve denge

1.1. Gemi denize elverişli koşullarda tutulur, kullanımına ve amacına uygun bir şekilde donatılır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 1.1)

1.2. Geminin dengesi ile ilgili bilgi ve dokümanlar gemide bulunur ve seyirden sorumlu personel bu bilgilere kolayca ulaşabilir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 1.2)

1.3. Gemilerin, amaçlanan bütün hizmet koşullarında, dengede olması sağlanır.

Kaptan, geminin dengesinin sağlanması ve bunun korunması için gerekli bütün önlemleri alır. Geminin dengesinin sağlanması ile ilgili kural ve talimatlara kesinlikle uyulur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 1.3)

2. Mekanik ve elektrik ekipmanı

2.1. Elektrik ekipmanı:

- Mürettebatın ve geminin elektriğin tehlikelerinden korunması,

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 2.1)

- Gemideki olağan işleyişi ve yaşam koşullarını sürdürmek için gerekli ekipmanın bir acil güç kaynağına gereksinim duymadan çalışması,

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 2.1)

- Bütün acil durumlarda güvenlik için gerekli elektrik ekipmanının çalışabilir durumda olması sağlanır ve herhangi bir tehlike oluşturmayacak şekilde tasarlanır ve yapılır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 2.1)

2.2. Gemide acil durumlarda kullanılmak üzere acil elektrik güç kaynağı bulunur.

Acil durum elektrik güç kaynağı, açık gemiler hariç, makine dairesinin dışına konulur ve herhangi bir yangın veya ana elektrik ekipmanının çalışmadığı diğer durumlarda, aşağıdaki sistemlerin en az üç saat süreyle aynı anda çalışmasını sağlayabilecek şekilde düzenlenir.

- Dahili haberleşme sistemi, yangın dedektörleri ve acil durum sinyalleri,

- Seyir fenerleri ve acil durum aydınlatması,

- Telsiz haberleşme ekipmanı,

- Varsa, acil durum elektrikli yangın pompası.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 2.2)

Acil durum elektrik güç kaynağının akü bataryası olması durumunda; ana elektrik güç kaynağı arızalandığında, akü bataryası otomatik olarak acil durum elektrik panosuna bağlanır ve yukarıda belirtilen sistemlere en az üç saatlik süre ile kesintisiz enerji sağlayabilecek güçte olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 2.2)

Ana elektrik panosu ile acil durum elektrik panosu, mümkün olduğunca, her ikisi birden suya veya yangına maruz kalmayacak biçimde yerleştirilir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 2.2)

2.3. Panolar görünür şekilde işaretlenir,

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 2.3)

Sigortaların değerlerine uygun kullanılıp kullanılmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 2.3)

Sigorta buşonları tel sarılmak suretiyle tekrar kullanılmaz.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 2.3)

2.4. Akü bataryalarının muhafaza edildiği yerler, uygun şekilde havalandırılır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 2.4)

2.5. Seyir için kullanılan tüm elektronik aygıtlar sık ve düzenli aralıklarla test edilir ve çalışır durumda olması sağlanır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 2.5)

2.9. Havadan ağır gazların kullanıldığı pişirme ve mutfak ekipmanları, sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanılır ve tehlikeli gaz birikimi önlenir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 2.9)

Yanıcı ve diğer tehlikeli gazlar içeren tüpler, açık güvertelerde istiflenir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 2.9)

Tüm vanalar, basınç regülatörleri ve tüplerden gelen borular hasara karşı korunur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 2.9)

3. Telsiz haberleşme ekipmanı

Telsiz haberleşme ekipmanı, radyo dalgalarının yayılması için normal şartlar dikkate alınarak kıyıda veya karada bulunan en az bir istasyon ile sürekli iletişim kurulabilecek özellikte olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 3)

4. Acil kaçış yolları ve çıkışlar

4.1. Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yollarda ve çıkışlarda engel bulunamaz ve buralar kolayca erişilebilir, doğrudan açık güverteye veya güvenli bir alana açılır ve oradan cankurtaran sandallarına ulaşılabilecek şekilde olmak zorundadır.

Böylece çalışanların çalışma yerlerini veya yaşama alanlarını mümkün olduğunca çabuk ve güvenli biçimde terk etmeleri sağlanır.

4.2. Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yol ve çıkışların sayısı, dağılımı ve boyutları; çalışma yerlerinin ve yaşama alanlarının kullanımına, ekipman ve boyutları ile çalışabilecek maksimum çalışan sayısına uygun olur.

Acil çıkış olarak kullanılabilen ve kapalı olan çıkışlar, acil bir durumda herhangi bir çalışan veya kurtarma ekibince derhal ve kolayca kullanılabilir özellikte olur.

4.3. Acil durum kapıları ile diğer acil çıkışlar, bulundukları yerler ve özel işlevlerine uygun yeterli hava ve su sızdırmaz özellikte olur.

Acil durum kapıları ve diğer acil çıkışlar, geminin su sızdırmaz bölmeleri kadar yangına dayanıklı olur.

4.5. Aydınlatma gerektiren kaçış yolları ve yerleri ile acil çıkışlar, aydınlatma sisteminde meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumunda da yeterli aydınlatma sağlayacak acil durum aydınlatma sistemi ile donatılır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 4/1, 2, 3, 5)

5. Yangın algılama ve yangınla mücadele

5.1. Yaşam bölümleri ve kapalı çalışma yerleri, makine dairesi ve balık ambarı da dahil olmak üzere, geminin boyutları ve kullanım şekli, mevcut ekipman, gemide bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gemide bulunabilecek en çok kişi sayısı dikkate alınarak uygun yangın söndürme ekipmanı ile ve gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri ile donatılır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 5.1)

5.2. Yangın söndürme ekipmanı uygun yerlerde ve daima çalışır durumda tutulur ve acil kullanım için kolay erişilebilir olur.

5.3. Seyyar yangın söndürme ekipmanı erişilebilir yerlerde ve kullanımı kolay olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 5.2 - 5.3)

Çalışanlar, yangın söndürme ekipmanının yerleri, çalışma şekilleri ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda eğitilir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 5.2)

Yangın söndürücülerin ve diğer taşınabilir yangın söndürme ekipmanının var olup olmadığı, gemi yola çıkmadan önce daima kontrol edilir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 5.2)

6. Kapalı çalışma yerlerinin havalandırılması

Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması sağlanır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 6)

Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 6)

7. Ortam sıcaklığı

7.1. Çalışma yerlerindeki ortam sıcaklığı, çalışma saatleri süresince, kullanılan çalışma yöntemleri, çalışanların harcadıkları güç ve geminin bulunduğu yerlerdeki hava koşulları ve bu koşullarda olabilecek değişiklikler dikkate alınarak, insan yapısına uygun olur.

7.2. Yaşam bölümleri, sıhhi bölümler, kantinler ve ilk yardım odaları, kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 7.1 - 7.2)

8. Aydınlatma

8.1. Çalışma yerleri mümkün olduğu ölçüde yeterli gün ışığı almalıdır. Ayrıca, çalışma yerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmadan veya diğer gemileri riske sokmadan balıkçılık işlemleri için uygun suni aydınlatma sistemi ile donatılır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 8.1)

8.2. Çalışma alanlarında, basamaklarda, merdivenlerde ve geçiş yollarındaki aydınlatma tesisatı, çalışanlar için kaza riski oluşturmaz ve geminin seyri için engel oluşturmaz.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 8.2)

8.3. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak acil aydınlatma sistemi bulunur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 8.3)

8.4. Acil aydınlatma sisteminin verimli çalışması sağlanır ve düzenli aralıklarla test edilir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 8.4)

9. Güverteler, su geçirmez bölmeler ve başaltı

9.1. Çalışanların bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılır veya kaymayı ve düşmeyi önleyen araçlarla donatılır ve buralarda mümkün olduğunca engel bulunmaz.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 9.1)

9.2. Bölmeler halindeki çalışma yerleri, yapılan işin türü ve çalışanların fiziksel aktiviteleri dikkate alınarak tasarlanmış, mümkün olduğunca ses geçirmez ve yalıtılmış olmak zorundadır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 9.2)

9.3. Çalışma alanlarındaki güverte, bölme ve başaltı yüzeyleri, hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenebilir veya yenilenebilir malzemeden yapılır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 9.3)

10. Kapılar

10.1. Kapılar, özel bir ekipman gerekmeden her zaman içeriden açılabilir durumda olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 10.1)

Çalışma yerlerindeki kapılar, çalışma sürerken, her iki taraftan da açılabilir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 10.1)

10.2. Kapılar ve özellikle kullanılması zorunlu raylı kapılar, özellikle kötü hava ve deniz koşullarında çalışanlar için mümkün olan en güvenli biçimde açılıp kapanabilmelidir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 10.2)

11. Ulaşım yolları-tehlikeli alanlar

11.1. Geçitler, üst güvertede bulunan kamara ve benzeri alanların dış kısımları ve genel olarak bütün ulaşım yolları, gemideki çalışmalar sırasında çalışanların güvenliğini sağlayacak biçimde korkuluk, tutma demiri ve halat veya benzeri araçlarla donatılır.

11.2. Eğer çalışanların güvertedeki boşluklara veya bir güverteden diğerine düşme riski varsa, buralarda yeterli koruma önlemleri alınır.

Bu koruma demir korkuluklar ile sağlanıyor ise, en az 1 metre yükseklikte olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 11.1 - 11.2)

11.3. Çalışanların, herhangi bir çalışma veya bakım amacıyla güverte üzerindeki tesisata güvenli bir şekilde ulaşımını sağlar.

Düşmeleri önlemek için, uygun yükseklikte demir korkuluklar veya benzeri koruyucu araçlar sağlanır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 11.3)

11.4. K peřteler veya gemiden denize d řmeyi  nlemek i in bulundurulan dięer ara lar uygun kořullarda tutulur.

(6331 s.  ř Saęlıęı ve G venlięi K. madde 30: Balık ı Gemilerinde Yapılan  alıřmalarda Saęlık Ve G venlik  nlemleri Hakkında Y netmelik Ge ici Madde 1/1, Ek-2, 11.4)

K peřteler, g vertede toplanan suyun  abuk atılabilmesi i in frengi delikleri veya dięer benzer ara lar ile donatılır.

(6331 s.  ř Saęlıęı ve G venlięi K. madde 30: Balık ı Gemilerinde Yapılan  alıřmalarda Saęlık Ve G venlik  nlemleri Hakkında Y netmelik Ge ici Madde 1/1, Ek-2, 11.4)

11.5. Kı tan trol atan ve toplayan rampalı balık ı gemilerinde rampa,  alıřanların rampaya d řme riskine karřı koruma ama lı olarak, k peřte veya dięer bitiřik ara ların y kseklięi ile aynı y kseklikte bir kapı veya bařka bir koruyucu ara  ile donatılır.

Bu kapı veya dięer koruyucu ara lar, kolayca ve tercihen uzaktan kumanda ile a ılıp kapanabilmeli ve sadece aę atmak ve  ekmek i in a ılmalıdır.

(6331 s.  ř Saęlıęı ve G venlięi K. madde 30: Balık ı Gemilerinde Yapılan  alıřmalarda Saęlık Ve G venlik  nlemleri Hakkında Y netmelik Ge ici Madde 1/1, Ek-2, 11.5)

12.  alıřma b l mlerinin d zeni

12.1.  alıřma alanları; temiz tutulur, m mk n olduęunca denizden korunur ve  alıřanların gemi  zerinde d řmeleri veya gemiden d řmelerine karřı yeterli koruma saęlanır.

Kullanım alanları, hem y kseklik hem de y zey alanı bakımında yeterli b y kl ęe sahip olur.

(6331 s.  ř Saęlıęı ve G venlięi K. madde 30: Balık ı Gemilerinde Yapılan  alıřmalarda Saęlık Ve G venlik  nlemleri Hakkında Y netmelik Ge ici Madde 1/1, Ek-2, 12.1)

12.2. Eęer makineler, makine dairesinden kontrol ediliyorsa, makine dairesinden izole edilmiř, ses ge irmez ayrı bir b l mden kontrol edilebilmeli ve buralara makine dairesine girmeden ulařılabilir olmalıdır. K pr   st , belirlenen kořullara uygun bir alan olarak deęerlendirilir.

(6331 s.  ř Saęlıęı ve G venlięi K. madde 30: Balık ı Gemilerinde Yapılan  alıřmalarda Saęlık Ve G venlik  nlemleri Hakkında Y netmelik Ge ici Madde 1/1, Ek-2, 12.2)

12.3.  ekme ekipmanının kumanda sistemleri, operat rlerin rahat a  alıřabilmeleri i in uygun ve yeterli geniřlikteki bir alanda tesis edilir.

(6331 s.  ř Saęlıęı ve G venlięi K. madde 30: Balık ı Gemilerinde Yapılan  alıřmalarda Saęlık Ve G venlik  nlemleri Hakkında Y netmelik Ge ici Madde 1/1, Ek-2, 12.3)

 ekme ekipmanı, acil durdurma tertibatları da dahil olmak  zere acil durumlar i in uygun koruyucu donanımlara sahip olur.

(6331 s.  ř Saęlıęı ve G venlięi K. madde 30: Balık ı Gemilerinde Yapılan  alıřmalarda Saęlık Ve G venlik  nlemleri Hakkında Y netmelik Ge ici Madde 1/1, Ek-2, 12.3)

12.4.  ekme ekipmanı operat r , ekipmanı ve  alıřanları rahat a g rebilecek bir g r ř a ısına sahip olur.

Eęer  ekme ekipmanı k pr den kontrol ediliyorsa, operat r,  alıřanları doęrudan veya bařka uygun bir ara  yardımıyla a ık a g rebileęi bir g r ř a ısına sahip olur.

(6331 s.  ř Saęlıęı ve G venlięi K. madde 30: Balık ı Gemilerinde Yapılan  alıřmalarda Saęlık Ve G venlik  nlemleri Hakkında Y netmelik Ge ici Madde 1/1, Ek-2, 12.4)

12.5. Köprü ile çalışma güvertesi arasında güvenli bir haberleşme sistemi bulunur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 12.5)

12.6. Balık avlama işlemleri veya güvertedeki diğer çalışmalar sırasında, mürettebatı yaklaştırmakta olan kötü hava ve deniz koşullarının oluşturacağı tehlike konusunda uyaracak, nitelikli bir personel bulundurulur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 12.6)

12.7. Koruyucu araçlar kullanılarak çıplak halat, palamar ve ekipmanların hareketli parçaları ile temasın en az olması sağlanır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 12.7)

12.8. Özellikle trol çeken balıkçı gemilerinde, hareketli kütleler için kumanda sistemleri tesis edilir.

Bunun için;

- Bordadaki olta ve benzeri balık tutma araç ve gereçleri sabitleyecek,

- Trol torbasının sallanmasını kontrol altına alacak,

ekipmanı bulunur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 12.8)

13. Yaşam alanları

13.1. Çalışanların yaşam bölümleri, geminin diğer bölümlerinden gelebilecek koku, gürültü ve titreşim ile geminin hareket ve hızlanma etkilerinin en az hissedildiği şekilde olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 13.1)

Yaşam bölümlerinde, uygun aydınlatma sağlanır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 13.1)

13.2. Mutfak ve yemekhane bulunması durumunda, bunlar yeterli büyüklükte, iyi aydınlatılmış, havalandırılmış ve kolay temizlenebilir özellikte olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 13.2)

Yiyeceklerin saklanması için buzdolabı veya soğuk hava depoları bulunur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 13.2)

14. Sıhhi tesisler

Yaşam bölümleri bulunan gemilerde, banyo ve tuvalet ile mümkünse sıcak ve soğuk akar suyu bulunan duş yerleri bulunur ve buralar uygun biçimde havalandırılır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 14)

15. İlk yardım

Bütün gemilerde, Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbî Hizmet Verilmesi için Gerekli Asgarî Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2'sinde yer alan ilk yardım malzemesi bulunur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 15)

16. Borda, kamara iskelesi ve giriş iskelesi

Gemiye güvenli biçimde geçişi sağlayan bir borda kamara iskelesi, giriş iskelesi veya benzer bir ekipman bulunur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1/1, Ek-2, 16)

Ek-3

CAN KURTARMA VE HAYATTA KALMA EKİPMANI İLE İLGİLİ ASGARI GÜVENLİK VE SAĞLIK GEREKLERİ

Bu ekte belirtilen yükümlülükler, geminin özellikleri, yürütülen işler, çalışma koşulları veya bulunan bir riskin gerektirdiği her durumda uygulanır.

1. Gemilerde, gemideki kişi sayısı ve geminin çalışma alanı dikkate alınarak; çalışanları sudan kurtarmak için gerekli araçların ve acil yardım isteme telsizinin, özellikle de acil konum gösteren hidrostatik tertibatlı telsiz vericisinin bulunduğu, yeterli hayat kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı bulundurulur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 8/1.ç, Ek-3, 1)

2. Hayat kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı ve tüm kısımları, daima asıl yerlerinde, çalışır ve hemen kullanılabilir durumda bulundurulur.

Bu parçalar gemi limandan ayrılmadan önce ve sefer sırasında çalışanlar tarafından kontrol edilir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 8/1.ç, Ek-3, 2)

3. Hayat kurtarma ve hayat sürdürme ekipmanı düzenli olarak belirli aralıklarla kontrol edilir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 8/1.ç, Ek-3, 3)

4. Bütün çalışanlara acil durumlarda yapılması gereken işlerle ilgili uygulamalı eğitim ve talimat verilir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 8/1.ç, Ek-3, 4)

5. Uzunluğu 45 metreden fazla olan veya beş ve daha çok çalışan bulunan gemilerde; acil durumlarda görev alacak çalışanların listesi ile görevli her çalışan için acil durumlarda yapması gereken işleri açıkça gösteren talimatlar hazırlanır.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 8/1.ç, Ek-3, 5)

6. Limanda veya denizde, ayda bir kez, hayat kurtarma tatbikatı yapılır.

Bu tatbikatlar, çalışanların, can kurtarma ve hayat sürdürme ile ilgili tüm ekipmanın kullanılmasında yapacakları işleri tam olarak anlayıp uygulayabilmelerini sağlar.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 8/1.ç, Ek-3, 6)

Taşınabilir telsiz ekipmanı bulunuyor ise; çalışanlar, bu ekipmanın kurulması ve çalıştırılması konusunda da eğitilir.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 8/1.ç, Ek-3, 6)

Ek-4

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM İLE İLGİLİ ASGARİ GÜVENLİK VE SAĞLIK GEREKLERİ

Bu ekte belirtilen yükümlölükler, geminin özellikleri, yürütölen işler, çalışma koşulları veya bulunan bir riskin gerektirdiđi her durumda uygulanır.

1. Çalışanların sağlık ve güvenliđine yönelik riskler toplu veya teknik koruma yöntemleriyle önlenemediđinde veya yeterince azaltılamadıđında, çalışanlara kişisel koruyucu donanım sağlanır.

2. Giysi şeklinde veya giysi üzerine giyilen kişisel koruyucu donanım, deniz ortamıyla kontrast oluşturacak ve açıkça görölebilecek parlak renklerde olur.

(6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliđi K. madde 30: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 8/1.d, Ek-4, 1 - 2)

4857 Sayılı İŞ KANUNU

Yetkili makam ve memurlar

Madde 92 -Teftiş, denetleme ve incelemeler sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme, denetleme ve teftişle görevli iş müfettişleri tarafından çağrıldıkları zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek; iş müfettişlerinin birinci fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.

(4857 sayılı İş Kanunu madde 92)

İşçi ve işverenin sorumluluğu

Madde 96 - İş denetimi ve teftişine yetkili iş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulmuş işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısıyla telkinlerde bulunmaları, işçileri gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye sevk veya herhangi bir suretle zorlamaları veya işçilerin ilgili makamlara başvurmaları, haber ve ifade vermeleri üzerine, bunlara karşı kötü davranışlarda bulunmaları yasaktır.

İşçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerleriyle işverenleri hakkında gerçeğe uygun olmayan haberler vererek gereksiz işlemlerle uğraştırılmaları veya işverenleri haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları ve iş müfettişlerince kendilerinden sorulan hususlar için doğru olmayan cevaplar vererek denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmek veya yanlış bir sonuca vardırarak gibi kötü niyetli davranışlarda bulunmaları yasaktır.

(4857 sayılı İş Kanunu madde 96)

İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

Madde 107 – (Değişik: 23/1/2008-5728/500 md.)

Bu Kanunun;

a) 92 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen,

b) 96 ncı maddesindeki yasaklara uymayan,

işveren veya işveren vekiline sekizbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

İş müfettişlerinin bu Kanundan veya diğer kanunlardan doğan her çeşit teftiş, denetleme yetki ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, görevlerini yapma ve sonuçlandırmaya engel olan kimselere, fiil suç oluşturmadığı takdirde, sekizbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

(4857 sayılı İş Kanunu madde 107)

Eşit davranma ilkesi

Madde 5 – (Ek: 6/2/2014-6518/57 md.) İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.

İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılmaz.

İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.

İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır.

20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.

(4857 sayılı İş Kanunu madde 5)

2025/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi -

(Resmî Gazete: 6 Mart 2025 Perşembe - Sayı : 32833)

İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi

Çalışanların motivasyonunun artırılması, hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, sağlıklı, güvenli ve barışçıl bir çalışma ortamının oluşturulması, kapsayıcı ve sürdürülebilir istihdamın sağlanması ile toplumsal refahın artırılması amacıyla; çalışanların iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi elzemdir.

Bu kapsamda iş yerlerinde psikolojik tacize maruz kalan tüm çalışanlar ilgili mevzuatında yer alan usullere göre çalıştıkları kurum ya da kuruluşa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi (ALO 170) aracılığıyla veya doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ya da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna ve Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurularını iletebilmektedir. Ayrıca çalışanların psikolojik tacizden korunması ve psikolojik tacizle mücadele edilmesi amacıyla;

1- 19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/2 sayılı Genelge ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu (Kurul) yeniden teşekkül ettirilmiş olup Adalet Bakanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Kurul tarafından belirlenecek ve psikolojik taciz konusunda faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşlar ile alanında uzman ve akademisyenlerin katılımıyla toplanacaktır. Kurul iş

yerlerinde psikolojik tacizle mücadeleyle yönelik olarak ülke apında politikaların belirlenmesine katkı saėlama, eėitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etme, arařtırma ve inceleme yapma veya yaptırma, rapor, rehber ve bilgilendirme dokümanları hazırlama ile kamuoyunu bilinlendirme alıřmalarını yürütecektir. Kurulun alıřma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek olup sekreteryaya hizmetleri alıřma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıėı tarafından yürütülecektir.

2- İřveren, yönetici ve tüm alıřanlar psikolojik taciz olarak deėerlendirilebilecek temel hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına gelen her türlü eylem ve davranıřtan kaçınacaklardır.

3- İř yerlerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle iřveren ve yöneticilerin sorumluluėunda olup iřveren ve yöneticiler iř yerlerinde psikolojik taciz olarak deėerlendirilebilecek veya buna baėlı olarak ortaya ıkabilecek her türlü riski gözetecek, önleyici ve koruyucu politikalar geliřtireceklerdir.

4- İř yerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalıėın artırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından eėitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yaygınlařtırılmasına özen gösterilecek, eėitim programlarında psikolojik taciz konusuna yer verilerek tüm alıřanlara alıřan hakları ile bařvuru mekanizmaları hususlarında gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

5- İř yerlerinde psikolojik taciz iddialarının arařtırılması ve soruřturulmasında gizliliėin ve řahıřların özel hayatlarının korunmasına ve gereėe aykırı psikolojik taciz iddialarıyla kurum ve kuruluşların itibar ve saygınlıklarına zarar verilmemesine azami itina ve hassasiyet gösterilerek süreç ivedilikle yürütülecektir.

6- Toplu iř sözleşmelerine ve toplu sözleşmelere psikolojik taciz hususunda önleyici ve koruyucu nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir.

7- ALO 170 hattında görevli psikologlar vasıtasıyla psikolojik tacize maruz kalan alıřanlara bilgilendirme yapılmasına, yardım ve destek saėlanması titizlikle devam edilecektir.

2011/2 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıřtır.

İř yerlerinde psikolojik tacizle mücadele kapsamında tüm kurum ve kuruluşların üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Kurul tarafından alınan kararların uygulanmasında ihtiya duyulacak her türlü iř birliėi ve yardımın titizlikle saėlanması hususunda bilgilerini ve gereėini rica ederim. 5 Mart 2025

(4857 sayılı İř Kanunu madde 5; 2025/3 sayılı ve İř Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Konulu Cumhurbaşkanlıėı Genelgesi)

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı

Madde 71 – (Değişik birinci fıkra: 4/4/2015-6645/38 md.) On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler. Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez. Onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile onbeş yaşını tamamlamış, ancak onsekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler, onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit işlerde çalıştırılabilecekleri ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir;

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 5 (Ek fıkra 1: RG-21/2/2013-28566) Çocuk işçiler Ek-1’de, genç işçiler Ek-1 ve Ek-2’de ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler ise Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan işler dışında çalıştırılmaz.

Ek-1

Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler

1. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri,
2. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri,
3. Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri,
4. Büro hizmetlerine yardımcı işler,
5. Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç),
6. Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler,
7. Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri,
8. Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme hariç),
9. Spor tesislerinde yardımcı işler,
10. Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri.

Ek-2

Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler

1. Meyve ve sebze konserveçiliğı, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri,
2. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri,
3. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri,
4. Kasaplarda yardımcı işler,
5. Çay işleemesi işleri,
6. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri,
7. Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler,
8. Süpürge ve fırça imalatı işleri,
9. Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, Erzurum taşı ve diğer maddelerden süs eşyası, düğme, tarak, resim, ayna, çerçeve, cam ve emsali eşya imalatı işleri,
10. Toptan ve perakende satış mağaza ve dükkanlarında satış, etiketleme ve paketleme işleri,
11. Büro işyerlerinde büro işleri ve yardımcı işler,
12. İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri,
13. İçkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet sektöründeki işler,
14. Diğer giyim eşyası, baston ve şemsiye imalatı işleri,
15. Yiyecek maddelerinin imalatı ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri,
16. Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eşyaların imalatı ve dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imalatı işleri,
17. Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar, saz ve kamıştan sepet ve benzeri eşya imalatı işleri,
18. Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler hariç),
19. El ilanı dağıtım işleri,
20. Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde üretime ilişkin işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler, ısıl işlem, renklendirme ve kimyasal işler hariç),
21. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici çözücülerle yapılan prine veya benzeri yağlı maddelerin ekstrasyon yoluyla yağ üretimi işlerinde ekstrasyon kademeleri hariç),
22. Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç, tarak ve kolalama tezgahlarından ve boyama ile ilgili işlemlerden bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve aspirasyon tesisatı olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri,
23. Balıkthane işleri,
24. Şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı işler,

25. Araçsız olarak 10 kg'dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen torbalama, fiçılama, istifleme ve benzeri işler,
26. Su bazlı tutkal, jelatin ve kola imali işleri,
27. Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı ve tamiratı işleri (boya ve vernik işleri hariç).

(4857 sayılı İş Kanunu madde 71; Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 5)

6735 Sayılı ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU

Çalışma izninde yetki ve yükümlülük

Madde 6 - (2) Bu Kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır.

(6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Madde: 6/2)



İdari Para Cezaları

ÇALIŞMA İZNİ OLMASIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILARA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI

İhlalin Türü	2024 (TL)	2025 (TL)	2026 (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için	56.752	81.683	102.503
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya	22.688	32.654	40.977
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya	45.406	65.352	82.010
6735 sayılı Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için	3.768	5.423	6.805

***Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6/2.D İçin Ek-1 ve Ek-2 Tabloları

Risk değerlendirme

MADDE 6 – (1) İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

(2) Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır:

d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri.

Ek-1 Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri

EINECS (1)	CAS (2)	Maddenin Adı	Sınır Değer UZUN SÜRE		Sınır Değer KISA SÜRE				Öze l İş- ret (3)
			TWA (4) (8 Saat)		STEL (5) (15 Dak.)		CEILING (8) Tavan değer		
			mg/m³ (6)	ppm (7)	mg/m³	pp m	mg/m³	pp m	
201-865-9	88-89-1	Pikrik asit	0,1	—					
202-049-5	91-20-3	Naftalin	50	10					
203-809-9	110-86-1	Piridin	15	5					
215-293-2	1319-77-3	Kresoller (tüm izomerler)	22	5					
231-116-1	7440-06-4	Platin (metalik)	1	—					
		Kalay (Sn gibi inorganik bileşikler)	2	—					
200-467-2	60-29-7	Dietileter	308	100	616	200			—
200-662-2	67-64-1	Aseton	1210	500	—	—			—
200-663-8	67-66-3	Kloroform	10	2	—	—			Deri
200-756-3	71-55-6	1,1,1-Trikloroetan	555	100	1110	200			—
200-834-7	75-04-7	Etilamin	9,4	5	—	—			—
200-863-5	75-34-3	1,1-Dikloretan	412	100	—	—			Deri
200-870-3	75-44-5	Fosgen	0,08	0,02	0,4	0,1			—
200-871-9	75-45-6	Klorodiflorometan	3600	1000	—	—			—
201-159-0	78-93-3	Bütanon	600	200	900	300			—
201-176-3	79-09-4	Propiyonik asit	31	10	62	20			—
202-422-2	95-47-6	o-Ksilen	221	50	442	100			Deri
202-425-9	95-50-1	1,2-Diklorobenzen	122	20	306	50			Deri
202-436-9	95-63-6	1,2,4-Trimetilbenzen	100	20	—	—			—

202-704-5	98-82-8	Kümen	100	20	250	50			Deri
202-705-0	98-83-9	2- Fenilpropen	246	50	492	100			—
202-849-4	100-41-4	Etilbenzen	442	100	884	200			Deri
203-313-2	105-60-2	e-Kaprolaktam, (toz ve buhar)	10	—	40	—			—
203-388-1	106-35-4	Heptan-3-bir	95	20	—	—			—
203-396-5	106-42-3	p-Ksilen	221	50	442	100			Deri
203-470-7	107-18-6	Alil Alkol	4,8	2	12,1	5			Deri
203-473-3	107-21-1	Etilen Glikol	52	20	104	40			Deri
203-539-1	107-98-2	1-Metoksipropanol-2	375	100	568	150			Deri
203-550-1	108-10-1	4-Metilpentan-2-bir	83	20	208	50			—
203-576-3	108-38-3	m-Ksilen	221	50	442	100			Deri
203-603-9	108-65-6	2-Metoksi-1-metiletilasetat	275	50	550	100			Deri
203-604-4	108-67-8	Mesitilen (Trimetilbenzen)	100	20	—	—			—
203-631-1	108-94-1	Sikloheksanon	40,8	10	81,6	20			Deri
203-726-8	109-99-9	Tetrahidrofuran	150	50	300	100			Deri
203-737-8	110-12-3	5-Metilheksan-2-bir	95	20	—	—			—
203-767-1	110-43-0	Heptan-2-bir	238	50	475	100			Deri
203-808-3	110-85-0	Piperazin	0,1	—	0,3	—			—
203-905-0	111-76-2	2-Bütoksietanol	98	20	246	50			Deri
203-933-3	112-07-2	2- Bütoksietil asetat	133	20	333	50			Deri
204-065-8	115-10-6	Dimetil eter	1 920	1 000	—	—			—
204-428-0	120-82-1	1,2,4-Triklorobenzen	15,1	2	37,8	5			Deri
204-469-4	121-44-8	Trietilamin	8,4	2	12,6	3			Deri
204-662-3	123-92-2	İzopentilasetat	270	50	540	100			—
204-697-4	124-40-3	Dimetilamin	3,8	2	9,4	5			—
205-480-7	141-32-2	n-Bütillakrilat	11	2	53	10			—
205-563-8	142-82-5	n-Heptan	2 085	500	—	—			—
208-394-8	526-73-8	1,2,3- Trimetilbenzen	100	20	—	—			—
208-793-7	541-85-5	5- Metilheptan-3-bir	53	10	107	20			—
210-946-8	626-38-0	1- Metilbütilasetat	270	50	540	100			—
211-047-3	628-63-7	Pentilasetat	270	50	540	100			—
211-047-3	620-11-1	3- Pentilasetat	270	50	540	100			—
211-047-3	625-16-1	Amilasetat, tert	270	50	540	100			—
215-535-7	1330-20-7	Ksilen, karışık izomerler, saf	221	50	442	100			Deri
222-995-2	3689-24-5	Sülfotep	0,1	—	—	—			Deri
231-634-8	7664-39-3	Hidrojen florür	1,5	1,8	2,5	3			—

231-131-3	7440-22-4	Gümüş, metalik	0,1	—	—	—			—
231-595-7	7647-01-0	Hidrojen klorür	8	5	15	10			—
231-633-2	7664-38-2	Ortofosforik asit	1	—	2	—			—
231-635-3	7664-41-7	Amonyak, susuz	14	20	36	50			—
231-954-8	7782-41-4	Flor	1,58	1	3,16	2			—
231-978-9	7783-07-5	Dihidrojen selenit	0,07	0,02	0,17	0,05			—
233-113-0	10035-10-6	Hidrojen bromür	—	—	6,7	2			—
247-852-1	26628-22-8	Sodyum azit	0,1	—	0,3	—			Deri
252-104-2	34590-94-8	(2-Methoxymethylethoxy)-propanol	308	50	—	—			Deri
252-104-2	34590-94-8	Florür, inorganik	2,5	—	—	—			—
200-193-3	54-11-5	Nikotin	0,5	—	—	—			Deri
200-579-1	64-18-6	Formik asit	9	5	—	—			—
200-659-6	67-56-1	Metanol	260	200	—	—			Deri
200-830-5	75-00-3	Kloroetan	268	100	—	—			—
200-835-2	75-05-8	Asetonitril	70	40	—	—			Deri
201-142-8	78-78-4	İzopentan	3000	1000	—	—			—
202-716-0	98-95-3	Nitrobenzen	1	0,2	—	—			Deri
203-585-2	108-46-3	Resorsinol	45	10	—	—			Deri
203-625-9	108-88-3	Toluen	192	50	384	100			Deri
203-628-5	108-90-7	Monoklorobenzen	23	5	70	15			—
203-692-4	109-66-0	Pentan	3000	1000	—	—			—
203-716-3	109-89-7	Dietilamin	15	5	30	10			—
203-777-6	110-54-3	N-Hekzan	72	20	—	—			—
203-806-2	110-82-7	Sikloheksan	700	200	—	—			—
203-815-1	110-91-8	Morpolin	36	10	72	20			—
203-906-6	111-77-3	2-(2-Metoksietoksi)etanol	50,1	10	—	—			Deri
203-961-6	112-34-5	2-(2-Bütoksietoksi)etanol	67,5	10	101,2	15			—
204-696-9	124-38-9	Karbon dioksit	9000	5000	—	—			—
205-483-3	141-43-5	2-Aminoetanol	2,5	1	7,6	3			Deri
205-634-3	144-62-7	Oksalik asit	1	—	—	—			—
206-992-3	420-04-2	Siyanamit	1	0,58	—	—			Deri
207-343-7	463-82-1	Neopentan	3000	1000	—	—			—
215-236-1	1314-56-3	Difosfor pentaoksit	1	—	—	—			—
215-242-4	1314-80-3	Difosfor pentasülfid	1	—	—	—			—
231-131-3		Gümüş (Ag olarak çözünür bileşikler)	0,01	—	—	—			—
231-131-3		Baryum (Ba olarak çözünür bileşikler)	0,5	—	—	—			—

231-131-3		Krom Metal, İnorganik Krom (II) Bileşikleri ve İnorganik Krom (III) Bileşikleri (çözünmez)	2	—	—	—			—
231-714-2	7697-37-2	Nitrik asit	—	—	2,6	1			—
231-778-1	7726-95-6	Brom	0,7	0,1	—	—			—
231-959-5	7782-50-5	Klor	—	—	1,5	0,5			—
232-260-8	7803-51-2	Fosfin	0,14	0,1	0,28	0,2			—
	8003-34-7	Piretrum (hassaslaştırıcı laktonlardan)	1	—	—	—			—
233-060-3	10026-13-8	Fosfor pentaklorür	1	—	—	—			—
	75-15-0	Karbon disülfür	15	5	—	—			Deri
	80-62-6	Metil metakrilat	—	50	—	100			—
	96-33-3	Metilakrilat	18	5	36	10			—
	108-05-4	Vinil asetat	17,6	5	35,2	10			—
	108-95-2	Fenol	8	2	16	4			Deri
	109-86-4	2-Metoksietanol	—	1	—	—			Deri
	110-49-6	2-Metoksietil asetat	—	1	—	—			Deri
	110-80-5	2-Etoksi etanol	8	2	—	—			Deri
	111-15-9	2-Etoksietil asetat	11	2	—	—			Deri
	624-83-9	Metilzosiyanat	—	—	—	0,02			—
	872-50-4	n-Metil-2-pirolidon	40	10	80	20			Deri
	1634-04-4	Tersiyer-bütıl-metil eter	183,5	50	367	100			—
		Cıva ve cıva oksit ve cıva klorür (cıva olarak ölçülür) dahil olmak üzere iki değerlikli inorganik cıva bileşikleri (7)	0,02	—	—	—			—
	7664-93-9	Sülfürik asit (sis) (8) (9)	0,05	—	—	—			—
	7783-06-4	Hidrojen sülfür	7	5	14	10			—
—	—	Manganez ve inorganik manganez bileşikleri (mangan olarak)	0,2 (Solunabilir oran) / 0,05 (Teneffüs edilebilir oran)	—	—	—			—
200-240-8	55-63-0	Gliserol trinitrat	0,095	0,01	0,19	0,02			Deri
200-262-8	56-23-5	Karbon tetraklorür; Tetraklorometan	6,4	1	32	5			Deri
200-521-5	61-82-5	Amitrol	0,2	—	—	—			—
200-580-7	64-19-7	Asetik asit	25	10	50	20			—
200-821-6	74-90-8	Hidrojen siyanür (siyanür olarak)	1	0,9	5	4,5			Deri
200-838-9	75-09-2	Metilen klorür; diklorometan	353	100	706	200			Deri
200-864-0	75-35-4	Viniliden klorür; 1,1-Dikloroetilen	8	2	20	5			—
201-083-8	78-10-4	Tetraetil ortosilikat	44	5	—	—			—
201-177-9	79-10-7	Akrilik asit; Prop-2-enoik	29	10	-	-	59	20	—
201-188-9	79-24-3	Nitroetan	62	20	312	100			Deri

202-981-2	101-84-8	Difenil eter	7	1	14	2			—
203-234-3	104-76-7	2-etilheksan-1-ol	5,4	1	—	—			—
203-400-5	106-46-7	1,4-Diklorobenzen; p-Diklorobenzen	12	2	60	10			Deri
203-453-4	107-02-8	Akrolein; akrilaldehit; prop-2-enal	0,05	0,02	0,12	0,05			—
203-481-7	107-31-3	Metil format	125	50	250	100			Deri
203-788-6	110-65-6	2-büten-1,4-diol	0,5	—	—	—			—
205-500-4	141-78-6	Etil asetat	734	200	1 468	400			—
205-599-4	143-33-9	Sodyum siyanit (siyanit formunda)	1	—	5	—			Deri
205-792-3	151-50-8	Potasyum siyanit (siyanit formunda)	1	—	5	—			Deri
207-069-8	431-03-8	Diasetil; Bütandion	0,07	0,02	0,36	0,1			—
231-195-2	7446-09-5	Sülfür dioksit	1,3	0,5	2,7	1			—
233-271-0	10102-43-9	Nitrojen monoksit	2,5	2	—	—			—
233-272-6	10102-44-0	Nitrojen dioksit	0,96	0,5	1,91	1			—
262-967-7	61788-32-7	Terfenil, hidrojene edilmiş	19	2	48	5			—
200-539-3	62-53-3	Anilin (maruziyet tespit edilirken, ilgili biyolojik izleme değerleri dikkate	7,74	2	19,35	5			Deri
200-817-4	74-87-3	Klorometan	42	20	-	-			-
200-875-0	75-50-3	Trimetilamin	4,9	2	12,5	5			-
202-704-5	98-82-8	2 - Fenilpropan (Kümen) (maruziyet tespit edilirken, ilgili biyolojik izleme değerleri dikkate	50	10	250	50			Deri
203-300-1	105-46-4	Sec-bütül asetat	241	50	723	150			-
203-403-1	106-49-0	4-aminotoluen	4,46	1	8,92	2			Deri
203-745-1	110-19-0	İzobütül asetat	241	50	723	150			-
204-633-5	123-51-3	İzoamil alkol	18	5	37	10			-
204-658-1	123-86-4	n-Bütül asetat	241	50	723	150			-
233-046-7	10025-87-3	Fosforil triklorür	0,064	0,01	0,12	0,02			-
	2426-08-6	N-Bütül glisidil eter (BGE)	270	50	-	-			-
	7440-36-0	Antimon ve bileşikleri (Sb olarak)	0,5	-	-	-			-
	100-00-5	P-nitroklorobenzen	1	-	-	-			-
	100-01-6	P-Nitroanilin	6	1	-	-			Deri
	10028-15-6	Ozon	0,2	0,1	-	-			-
	100-37-8	2-Dietilaminoetanol	50	10	-	-			-
	100-42-5	Stiren	-	100	-	-		200	-
	10049-04-4	Klor dioksit	0,3	0,1	-	-			-
	100-61-8	Monometil anilin	9	2	-	-			Deri
	101-68-8	Metilen bisfenil izosiyanat (MDI)	0,05	0,005	-	-			-

	106-50-3	p-Fenilen diamin	0,1	-	-	-			Deri
	106-51-4	p-Benzokinon, Kinon	0,4	0,1	-	-			-
	106-92-3	Alil Glisidil Eter (AGE)	22	5	44	10			Deri
	107-07-3	Etilen klorohidrin	16	5	-	-			Deri
	107-15-3	Etilendiamin	25	10	-	-			-
	107-20-0	Kloroasetaldehit	-	-	-	-	3	1	-
	107-49-3	TEPP (Tetraetil pirofosfat)	0,05	-	-	-			Deri
	107-66-4	Dibütil fosfat	5	1	-	-			-
	107-87-9	2-Pentanon (Metilpropil keton)	700	200	-	-			-
	108-03-2	1-Nitropropan	90	25	-	-			-
	108-11-2	Metil izobütil karbinol	100	25	-	-			Deri
	108-20-3	İzopropil eter	2100	500	-	-			-
	108-21-4	İzopropil asetat	950	250	-	-			-
	108-24-7	Asetik anhidrit	20	5	-	-			-
	108-31-6	Maleik anhidrit	1	0,25	-	-			-
	108-83-8	Diizobütil keton	290	50	-	-			-
	108-84-9	sec-Heksil asetat	300	50	-	-			-
	108-87-2	Metilsikloheksan	2000	500	-	-			-
	108-93-0	Sikloheksanol	200	50	-	-			-
	109-60-4	n-propil asetat	840	200	-	-			-
	109-73-9 78-81-9 13952-84-	n-Bütilamin, Bütilamin, tüm izomerler	-	-	-	-	15	5	Deri
	109-87-5	Metil (Dimetoksi-metan)	3100	1000	-	-			-
	109-94-4	Etil format	300	100	-	-			-
	111-65-9	Oktan	2350	500	-	-			-
	118-96-7	2,4,6-Trinitrotoluen (TNT)	1,5	-	-	-			Deri
	121-69-7	Dimetilanilin (N,N-Dimetilanilin)	25	5	-	-			Deri
	123-31-9	Hidrokinon	2	-	-	-			-
	123-42-2	Diaseton alkol (4-Hidroksi-4-metil-2-pentanon)	240	50	-	-			-
	123-73-9	Krotonaldehit (2-butenal)	6	2	-	-			-
	126-73-8	Tribütil fosfat	2,5	0,2	-	-			-
	1300-73-8	Ksilidin	25	5	-	-			Deri
	1310-73-2	Sodyum hidroksit	2	-	-	-			-
	131-11-3	Dimetil flalat	5	-	-	-			-
	137-26-8	Tiram	5	-	-	-			-
	141-79-7	Mesitil oksit	100	25	-	-			-

	17702-41-9	Dekaboran	0,3	0,05	-	-			Deri
	19287-45-7	Diboran	0,1	0,1	-	-			-
	19624-22-7	Pentaboran	0,01	0,005	-	-			-
	2104-64-5	EPN	0,5	-	-	-			Deri
	2179-59-1	Alil propil disülfür	12	2	-	-			-
	2426-08-6	n-Bütil glisidil eter (BGE)	270	50	-	-			Deri
	25013-15-4 611-15-4 100-80-1	Vinil toluen, orto, meta, para	480	100	-	-			-
	2551-62-4	Sülfür hekzaflorid	6000	1000	-	-			-
	25639-42-3	Metilsikloheksanol	470	100	-	-			-
	2699-79-8	Sülfürlü florür	20	5	40	10			-
	299-84-3	Fenklorfos	15	-	-	-			-
	309-00-2	Aldrin	0,25		-	-			-
	334-88-3	Diazometan	0,4	0,2	-	-			-
	4016-14-2	İzopropil glisidil eter (IGE)	240	50	-	-			-
	50-29-3	Diklorodifeniltri-kloroet an (DDT)	1	-	-	-			Deri
	504-29-0	2-Aminopiridin	2	0,5	-	-			-
	509-14-8	Tetranitrometan	8	1	-	-			-
	532-27-4	a-Kloroasetofenon (Fenasil klorür)	0,3	0,05	-	-			-
	534-52-1	Dinitro-o-kresol	0,2	-	-	-			-
	540-59-0	1,2-Dikloroetilen	790	200	-	-			-
	540-88-5	tert-Bütil-asetat	950	200	-	-			-
	542-92-7	Siklopentadien	200	75	-	-			-
	556-52-5	Glisidol (2,3-Epoksi-1-propanol)	150	50	-	-			-
	55720-99-5	Klorlu difenil oksit	0,5	-	-	-			-
	57-24-9	Striknin	0,15	-	-	-			-
	583-60-8	o-Metilsikloheksanon	460	100	-	-			Deri
	594-72-9	1,1-Dikloro-1-nitroetan	10	2	-	-			-
	600-25-9	1-Kloro-1-nitropropan	10	2	-	-			-
	60-57-1	Dieldrin	0,25	-	-	-			-
	627-13-4	n-Propil nitrat	110	25	-	-			-
	62-73-7	Diklorvos (DDVP)	1	-	-	-			Deri
	628-96-6	Etilen glikol dinitrat	-	-	-	-	1	0,2	Deri
	63-25-2	Karbaril (Sevin)	5	-	-	-			-
	64-17-5	Etil alkol (Etanol)	1900	1000	-	-			-

65966-93-2	Kömür katranı zifti uçucuları (benzen çözünür fraksiyonu), antrasen, BaP, fenantren, akridin,	0,2	-	-	-			-
67-63-0	İzopropil alkol	980	400	-	-			-
68476-85-7	LPG (Sıvılaştırılmış petrol gazı)	1800	1000	-	-			-
71-23-8	n-Propil alkol	500	200	-	-			-
71-36-3	n-Bütil alkol	300	100	-	-			-
72-20-8	Endrin	0,1	-	-	-			Deri
7439-97-6	Cıva (buhar) (Hg olarak)	0,05	-	-	-			Deri
7440-28-0	Talyum, çözünür bileşikler (Tl olarak)	0,1	-	-	-			Deri
7440-31-5	Kalay ve bileşikleri (Sn olarak)	2	-	-	-			-
7440-38-2	Arsenik ve bileşikleri (As olarak)	0,01	-	-	-			-
7440-47-3	Krom metal ve çözünmeyen tuzlar (Cr olarak)	0,5	-	-	-			-
7440-58-6	Hafniyum	0,5	-	-	-			-
7440-65-5	İtiryum	1	-	-	-			-
7440-67-7	Zirkonyum bileşikleri (Zr olarak)	5	-	-	-			-
74-89-5	Metilamin	12	10	-	-			-
74-93-1	Metil merkaptan	1	0,5	1	0,5			-
74-96-4	Etil bromür	23	5	-	-			-
74-97-5	Klorobromometan	1050	200	-	-			-
74-98-6	Propan	1800	1000	-	-			-
75-08-1	Etil merkaptan	1,3	0,5	2,6	1			Deri
75-25-2	Bromoform	5	0,5	-	-			Deri
75-31-0	İzopropilamin	12	5	-	-			-
75-43-4	Dikloromonofluorometan	40	10	-	-			-
75-52-5	Nitrometan	250	100	-	-			-
7553-56-2	İyot	-	-	-	-	1	0,1	-
75-61-6	Diflorodibromometan	860	100	-	-			-
75-63-8	Triflorodibromometan	6100	1000	-	-			-
75-65-0	tert-Bütil alkol	300	100	-	-			-
75-69-4	Florotriklorometan (Trikloroflorometan)	5600	1000	-	-			-
75-71-8	Diklorodiflorometan	4950	1000	-	-			-
75-74-1	Tetrametil kurşun, (Pb olarak)	0,075	-	-	-			Deri
76-06-2	Trikloronitrometan (Kloropikrin)	0,7	0,1	-	-			-
76-11-9	1,1,1,2-Tetrakloro-2,2-difloroetan	4170	500	-	-			-
76-12-0	1,1,2,2-Tetrakloro-1,2-difloroetan	4170	500	-	-			-

	76-13-1	1,1,2-Trikloro-1,2,2-trifluoroetan	7600	1000	-	-			-
	76-14-2	Diklorotetrafluoroetan	7000	1000	-	-			-
	76-22-2	Kafur, sentetik	2	-	-	-			-
	7637-07-2	Bor triflorür	-	-	-	-	3	1	-
	7646-85-7	Çinko klorür, duman veya solunabilir toz	1	-	-	-			-
	7722-84-1	Hidrojen peroksit	1,4	1	-	-			-
	7723-14-0	Fosfor (sarı)	0,1	-	-	-			-
	7782-49-2	Hidrojen selenid hariç selenyum bileşikleri (Se olarak)	0,2	-	-	-			-
	7786-34-7	Fosdrin (Mevinfos)	0,1	0,01	0,3	0,03			Deri
	78-00-2	Tetraetil kurşun (Pb olarak)	0,075	-	-	-			Deri
	78-30-8	Triortokresil fosfat	0,1	-	-	-			-
	78-59-1	İzoforon	23	4	-	-			-
	78-83-1	İzobütil alkol	300	100	-	-			-
	78-92-2	sec-Bütil alkol	450	150	-	-			-
201-159-0	78-93-3	2-Bütanon	600	200	900	300			-
	79-20-9	Metil asetat	610	200	-	-			-
	79-27-6	Asetilen tetrabromür	14	1	-	-			-
	79-34-5	1,1,2,2-Tetrakloroetan	7	1	-	-			-
	8001-35-2	Klorlu kamfen	0,5	-	-	-			Deri
	8006-64-2	Terebentin	560	100	-	-			-
	8012-95-1	Yağ sisi, mineral	5	-	-	-			-
	8030-30-6	Nafta (Kömür katranı)	400	100	-	-			-
	8052-41-3	White spirit: bkz. Sentetik tiner (mak.%20 aromalar)	2900	500	-	-			-
	8065-48-3	Demeton (Sistoks)	0,1	-	-	-			Deri
	81-81-2	Varfarin	0,1	-	-	-			-
	83-79-4	Rotenon	5	-	-	-			-
	84-74-2	Dibütil ftalat	5	-	-	-			-
	85-44-9	Ftalik anhidrit	12	2	-	-			-
	86-50-0	Azinfos-metil	0,2	-	-	-			Deri
	87-86-5	Pentaklorofenol	0,5	-	-	-			Deri
	88-72-2	2-Nitrotoluen	30	5	-	-			Deri
	92-52-4	Difenil (Bifenil)	1	0,2	-	-			-
	94-36-0	Benzoil peroksit	5	-	-	-			-
	94-75-7	2,4-D (Diklorofenoksiasetik asit)	10	-	-	-			-
	98-00-0	Furfürl alkol	200	50	-	-			-

	98-01-1	Furfural	20	5	-	-			Deri
	98-51-1	p-tert-Bütoltoluen	60	10	-	-			-
	99-08-1	3-Nitrotoluen	30	5	-	-			Deri
	99-65-0	1,3-Dinitrobenzen	1		-	-			Deri
	99-99-0	4-Nitrotoluen	30	5	-	-			Deri
	143-33-9	Sodyum siyanür	1	-	5	-			-
	109-79-5	Bütanetiol; bkz. Bütıl merkaptan	1,9	0,5	3,8	1			Deri
	109-87-5	Dimetoksümetan; bkz. Metilal	3100	1000	-	-			-
	25154-54-5	Dinitrobenzen (tüm izomerler)	1	0,15	-	-			-
	7440-50-8	Bakır metali dumanı (Cu olarak)	0,1	-	-	-			-
	591-78-6	Metil bütıl keton; bkz. 2-Hekzanon	21	5	-	-			-
	8002-05-9	Petrol distilatları (Nafta)	2000	500	-	-			-
	74-99-7	Propin; bkz. Metilasetilen	1650	1000	-	-			-
	121-82-4	RDX: bkz. Siklonit (Hekzahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin)	1,5	-	3	-			Deri
	7439-92-1	İnorganik kurşun ve bileşikler	0,15	-	-	-	-	-	-

(1) EINECS: Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.

(2) CAS: Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

(3) Özel işaret: "Deri" işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir.

(4) TWA: 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.

(5) STEL: Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri.

(6) mg/m³: 20oC sıcaklıkta ve 101,3 kPa (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m³ havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı.

(7) ppm: 1 m³ havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m³).

(8) CEILING-Tavan değer: Çalışma süresinin herhangi bir bölümünde aşılmaması gereken maruziyet sınır değeri.

EK – 2

Biyolojik Sınır Değerler ve Sağlık Gözetimi Önlemleri

1. Kurşun ve iyonik kurşun bileşikler

1.1. Biyolojik izleme, absorpsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metod kullanılarak, kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsar.

Bağlayıcı biyolojik sınır değer: 70 µg Pb/100 ml kan.

1.2. Aşağıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılır:

1.2.1. Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m³ ten fazla ise,

1.2.2. Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 µg Pb/100 ml kandan fazla ise.